

מסורת הש"ס

(א) זכמים קב. [לקמן טו.], (ב) [מנחות קב. א.] (ג) [לקמן יב. טו.], (ד) ואי תנא היז' י"א. (ה) (י' א.) ומי שנהג י"א. (ו) [ויקרא יז.], (ז) ושב נפסלה מהם דאע"ג דהשתא אינה ראויה לכהניס כ"י הו"ל וכנ"ר ומהי ראויה לכהניס הס"ד ואח"כ ד"ה ואיזו היא שהיתה לה שעת היתר לכהניס שלה כבשר לאחר זריקה או שנטמאת או שילתה חוץ לקלעים לאחר זריקה והואיל ושמיטה זריקה הו' כלאוי והיתה כ"י. (י"א. ט.) ועד סוף המשנה כל ד"ה אינה לפי סדרה. (י' ע"י רש"י. ט.) וזקוק א"ת דמה צבעי מומין וה"ה נמי דלא הותרה בהן טומאה הס"ד. (י"א. ג.) [מנחות יג.]. (ט) יז' א"ת דמי זריקה צלילה וזריקה מועילין וכו'. (י"א. ג.) ויז' לדגלי רש"י. (י"א. ג.) ויז' וכו'. (י"א. ט.) וז' מלתא דברר המעמידהו. (י"א. ט.) ושעשית הוסיקה כבשר כ"י. (י"א. ג.) השתא דרום וליה כיון כ"י. י"א.

הגהות הב"ח

(א) כבשנה מועילין בהן כבשר שחטין: (ב) שיש"י ד"ה וכו' וע"י אע"ג דמקבלה ראויה היינו עיקר עבודה והיו בדרום שאל: (ג) ד"ה ושקטלו וכו' וה"ה נמי הנהג דמי ברישא הס"ד וזכיית' להם נמחק: (ד) ד"ה משום וכו' דבליילה וכו' הקריבה היא והיא שחט: (ה) ויז' אימא וכו' ויז' א"ל זו קמתי. י"ב נכר היה גורם במתניתין דק צבא' א שחט ציוס חרק צלילה וק"ל: (ו) ד"ה חוץ וכו' ושחט צלילה לא זרק בליילה נמי דין הוא:

מוסף רש"י

ששחטן בדרום מועילין בהן. ולא אמרין כמאן דתקנין דמי וכו' דקדשים שחטו דלפני מידה מעלה [בתבנית א"ת] אין מועילין בה. דלא קדשי' ה' אע"ג דהשתא ח"ן לה שחט חומר [מנחות א.ב]. קדשים שחטו יצאו מידה מעילה. דבדמי צבא' קדשי' ה' וכו'ן דמחו לא חוץ לקדשי' נמיא חוץ לקדשי' ה' (דקדוש טו.) דלא קדשי' ה' נמיא חוץ לגבוה. דקדשי' דמיס נמי לית בהו, וקאן פודין את הקדשים להחליטם לגבוים (דקדוש יב. א.).

רבינו גרשום

קדשי קדשים ששחטן בדרום. אצ"ג שדיין לישחטן בצפון לא יצאו מקדשותיהן ומועילין בהן מי שנתנה מהן בשחט פסולה ולא יצומו שי שחטן בדרום אלא דומה בצפון דהא עיקר עבודה בצפון הו' דמקבלה ואיך אילך מצות בהונה ומקבלה ואיך הלא צפון אלא אפילו שחטן בצפון וקבל דמן בדרום אצ"ג דעיקר עבודה הויה בדרום שלא כדיון

אפילו הכי מועילין בהן: (ובין) וכן] אם שחטן ביום בצפון וזרק דמן בלילה. אף על גב דלילה לאו זמן הקרבה מועילין בהן: וכן שחטן בלילה וזרק ביום. והאי כל דכן הוא דמועילין דהא זרק ביום דהיינו עיקר עבודה. אלא זו ואין צ"ל זו קמתי: או ששחטן בצפון וחושבם עליהן לאוכלן חוץ לזמנן. דהיינו פיגול דיש בו כרת: או חוץ למקומן. דהיינו נמי פיגול אלא פסול הוא ואין בו כרת אפילו הכי מועילין בהו ותרתייהו פיגול דחוץ לזמנו ופיגול דחוץ למקומו מהך דאך נפקי מואם האכל יאכל מבשר וזבח שלמינו ביום השלישי לא יצאו וגו': כלל אכל כ"י ר' יהושע כל שהיה לו שעת היתר לכהנים. אע"פ דשוב נפסלה שאין רשאיין לאוכלו אין מועילין בו: וכל שלא היה כ"י: ואיזו היא שהיה לה שעת היתר שלה. לאחר זריקה או שנטמאת או שיצאת חוץ לעודה לאחר זריקה אע"ג דאינה ראויה לכהנים כיוון דהוה ליה שעה אחת היתר קודם שלהם אין מועילין בה דלאו קדשי' ה' קרינא בהו דהא איחוו לכהנים: ואיזו היא שלא היה שעת היתר. שנשחט כ"י ושקבלו פסולין וזרקו או דמן בטמאין מיירי וזרקו ביום דלילה הותר בו טומאה: סד"א הואיל ואמר עולא אמר ר' יוחנן קדשים שחטו יצאו מידה מעילה. לקמן בפרק וברכות א: כמאן דהתקנינו דמי לויהיין בקדשים שחטו שצאו מידה מעילה דלא חוץ לא לגבוה ולא להריוט דאין פודין קדשים ללכבים קמ"ל דלא: קדשים שחטו כ"י אבל ראוי הוא לקדשים קלים. כדנתן באיזהו מקומן קדשים קלים שחטתן בכל מקום בעורה: אבל שחטן ביום זרק בלילה וה"ה שחט בלילה וזרק ביום. דמקצת עבודה בליליא אימא כמאן דהתקנינו דמי קמ"ל דקרינא ביום דלילה הוא מחוסר זמן הוא ובדיון הוא דלא איצטריך למיתנא אלא שחט ביום זרק בלילה ולא איצטריך למיתני הא דזרק ביום דלילה פשיטא דעיקר עבודה עבדי ביום אלא זו ואין צ"ל זו קמתי: ואיכא דמטפי היא ואי תנא שחט בלילה וזרק ביום כ"י. משום דדיקי חתמי: שחטו חוץ לזמנן חוץ למקומן. למאי חזו האמר הוי פיגול ולא חזו לא אמורין לגבוה ולא בשר לכהנים ואמאי מועילין בה: הואיל ומרצין לפיגול כלומר כיון דהא שחיטה פיגול חשיביה כל כך שצריכה מרצין לעלותם לא נקבע פיגול לחייבו בה עד שיקרבו כל מתירין היינו מרצין כדאמרין במסכת זבחים ואם האכל יאכל מבשר וגו'. לא ירצה כהרצאת כשר דכתיבי ונרצה לו לומר כן דהוצא פיגול מה הרצאת כשר לא הורצה עד שיקרבו כל מתירין לשמוך כן הרצאת פיגול לא נחשב פיגול לענין כרת עד שיקרבו כל מתירין לשום מחשבת פיגול. הילכך כיון דהא שחיטה צריכה מרצין אכתי לא יצאה

סדר העבודה וזהו יכול להיות לשחוט בדרום ולקבל בצפון או להפך. תוס' הרא"ש וכן בתוס': [מן מידה. גליון ולי"ג דהא אינו פשוט כל כך דהא איכא דפליגי לקמן עליה דרב גידל וסביר דזריקת פיגול (לא) מפקא מידה מעילה אלא י"ל דבוראי בהכי מיירי מנתיבין דזרק דהם אפ"ה מועילין דאל"כ למה לי שינה בלא שינה נמי אינו מעילה קודם זריקה: [מן השתא בדרום דאיכא כל הני: מן תיבות דניחא טפי נמחק:

קדשי קדשים פרק ראשון מעילה

קדשי קדשים ששחטן בדרום.
אע"ג דדיין לשחט בצפון לא ילאו מקדשותהן לגבי מעילה ^ו שהנהגה מהן שזה פרוטה מעל. כיצד שחטן וכו' דלא תימא שחטן בדרום וקיבל דמן בצפון דהא הוי עיקר עבודה יא דמקבלה ואיך מצות כהונה ומקבלה ואיך היו בצפון אלא אפילו שחטן בצפון וקיבל דמן בדרום אף על גב (ב) יא דקבלה דהיינו עיקר עבודה היא בדרום שלא כדיון אפילו הכי מועילין בהן: וכן אם שחט ציוס וזרק דמן צלילה. אע"ג דלילה לאו זמן הקרבה היא מועילין בהן: וכן אם שחט צלילה וזרק ציוס. והאי כל דכן הוא דמועילין בהן דהא זריקה דהיא עיקר עבודה הוות ציוס יא חו ואין צריך לומר זו קמתי: או ששחטן. בצפון ציוס וחשבם עליהן לאוכלן חוץ לזמנן דהיינו טע פיגול ויש בו כרת: או חוץ למקומן. דהיינו פיגול ואין בו כרת אפ"ה מועילין בהן. ותרתייהו פיגול דחוץ לזמנו ופיגול דחוץ למקומו מהך דקרא נפקי מואם האכל יאכל מבשר וזבח שלמינו וגו' ^ו דאימא חוץ למקומו לחוץ לזמנו וכו' ליה פיגול אבל לא ליה פיגול גמור דליחייב עליה כרת: כלל טע אמר רבי יהושע כל שחיטה לה שעת היתר לכהנים. יא יא ושוב נפסלה מהם יא: יא שונה. הכשר לאחר זריקה או שנטמאת או שילתה חוץ לקלעים לאחר זריקה והואיל ושמיטה זריקה הו' כלאוי והיתה כ"י. (י"א. ט.) ועד סוף המשנה כל ד"ה אינה לפי סדרה. (י' ע"י רש"י. ט.) וזקוק א"ת דמה צבעי מומין וה"ה נמי דלא הותרה בהן טומאה הס"ד. (י"א. ג.) [מנחות יג.]. (ט) יז' א"ת דמי זריקה צלילה וזריקה מועילין וכו'. (י"א. ג.) ויז' לדגלי רש"י. (י"א. ג.) ויז' וכו'. (י"א. ט.) וז' מלתא דברר המעמידהו. (י"א. ט.) ושעשית הוסיקה כבשר כ"י. (י"א. ג.) השתא דרום וליה כיון כ"י. י"א.

קדשי

^(א) קדשים ששחטן *בדרום מועלין בהן ^(ב) שחטן בדרום וקיבל דמן בצפון. בצפון וקיבל דמן בדרום שחט ביום וזרק בלילה בלילה וזרק ביום או ששחטן חוץ לזמנו ^(א) וחוץ למקומו מועלין בהן ^(ג) כלל א"ר יהושע כל שהיה לה שעת היתר לכהנים אין מועלין בה וכל שלא היה לה שעת היתר לכהנים מועלין בה יאיוזי היא שחיטה לה שעת היתר לכהנים ^י ויצאו מידה היתה לה שעת היתר לכהנים ^י ושחיטה חוץ לזמנה חוץ למקומה ושקיבלו פסולין וזרקו את דמה: גמ' קמתי קדשי קדשים ששחטן בדרום מועלין בהן פשיטא משום ^ו דשחיטתן בדרום אפיקינזן מידה מעילה איצטריך סד"א הואיל ^(א) ואמר עולא א"ר יוחנן יקדשים שחטו יצאו מידה מעילה דבר תורה ה"ג ^ו קדשי קדשים לגבי דרום כמה דהתקנינו דמי קמ"ל ^ו קדשים שחטו לא חזו כלל אבל דרום נהי דאינו ראוי לקדשי קדשים ^א אבל ראוי הוא לקדשים קלים ^{ל"ל} למיתני כל הני צריכי אי תנא שחטן בדרום וקיבל דמן בצפון הכא ^ו דאית בהו מעילה משום דקבלה בצפון הוא אבל שחטן בצפון וקיבל דמן בדרום ^א הואיל וקיבל ^א בדרום הוא נפקי מידה מעילה ^(א) ואי תנא היא ה"א ימאז זמן הקרבה הוא אבל ^א שחטה בלילה וזרק ביום לילה לאו זמן הקרבה והאי דשחט בלילה ^א [ואימא] דנפיק מידה מעילה ואי תנא שחטה בלילה ה"א הואיל וקבל דמה ביום אית בה מעילה אבל שחטן ביום וזרק דמן בלילה ^א הואיל ^א ולא זמן הקרבה הוא כמאן דהתקנינו דמי ולא אית בהו מעילה קמשמע לן חוץ לזמנו וחוץ למקומו למאי חזו יהוהאל ומוציא לפיגולין איבעיא

כמו גבי דרום אלא גרסינן אפסחא שחט צלילה חרק ציוס שחט ציוס חרק צלילה דזריקה עיקר עבודה והויה חידוש יותר כששינה דזריקה דאיכא מעילה לש ויהכי שניק קבלה גבי לילה ונקט זריקה משום דלי אפסח לנחמס לש שמהא שחיטה ממנש בסוף הלילה והקבלה מיד ציוס דקבלה ושחיטה מתכופות זו לזו: לש כל שהיה לה שעת היתר לכהנים. ^א שעשית זריקה אין מועלין דלא קרינא בהו קדשי' ה': **שְׂשִׁיטָא** משום דשחטן בדרום אפיקינון מידה מעילה. וא"ת לשימי דהא קמ"ל דזריקה לא מהיכל בהו לפסוקי מידה מעילה י"ל דהא פשיטא הוא כיוון שהזריקה בפסול דלא מהניא ולא מידה על ועוד י"ל דלפי מה שפירש מורי נחא שפיר וקמייה אפרש בערות האסור קדשים שחטו יצאו מידה מעילה בה ^א דיוון שהולכין להסיר לא איקרו קדשי' ה': חוץ לזמנו וחוץ למקומו **בְּמֵאֵי** חזו. כלומר הוה ליה למימר דהוי כמאן דהתקינוה דלא חזו למידי וקשה דמאי פריך ^א השתא לשן וכל הני דמני במתניתין] כיון דאיכא מ"ד אס עלו לא ירדו לא אמרין כמאן דהתקינון כל שכן ^א דניחא טפי

הוא דמועלין בהן דלילה לאו מחוסר זמן הוא אלא שחט על מנת להקטיר חוץ

מעילה

ב.

קדשי קדשים.
כיון מטאת ואשם ושלמי צבור שיש בהן מעילה עד שהיא בהן שעת היתר לכהנים דהיינו לאחר זריקה דעד שעת זריקה מיקרו קדשי' ה' יא וצאימוריס אף לאחר זריקה אבל בקדשים קלים אין בהן מעילה עד לאחר זריקה שאז הוצבר חלק גבוה ואז יש מעילה צאימוריהן: **ששחטן בדרום.**
ודיון לישחט בצפון כדלי' צפ' איזהו מקומן (זכמים דף מו.) מועלין בהן בגמרא מפרש מאי דין צבותא וא"ת האי ששחטן בדרום היכי דמי אי דקבל בצפון הא למה לי תינא בצמקון כסיפא ואי דקבל בדרום אס כן בדרום הוי ליה למיתני ששחטו בדרום וקבל בצפון יא וכן שחטו בצפון וקבל בדרום דלא הוי צבותא כל כך כמו ששחטו בדרום וקבל בדרום דסדר משנתינו כן הוא ששונה אותו שיש בו חידוש יותר כסיפא דרעביד צנמי צריכותא ולפי זה ששונה חידוש זה צרישא א"כ תני זו ואין צריך לומר זו והדר תני לא זו אף זו ואין זו שיטת מנאים ^ו יא דכולל צרישא שינוי מקום דכשרה וסדר מפרש כיצד קמתי כלומר כיצד הוי שינוי מקום בדרום שאמרו כגון ששחטן בדרום וקבל יא בצפון כ'י' אלא שחטן בדרום וקבל בדרום כהא לא מיירי מתני' ונראה לפוס ריהטא דככי ה"ג לית בהו מעילה יא מללא מפרש להו במתניתין ויש טעם דדבר משום דשינה בהו כ"כ נט מיהו נראה למהר"ר פרי ש"י דאין זו ספרא דהא צנמי מפרש טעמא דמתניתין דמועלין בהן אע"ג דשינה ועשה בפסול משום לו דהוא ראו לקדשים קלים וא"כ מה לי חד פסול מה לי תרי פסולי לכן י"ל דהוא הדין בשחט וקבל בדרום מועלין והא דלא תני במתניתין אע"ג ^א דהא צבותא טפי כך דרך משנה ולפי ששונה כל אחד בפני עצמו לא חש לשנותם ביחד כדאשכחן צפ' הבא על יצימתו (יבמות דף ק. ג.) דקמתי כהא על יצימתו צין צגוג צין צמזיד כ'י' ובגמרא תני דאילו צריכה טפי משום שחיטה אע"ג דהוי צבותא טפי משום שחיטה כיון לא דשמעת חדא לריעותא ה"ה צנמי: **שחטן בדרום וקבל דמן בצפון** שחטן בצפון וקבל דמן בדרום. **צנמי צנמי** [אחא] דמתן קבל בדרום לרעומא דאע"ג דשינה בקבלה דעיקר עבודה היא מ"מ מועלין ^א שחט ציוס חרק צלילה שחט צלילה וזרק ציוס חרק בדרום דכיון דהוי חידוש וזרק ביום חרק ביום חרק בלילה והואיל וזריקה דמי. גירסת ס"י וכן גרס רש"י: ין ע"י בהשמותות בתוס' המס': [מן הואיל. ע"י חוס' מנחות דף עט ע"א]: יא בעורה בצפון דמקבלה: יא אצ"ג דמקבלה ואיך דהיינו: יא ביום אלא זו ואצ"ל לומר זו: [מן דהיינו נמי פיגול: ע"ב כלל. גליון ברוך ד' ע"ב רש"י מפרש משנה זו בגוונא אחרת. (א"א"ה) כוונתו על ד"ה שקבלו פסולים שפי' בעלי מומין עכ"ה): ין לכהנים אצ"ג דשוב אות ר' נמחק: [מן מהם אין רשאיין לאוכלן אפ"ה אין מועלין וכל שלא

היה כ'י ואיזו הוא מי שהיה לה שעת היתר שלה: יא הכשר קודם שלה הס"ד: מן נמי דהיה מצי למתני ברישא תיבת דחני נמחק: [מן משום דשחטן בדרום אפיקינון מידה מעילה בתמיה שהרי במקום קדוש שחית לה לענין קדשים קלים הס"ד ומה"ר ס"ד: מן בדרום היא דהיא עיקר עבודה: מה"ד ה"ג משום כ'י הוא שחט בלילה וזרק ביום דלילה לאו: מן ה' ובאימוריהן אף: מן מאי קמ"ל ואי"ת: מן בצפון ואח"כ שחטן בדרום וקבל דמן בדרום דהוי ליה לא זו אף זו דסדר המשנה כן הוא אבל השתא ששונה וקבל דמן בדרום וזרק וקבל בצפון א"כ הוי זו ואין צ"ל זו ולא הוי שיטת המשנה. תוס' מהר"פ: מן גמאין וי"ל דכולל: מן וקבל דמן בצפון בצפון וקבל דמן בדרום אבל תיבת כ'י נמחק: מן מעילה והוי כמו דהתקינוה מדרא: מן כל כך שחטה וקבלה ומיהו נראה: מן משום דהוי ראוי: מן אע"ג דהוי רבותא טפי כך דרך המשנה: מן שניהם שוגגין ובמשנה שרייה גליון כתוב בגליון

הורא"ש כתב הר"פ הטעם שלא הביא במתניתין שחט בדרום וקבל דמן בדרום ואמר חרוץ קרישת תהוסי' מהא דתני ואין צריך לומר על דלא תני דרך המשנה בכך דלק"מ נראה דלפי זה הכלל דקאמר ר' יהושע במתניתין דכל שיש לו שעת היתר לכהנים אין מועלין בו וכל שאין לו היתר מועלין בו לפי זה נראה הכל והיך לא זו ששחט בדרום וקבל דמן בדרום ופשטא דמועלין בו דיש בהן פסול גדול ואין בהן שעת היתר לכהנים אלא אפילו קבל בצפון דיש בהן קצת היתר יותר אמ"ה לא נפקי ממי מעילה ולא זו שחטן בדרום דלית בהו היתר לכהנים אלא אפילו שחט בצפון וקבל דמן בדרום דעיקר פסול צפון גבי שחיטה תיב כדכתיבי ושחט אותו על ירך המזבח צפונה ואי"כ צריך כשרות בצפון גבי שחיטה יותר מקבלה ותיי איתא בה"ג פ' שני דובחים תלה הבטהה ושחטה פסול דבעיא ירך המזבח צפונה וליכא אבל תלה וקבל כשרה וסד"א דהוי שעת היתר ונפקי מידה מעילה לחכי תני מועלין בה. בגליון בתוס' מהר"פ: מן לשן דשמעיתן כחאד: מן שיבוש דהא אית ליה. גליון ולפי מה שפי' א"ר צריך להגיה לפי המתניתין כמו שפי' לא זו זרק בלילה פשיטא דמועלין דהא אין בה שעת היתר לכהנים והואיל והזריקה היתה בלילה אלא אפילו זרק ביום סד"א דהוי שפיר שעת היתר ונפיק מידה מעילה לכך קמ"ל דמועלין. ע"כ מצאתי בגליון בתוס' מהר"פ: מן מעילה ויש ליישב גירסת דאשונה ור"ל כן לא מבטיא זרק בלילה דליכא פסול יא אם בזריקה פשיטא דמועלין אלא אפילו שחט בלילה [וזרק ביום] נמי דאיכא פסול בשחיטה בלילה ופסול ההלכה דרם אמ"ה מועלין ולחכי שבק קבלה כ"י. חסר בתוס': מן לצמצם דזריקה הוי ע"ג קרנות מזבח דהוי דזריק שייך ביה האי חילוק (אכל) משכשמי לשחיטה קבלת דרם לזריקה: מן לזו. גליון וברשיא גבי פסול דרום נקט שחיטה וקבלה דהיינו דזריקתה וזהו יכול להיות לשחוט בדרום ולקבל בצפון או להפך. תוס' הרא"ש וכן בתוס': [מן מידה. גליון ולי"ג דהא אינו פשוט כל כך דהא איכא דפליגי לקמן עליה דרב גידל וסביר דזריקת פיגול (לא) מפקא מידה מעילה אלא י"ל דבוראי בהכי מיירי מנתיבין דזרק דהם אפ"ה מועלין דאל"כ למה לי שינה בלא שינה נמי אינו מעילה קודם זריקה: מן תיבות דניחא טפי נמחק:

עין משפט ונר מצוה

א א ב ג מ"י פ"ג מהל' מעילה הלכה א':**ב** ר נמ"י טס':**ג** ב ה מ"י פ"ח מהלכות פסוה"מ הלכה טו':

שיטה מקובצת

מן לזמנו או חוץ אות ר' נמחק: מן משום דשחיטין בדרום אות ת' נמחק: מ קדשי קדשים לגבי דרום כמאן דהתקינו דמי וסד"א דלית (להו) [בהו] מעילה קמ"ל דמועלין בהן וכו"ת מאי שנא מקדשים שחטו לא דמי קדשים שחטו אינו ראוי כלל אבל שחטן בדרום דהיינו ראוי לקדשי קדשים לקדשים קלי' מהא דאוי. ואי"ת מ"מ בקדשי קדשים מהא אפיקין וא"כ שייך בהם דרום כלל וכו' בשביל שהאז ראוי לקדשים וקלם רחוי מועלין מן התורה וקלם מהר"פ דהא"ר ריוון שראוי לקדשים קלים א"כ ראוי לקדשים קלים. חסר א"כ יש לו הכשר ומקרי פסולו בקדש כדמשמע בובחים כן חטאת העוף דכל פסולו בקדש אם עלה לא ירד וכוון דאשכחנא דאף בקדשי קדשים אם עלה לא ירד א"כ קדשי ה' קרינא בהו ואית בהו מעילה. ותוס' ובינו פרין: מן קדשים ס"א דקדשים: מן אבל ראוי לקדשים קלים. חסר וכו' משום כך הייו מועלין בהן מן התורה מ"מ דרום אינו ראוי (לקדשים) [ולקדשי קדשים] ואמר מורי הר"פ דכיון דראוי לקדשים קלים א"כ יש לו הכשר במקום אחר ואיקרי פסולו בקדש עלה לא ירד וכוון דאשכחן אף בקדשי קדשים אם עלה לא ירד א"כ קדשי ה' קרינא בהו (ויאין) [ואית] בהו מעילה. תוס': מן הבא הוא דאית בהו מעילה משום דקבלה בצפון הואי אבל: מן הואיל וקבל דמן בדרום אימא דנפיק מידה מעילה דקבלה מקרי טפי עבודה משחיטה. תוס' מהר"פ בגליון: מן וקבלה בדרום הוה נפיק מידה מעילה ואי תנא הני הוה אמינא: מן שחטה בלילה וזרק ביום דלילה לאו זמן הקרבה הוא אימא לית בהוין מעילה ואי תנא שחט בלילה וזרק ביום הו"א משום דזריקה ביום הואי אבל שחט ביום וזרק בלילה והואיל וזריקה דמי. גירסת ס"י וכן גרס רש"י: ין ע"י בהשמותות בתוס' המס': [מן הואיל. ע"י חוס' מנחות דף עט ע"א]: יא בעורה בצפון דמקבלה: יא אצ"ג דמקבלה ואיך דהיינו: יא ביום אלא זו ואצ"ל לומר זו: מן דהיינו נמי פיגול: ע"ב כלל. גליון ברוך ד' ע"ב רש"י מפרש משנה זו בגוונא אחרת. (א"א"ה) כוונתו על ד"ה שקבלו פסולים שפי' בעלי מומין עכ"ה): ין לכהנים אצ"ג דשוב אות ר' נמחק: [מן מהם אין רשאיין לאוכלן אפ"ה אין מועלין וכל שלא

עין משפט
נר מצוה
 ג א מיי"פ מהלכות פסח"ט הל' ו ע"ש כ"ח: ד ב מיי"פ מהלכות מעילה הלכות ג: ה ג מיי"ש הלכות ו: ד מיי"ש פ"ג הל' א:

שיטה מקובצת

אל חיבות לא תיבעי לך נמוק:
מן בניתנין ע"י חר' זבחים (דף פז ע"ב):
א (וא) בניתנין למעלה):
ז בדרום אפילו ר"ש מודה כמאן:
ס מועלין בהן מדרבנן גליון ומתניתין לדבריו קמ"י דאחרון לזמנו וחרן למקוטו מועלין סן התורה דעלה קאמר ר' יהושע כלליה.
מזה"פ:
ז מאי ג"א מי איכא:
ז חומש ואשך דרבנן זאב משלם ומי איכא כו' אין לאו מי אכר עניא אריי:
זאן בהון מדרבנן אית בהון:
ז ח"ז מדרבנן ואית' דרובא קמ"ל דאין מועלין בהון מ"ז ועלה קא פריך מתי נמי תנינא מועלין מדרבנן.
ז"כ מוחס' מהר"פ דצ"ל גליון לימא תנינא להא דאמר עולא כו' פי' ומאי קמ"ל ואית' דהרובא קמ"ל דאין מועלין בהון מדרבנן א"כ לימא יצאו מירי מעילה דבר תורה למה לי אלא ש"מ דבצי למימר דמדרבנן אית בהו ולכן פריך תנינא ועי"ל דאלי"כ הוי ליה למימר ה"י ייתנו על המעשה דיצאו מירי מעילה ור"ש קדשים שמתו דאמר בהן מעלין מן החיה אלא דאי ש"מ שהחידוש הוא לומר שיש בהן מדרבנן ולכן תני גבי קדשים שמתו דיש בהן מעלין מדרבנן וכ"ש שחיה בדרום אבל א"ח תני גבי שחטן בדרום דיש בהן מעילה כו' ב פסג דהיינו ולכן לא מצינו דאין מעלין מעלין מדרבנן עד שיפוטם וכן מוקי לקמן בפרק תהנות:
ז(א) אימורין לגבוה ולאי:
ז(ב) כל מתנין שיווקה הורס:
ז(ג) נקטכ פניגול לחיוב:
ז(ד) שמתנה הא"י שחיתת פיגול לצורך זריקה למקריבא:
ז(ה) דא"י חרץ חטובה כל כך דאריכה שמרצה לצורך פניגול אכתי:
ז(ו) דחומש כהדי איל חיבת מפני נמוק:
ז(ז) דמתו מתו נמי:
ז(ח) ג"ל למקוטו:
ז(ט) לקבות פניגול ולחייב:
ז(י) כרחק כן הוא:
ז(יא) דרבנא חרץ ולזנו וחרץ למקוטו לומר שהזריקה לא מפקי מירי מעילה ע"כ כדפרישית:
ז(א) שום ראיות בוריקה:
ז(ב) לפיגולו ואחריו לזמנו קאי לומר דאין נקטכ פיגול לעינש כרת עד שיקרבו ממוריו שהם ד' העבודות שחיתת קבלה והכלה זריקה דרבתי ביה לא יורה דמשפט דבעינן ריצי

ב:

חוץ לזמנו וחוץ למקומו דלא נימא כמאן דחנקיניהו דהא לכולי עלמא אס עלו לא ירדו כדפרישית לקמן לכן ג"ל יז דגרסינן ‏ס חוץ למקומו למה לי כלומר פשיטא דלא הוי כמאן דחנקיניהו מטעמא דעלו לא ירדו כדפרישית דעדיף מכולהו ומשני הוואיל ומרנא לפיגולו כלומר הא קמ"ל דזריקה לא מפקע מידי מעילה דקמ"ל דאע"ג דפסולה מ"מ מרנא לקבוע יז פיגול ולחייב כרת ‏ט(וואע"ג) דבעינן פניגול כהרנאת כשר וא"כ חטויל נמי להזיחא מידי מעילה קמ"ל וגרנא דמוק לפרש שלא היה יודע המקשה האמת ‏ס צנא לומר דזריקה לא מפקע מידי מעילה ‏ט(וואכ פי' לעיל דעל יז) כרחיה הוא ממילתיה דר' יהושע לכן נרנא למורי הכי דגרס שפיר למאי חזו כלומר דחאי ידענא דרבותא זאמשוס זריקה ע"כ כדפרישית מיהו מה חידוש יז כיון שאין שום ילא ‏ס ראיות דזריקה מהיכי תימי דמפקע מידי מעילה ומשני הוואיל ומרנא לפיגולו יט ולהכי סלקא דעתך דזריקה מפקע מידי מעילה קמ"ל דלא:
עלוי מהו שרדו. ע"כ קאי יט אדרוס דלאחר לזמנו וחוץ למקומו לא קאי דהא משמע פרק המזבח מקדש (ומה"ד דף פד.) דלכ"ע לא ירדו וגם לא קאי אילנה יוז דפלוגתא היא צנדיא צין רבי יהודה ור' שמעון:
אליבא דר' יהודה בוצי ע"צמא דא פ"צני דאם ע"ז ירדו. דהשחא גבי נשחט צילנה דלא יט שחט צדוס קאמר ירדו כל שכן היכא דשחט צדروس דעינא מקומו יוז ירדו כי פליגי אליבא דר"ש דאמר גבי נשחט צילנה לא מרד רב יוסף כר"ש מוצ"ד(דאסר) דמדמה שניו מקוס לשניו זמנו:
ורבה אמר

אך **עד כאן דא קאמר ר"ש** אלא בניתנין יזא אפ"עלא שנתנן פ"צמב בוי. מימא אמאי ‏ט שצק יטז צילנה וגשפך דמה ויזאה דמה דפליגי צבו רבי יהודה ור"ש ונקט ימתני למעלה שנתנן למטה דלף רבי יהודה מודה דלא ירדו ופירש הר"י דמיי"ר הכא ‏ט(ע)עוף שעולמו למעלה ועשאה למטה ‏ט(ו)הכא לא מודה רבי יהודה משום דהוי כפסול לא הילכך ירדו דלא דמי ימתני למעלה שנתנן למטה דקאמר צנצנים (דף פד.) דלא פליג רבי יהודה דהתם מיי"ר צנצנאש הסיח לה יטז הכשר שחיתיה ובקבלה אכל צעולת העוף שחלקה למטה דלא היה יטז שום הכשר פליג ר' יהודה כמו צנשחט צילנה וגשפך דמה ועל זה מחלק רבה דע"כ לא קאמר ר"ש לא ירדו ‏ט(א)(גבי צנצנים) אלא משום דלא שניה צהן אלא צנצנאש עצמו ועלום וצימתן וקבלתן צנצפון כלומר כל מנזאה וכל ענייניה אכל צנשחט צדרוס מודה ר"ש דכמאן דתקיעה דמי וזכי כמו שחטי חוץ כיון שמשנה מקוס שחיתיה וצשחוט חוץ לכ"ע אס עלו ירדו מיהו קשה למורי רבינו ה"ר פרך מהא דמוציב רב יוסף לקמן לרבה חדא מגו חדא כו' פי' יטז דחזינן גבי מליקה דכששניה צה אס עלה לא ירד וסי"ה גבי שניו יטז צנצנאה ואחיתוב רבה ולפירוש ר"י אמאי אחיתוב משיניו מקוס דמליקה והא איהו מחלק הכא שפיר צין שניו ‏ט(ד)עוף על צנצנאש צילנה דל"ר יהודה ירדו קאמר ר"ש לא ירדו וא"כ מהשתת יז לנו למורי רבינו ה"ר פרך דהוצרך רבה להציא הא מילתא דיתמינן למעלה שנתנן למטה דלא לא אייתי אלא נשחטה צילנה צהא ודחאי איכא לפלוגי שפיר דהתם שניו זמן והכא שניו מקוס ולא דמו כלל אסדרש ידעינן וקשה לו לרבה מימתנין למעלה שנתנן למטה יטז וכו"ת מה ענין שניו זריקה לשניו שחיתיה דגבי צדוס דהא צנא דיתמינן למעלה שנתנן למטה חף ר"י מודה משום ‏ט דהוי פסול דזריקה אכל הכא גבי צדוס הוי פסול בשחיתיה הא לאו מילתא דלר"ש מהני פסול בשחיתיה כמו דזריקה לר' יהודה דהא צנשחט צילנה דל"ר יהודה ירדו קאמר ר"ש לא ירדו וא"כ מהשתת יז לנו למות שחט צדרוס לר"ש לניתנין למעלה שנתנן למטה וא"כ מאן תיסקי לרבה לכן הוצרך לחלק צין ימתנין למעלה ‏טס לניתנין למטה צין שחט צדרוס אכל צין נשחט צילנה נשחט צדרוס לא הוצרך לחלק דאחיו חילוק פשוט הוא וידוע לכל דהתם שניו זמן והכא שניו מקוס:
מזה"א דרבה קשיא. **דאמר כמאן דחנקייה דמי וא"כ הוה ליה כי קדשים שמתו:
ו**במאי** איבא בין דאורייתא דדרבנן.**
הוה מנאי למימר דמדרבנן לא מיייתי אשם מעילה ‏טס ועדיפא מיניה קא משינ דאפילו חומש ליכא וכ"ש ‏א(דלגל מיייתין) אשם דהוה חולין בעורה:
ומי איבא מעילה מדרבנן.
מימא מאי קא מתמה אין איכא טובא כגון גבי צד דס דמתן לקמן (דף פ"ב.) ילא לנחל קדרון מועלין צו כו' ורואה לומר מדרבנן ‏מח וכן גבי אפר חטאת (צריש) [צסוקף] התכלת (מתנות דף צג.) וי"ל דשאני התם דלא צדליי מינייהו הילכך יז להן לתקן מעילה אכל הכא גבי קדשים ששחטן צדרוס צדליי מינייהו ועל זה מתמה ‏מח איכא מעילה צנצ"ג ומשני אין כדאמר עולא וחף צקדשים שמתו צדצילי ‏ש(מעילה מדרבנן):

חוץ לזמנו או חוץ למקומו למאי חזיא הא שחיתיה דמועלין צה הא פגול הוי ולא חזו לא אימורין יזא [לגבוה] ולא צשר לכהנים ולא הוו קדשים ראויין כלל ואמאי מועלין צהן: ‏י(ומשני הוואיל ומרנין לפיגולן. כלומר הוואיל והאי שחיתת פיגול חשיבא ‏ס) כולי האי דלעולם לא מיקצב צפיגול לחייבו כרת עד שיקרבו כל ‏א(יז) ממירין שזרקו הדס

י(אביעיא להו אי עלו מהו שירדו רבה אמר אם עלו איירדו רב יוסף אמר אם עלו לא ירדו אליבא דר' יהודה ‏א(לא תיבעי לך דכ"ע ל"פ דאם עלו ירדו כי פליגי אליבא דר"ש רב יוסף בר"ש רבה אמר לך עד כאן לא קאמר ר"ש אלא ‏א(בניתנין למטה שנתנן למעלה או ‏א(בניתנין למעלה שנתנן למטה ולעולם דשחטן וקבל דמן בצפון אבל הכא כיון דשחטן בדרום ‏א(כמאן דחנקינן דמי תנן קדשי קדשים ששחטן בדרום מועלין בהן בשלמא לרב יוסף גיחא אלא לרבה קשיא מאי ‏א(מועלין בהן מדרבנן ‏א(מאי איכא בין דאורייתא לרבנן דאורייתא ימשלמין חומש ‏א(ירבנן לא ומי איכא מעילה מדרבנן אין דאמר עולא א"ר יוחנן קדשים שמתו יציאו מידי מעילה דבר תורה אלמא מדאורייתא לא אית ‏א(לחון בדרבנן אית בהון הר"ב מדרבנן ‏א(לימא תנינא להא דעולא אמר רבי יוחנן אף על גב דתנינא איצטריך דעולא סלקא דעתך דאמינא הכא ובדילין מנהון אימא אפילו מעילה מדרבנן לא קמ"ל ‏א(מתו נמי תנינא ‏א(הנהנה מן החטאת כשהיא חיה לא מעל עד שיפגום וכשהיא מתה כיון דנהנה כל שהוא מעל סלקא דעתך אמינא

חוץ לזמנו או חוץ למקומו למאי חזיא הא שחיתיה דמועלין צה הא פגול הוי ולא חזו לא אימורין יזא [לגבוה] ולא צשר לכהנים ולא הוו קדשים ראויין כלל ואמאי מועלין צהן: ‏י(ומשני הוואיל ומרנין לפיגולן. כלומר הוואיל והאי שחיתת פיגול חשיבא ‏ס) כולי האי דלעולם לא מיקצב צפיגול לחייבו כרת עד שיקרבו כל ‏א(יז) ממירין שזרקו הדס י(אביעיא להו אי עלו מהו שירדו רבה אמר אם עלו איירדו רב יוסף אמר אם עלו לא ירדו אליבא דר' יהודה ‏א(לא תיבעי לך דכ"ע ל"פ דאם עלו ירדו כי פליגי אליבא דר"ש רב יוסף בר"ש רבה אמר לך עד כאן לא קאמר ר"ש אלא ‏א(בניתנין למטה שנתנן למעלה או ‏א(בניתנין למעלה שנתנן למטה ולעולם דשחטן וקבל דמן בצפון אבל הכא כיון דשחטן בדרום ‏א(כמאן דחנקינן דמי תנן קדשי קדשים ששחטן בדרום מועלין בהן בשלמא לרב יוסף גיחא אלא לרבה קשיא מאי ‏א(מועלין בהן מדרבנן ‏א(מאי איכא בין דאורייתא לרבנן דאורייתא ימשלמין חומש ‏א(ירבנן לא ומי איכא מעילה מדרבנן אין דאמר עולא א"ר יוחנן קדשים שמתו יציאו מידי מעילה דבר תורה אלמא מדאורייתא לא אית ‏א(לחון בדרבנן אית בהון הר"ב מדרבנן ‏א(לימא תנינא להא דעולא אמר רבי יוחנן אף על גב דתנינא איצטריך דעולא סלקא דעתך דאמינא הכא ובדילין מנהון אימא אפילו מעילה מדרבנן לא קמ"ל ‏א(מתו נמי תנינא ‏א(הנהנה מן החטאת כשהיא חיה לא מעל עד שיפגום וכשהיא מתה כיון דנהנה כל שהוא מעל סלקא דעתך אמינא

נמי היכא דשני צנמוס שחיתיה ששחטן צדרוס שאס עלו לא ירדו:
רבה אמר לך עד כאן דא קאמר ר"ש. התם אס עלו לא ירדו:
אלא צניטנין למטה וכו'. כלומר דלא אמר דלא ירדו אלא צנאזי מ"מ שניו מקדש דמתן דמיא הוואיל ושחיתיה וקבלה הוי צנצפון:
אכל הכא וכו'. ואס עלו ירדו:
צנלמא לרב יוסף. דאמר אס עלו לא ירדו הוואיל ולא ירדו מקדושתן מש"מ מועלין צהן:
אלא לרבה. דאמר דאס עלו ירדו דלאו מקדושתן קשיא דאמאי מועלין צהן:
מאי מועלין מדרבנן. אכל מדאורייתא לית צהו קדושה ואס עלו ירדו:
מעייל מדרבנן ששלם קרן ולא חומש משום דחומש שו מפיני איל אשם מיייתי ליה ובדרבנן ליכא קרבן דהוי כמציא חולין לעורה הילכך לא מיייתי נמי חומש אכל במעיילא דאורייתא מיייתי קרן וחומש ואשם מעילה:
וצר מורה. מדקאמר דצר מורה אלמא מדאורייתא לית צהו מעילה אלא מדרבנן ה"ז לרבה מאי מועלין מדרבנן:
לימא לרבה פנינא ללא דעולא א"ר יוחנן. דמתמתינן נמי שמעינן לה מי לא אמרינן דקדשי קדשים ששחטן צדרוס כמאן דחנקינן דמו והוו כקדשים שמתו וקתני מועלין צהן ואמרינן מאי מועלין מדרבנן דמדאורייתא לית צהו מעילה דקאמרינן אס עלו ירדו דקדקשים שמתו דמו אס כן היינו דעולא ומאי קמ"ל הא דעולא:
ומשני אע"ג דפנינן. ליה צמתמתינן:
אטעריך הא דעולא דסד"א **כא.** צמתמתינן דקדשי קדשים ששחטן צדרוס לא צדליי אינשי מינייהו משום דאע"ג ששניה צהן מ"מ צכשרות נשחטו ולא צדליי מינייהו אינשי להכטי מועלין צהן אי לרב יוסף מדאורייתא אי לרבה מדרבנן:
אכל קדשים שמתו. דנצלות ניניהו ומאיסין וצדליי מינייהו אינשי אימא אפילו מדרבנן לית צהו מעילה דהא צדליי מינייהו:
קמ"ל ילאו מירי מעילה דצר מורה אכל מדרבנן אית צהו מעילה בקדשים שמתו:
ואכתי מאי קמ"ל דעולא אי משום דמתו יטז נמי פנינא. דאין מועלין צהן דמתן לקמן צפ' הנהנה ש"פ מן ההקדש (דף יח.) **הנהנה מן החטאת.** צעלת מוס:
כשהיה חיה לא מעל עד שיפגום. עד שיחסר ממנו דכיון דקדושת דמיס היא לא מעל עד שיחסר דממיה כגון שחלש מן הזמנ או שחרש צה והכחיש דכיון דצעלת מוס היא קיימא לדמיה וק"י כל העומד לדמים אין מועלין צו עד שיחסר דממיו אכל כל שאינו עומד לדמים כגון כוס של זהב של הקדש כיון ‏ט(סנהנה ממנו) שנהנה צו אע"פ שלא חיסרו מעל וכשהיא מתה דלאו דלמי קיימא דאין פודין את הקדשים להאכילן לנצלים ‏ט(כיון שנהנה צהוה פרוטה מעל אף על פי שלא חיסרו והאי מעל מדרבנן הוא דלאחר שמתה ד"ה אין צה מעילה

מדאורייתא

בהדי איל דקברו מייתי ליה וברבנא לא מייתי קרבן דהוי כמביא חולין בעורה:
דבר תורה. מרקאמר דבר תורה אלמא מדאורייתא לית בהון אלא מדרבנן הכא נמי לרבה מדרבנן מועלין:
לימא תנינא דהא דעולא אמר רבי יוחנן. דמתמתינן שמעינן לה מי לא אמרינן קדשי קדשים ששחטן בדרום כמאן דחנקינן דמו וקתני מועלין בהן ודידקינן לרבה מאי מועלין מדרבנן א"כ היינו דעולא ואמאי איצטריך לעולא:
אע"ג דתנינן לה צמתמתינן איצטריך. דעולא סד"א הכא צמתמתינן בקדשים ששחטן בדרום לא צדליי אינשי מינייהו משום דאע"ג דשיניה דאע"ג שחוטין ניניהו ולא צדליי מינייהו לחכי איצטריך למינאנ מועלין בהן לרבה מדרבנן. אבל קדשים שמתו דנבילות ניניהו ומאיסין וברילין מינייהו אימא אפילו מעילה מדרבנן ליכא למגור בהא דהא ברילין מינייהו:
קמ"ל. דעולא יצאו מירי מעילה דבר תורה. הא מעילה מדרבנן אית בהו בקדשים שמתו:
למ"ה ואכתי אמאי איצטריך דעולא אס משום מתו מתי נמי תנינא דמועלין בהן. דתנן לקמן בפרק תהנהה שוה פרוטה מן ההקדש:
תהנהה מן החטאת כשהיא חיה לא מעל עד שיפגום. ואוקימנא התם בבבולא מוס עסקינן דקדושת דמיס הוא מוס שהיה כלי לא מעל עד שיפגום עד שהפחיתה דמדיה כגון תלש צמיחיה:
וכשהיא מתה. דלאו לפרייה עומרת כגון שנהנה בשוה פרוטה מעל. ומאי קמ"ל עולא:

קדשי קדשים פרק ראשון מעילה

מסורת הש"ס

א [וצנחיס סח: קכ"ג], ב [ס, צנחיס רש"י אילו כנירסא שלפנינו ועיין במתנות דף נג. בחוס' סוף ד"ה גזרו וע"י צנצ"י, א] לקמן ית. טו., ד [נשיך, לע"א], ס [ג"א לא חשיבא, א] ויקרא יטו., א [שמרנא לעבות וזריקה, צ"ק], ח [לדליי שחיתיה רש"ש], ט [ויקרא ו', י] הכי אלו ג' מעוטס פרט לשנשחטה צילנה ונשפךך דמה ושיאל דמה חוץ לקניטס שאס עלו כו'. צ"ק, א [נשן], ב [סד"א סוסף: איצטריך למתנא, ט] שנהנה ממנו כל שהוא אע"פ כו'. צ"ק, א [ומורה ל:], ב [חוץ לזמנו חוץ למקומו, צ"ק, ע] מוז"י. צ"ק, א שצק לשחטות צילנה. צ"ק, א צ"ל בעלת השוף שדינה למעלה ועשאה כו'. צ"ק, א צ"ק מקייס וירסח צ' חיות אלו. צ"ק, א צ"ל דשוף לנבי מונח דשניו דכשתה מנפון כו'. צ"ק, א צ"ק, ד ונשי"ע מוס' מתורה נג. ד"ה ואי ומוס' מתנות נג. ד"ה גזרו,

הגהות הב"ח

א(רש"י ד"ה ומשני וכו' שקרבו לא מחיריו במצותו ושיחוקם הדים במצותו כדאמרינן וכו' כך הרנאת פסול דפיגול לא נקבע:

מוסף רש"י

הנהבה מן החטאת כשהיא חיה לא מעל עד שיפגום. כגון שזכר עליה והכחישו, כדמפרש בספקין דלקמן ‏ט(ב) דמתנאם צעלת מוס מיירי דקיימא דלמי, לפיכך מעל שהפסיד להקדש צפתת דממיה, וכשהיא מתה חזי דנהנה כל שווא. אט"פ שאס פוס, מעל. דלאו דלמי קיימא, שאין פודין את הקדשים להאכילן לנצלים [דקמן פ"ו].

רבינו גרשום

הקדושה ומועלין בהן: עליו למובח כל הדין דמתניתין דשיניה בהן ששחטן בצפון או קבל דמן בדרום מהו שירדו צריך להזכירין אי לא: אליבא דרבי יהודה. דאמר במס' זבחים ב' המובח מקדש וזאת היא העולה הרי אלו דאפילו פרט כו'. דאפילו בשניי מתנזה אס עלתה חרד: דכ"ע לא פליגי דאם עלו ירדו: כי פליגי אליבא דרבי שמעון. דאמר אם עלו לא ירדו: רב יוסף כו' שמעון ורבה אמר לך. ר' שפעון נמי הכא סבירא ליה כוחו דע"כ לא קאמר ר' שמעון אס עלו לא ירדו אלא אי בניתנין כו': בשלמא לרב יוסף. דאמר אס עלו לא ירדו משום הכי מועלין בהן דלא יצאו מקדושתן: אלא לרבה. דאמר אס עלו ירדו קשיא אמאי מועלין בהן מאי מועלין מדרבנן מעילה דרבנן: משלם קרן ולא חומש. דהא חומש

^[1] א [וצנחיס סח: קכ"ג], ב [ס, צנחיס רש"י אילו כנירסא שלפנינו ועיין במתנות דף נג. בחוס' סוף ד"ה גזרו וע"י צנצ"י, א] לקמן ית. טו., ד [נשיך, לע"א], ס [ג"א לא חשיבא, א] ויקרא יטו., א [שמרנא לעבות וזריקה, צ"ק], ח [לדליי שחיתיה רש"ש], ט [ויקרא ו', י] הכי אלו ג' מעוטס פרט לשנשחטה צילנה ונשפךך דמה ושיאל דמה חוץ לקניטס שאס עלו כו'. צ"ק, א [נשן], ב [סד"א סוסף: איצטריך למתנא, ט] שנהנה ממנו כל שהוא אע"פ כו'. צ"ק, א [ומורה ל:], ב [חוץ לזמנו חוץ למקומו, צ"ק, ע] מוז"י. צ"ק, א שצק לשחטות צילנה. צ"ק, א צ"ל בעלת השוף שדינה למעלה ועשאה כו'. צ"ק, א צ"ק מקייס וירסח צ' חיות אלו. צ"ק, א צ"ל דשוף לנבי מונח דשניו דכשתה מנפון כו'. צ"ק, א צ"ק, ד ונשי"ע מוס' מתורה נג. ד"ה ואי ומוס' מתנות נג. ד"ה גזרו,

מסורת הש"ס

[illegible]

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה והא עלה וכו' אינו חשוב האי פיגול וכו' בשאר פיגולים אינו מביא וכו' וקשיא לרב גידל ומשני יהודה: (ב) ד"ה דברי הכל וקתני לעיל קדש הלחם:

רבינו גרשום

משל בבורקה היקלך קרש
החלום ומבאר לך מה
פילג אלא בשחיטה
לחודו זה היה פילג דמי
דאמר ר' ר' חיה גמור
מביא לר' מעלה דיגול
משל בבורקה: קטני
עלה הדמיון הקטן
אחרים הביא לר' פילג
השירים מבחשבה דקמץ
לחוד: הוא עצמו. קומץ
עצמו לא כיש ואמרין
קומץ בתיבתם כמו קמור
כ"כ קמור או אינו מתקבל
למלוא או אינו חשוב אלא
קומץ קומץ לחוד פילג
קמור פילג שחלה למכות
עמק פילג חורק
אחרים לר' מעלה השרי
לחלום דמבשחבה דקמץ
הוא פילג גמור. היקל
מבשחבה דרשימה לחוד
קטני קרש הלחם דרבי
לר' מעלה קומץ וקשיא דר' א
נמי לא קר' בל. אלא
דימי: לא אחרים הביא לר'
אמר דקמץ. לא אמר דקמץ
קמץ אלא לא נמי פילג
קמצהו חורק התחת פילג
אבל לא פילג עד
פילג בכלוה עדדות:
פילג. כפרל. מחלות
ורבי הורה תנינא: מחלות
ואוקמינן התם כגון
הרני שחוט שני
אשכולו חורק לומנ

והוא קתני ^א אם אחר
עצמו לא כ"ש הא
פגול אמר ליה רבינא
^ב מחלוקת בשתי עב
שוטח סימן ראשון ח
למקומו אבל בעבור
עירובי מחשבות ה
מילתא ^א בעבורה
חא הכי גבי תורה ^ב נגד
ליפסל דבני שריפה
לעולם מועלין בו לאו
ליה לא דלא זרק הדר
לבימרא אלא לעולם
בעולה פגול

והיציצו עליו כרת היו במחשבת חסידה חוץ לזמנו ותכיל זה ה"א (פסוק)
והוא חסיד חסיד עליו כרת וזמנו אילפא מחלוקת י"א כרת דר"ה יהודה סבר א
בזו כרת והואל ולא הוא כולה במחשבת חוץ לזמנו. ולהכי קרי לשני סימני
עבודות משום דקסבר יסנה לשחטה מחללה ועד סוף וי שחט סימן
אחד עבד פלגא דשחטה: אלז בעצודה אחת כגון בחסין אחד ושחט
בזכאיו חוץ לזמנו ואזי חוץ למקומו: דברי הכל עירוב מחשבת הוי. וחי
בזו כרת אלז פסול הוי. ומ"מ אשכחן לר"ה יהודה דלס מחשבת הזמן קדמה
בשחטה לחודה הוי פגול ואזי לרבנן אס לא מיבז בה אלז חוץ לזמנו
לאחודה בשחטה הוי פגול ויציצו עליו כרת אלמא דבמחשבת שחטה
לחודה פגול הוה וקמי י"א קדש הלזס פגול מימי קדשים קלים ליד
ממעילה וקשיא לרב גידל: אמר ק"ר גידל ה"א לא אמר דמחשבת שחטה
לחודה פגול הוי וזיק מיגלי מילתא אי בעבודה אחת עירב המחשבות
בזכאיו פגול עבודות לא חשיב בשחטה עבודות לבי וזק הדס במחשבת פגול
הוי פגול לרבי יהודה כדאמי ליה ולרבנן כדאמי ליה ואזי בעבודה אחת
דברי הכל לא הוי פגול אלז מ"מ לעולם לא מיקבצ בשחטה דזריק
והסמ ה"א דקדש הלזס דשקב בזריק דלא פגול אלז בשחטה לחודה
לא אכל אס פגול בזריק נמי לא מימי קדשים קלים ליד מעילה דבר גידל:
וה"א היי מיקבץ ליה ונמי דקדמך דעד זריק לא הוי פגול דלעומה
הגזס תודה נמי לא הוי פגול עד זריק א"א דשקב ליה ה"א פגול דקדש
הגזס דקדמך לאו לחיוביה במעילה א"א ה"א פגול גמור דלא פגול
בזריקה אלמא זריקה פגול מביאה ליד מעילה בקדשים קלים: לא מאז
דקדש הלזס יופלך קדש דבצי שריפס דלא הוה כחולין אלז לא למעילה
ולבדו גידל: ידסא מסיעא ליה. לרב גידל: הפיגול לעולם מועלין ו
אע"א דזיוריק קדש: לשס חסיד ויציצו כרב גידל דלמך אנו מוסיא
ממדי מעילה בקדשים קלים: פלג. כי חקמי לעולם מועלין דלא זריק
קקא מיירי ולא מסיע ליה: אי דלא זק. לשס פגול פשיטא דמועלין
בזכאיו: לא לעולם דזורק קא מיירי. ואפילו הכי לא מסיע ליה דבי
תניא דלעולם מועלין זו אפילו לזמנא זריקה בצולה הויא ולגבזה
היא דלין זה היתר לכהניסו לאזי מיירי במחשבת י"א ואשס י"א: לעולם
במחשבת ואשס מיירי דאזי בצולה פשיטא מאז למימרא שח:

סִפְּסָף וְדָאֵי מִסְעִיעַ לִיה דְּרֹדְפֵי בְּחֻטָּאֹת מִיַּיְרִי וּפְסִילֵי הִכִּי קֶאֱמַר לֵלֵךְ וּסְפִסָּף בְּחֻטָּאֹת רִישָׁא נְמִי בְּחֻטָּאֹת יוֹ וְהִשְׁתָּא הוּא סְעִיעְתָּא יוֹ לֵלֵךְ סִפְּסָף מִסְעִיעַ לִיה דְּלִמְנָא שְׁמַי וְרִיקָא לֵלְחַר לִינָה מְזִירָקָא לֵלְחַר יְבִידִים אֲלֵא שׁ״י חֲסִרוֹן מְנַשֶּׁה הוּא לֵא מְהִינֵי אֲמַר לֵאפּוֹקִי מִיַּדִּי יְבִידִים כִּדְּחֹן מִיַּיְרִי בְּחֻטָּאֹת וְרֹדְפֵי זִיקָא לֵא בְּעֻלָּה מִיָּא לִינְמַרְוֹ לֵלְחַר

[illegible]

קדשי קדשים פרק ראשון מעילה

ק ראשון מעילה ד.

ועלנו לא כ"ש סימנא וזו מילתא דלעיל הוא ליטן טעם למה פקעה פיגול ויפ' ב"ש בזבחים (דף מג.) הוא ופיךר' ההם מאי קאמר ומשני הכי קאמר אס' אינו יו מקבל צבנים היאך יצא אחרים ליד פיגול כלומר ב"ע"י ויו קצב פיגול דאס' הוא פיגול כשמעלו כ"ג המוצא בו כ"כ פקעה צעלמא הוי יטע' ולא קרצין וא"כ היאך מביא הש"יירס ליד פיגול הא צעינן בהרצאה כשר אלוהא משמע שכל הפיגול משעת קמינא הוא הדין צבצח שכל משעת שחיטה דאי ס"ד דלינו חל עד שעת זריקה וכן צמנמות עד שעת הקטירה אס' כן היכי מוכיח עולא דעפרא צעלמא הוא אס' לא פקע הפיגול דילמא לעולם לא פקע ומ"מ לא הוי עפרא צעלמא שרי אין הפיגול חל עד שעת זריקה וכן במנחה צעמא הקטרת חולו שאלו הוא ממיר הש"יירס והשתא חלו מתיירבו אהדדי היתר ש"יירס ופיגול ומשני הא נמי אסורא דמיינ' ליד פיגול כלומר לעולם אין הפיגול חל עד שעת זריקה ומכל מקום מוכיח עולא שפיר שפקע פיגולו דכיון דאסורא דמיינ' ליד פיגול מתחילה משעת קמינא שהיא כנגד

שחטתה איז לאז דקעק פיגור הוה לן נאכטוועג עפארט וואו לא קרעב ממירוי:
וזה אמר איצט מחלוקת בשתי עבודות בור', בסוף פ"ז דבבבס (ד' טו):
 ה"א גבי' דא דמתן א"ר יהודה אש מחשבת מו"מ קדמה למשבת
 המקום פיגור ותיידין עליו כרת ו' ואש לאו פסול וכו"ל אחד זה ואחד זה
 פסול ואמר איצט מחלוקת בשתי עבודות כגון דלמחר סימן ראשון חוץ
 לזמנו וסימן שני חוץ למקומו ופליגי ר' יהודה ורבנן יאז במפגל כחאי ממיר
 דרבי' יהודה אית ליז מפגלן ורבנן אית ליז יתא פסולא אצל בעבודה אחת
 דרבי' עירוב מחשבות הו' ואלן כחאי פיגור אלמא יתא שעת הפיגור משעת
 שחטתה דאי ס"ד דלזינו חל עד זריקה אש כן בשתי עבודות נמי ליהי עירוב
 מחשבות שרי אין הפיגור כסימן ראשון עד שעת זריקה והרי לן מחשבת
 המקום קדמה ומשני לבי זריק איגלאי מילתא כן כלומר יאז איך משעת
 זריקה איגלאי מילתא לתפרע שחל הפיגור משעת מו"מ ראשון הליך מחשבת
 הזמן קדמה אי בעבודה אחת אי בשתי עבודות כלומר בכל ענין דמיידי
 משמתינו אי כדמפרש לה ר' יוחנן בעבודת אחת אי בשתי עבודות כדמפרש
 לה איצטל' **א' גבי' תורה גבי'** כלומר יומא נמי דלבי זריק איגלאי
 מילתא לתפרע שחטתה חל משעת שחטתה וא"כ יוז אמאי א"ר זריק
 פיגור מציאה לזיד מעילה ר' היכי דאמרינן דקדש להחם:

[illegible]

ירקיה הנעשית בצסוק לולא ח' מדי מעינה ירשא מאי כלומר ימא הוליל
 ח' יינו וירקא פסול מסייע ליה כלומר וי' כלומר י' דאס ח' ו
 קאמר מאי שגא ומשני הלנה דעביד בדיס כו' לאו דוקא ינו מני ביה
 י' ואם תאמר מה צרך י' לא מסייע סיפא מ"מ ירשא מסייע ליה דהא
 י' דריש פך דריש ודאי י' לחדות דלא מסייע ליה (ט) דלעיל מיירי
 בצסוק

במפגל בין החצות (ע) אלמא שחל הפיגור: (ג) כלומר מ"מ בששת זריקה איגולא: (ז) וא"כ הכא הקדש לעיל בשמעתא קמייתא דפשיטא הוא דגבי פיגור כיון דאם עלו לא יידר דלא הוי כמאן דתקניה: (ח) סייעתא ממש להדריא: (ט) ודאי דסיפא הוא מסייע: (ע) לאו דוקא עבדי בידים אלא: ט' ליה ה

שיטה מקובצת

[illegible]

(א) נראה דש"ל ואעפ"כ חייב על הלחם משום מעילה וקשיא וכו'.

עד דרויך פירב גיטל: אהי! תקשי עלי נמי אהרמנת דרויך אל הוי פיגול אטעלע נמי ובה חיה ליה: זיך!
 זיך! זאלמא פירב מביא לידי מעילה: לא נמי קשי הלחם ליפסל. קשי דבעי שרפה אטעלע לא למעילה ודכרב דהוי:
 מוצאי מניה מעילה בקדש קדשם: לא. כי קתני לעולם מעילין ב' דא וקח הוה מיייר ולא טעמיל ליה: אהי, הכי, נמי לטימיר:
 וב' ואפילו לאחר זריקה בעולם מיייר דלגבה היא כולה דאין בה היתר לכתנים ולא בחטאת ואשם: לעולם בחטאת

מסורת הש"ס

[illegible]

תורה אור השלם

1. כֹּל אֲשֶׁר יִגַּע בְּבִשְׂרָה
יִקְדָּשׁ וְאֲשֶׁר יִזְה מִדְּמָה עַל
הַבְּגָד אֲשֶׁר יִזְה עָלֶיהָ
תִּכְבֵּס בַּמָּקוֹם קָדֹשׁ:

הגהות הב"ח

(א) גמ' הא קבלוהו או זרקו
בשרים: (ב) רש"י ד"ה או
היתר אכלה וכו' ואם אירע
אח"כ צו שום פסול אפ"ה
אין:

מוסף רש"י

[illegible]

רבינו גרשום

[illegible]

כבשרים אע"ג דזרקו פסולין
דדאיכא לפלוגי הכי. כדקאמו
פסולא אין דמה טעון כיבו
קדש: שעת הכושר
אשר יזה מדמה ולא שכבר
ההבגד או קודם זריקה או בל
בין פסולין אין טעון

קדשי קדשים פרק ראשון מעילה

ענין דתהוי קבלה נמי בלא
ג דעדיין לא נורק דמו הוי
דמיג) דכיון דנתקבל צדק
היסר אכילה שנינו. דאע"ג

[illegible]

צוים כדרכים צחטאט כשרה
 (א) : שלן. הדס או הכשר
 שחטטה אי למר כדאית ליה
 דאין דמה טעון כיצום הא
 טעון כיצום ויהא דמי קבלו
 ין כאן איז אן מומה מומה
 וס דעדיין לא נעשית מומה
 ויקה או צשעת וזיקה טעון
 י טעון כיצום דמחמר שומק
 אלא הא דקאני צחטאט
 וס וזיקה ורורק כשרין אי דמי
 האליא וכדי הוה אלל קודם
 (אפילו) צין קבלה וזיקה :

[illegible]

וא אלמא היתר זריקה שנינו: אי ס"ד
הא דתנן. בזבחים (דף צב ע"א) חטאת
דמה על הבגד אשר יזה עליה תכבס
ה ואי כדמר דהיתר זריקה: קרי כאן
נעשת מצותו ההוא כשניתז ממנו על
טעון כיבוס אלא מאחר דזרקוהו בין
ט"ז תנייה אגב דתנן פסול דנשחטה

ממעון גופיה אלמא מיציעה
ר"ש וצין לרצון קצעי דלא
זכילה לא ואיכא למיצעי אלי
מי אלא לענין טומאת אוכלי

ה' היתר אכילה שנינו ר' יוחנן אמר וזר לא דריקא מתני' רבי יוחנן תנן שלנה ודלן דם וקתני אין זריקה שנינו ה' לא דלן שש"ה קתני אין מועלין תה לה שעת ה' הכושר למזנה וחוי' למקומה דמה ח"ד" אילימא פסולין ל"ל עד דאיכא פסולין חורקוהו כשרים היתר זריקה שנינו י"ס ד" אכא לפלוגי את פסולה דאין דמה לה שעת הכושר תה לה שעת הכושר ותה לה שעת הכושר ת או שיצאה איזורה כושר שנשחטה חוי' ובלו פסולין וחוקו את וקבלוהו פסולין וחוקו וון כיבוש הא קבלוהו עון כיבוש קרי כאן בר הוזה אלא לאו דוקא ח"נ

רבי יוחנן. כלומר פס' כר
חלא דין דם וקתני אין
אכילה היה לו למע
אכילה קשיא לר' יוחנן כחזון
ופי כגון קיבל כפסול ל
מועלין דהתר שטעה שני
עליו אלא על קושיא דק
(ט) ומ"מ אין מועלין דאכיל
שטעה הוא דמאי לתר כן י
אלא היתה לו שעת היתר ל
יירי כפסול דם ורישא דומ
שקברלו בפסין וזרקו א
זרקו פסולין לל

[illegible]

ד דאיכא נמחק: [ת] כלל קבלו פס
חד טעמא הוא משום היתר אכילה
איכא השתא היתר זריקה: [ת] קבלו
[א] שפיר למיתני דורקו פסולין: [מ] מ
[פ] דקבלוהו פסולין דוקא א"כ קשיא ל
[ת] דוקא אלא אנב וקבלוהו נקט זרי

ה.

עון וי"ל לכולי עלמא דצין
טומאת אוכלין חבל לענין
כאן לא קאמר ר"ש כזרוק
קדשי עון קדשים עד לאחר

וְיָדָהּ בִּיגְמָה לְעֵץ נָח טוֹמָמִים
 וְלֹא דָמִי קָלֵל לְעֵינֵי טוֹמָמִים
 לְזֶלֶת אֶת־הָאָרֶץ הַזֶּה אֲשֶׁר
 אֲנִי וְרִיקָה אָבֵל הַכֶּה
 לְחִירֹק מִדֶּם פִּקְעִי יֵשׁ קִדְשִׁי
 וְיָמִי וְיָמֵי הָיִידִי הַקֹּאֲמֵר
 שֶׁנֶּאֱמָר יֵשׁ בְּעֵשֶׂת הַדִּקְלָה
 כִּי הִיא לֹא לֹמֵר יֵשׁ בְּעֵשֶׂת
 הַיִּתֵּר מִן הַיִּתֵּר קֶבֶל [שְׁנֵינִי]
 לְיָדִי [הַיִּתֵּר] קֶבֶל וְיָלֵל לֹא
 יִקְרָה שִׁיךְ שֶׁפִּיר לֹאן הַיִּתֵּר
 וְשֶׁנֶּאֱמָר בְּהִשָּׁר אֲשֶׁר אֲמִיד
 תִּשְׁכַּל בְּכַסּוֹל אֲסוֹר לְחֹרֶק
 נִשְׁחַט בְּכַסּוֹל אִין אֲסוֹר
 לֹא שִׁיךְ לֹמֵר הַיִּתֵּר קֶבֶל
 יִשְׁטֵה הַיִּתֵּר נִשְׁטֵה הַשְּׁחִטָה
 לִכְלֹם בְּהִשָּׁר לִפְיֵה שֶׁהָאֵל
 מִתְּכַנֵּס יֵאָ וְאִתְּ לִמֵּד
 שֶׁנֶּאֱמָר שִׁחַט בְּכַסּוֹל וְקֶבֶל
 יִשְׁטֵה לְעֵינֵי קִיִּין שֶׁנֶּאֱמָר
 וְיָמֵי יִלְדֵי מִיִּירֵי כְּגוֹן שֶׁקֶבֶל
 שְׁחִיטָה דִּשְׁמַחַל לֹא נִגְמָה
 שֶׁנֶּאֱמָר וְאִתְּ כִּשְׁחַט צִיִּים
 מִזֶּה אֲחֵל כְּמִמֵּר יֵלֵךְ הַסֵּם
 שֶׁנֶּאֱמָר כֵּל קִיִּין שְׁחִיטָה
 הַיִּתֵּר בְּכִלֵּה וְאִם כֵּן
 שֶׁשְׁחִיטָה לִּבְנֵי לְעֻזָּה
 קִיָּה אֲמֵר הַיִּתֵּר שְׁחִיטָה
 וְיִזְמֵן אֲמֵר הַיִּתֵּר אֲבִיָּה

[illegible]

היו פסולים אגב:
 והיו פסולין אבל קבלוהו כשרים ועד
 כיבוס ולגבי מעילה (מן) קבלו: (מן)
 לומר דכי נמי: (מן) מועלין
 חק: (לע) חיבת מיד נמחק: (מן) פסולין
 לחדו דהוי: (לע) דקבלו פסולין

עין משפט
גר מצוה

א מ"י פ"ג מהלכות
מעילה הלכה א:
ב מ"י פ"ח מהל'
מע"ק הלכה ג:
[מ"י שם הלכה ז]:

שיטה מקובצת

[illegible][illegible]

פסולין חד מלתא היא
אבל הא קבלוהו כשרים
אמרינן תיבת כי נמחק:
לו זרקו פסולין לאפוקי:
קדק כך דכי קבלו כשרים:
א נורק טעון כיבוס ה"נ:

עץ משפט
נר מצוה

כב א ב מיי פ"א מה'ל פסו"מ הלכה מח ופיג מה'ל מעילה הל' ב: ג [מיי] פ"ג מה'ל מעילה הלכה ג:]

רבינו גרשום

חזן לזמנו וחזן למקומו תנא נמי ושקיבלו וזרקו פסולין ולעולם לאו דוקא: והכא נמי לאו דוקא. וליכא למידק מינייהו מידי: א"כ. כדקאמרת דלאו דוקא למא לי למיתנא בתרין דוכתי מילתא דלאו דוקא: אלא אימא קל לעולם דמעילה דוקא. ולא להחייא דוקאי להיתר זריקה אלא לאשמועינן דפסול עושה שירים ליפסול ואע"גדיקביטו הדס בבי כוסות וקבל פסול וזרק תחילה והדר קבל כשר וזרק ההוא קבלה וזריקה דכשר לאו כלום היא: מ"ט דהאי קבלה דכשר פסול הוי ופטילה והא תנן במסכת זבחים וכולן שקבלו או את מנח חזן לזמנו וזרקו למקומו אם יש דם הנפש יחזור הכשר ויבשר ההוא יחשיבו פסול בקבלה ההוא לזמנו או חזן למקומו דמשחבת פיגול דפסול אין עושה שירים ליפסל. אבל כשחישב כשר בקבלה חזן לזמנו וחזן למקומו אע"פ שיש עוד בצואר עד הנפש לא יחזור הכשר ויקבל דמשחבת דכשר פוסלת שירים. וזכיי אמרת דקמ"ל דפסול עושה שירים והא בעא מיניה בובחים בפרק כל הפסולין ואמר ליה אין לך דבר שעושה שירים ליפסל אלא כשר שחישב בקבלה חזן לזמנה וחזן למקומו אע"ג דקיבל אחד שוב שלא במחשבתו וזק ולא כלום היא אלא עושה שירים ליפסל: ומ"ש חזן לזמנה וחזן למקומו עושה שירים ליפסל. והואיל ומרצין לפיגולין דצריכי דתיין זריקה לאקביעניהו בבחיוב פיגול עושה שירים כמותן: מאי לאו הני עושין שירים. לאפוקי פסול שקיבל שלא במחשבת דאין עושה שירים: לא אפילו פסול. הא אין לך דבר קבלי דמשמע הני בדבר לא הני קאמר אין לך דבר שאין מרצה בצבור כגון פיגול ונותר ורוצא ועושה שירים ליפסל כמותן אלא חזן לזמנו וחזן למקומו והואיל ומרצין לפיגולין: אבל טמא דהיינו נמי פסול דאיתיה לצבור דטומאה מרצה היא בצבור משוי שירים פסולין. שאר פסולין כגון בעלי מומין. הפיגול. כשחישב בשחיטה לעולם מועלין בו לאו דלא זרק מיירי משום הכי מועלין בו אע"ג דכבר

ה:

אמר רב אבי **למה** **אי** **למייתי** **תרת**. כלומר בשני מקומות הכא במעילה והתם בפרק דס חטאת יא [ובחים דף 35]. דלף ניחא ליה ^(א) לומר דבשני מקומות יהיה שונה יז כפולות אלא לעולם דמעילה דוקא ומכל מקום לא תפשוט דהיתר זריקה שנינו דלילמא לעולם אימא לך דהיתר אכילה ועיקר מנתי' דצקצלוהו וזרקוהו פסולין וכי מינא ל"ל טח עד דליכא תרתי למא ריך שזרקו פסולין הא קמ"ל דפסיל עושה שריים כלומר דוקא משום דקיבלו פסולין וזרקו פסולין טח דמשמע ליכא לא היתר אכילה ולא היתר זריקה דכי נמי יחזור הכשר יז מדס שצלואר ויקבל ויזרקו לאו כלום הוא כיון שזרק פסול אצל אי לאו דזרקו פסולין אלא נשפר דס חטאת נקט מרזייהו קצלו וזרקו אגב היא דהכא דכיון דליכא תרתי משניות שיש בהן יט כפולות צנחנן אין להקפיד א"ג מצי למימר התם כי הכא דקמ"ל דפסול עושה שריים ואף על גב דמהכא משמעין מכל מקום אין להקפיד דמח"ל דפסול עושה שריים אלא חזן לזמנו וחזן למקומו הוואיל ומרצין לפיגולין מאי לאו בו פוסול לא אפילו פוסול והא אין לך קתני ה"ק אין לך דבר שאינו מרצה בציבור ועושה שריים אלא חזן לזמנו וחזן למקומו אבל בטמא דאיתיה בציבור משוי שריים שאר פסולין דלא איתנזון בציבור לא משוין שריים ת"ש הפיגול לעולם מועלין בו לאו דלא זרק ושבע מינה היתר זריקה שנינו לא ו זריקה ומאי לעולם הא קמ"ל כדרב גידל ^(א) דאמר רב גידל אמר רב זריקת פיגול יאינו מוציא מידי מעילה ואינו מביא לידי מעילה הא

הני דבסמוך: פסול מהו שיעשה שריים. פירוש יא שזרק מהו שיעשה כל מה שנשאר צלואר שריים: ה"ג מאי לאו אפילו פסול. פירוש אפילו פסול בכלל אין לך דבר שעושה שריים ומשני לא לצר מפסול חזן מאותו פסול יט דק"ל ביה דהיינו טמא כמו שמפרש בסמוך יט ויס"ג איפכא לאו צר מפסול והיא היא ובר קאי אחזן לזמנו וחזן למקומו ומשני לא דע"ז[אפילו] פסול (כו') [כלומר] פסול הוא כמו חזן לזמנו וחזן למקומו והא אין לך קתני כלומר דמשמע בדיחא דשום פסול אינו עושה שריים אלא חזן לזמנו וחזן למקומו דוקא ה"ק אין לך יט שאינו ^(א) [מנראה] צבור ועושה שריים כו כלומר כל פסול שאינו מרצה צצבור אינו עושה שריים אלא חזן לזמנו וחזן למקומו האי טמא דאיתיה צצבור משוי שריים שהי זריקה חשוכה קתא אחרי שיש לו היתר צצבור שאר פסולין דליתנהו צצבור לא משוי שריים לפי שאין זריקה חשוכה והרי היא כאליו לא זרקו כלל הילכך פסול דלמר עושה שריים מיירי בטמא: **תא** שמע הפיגול צעידם מועדין בו **דא** דלא זרק. ולעולם דקתני ר"ל בין פיגל בשחיטה בין פיגל בקבלה ואפילו פיגל בקבלה דה"ל היתר שחיטה קתני דמועלין וטעמא דפיגול הא לא פיגל אף על גב דלא זרק אין מועלין וס"מ היתר זריקה שנינו לא זרק וזהכי נקט פיגל דאי לאו דפיגל אין מועלין דהיתר אכילה יט שנינו: **ומאי** צעידם הא קב"ל כדרב גידל. מימה מאי פריך מאי לעולם אדרבה דניחא טפי כיון דמיירי צורק ואדרבה למאי דסלקא דעתך דמיירי בלא זרק הוה קשה טפי מאי לעולם כיון דליחא לדרב גידל דהא לעיל מייתי סיעתא לרב גידל מדנקט לעולם דמיירי ע"כ צורק דאי בלא זרק מאי למימרא ומפרש השר מקוצי יט דלמר הכי כי ס"ד נמי דהיתר זריקה שנינו יט איחא לדרב גידל והכי פירושו מאי לאו דלא זרק יט מדנקט לעולם משמע דמיירי בין קודם זריקה בין לאחר זריקה ואשמעינן תרתי דכי זרק ו מועלין אלמא ש"מ כדרב גידל דלא אחיא לא זריקה ומפקע מידי מעילה וכי לא זרק אשמעינן דהיתר זריקה שנינו דמשמע דוקא פיגל מועלין זו הא לא פיגל אין מועלין זו לא דזריק ומאי לעולם דהא כיון דמיירי בזריקה א"כ ליכא רצותא דזיוקא דהא פשיטא דהיתר אכילה יט מפקע מידי מעילה ומשני הא קמשמע לן כדרב גידל כלומר גט דלא אחיא זריקת פיגול ומפקע מידי מעילה:

עד דסיים **למילתיה** **והדר** **צעי** **מיניה**: ומשני לא אחא לאשמעינן אלא

קבל דמו בבוס [נלא] אמרין כל העומד לזרוק כזרוק דמי משום דקבלה דפיגול לא חשיבה כזריקה לאפוקי ממעילה הא בדרב דלא דפיגול מוציאה ממעילין כזרוק דמי וש"מ היתר זריקה שנינו: לא בדורק מיירי. וטעמא דפיגול הוא דזריקה דירייה לא חשיבה לאפוקי ממעילה הוא זריקה כשרה מפקא מידי מעילה אלמא דהיתר אכילה שנינו דרייקא מתניתין כו' יוחנן והואיל ומוקמת לה בדורק ולא בירלא זרק: מאי לעולם. דקאמר לא אתא לאשמועינן אלא כהלכה כדרב דאמר אשמועינן דמועלין כדרב גידל חיבות אלמא ש"מ נמק: [א] זריקת פיגול ומפקא: [ב] אכילה מפקא מידי. אות ע' נמחק: [ג] כלומר כולה רבואת לכדרב גידל לומר דלא אחיא זריקת פיגול ומפקא מידי אות ע' נמחק:

קדשי קדשים פרק ראשון מעילה

פ"ג לגבי מעילה הא דקתמי שקצלו פסולין לאו דוקא הכי^(א) דנימא הא קצלו כשרים וזרקו פסולין אין מועלין צה דלאפילו קיצלו כשרים וזרקו פסולין מועלין דהיתר אכילה שנינו ^(א) דבעינן ז גבי זריקה וליכא. ואי קשיא לך מאחר דלאו דוקא אחאי מני לה מרץ אגב דתמי פסולי דנשחט חזן לזמנו וחוץ למקומו תנא נמי שקצלו פסולין וזרקו ולעולם לאו דוקא יט וליכא למידק מינה כדדייקת ברישא הא קצלוהו כשרין אע"ג דזרקוהו פסולין אין מועלין זו: **אמר רב אבי** **אם** **אם** **כן**. דקאמר דלאו דוקא ל"ל למיתנא בתרי דוכתי מנתי' דללא דוקא: **אלא** **לעולם** **דמעילה** **דוקא**. דייקינן מינה דהיתר זריקה שנינו כדאמרן יט הכא פסולים דתמי גבי חטאת פסולה לאו דוקא אלא כדאמרן דהוא הדין נמי כי קצלו וזרקו כשרים אלא להכי קתני שקצלו פסולין וזרקו פסולין דהא קמ"ל דפסול עושה שריים שאם נתקבל הדס בשני כוסות אע"ג דקבל פסול בתחלה וזרק וחזר וקבל כשר וזרק עושה הפסול לכל הדס שנשחיר אחר וריקתו שריים דהא דקבל כשר וזרק לאו כלום הוא אלא דינו כשרי הדס שאם הוזה מדמה על הצגד בין זריקה דכשר לזריקה דפסול אינו טעון כיצוס א"ג שאותו הדס דינו לישפך לאלה כדון שריים דאי אמרינן אינו עושה שריים טעונין יסוד: ה"ג

(א) **הא קמ"ל** כלומר ו הא בחטאת^(א) פסולה הא קמ"ל וכו'. והא דתנן במסכת זבחים (דף 35.) וכולן שקצלו את ז דמו חזן לזמנו או חזן למקומו אם יש עדיין דס הנפש צלואר יחזור הכשר ויקבל דמשמע אינו עושה שריים היינו כשחישב פסול בקבלה חזן לזמנו או חזן למקומו דמשחבת יט פסול אינו עושה שריים לפסול אצל אם חישב כשר בקבלה חזן לזמנו אע"פ שיש עוד צלואר דס הנפש לא יחזור הכשר ויקבל דמשחבת ^(א) דכשר יט פוסלת שריים ^(א) : והכי אמרת דהא קמ"ל דפסול עושה שריים והא בעא ר"ל מרבי יוחנן בפרק כל הפסולין (ובחים דף 37:) פסול כו' וא"ל אין לך כו' אלא חזן לזמנו וחזן למקומו שאם זרק מקלת הדס ע"מ לאכול חזן לזמנו וחזן למקומו והשאר זרק שלא במחשבת פיגול לאו כלום הוא אלא כל הדס שנשחיר נעשה שריים ופסול: **ומאי** **שנא** **חזן** **לזמנו** **וחזן** **למקומו** **דעושה** **שריים** **ליפסל** **הואיל** **ומרצה** **לפיגול**. הואיל זריקת הדס חשוכה היא כל כך דמרצה דפיגול דקובעת דפיגול דלעולם לא הוקצע פיגול בכת עד שעת זריקה: מאי לאו. הני הוא דעושה שריים לאפוקי פסול שקיבל ולא חישב לפגל דאינו עושה שריים: לא אפילו פסול והא אין לך קתני. דמשמע הני צלגד ולא פסול: ה"ק אין לך ^(א) יט שאינו מרצה צצבור. כגון פיגול ונותר ויוצא שעושה שריים לפסול אלא חזן לזמנו או חזן למקומו דלע"ג דחזן למקומו אינו מרצה צצבור עושה שריים והואיל ומרצה לפיגולו: **אצל** **טמא**. דהיינו פסול דמרצה נמי צצבור דטומאה דחויא היא צצבור משוי השריים יט: **פסולין**. שאר פסולין כגון בעלי מומים לא משוו שריים והא דלומר הא קמ"ל דפסול עושה שריים היינו טמא והאי דייקינן לאפוקי פסול דלא משוי שריים היינו שאר פסולין: **פיגול**. שחישב בשחיטה לעולם מועלין זו ובקדשי קדשים מיירי ומש"ה מועלין דאף על גב דנתקבל הדס כראוי לא אמרינן כל העומד לזרק כזרוק דמי ^(מנחות דף 37:) משום דקבלה דפיגול לא חשיבא קבלה ולא הויה כזריקה לאפוקי מידי מעילה וטעמא דהוי קבלת דס יט פסול דפיגול להכי לא מפקע ממעילה הא קבלת דס דכשר דללא דפיגול מוציאה ממעילה דלמר כזרוק דמי וש"מ היתר זריקה שנינו: לא בזרק. מיירי וטעמא דפיגול הוא דזריקה כדדייקא מידי מעילה וטעמא דהוי קבלת דס יט פסול דפיגול להכי לא מפקע ממעילה הא קבלת דס דכשר דללא דפיגול מוציאה ממעילה הא זריקה כשרה מפקא מידי מעילה אלמא היתר אכילה שנינו כרבי יוחנן: **ומאי** **לעולם**. צניחומא קא צעי לה. וה"ע מצי למיבעי נמי כי מוקיין לה בדלא זרק אלא דנטר ליה דהלכתא כרב גידל דלמר זריקה דפיגול אינה מוציאה מידי מעילה:

כיצד
חיבת כפולות נמחק: טע ל"ל כלומר עד: טע פסולין דחשאת ליכא. חיבת דמשמע נמחק: יט הכשר ויקבל מדס וזיורק. חיבות שבצואר ויקבל נמחק: יט הדס לאחר קבלת פסולים אמרין בובחים: יט בהן כפולות לשון בחנם: יט קשה ג"א לן משום דבשתי מקומות נהיה שונה בהם דבר שאינו צריך: [א] פ"י שזרק מהו שיעשה כל הדס שנשאר: יט פסול דאיידי ביה. חיבת דקי"ל נמחק: יט בסמוך שאותו ודאי עושה שריים ויס"ג איפכא מאי לאו: יט לא אפילו פסול כלומר אפילו חיבת כו' נמחק: יט לך דבר שאינו מרצה בצבור: יט אכילה איכא והיתר אכילה שנינו: יט מקוצי דהכא כי חיבות דלמר הכי נמחק: יט שנינו מ"מ איתא: יט זרק נמי מדנקט: יט זרק

מסורת הש"ס

(א) ובחים (ד: ב) ג' לעיל ג: [מנחות מז: א] פ"י ז"ק, **(ד)** דבעין זריקה דכשר וליכא כו' ז"ק, **(ה)** והני פסולים דתמי גבי חטאת לאו דוקא כו' ז"ק, **(ו)** דתמי גבי חטאת ז"ק, **(ז)** ג"י ז"ק דכשר עושה שריים ופרך והיכי כו', **(ח)** לומר דלון להקפיד כשני מקומות טי ז"ק, **(ט)** ז"ק, **(י)** ז"ק,

הגהות הב"ח

(א) גבי' והא הא קמ"ל דפסול: **(ב)** רש"י ד"ה ה"ג והא הא קמ"ל וכו' היינו כשחישב י"צ אצל כאן איירי שקיבל הפסול תתם ששתיקה וק"ל: **(ג)** בא"ד שריים ופרך והיכי אמרת ג"ל והי"א: **(ד)** ד"ה ה"ק אין לך דבר שאינו:

מוסף רש"י

פסול. מי שהוא פסול לעצמה, מהו שיעשה שריים. אם קבל וזרק מזה שחזור הכשר ויקבל וזרקו ויבשר הקיבץ, מי אמרינן כיון דזרק פסול שזיה לזס שצלואר שריים ומו לא מחשו לזריקה, או דלמא לא אלימא זריקת פסול לצויה לזס שצלואר כשר שריים ויחזור הכשר ויקבל (ובחים 37:). אין לך חזן לזמנו וחזן למקומו. חזן לזריקה פסולה שעושה את כלומר שריים, אלא זריקה בתחשבת חזן לזמנו וחזן למקומו, הואיל ומרצין לפיגולין. הואיל והוא זריקה מן המורה למקציעה דפיגול ופסול (טו). זריקת פיגול. ראה רש"י ומוסף רש"י לעיל ג. ג.

שיטה מקובצת

(א) שריים דאע"ג דקיבל: **(ב)** נינהו ע"י חס' ובחים (דף 37 ע"פ): **(ג)** לא זרוק ומאי אות ה' נמחק: **(ד)** דבעינן זריקה וליכא חיבת גבי ל"ש: **(ה)** דוקא. ס"א ולא תירוק מינה לא היתר זריקה ולא היתר אכילה וקבלה: וזריקה תרזייהו בפסולין: **(ו)** כלומר בחטאת חיבת הא נמחק: **(ז)** את הדס חזן: **(ח)** דמשחבת פיגול דפסול אינו: **(ט)** עושה שריים חיבת פוסלת נמחק: **(י)** לך דבר שאינו: **(יא)** משוי השריים פסולין חס"ד ומה"י שאר: **(יב)** דפסול דפיגול: **(יג)** חטאת ואי אמרת בשלמא בחד דוקא ואידך לאו דוקא מצוי לזימרא איידי דנקט חד דוקא קתני אידיך דלאו דוקא אלא אמת תרזייהו לאו דוקא למא לי למנתי תרתי דלא: **(יד)** שונה לשון בחנם אלא.

מסורת הש"ס

א) [מסכתא רפ"א], ב) [מנחות קב: א], ג) [דף ט: א], ד) [נדר"ל מחילן], ט) והאי לפני כו' ז"ק, ו) בהכשר הס"ד והח"כ ד"ה מאי אריא ט' בין קודם זריקה לאחר כו' ז"ק, ו) ז"ל אמת פיגול, ח) קבלה הס"ד והח"כ ד"ה וקתי מועלין, ט) ז"ל מועלין, י) ע"כ מיירי בורק אח"כ מדקאמר ט' שנינו ומ"מ כ' פיגול ז"ק, ט) הא לא פיגול און כו' ז"ק, ט) שנתקבלה בהכשר כו' ז"ק, ט) דמסתמא ז"ק,

הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ה אכל זרק וכו' אין מועלין בו כשיש ודאי כ"ל דה"ל: ב) (ג) ד"ה כל וכו' קדשי קדשים אפילו שלא במקרה:

רבינו גרשום

דפיגול אינו מוציא מידי מעילה ולהכי אמר לעולם (אין) מועלין בו: ז' לפני זריקה הבשר: כגון שחט היום וקבל היום בבשר ולא זרקו עד למחר ואכלו הבשר: מועלין בו: אכלו לאחר זריקה אין מועלין בו אלמא סבירא ליה לרבי שמעון (רסבורא) דזריקת לן מפקא ממעילה. ובי"א אמרי לה לן לפני זריקה זרק הדם ואכלו מועלין בו לן לאחר זריקה אין מועלין בו כמאי דלאו דהוי שהות ביום למיזריקא דאיבעי זרק ליה אפי'גדתתקבל בבוס לאנפיק ממעילה עד לאחר זריקה וש"מ היתר אכילה שנינו: ז' קודם שקיעת החמה אין מועלין בו. היינו דאביי זרקו ויהי' שקיעת החמה דשמייה הכי נמי קתי לן לפני זריקה היינו קודם שיראה לזריקת קודם שקיעת החמה: ת"ש ר' שפעון אמר יש פיגול כו'. כולה סוגיא דיש פיגול כו'. כסוגיא דלעיל דיש גוהי. והא דר'שמעון דאמר זריקה פיגול מפקא מידי מעילה. פליגא אדרב גידל. והכא לטעמא דרבי שמעון ליכא למידק לן הכי דדיוקין לעיל בהפיגול לעול' מועלין ל' טעם דפיגול הא לא פוגל אין מועלין בו דהא ר' שמעון נמי בזריקת פיגול: נמי סבר דאין בו מעילה: מאי לאו דורק. טעמא דפיגול משום הכי אינו יוצא מידי מעילה אפי"ג דורק הא לאו פיגול אין מועלין בו בחר דורק וש"מ היתר אכילה שנינו דבעינן דורק דאי: לא דלא דורק. אלא נתקבל בבוס ובפיגול לא אמרינן כדורק דמי הא לאו פיגול אמרינן כדורק דמי דהיתר זריקה היא: אבל מאי דמי אבי גמי. דבעית למימר אין מועלין בפיגול מאי איריא דתני סיפא בקדשים קלים כו': ודאי הכי נמי. ולא איצטריך סיפא: אלא הא קמ"ל. סיפא דכל לאיתרוי לירי מעילה.

גידל לן. הדס כגון שנתקבל היום ולא זרק עד למחר אם אכל הבשר לפני זריקה מועלין בו אכלו לאחר זריקה אין מועלין בו דסבירא ליה לר' שמעון זריקת לן מוציאה מידי מעילה כזריקת כשר. קמי מיהת לפני זריקה מועלין בו מאי לאו דהוה שהות ביום למיזריקיה דאי צעי זריק ואף על גב דנתקבל בכוס לא נפיק מידי מעילה עד לאחר זריקה ולהכי לפני זריקה מועלין בו הואיל ועדיין לא זרק הדס לא היה בו שעת היתר ושמע מינה היתר אכילה שנינו: לא דקבלה סמוך לשקיעת החמה. ומשום הכי לן דלא הוה שהות למיזריקיה והוא אכל הבשר בלילה לפני זריקה להכי מועלין שהרי הדס עדיין לא היה ראוי לזרק ולא מנינן למימר כל העומד לזרק כזרק דמי? אצל אי הוה שגוה. דנראה לזריק אמרינן כזרק דמי ואין בו מעילה דהיתר זריקה שנינו: אי הכי. אדחני לן לפני זריקה לימני הכי שקבלו קודם שקיעת החמה דהוה שהות למזריקיה ולן אין מועלין בו דהואיל והיה עומד לזרק כזרק דמי דהיתר זריקה שנינו קבלו לאחר שקיעת החמה דנשחט בלילה ולן ואכל הבשר מועלין בו דהא אינו ראוי לזרק זריקה כשרה ולאו כזרק דמי הילכך מועלין בו: הכי נמי קמי שגוה דזריק. דהא דתני לפני זריקה היינו קודם שגראה שנינו דהיתר זריקה שנינו: אצל אחר זריקה אחר שקיעת החמה שעדיין לא נראה לזריקה אם אכל הבשר מועלין בו אצל אחר זריקה אחר שגראה לזריקה שקיבלו קודם שקיעת החמה דהוה שהות ביום למיזריקיה אין מועלין בו הואיל והיה עומד לזרק כזרק דמי ולעולם היתר זריקה שנינו: פ"ש רבי **שמעון אומר** כו'. וכולה מיתרלא כסוגיא דלעיל דש נותר: לאחר זריקה אין **מועלין** בו. דסבירא ליה דזריקת פיגול מוציאה מידי מעילה כקדשי קדשים

כזריקת כשר ופליגא אדרב גידל. והכא ליכא למידק לטעמיה דר"ש כדדייק לעיל) דהפיגול לעולם מועלין בו טעמא דפיגול הא לא הוי פיגול אין מועלין בו דהא סבירא ליה לר"ש דזריקת פיגול מוציאה מידי מעילה כזריקת כשר: **מאי לאו** דזרק. וטעמא משום הכי הוא דפיגול אינו מוציא מידי מעילה אף על פי שזרק הא כבשר כיון שזרק אין מועלין בו ש"מ היתר אכילה שנינו דבעינן שזרק: לא דלא זרק. אלא שנתקבל בכלי ובפיגול הוא דלא אמרינן כזרק דמי הא כבשר אמרינן כזרק דמי דהיתר זריקה שנינו: **אצל זרק מאי** ה"ג. דבעיא למימר דאין מועלין בפיגול מאי איריא דתני **סיפא** בקדשים קלים לימני כקדשי קדשים כאלן לפני זריקה מועלין בו לאחר זריקה אין מועלין א) **ודאי הכי נמי**. מני תני ולא איצטריך סיפא: **אלא הא קמ"ל** דכל לאיתויי לירי מעילה. כגון אימורי קדשים קלים זריקה כתיקנה שאין בה פיגול אחי"ז) לירי מעילה האימורין ולא זריקת פיגול: **כל לאפוקי מידי מעילה**. כגון בשר קדשי קדשים א) שלא כתיקנה כגון זריקת פיגול מפקא מידי מעילה ודלא כרב גידל והיינו דאמרינן במסכת מנחות [מו:] הא אימותב רב גידל דהא סתמא ורבי שמעון תרוייהו סבירא להו דזריקת פיגול מוציאה מידי מעילה קדשים: מתני'

היתר אכילה וא"ת מנגילה הא דדווקא בזרק מיירי למידק יט דכלא פיגל אין מועלין דילמא ה"ה בלא זרק י"ל דהכי פירושו לאו דזרק דהוה שהות למיזרק טז אצל לא זרק ומשום הכי מועלין דהיתר אכילה שנינו דאי היתר זריקה שנינו דהא דדווקא בלא זרק אצל לאו דזרק דהוה שהות כמו שפירשנו למעלה ומשני לא דלא זרק כלומר דלא נראה לזריקה דליכא השמא היתר לזריקה וזה הפירוש דמוק הוא מאל יט דהא דזרק משמע דזרק ממש ופירש ריב"ז דה"ק מאי לאו דזרק כו' דאית ליה א)סתמא ט' אחא לאשמועינן דכרב גידל דזריקת פיגול לא מפקא מידי מעילה ועל כרחך מיירי בורק ודוקא פיגל הוא דלא לאו מפקע מידי מעילה הא לא פיגל אין מועלין וש"מ דהיתר אכילה שנינו דאי היתר זריקה שנינו א"כ הוה ליה למיתני לעולם כלעיל גט לאשמועינן דמיירי לאחר זריקה וכדכרב גידל אלא ודאי היתר אכילה שנינו וא"כ על כרחך מיירי בורק דאי בלא זרק מאי איריא פיגל אפילו לא פיגל נמי דהא צעין היתר אכילה אלא ודאי מיירי בורק וכו' הות מפקא מידי מעילה אלא מיירי בלא זרק ומשום דהיתר זריקה שנינו: **בל דאיתויי** בו'. שלא כתיקנה לא מייחא והיינו כרב גידל כל לאפוקי מידי מעילה שלא כתיקנה נמי מפקע מידי מעילה ועליל בשמעתיה דרב גידל פירשמי טעם נכון:

קדשי קדשים פרק ראשון מעילה

ו.

ביצד אן צפני זריקה מועלין בו דאחר זריקה אין מועלין בו קתני **מיהא** צפני זריקה מועלין בו דאו דהוה ז' ביה שהות צמוזרק דאי בעי זריק. א)והא לפני זריקה ממש שלא זרק מועלין בו ואע"ג דאיכא היתר זריקה מכל מקום מועלין בו משום דהיתר אכילה שנינו לא דלא ו' הואי ליה שהות דקבלה סמוך לשקיעת החמה דלא נעשית הקבלה ו' בהכשר: מאי איריא דתני לפני זריקה. ו' פירוש כלומר אמאי מפליג בין קודם י' לאחר זריקה ליפלוג בקודם זריקה גופיה בין קודם ראויות זריקה בין לאחר ראויות זריקה וליתני הכי קודם שקיעת החמה אין מועלין בו דאיכא ראויות זריקה לאחר שקיעת החמה מועלין בו דליכא ראויות זריקה ומשני ה"ג קמי קודם שיראה לזריקה כו' כלומר לפני זריקה לאו דוקא אלא ר"ל קודם שיראה לזריקה:

תא שמע רבי שמעון אומר יש פיגול זריקה שנינו **אומר** יש פיגול בו'. ט' כלומר סוגית פיגול הוי כמו גבי נותר אמנם קשה היכי קאמר דמיירי דהוה שהות למיזריקיה ז' אצל ו' אימא פיגול דנקבלה לא מזית אמרת דהא א) מוקמת לה כענשה קבלה בהכשר וגם צהילוך לא מזית אמרת דהא רבי שמעון הוא דמכשיר צהילוך צפרק קמא דוצמים (דף ג:) משום דהויא לה עבודה שאפשר לנטלה כגון שחט צד המזבח חורק לכן נראה לו י' כגון שפיגל בסוף יט קבלה דהוה שהות למזרק בתחלת א) קבלה וקתי מועיל וש"מ היתר אכילה שנינו משמע אצל סיפא דאין יט מועיל מיירי לאחר זריקה ממש ומימה א"כ מיקשי לרב גידל דלמר דזריקת פיגול לא מפקע מידי מעילה וי"ל דרב גידל משני לה כדמסיק דהכא לפני זריקה היינו קודם שיראה לזריקה ולאחר זריקה לאחר שיראה לזריקה ולעולם קודם זריקה משום דהיתר זריקה

שנינו ומ"מ קשה טז דא"כ אי הוה סיעתמא למ"ד היתר אכילה שנינו לימא לרב גידל דהי ארי טז דלמ"ד היתר אכילה שנינו לא מזי לישב מתניתמא אס לא כדכרב גידל דהא לעיל גבי דמתני דקמי ששחט חוץ לזמנו וחזון למקומו י' מיירי על כרחך בורק ככר מדקאמר מועלין דאי בלא זרק מאי איריא משום דפיגל אפילו לא פיגל נמי כיון דהיתר אכילה שנינו יט מ"מ כי פיגל אע"ג דזרק לא מפקע מידי מעילה אלמא כי אמרינן נמי היתר אכילה שנינו איתא לרב גידל והכא משמע דיתא לרב גידל אלא א"כ אמרינן דהיתר זריקה שנינו ואומר השר מקווי דהא לא קשיא כלל למ"ד היתר אכילה שנינו אמר לך דכולי עלמא אית להו כוות דהיתר אכילה שנינו יט וצמתני' אית ליה לר' יהושע לרב גידל כדפירשנו דעל כרחך מיירי בורק יט לר"ש דצרייתא לית ליה לרב גידל ורב גידל אמר לך דכולי עלמא אית להו כוותי דלא אחא זריקת פיגול ט ומפקע מידי מעילה וצבה פליגי דר' יהושע אית ליה היתר אכילה שנינו ומיירי בורק כדפירשנו לעיל ור"ש לא דמתניתמא מיירי בלא זריקה ואית ליה היתר זריקה שנינו: יט **תא שמע** הפיגול בקדשי קדשים מועלין גט בו'. לאו דזרק וש"מ היתר אכילה שנינו דמשמע דווקא פיגול מועלין יט)ז' דכלא פיגול אין מועלין בו דווקא משום דזרק יט ואיכא היתר אכילה הא לא זרק אע"ג דלא פיגל מועלין כיון דליכא

בשר

שנתקבל בהכשר חיבת שניתקנה נמחק: טז מאד דזרק חיבת דהא נמחק: ט' מסתמא דאחא לאשמועינן כדכרב כו' פירוש וא"כ על כרחך: א) דלא מפקא מידי זרק ע' נמחק: טז כדלעיל (ה' ע"ג): טז גידל דהיתר כו'. על חיבת דודאי מיירי בורק משום גרשם קו למעלה להרוות כל לפי"ד הוא יתר ונמחק:

ב) א) מ"י פ"ג מהלכות מעילה הלכה א':

שיטה מקובצת

א) מועלין בו לאחר זריקה אין מועלין בו קתני: ב) קודם שקיעת החמה ולאחר. (ס"א סמוך) שקיעת החמה הכי אות ה' ה' נמחק: ג) ליתני לפני שקיעת החמה ולאחר חיבת קודם ל"ש: ד) דהוה ליה שהות. חיבת ביה נמחק: ט) זריק וה"ק לפני אות א' נמחק: י) דלא הית שהות אות א' וחיבת ליה נמחק: יא) חיבת י' זריקת פיגול: יב) דהוה להכשר וגם ההולכה לא מצית: יג) י' לי דאיירי כגון שפיגל בסוף הקבלה דהוא: יד) בתחילת הקבלה הסי"ד ומה"ד וקתני מועלין ושי"מ: יז) דאין מועלין מיירי: טח) קשה משמע דאי הוה. חיבת דא"כ אי נמחק: טט) אינו זרעה למ"ד היתר אכילה כו'. לישב מתניתין אס: יט) שנינו אלא ודאי מיירי לאחר זריקה ומכל מקום י' פיגל כו' לא מפקא מידי: יט) שנינו ורב גידל תנאי הוא ובמתניתין: יט) ולרבי שמעון: ט' פיגול ומפקא (אות ע' נמחק) מידי מעילה. ס"ג כדפי' במבוייתא דרסטיק לפני זריקה היינו קודם שיראה לזריקה. ס"א דריוקין ומתניתין אחא כדפי' ובביתא נמי לא קשיא ליה דמיירי קודם שיראה לזריקה ולאחר שיראה דרסטיק ובלא זרק דמשמע ליה דהיתר זריקה שנינו ותנאי היא מהיתר זריקה ומזיתר אכילה. ת"ש כו': אל) ור"ש דבביתא חיבת דמתניתא ליש: טז) שנינו. גליון קשה לי לפי פי' זה דריבא מתוקמא מילתיה דרב גידל למ"ד היתר זריקה מתרצינן ברייתא לאחר שיראה לזריקה אין מועלין בו והלא כך לי היתר זריקה למאן דאית ליה היתר זריקה שנינו כמו (וזריקה) [אכילה] למאן דאית ליה היתר אכילה שנינו גיל דרב גידל יפרש הברייתא כמ"ד היתר אכילה ולא נפרש דלפני זריקה ולאחר זריקה אמועלין בו קאי ור"ל פיגל ב' באחת מן העבודות לפני זריקה מועלין בו לאחר זריקה אין מועלין בו לא נפרש כך אלא נפרש דאפיגל קאי שאם פיגל לאחר זריקה ממוץ אין מועלין בו דאין פיגול אלא בארבע עבודות: טז) מועלין בו. חיבת כו' נמחק: טז) מועלין בו. אבל לא חיבת דבלא ליש: טז) דזרק דאיכא היתר אות א' נמחק: טז) למידק הא לא זרק אפי"ג דלא פיגל אין: טז) למיזרק קודם פיגול אבל מ"מ לא זרק עדיין ומ"מ מועלין ש"מ דהיתר. חיבת ומש"ה נמחק: טז) מכיון

מסורת הש"ס

א) חולין קח: קפא, א) (תוספתא פ"א ה"ב ע"ש), א) מנחות י"ד (ד, כב"א: היינו שרי, א) ע"י צבחי' שנתח דברי רש"י צ"ע שהוא נגד ש"ס דפ"ק דזבחים וע' בתוספתא, א) (חולין קח:), א) בהשרע י"ק, א) מועדין צו הס"ד ואח"כ ד"ה דין הוא שיפסור את צברה ואע"פ שיש פסול יולא דהא מרק דמה של אחד מהן נפסלה הטעיה כ"י ושק"ל גע"כ. י"ק, א) צ"ל הלכה י"ק, א) (י' צ"ל על הרלפאה, א) (וע"ע חוס' וצחסי יג: ד"ה על מנת, א) חזן לומט כ"י י"ק, א) ועי' צ"ע העור והטוטט שם דחו פ"י זה ווע' י"ק, א) (י' צ"ק, א) מהני דטומאה י"ק, א) (י' צ"ק, א) צ"ל א"ל ר"ל צבחי' ארוכה צמשמע אלא אפילו צוח"י כ"י י"ק, א) עיי' גע"כ, דוקא ד"ל צב"א דשקל כ"י, י"ק, א) שם מ"ה צב"ת אחת מה' לוח"א כ"י, י"ק, א) ואמה י"ק, א) חומר כ' נתמיה. י"ק,

הגהות הב"ח

א) גמ' כיון דלאיצור אזלי לא מהניא ביה מחשבה אלא דקמין: א) שם אבל יצא דם אין: א) שם ה"א זה למע דומה לזה דרומה אמר ר' אלעזר לא אמר ר' עקיבא אלא צבת אחת: (ד' רש"י ד"ה אמר רבא א"מא מחשבין על:

שיטה מקובצת

א) מחשבין על האבוד ועל השרוף. שאם נאבדו אימורין וחשבו בזריקה על מנת להקטירן בחזק הוי פגול א"צ נאבד הבשר חזק בזריקה לאכול ממנו חזק לזנוג חזק פיגול הוא אבוד ושרוף דלא איננה בעולם וקא קבעא זריקה בפניוה ה"נ אע"ג ויצא כולו תהני ליה זריקה לאפוקי מידי מעילה וי"מ דרב אסי קאי אמר ר' יוחנן והא דמסיק והא אבוד ושרוף ליתנהו בעולם משום דבעי לאקשויי מנשפכין לאבוד זריקה ע"ל הראש"י דיל: א) לא מקבל טומאה אות י' נמחק: א) אזלי מחשבה לא מהניא ביה אלא את דקתני מחשבין על: א) עקיבא והרי שפירוש דקתני כ"י ת"י הא זה למע דומה נמחק: א) אחת דרצה מזה וזרק ורצה מזה וזרק אבל: א) תניא חוס' וצחסי (דף ק' פ"י א) ב' ע"ה): א) חזן ס"א אמר לי א"ר והרצתי את דבריו לפני: א) וכשבאית והרצתי את הדברים לפני חבית ובשפיצאית נמחק: א) הראשונה ג"א ושחט את שתיהן בבת אחת אי לא מודה שבשם שדמה פוטרת את בשרה מן המעילה כך יפטור כ"י: א) ושחט שתיהן והרי אות' א' נמחק: א) השרוף בתמיה כלומר: א) וכן אכא שיצא הבשר כולו: א) וכן מעכבין את הכפרה וגם: א) שם לא מוארבע עבודות: א) שם הכולי על הרצפה:

ע' חשבו לאכול ודבר ההולך לאיבוד הוא ולא מופגל: א) לאוכלו כבשר אוכלו הן נשפכין גמי: א) שם כ' צריך לומר דמייתי מההיא דהעור והרטוב ושיבוש הוא דטיפ: א) מלאיתיי מההוא דטומאה חיבת מפני נמחק: א) קאמר דמחשבין והכא פשיט אות א' נמחק: א) ארוכה כמשמעה דהא אמרינן בפ"ב דחולין תובחורו שלא ישחט שני וצחסי כאחר כ"י אלא קרי לה אות ב' ו' נמחק ותובתו או אפילו בזה אחר זה ל"ש: א) אחת כשראויים לזרוק חיבת וכשר נמחק: א) שם ה"ג דאין הדרם מן הנורק פוטר בשר: א) קאן ליצא כיון דאירעי פיסול ויצא בדם בדפסול דדם ליכא שום הרצאה כי אם לגבי פיגול דעבידין ליה כהרצאה כשר בזריקת פיגול: א) שם הוא פ"י שהשיב חיבת את אחרו (שם א' אחד וכנף אחד וכיון: א) שם לי בבת אחת מה לי בזה: א) קאן דכחד גופא לא חשיב להו אע"ג דהפריש השתיים לאחריה דהא: א) ש' שהחלה בלאו זריקת דמו והא דקאט שטם עליו ירדו שאם עלו לא דרקא דהא מיירי בתעלה כבר וא"י ס"ד:

קדשי קדשים פרק ראשון מעילה

חמץ וזרע חמץ, סמל למחשבת חמץ

מחשבין על האבוד ועל השרוף. שאם נשרפו האימורים ומיטצ בזריקה ע"מ להקטירן חזק לזמנן הוי פגול שהאכול מן הבשר אז שאם נמלאו האוכלן חייב כרת: והא אבוד ושרוף דלא אינסוה צעולם ואפילו הכי קסני **מחשבין**. דמהניא צהו מחשבה בזריקה לשוייה הבשר פגול הכא גמי אע"ג

דיאלא כולו דכמאן דליתיה דמי תיהני ליה זריקה לאפוקיה מידי מעילה: ומי **אמר רב אסי הכי**. דכי יאל כולו מהניא ליה זריקה: והא **צעא מיניה רב אסי מר' יוחנן חישב לנשפין למחר מהו**. נשפכין שריד^(א) הדס שהיה שופך ליסוד המזבח ^(א) וקא מיבעיא ליה חישב צשעת שפיכת השיריים ע"מ לאכול כזית חזן לזמנו דהיינו למחר מהו מי חשיבא הא מחשבה נשפכין לפגל כמו מחשבה דזריקה ענמה או לא. ע"א אמר המורה חישב לנשפכין למחר שצשעת זריקה חישב לשפוך השיריים למחר ליסוד חשיבא הא מחשבה נשפכין כאלו חישב בזריקה ענמה שחישב לזרוק מקאמו למחר חזן לזמנו דמפגל ליה או לא: **ואמר ליה ר' יורא כבר שנים לנו אלל**. דמתן צהעור והרטוב^(ב) הקיפה והאלל מנטרפין לטומאת אוכלין אבל לא לטומאת נבלות דכיון דלית ציה מששא לא מטמא טומאת נבלות: **הני נשפכין מני דלאיצור אזלי**. ומה לי יסוד ולא ע"ג המזבח לא מהניא צהו מחשבה לפגולי. הא גמי שיאל כולו לאיצור קאי לשפכה וכמאן דליתיה כלל דמי ודיןן הוא דלא מהניא ליה זריקה לאפוקי ממעילה: אלא הא דקסני מחשבין על **האבוד ועל השרוף**. ים כלומר והא משמע מהא ברייתא דמהניא מחשבה דזריקה לאבוד ושרוף לפגולי אף על גב דליתנהו צעולם ה"ג דין הוא דמתי זריקה לשיאל כולו אע"ג דדמי כמאן דליתיה צעולם: **אמר רבא אימא**

(ו) **מחשבה על הטומא ליאבד ועל טומא לישרף**. דכיון דצשעת זריקה כשחישב אכתי הוו קמן אע"ג דשוב נאבדו או נשרפו מהניא צהו מחשבה אבל הכא ים הצשע"ג יאל כולו לפני זריקה כמאן דליתא דמי צשעת זריקה אין זריקה מועלת לבשר להוילאו מידי מעילה והא דקאמר עומד ליאבד ולישרף לא אמר שדין הוא ליאבד ולישרף אלא שנאבדו השתא או נשרפו אע"ג דהוו קמן צשעת זריקה הוכיח סופן על מחלתן שהיו עומדין ליאבד ולישרף: **אבל יאל דם**. אע"פ שחזר והכניסו חזקו אין זריקה מועלת ליואל אין זריקה של אותו דם שיאל מועלת להוילא הבשר מידי מעילה: **שחט בששיקא בכשרות שלא חישב צה שום פסול ושוב יאל הדס חזן לעזרה אע"פ שחזר וכו' מועלין צו דהאי זריקה אינה מתרת הבשר לכהניס ואם הן קדשים קלין אין מועלין צאימורין משום זריקה זו דהאי זריקה לאו כלום היא: א"ר אלעזר לא אמר ר"ע**. ששם שדמה פוטר את צברה כך פוטר את צבת חצרתה: **אלא ששחט שנים צבת אחת**. כגון ששחטו שני כהנים כחשך דכחד גופא דמי דלא קדמה שחיטה של אחת לשל חצרתה: **אבל צה אחר זה לא אמר ר"ע**. משום דצשעה ששחט הראשונה מיד נעשית השניה מותר חטאת והתם אין זריקת דם של אחת פוטרת בשר של חצרתה: **א"ל בלשון שאלה: אומר היה ר"ע וכו'**. דהכי משמע צמתני': והלא **פסול הוא**. שיאל: אי אשה **אומר קן**. שמהא זריקה מועלת ליואל אף על פי שהוא פסול: **והרי המפריש וכו' והרי דמן מונה כנופות**. כל זמן שלא מרק מועלין צשמיהן דבשר קדשי קדשים לפני זריקה ^(א) מועלין צו: וזרק

הזקן כך א"ל ר"ע ואמה אי אתה אומר כן כלומר מדוע שתקתה לו וכי אינך אומר כמותי: ^(א) **תשובה** גנובה. פ"י עלומה ומכוסה כי יש להשיב עליה ולא צא לסתור התשובה שהשיב ר"ע לר"ש דודאי יפה השיבו אלא הלשון אינו מיושב יפה דנקט ^(ב) צבת אחת דכיון דפסל הוא השני ואפילו הכי קאמר ר"ע דזריקת הכשר פוטרותו מידי מעילה א"כ צבירא ליה לר"ע דחשבין ליה כצבת אחד וזו וכוין דחשבין כצבת אחד ^(ג) מה לי ים צה אחר זה אמר ליה ר' יוחנן לר"ש לקיש ^(א) ואמה אי אתה אומר כן צמתיה כלומר והא דואי דצבת אחת צעין דכחד יעז לא חשיב להו דהא חילו הפריש שני אשמות לאחריות ושחט שתיהן וקדם והעלה אימורים של אחד מהם קודם זריקה אי אתה מודה שירדו הכל גרסינן ה"פ קדם והעלה אימורים של אחד מהם קודם זריקת אחת ואחר כך זרק חצירו שלא העלה אימורים אי אתה מודה שירדו האימורים של אותו שעהלה ל צלאל זריקת דמו ואי ק"ד חד גופא הוא אם כן הוי לאחשויי הני אימורין כאלו היו מאותן שזרק דמן ולא הוה ליה למימר ירדו דהאמר עולא אימורי קדשים קלים כ"י והא דנקט קדשים קלים לרצותא נקט וכ"ש קדשי קדשים דקדשי טפי וקליט להו מוצח וכן לעיל דנקט אשמות כ"ש חטאות:

אמר ר' עקיבא. מייתי ראייה למאי דקאמר דזריקה מועלת ליוצא: והרי שתיהן עומדות. שחוטין ותתקבל דמן בבי' כוסות וזרק דמה של אחת מהן לא כשם שדמה של אותה שזרק פוטר את בשרה ממעילה כך הוא פוטר את בשר חברתה שלא נזרק דמה מן המעילה הואיל והוה יכול לזרוק דמה של איזו שירצה ואם פטר דמה את בשר חברתה מן המעילה אע"ג דפסולתה היא דמותר חטאת היא. אינו דין שיפטור את בשרה של צעמה אע"פ שנפסל ביוצא: לא אמר ר' עקיבא. כשם שדמה פוטר את בשרה כך פוטר את של חברתה אלא ששחט שניהם בבת אחת דכחד גופא דמו אמר לי כך שאלני אומר היה רבי עקיבא זריקה מועלת ליוצא דהכי משמע צמתניתין: (אמרות) [אמרו] לי (הן). והלא פסול [ניתן] שיצא: אמר לי בני ואי אתה אומר כן. שיהא זריקה מועלת ליוצא ואף על פי שהוא פסול והרי המפריש חטאתו כו':

קדשי קדשים פרק ראשון מעילה

חמץ וזרע חמץ, סמל למחשבת חמץ

חישב צנשפכין צמחר מהו. אין לפרש שחישב צשעה ששופך שיריים ליסוד ע"מ לאכול מן הוצח למחר דהא פשיטא דלא פיגל דמתניא פ"ק דזבחים (דף יג:.) דקסני יאלו שפיכת שיריים והקטרת אימורים שאין מעכבין יזו וגם לא קצעי צמחשב בזריקה ע"מ לשפוך שיריים למחר דהא

גמי פשיטא ליה דפיגל דקאקמר גמי ההם וטעמם משום דצעין שיחשב צארצע עבודות דבדר שהוא אכילת אדם או אכילת מוצח ושפיכת שיריים אכילת מוצח היא אך לא יז ד' עבודות היא אלא נראה לר"י דקצעי צמחשב צשעת ים זריקה על מנת לזרוק הדס שנשפך מן הכלי למחר דמתן וצחסי (דף כה. דף לג.) נשפך ^(א) (מן) ים הרלפאה ואספו וסכול מן הכלי ואספו כשר מי אמרינן הא חזי דאם ירלע יאספנו וזרקנו או דלמא הוילי ואין מלזה לאוספו הוה ליה הולך לאיצור: א) **אמר ר"ה רבי יורא צרב אסי רבי כבר שנית צנו אצ"א**. צנצחסי פרק כל הפסולין (דף לה.) השוחט את הוצח ע"מ לאכול מן האלל ^(א) אין חייבין עליו משום פגול ^(א) ואלל הוא גיד הלואר דמפרש צהעור והרטוב (חולין דף קפא.) אלמנא האי אלל כיון דלית ציה מששא לא מהני ציה מחשבה פירוש שאינו חשוב ים ודכר ההולך לאיצור הוא לא מיפגל ואע"ג דאם רלע לאוכלו ים אוכלו (הקך) ^(א) והני נשפכין גמי וכו' וצרוצ ספרים גרסינן האי אלל כיון דלית ציה מששא לא מקבל טומאה ואם כן ים מיייתי מההיא דהעור והרטוב וציצוט דטפי אית ליה לאיתויי מההיא דפיגול גופיה מן מלאיתויי ^(א) מפני הטומאה: **אלא דקתני ע"ל האבוד וע"ל השרוף קשיא**. פ"י וח"כ קשיא מרצ אסי לרב אסי דלעיל קאמר יאל מחשבין והכא פשיטא דאין מחשבין צנשפסיס דכאבוד דמי אמר רבא אימא

על העומד לאיצור כו' כלומר הא דקאמר מחשבין על האיצור לאו צאבד כבר קאמר אלא צעומד לאיצוד כגון שמחשב צשעת קבלה על דבר העומד לישרף וליאבד קודם זריקה וצשעת מחשבה עדיין לא אבד כגון שזרק ^(א) [צמתיה צשר וצחיתכט אימורין] צפי כלצ וצפי כצשן ועדיין לא הגיע ^(א) צפיי כלצ או צפי כצשן] צשעת מחשבה ומכל מקום מדמי ליה לעיל ליאלא כולו לגירסא דגרסי אמר ליה רב אסי לר"י כיון דאבד ונשרף קודם זריקה: **לא אמר ר"ע א"א ששחט בו'**. כלומר לא אמר ר' עקיבא צההיא חטאת שאלצ כו' דזריקה של אחת מהן פוטרת בשר חצרתה מן המעילה או אפילו צה אחר זה וקרי לה צבת אחת ים דכשר לזרק צבת אחת כגון שחט זה אחר זה וקיצל זה אחר זה קודם שזרקו כלל דרלע מזה וזרק רלע מזה וזרק אלל זה אחר זה כגון שקבל דמה של זו חזקו עד שלא קיצל את האחרת לא אמר ר"ע ומודה צמי ה"ג יזו דאינו פוטר הדס המרק צשר האחרת מן המעילה: **אבל דם**. פירוש שיאל דם חזק אותו דם ענמו שיאל מודה ר"ע דאין זריקה מועלת ליואל ים:

לבפר פאני. שם מקום ואמר לי אומר היה ר"ע זריקה מועלת ליואל תמיה היה הזקן על דברי ר"ע אמר לו הן וכשבצאתי והרציתי דברים כלומר שהגדתי לו תמיהת הזקן אמר לי ואמה אי אתה אומר כן צמתיה כלומר כשאתה מרלע לפני דברי הזקן כמדומה שאתה מגמגם על דברי ים ספרים וגורסים אחר שאמר לו הן אמר לו והלא פסול הוא יזו או שהשיב לו כך הזקן והיינו הא דקאמר דכשרהצמי דברים לפני ר"ע שהקשה לו ע"ה להשיב ^(א) **תשובה** גנובה. פ"י עלומה ומכוסה כי יש להשיב עליה ולא צא לסתור התשובה שהשיב ר"ע לר"ש דודאי יפה השיבו אלא הלשון אינו מיושב יפה דנקט ^(ב) צבת אחת דכיון דפסל הוא השני ואפילו הכי קאמר ר"ע דזריקת הכשר פוטרותו מידי מעילה א"כ צבירא ליה לר"ע דחשבין ליה כצבת אחד וזו וכוין דחשבין כצבת אחד ^(ג) מה לי ים צה אחר זה אמר ליה ר' יוחנן לר"ש לקיש ^(א) ואמה אי אתה אומר כן צמתיה כלומר והא דואי דצבת אחת צעין דכחד יעז לא חשיב להו דהא חילו הפריש שני אשמות לאחריות ושחט שתיהן וקדם והעלה אימורים של אחד מהם קודם זריקה אי אתה מודה שירדו הכל גרסינן ה"פ קדם והעלה אימורים של אחד מהם קודם זריקת אחת ואחר כך זרק חצירו שלא העלה אימורים אי אתה מודה שירדו האימורים של אותו שעהלה ל צלאל זריקת דמו ואי ק"ד חד גופא הוא אם כן הוי לאחשויי הני אימורין כאלו היו מאותן שזרק דמן ולא הוה ליה למימר ירדו דהאמר עולא אימורי קדשים קלים כ"י והא דנקט קדשים קלים לרצותא נקט וכ"ש קדשי קדשים דקדשי טפי וקליט להו מוצח וכן לעיל דנקט אשמות כ"ש חטאות:

אמר ר' עקיבא. מייתי ראייה למאי דקאמר דזריקה מועלת ליוצא: והרי שתיהן עומדות. שחוטין ותתקבל דמן בבי' כוסות וזרק דמה של אחת מהן לא כשם שדמה של אותה שזרק פוטר את בשרה ממעילה כך הוא פוטר את בשר חברתה שלא נזרק דמה מן המעילה הואיל והוה יכול לזרוק דמה של איזו שירצה ואם פטר דמה את בשר חברתה מן המעילה אע"ג דפסולתה היא דמותר חטאת היא. אינו דין שיפטור את בשרה של צעמה אע"פ שנפסל ביוצא: לא אמר ר' עקיבא. כשם שדמה פוטר את בשרה כך פוטר את של חברתה אלא ששחט שניהם בבת אחת דכחד גופא דמו אמר לי כך שאלני אומר היה רבי עקיבא זריקה מועלת ליוצא דהכי משמע צמתניתין: (אמרות) [אמרו] לי (הן). והלא פסול [ניתן] שיצא: אמר לי בני ואי אתה אומר כן. שיהא זריקה מועלת ליוצא ואף על פי שהוא פסול והרי המפריש חטאתו כו':

ז.

עין משפט ונר מצוה

בב א מ"י פ"ד מהל' פסח"מ הלכה ח:
ל ב מ"י שם הלכה ז ופ"א מהל' שאר אבות הטומאה
הלכה ח:
לא ג מ"י פ"ג מהל' פסח"מ הלכה ז:
לב ד מ"י פ"ג מהל' מעילה
הלכה א ע"ש צ"מ צ"מ וצנח"ז:

מבוסף רש"י

זריקה מועלת ליוצא. חזן לקטעם למיחיו כדכר שיש לו הימר לכהניס ולמיפק מידי אשם מעילות, דר"ע אומר אין מועלת צו דזריקתו הוילאחמו מידי מעילה אע"פ שאינה מתרתו צאכילה אעפ"כ מועלת לו להוילאו מידי מעילה (נמוכות יב.) דפסול חטאת דכר אחר הוא (שם מז.)

רבינו גרשום

מחשבין על האבוד ועל השרוף. שאם נאבדו אימורין וחשבו בזריקה על מנת להקטיריו חזק לזמנו הוי פיגול: והא אבוד ושרוף דלא איננה בעולם וקא קבעא זריקה פיגול לבשר הכא גמי אע"ג ויצא כולו תיהני ליה זריקה לאפוקי מידי מעילה. ומי אמר רב אסי הכי דכי יצא כולו מהניא ליה זריקה והא בצא חישב לנשפכין למחר: נשפכין שירי הדם היה שופך על יסוד. וכמכביא ליה חישב בשעת שפיכת השיריים על מנת לאכול ממנו כזית חזן לזמנו מהו מי חשיבא מחשבה דשיפכה לפגולי כגון מחשבה דזריקה: וא"ל ר' יורא כבר שנית לנו אלל. דמתן העור והרטוב כיון דלאיצור אזלי. ליסוד מחשבה דזריקה דלא למאנה ואל על גופי של מוצח לא מהניא ביה מחשבה לפגולי האי גמי שפיצא כולו לאיצוד קאי לשפכה ביון הוא דלא תיהני ליה זריקה לאפוקי ממועילה. אלא. בתמיהא: דקתני מחשבין על האבוד ועל ושרוף. מיתח קשיא דמשמע דמהניא מחשבה בזריקה לפגולי אע"ג דלא אינן בעולם: אמר רבה אימא מחשבה על עומד ליאבד ועל עומד לישרף. דבשעת זריקה כשחישב אכתי הוו בעולם אע"ג דשוב נאבדו ונשרפו מהניא מחשבה: אבל. האי שיצא כולו לפני זריקה לא משמע דמהניא ליה זריקה לאפוקיה ממעילה: שחט בשחתיקה בכשרות יוצא הדם חזק. אע"ג שחזר וזרקו לא עשה כלום בבשר קדשי קדשים מועלין בו דהא זריקה אינה מתרת הבשר לכהניס. ואם הן קדשים קלים משום הא זריקה אין מועלין באימורין דהא זריקה ולא כלום הויא:

עין משפט
נר מצוה

ז:

לג א מיי' פ"ג מהלכות פסח"מ הלכה יג:

ב [ומי' שם הלכה יב]:
לד ג מיי' פ"ג מהל' מעילה הלכה ב:

לה ד מיי' פ"ח מהל' פסח"מ הלכה ז:

לו ה מיי' פ"ב מהלכות מעילה הלכה א:

לז ו מיי' פ"ח מהל' פסח"מ הלכה ז:

לח ז מיי' פ"א מהלכות פסח"מ הלכה יג ע"ג כצ"מ ורש"י:

‏

רבינו גרשום

דין שיפוטור את בשורה. ואע"פ שהוא פסול משום יוצא: תשובה גנובה השביב.

כלומר דלאו תשובה מעילה הוא ודריקן ליה נשחט שתייהן בבת אחת דמשמע דבבת אחת אין דרמה פוטור חברתה בבת אחת מה לי כזה אחר זה לא

פוטור דמותר חטאת הוי: מה לי דמה פוטור בשר חברתה בבת אחת מה לי כזה אחר זה.

והואיל וסבירא ליה לר' עקיבא דרמה פוטור בשר חברתה אף על גב דפסול אלא תשובה גנובה השביב דלא שנא וקשיא לרבי אליעזר דאמר ביה אמר ר' עקיבא אלא ששחט שניהם בבת אחת: א"ל ר' יוחנן לריש לקיש אחת אומר כן. חדשתהו ביה גופא אפילו כי שחטן כחד אחר זה דרמה פוטור בשר חברתה: אילו הפריש ב' אשמות לאחריהו, שאם תאבד אחת מהן שיתכפר באחרת והאי דנקט אשמות ה"ה לחטאות דאמרינן כול שבחטאות מהם באשם רעה: ושחט את שתייהן וקדם והעלה אימורין של אחת מהן קודם וזריקה. דם דאידך דרשן של עצמם ערין לא נזרק: אי אחת מודה שאם עלו אותן אימורין שידרו. דאפי' הדרור זרק דאידך לא מנחיה הויא זריקה לאימורין דלא דמיא משום דמגופא אחרינא נינהו: ואי סלקא דעתך כדאמרת דלעולם חד גופא הוא אפילו בזה אחר זה אמאי אם עלו ירדו האמר עולא אמורי קדשים קלים שהעלו לפני זריקתיה דמיס לא ירדו נעשו לחמו של מוצב דקבעי מוצב דכיון דחד גופא הוא כי הדר זריקתו ממנו ברת העלאת אימורין הויא זריקה וחשובה ביה ירדו:

ואימורין קדשים קלים ואימורין קדשי קדשים חזא קורשה אית להו גבובה נינהו: ואי ס"ד דחד גופא נינהו כי קדם והעלה אימורי' דחד ובתר הכי זרק דם דאידך ליהני ליה דאם עלו לא ירדו אלא מירידו ש"מ דבת הוי חד גופא ושני בין דבא אחת לזו אחר זה ולאו תשובה גנובה הוא ואושישק ירש לקיש: קצצתניון לרגליוהי דניוקא. להכי קרי ליה לריש לקיש יניוקא שדלא בחור ממנו ואותוביה היה אשכח תשובה. ל"א דניקא כלומר קצצתניון לרגליוהי דדין

דקאי הכא: מעשה דמיס. וזו זריקה: לאחר זריקה דמים אין מועלין. בבשר דכבר יש בו שעת היתר לכהנים והיינו להקל דאין מועלין בו ועל זה ועל בין על האימורין ובין הבשר לאחר זריקה חייבין משום פיגול אם פיגל בחד מה' עבודות דזריקה קובעת בפיגול דכבר קרבו מחזירין ובתר הכי חייבין נמי על נותר וטמא. והיינו מחמיר דקא קבעא להו בפיגול נותר וטמא: ובקדשים קלים לאחר זריקה כולו להחמיר. דמועלין באימורין דכבר חזו לגבזה וקדשי ה' נינהו ולא ממון בעלים ומועלין בהן: ועל זה ועל זה. בין על האימורין ובין על הבשר לאחר זריקה חייבין עליו משום פיגול נותר וטמא: היינו כולו להחמיר. דמועלין בהם וחזייבין משום פיגול נותר וטמא: ואמאי. אית ביה איסורא. משום דנסיב רישא מועלין לפני זריקה דמים: נסיב סתא. לאחר זריקת דמים אין מועלין ולעולם לית ביה איסורא. אימא סיפא כר': ואין מועלין. בבשר מועלה הוא דליכא את איסורא איכא והכא ליכא למימר משום דנסיב רישא דיסוף דמיסא ובסיפא אין מועלין קתני וכי היכי דהבא דיייקין הא איסורא איכא הכי נמי דיייקין בסיפא דרישא ואמאי אית ליה איסור אכילה: אמר ר' חנינא ליוצא. דאית בה נמי בהא איסור יוצא ורבי עקיבא היא דאמר זריקה מועלת ליוצא: דכי אמר ר' עקיבא זריקה מועלת פסולין אלא צריך שימתין עד שתעבר

קדשי קדשים פרק ראשון מעילה

אמר רבי יוחנן קצצתניון רגליוהי דינוקא. כלומר סמרתי דברי ר"ל

דודאי ללא טעמא דר"ע משום דחד גופא הוא דל"כ גבי מפריש שני אשמות וכו' שהבאתי למעלה הוה לן למימר לא ירדו כדפרישית דנעשו לחמו של מוצב אלא ודאי טעמיה דר"ע משום בת אחת ול"ת מ"מ כיון

דמהני טעמא דבבת אחת לענין לפטור הבשר מן המעילה למה לא יועיל צאימורין לעשותן לחמו של מוצב כמו דמדמה להו צטעמא דחד גופא הוא י"ל דלא דמי יגו דלמרינן דטעמא גבי לפטור צבזר מן המעילה משום בת אחת ניחא דודאי כיון דרגא מזה זורק רגא מזה זורק דין הוא שיפטור מן המעילה אף צבזר כדן מרק דמה אכל לעשות לחמו של מוצב ולומר דלא ירדו לא חשיבא כל כך האי טעמא אלא אי אמרת דטעמא משום חד גופא א"כ הוי טעם חשוב אף לענין שלא ירדו:

ועל זה וזה חייבין ע"זי משום פיגול נותר וטמא. פירוש על זה ועל

זה על הצבזר א ועל האימוריס [צקדשי קדשים] נמלא מעשה דמים [להקל ולהחמיר] יח פירוש להקל שע"י זריקת הדמים אין מועלין דלא מיקרו מו קדשי ה' ולהחמיר לחייב עליו משום פיגול נותר וטמא: **הא איסורא איבא.** שאסור לאכול והא ממונא דכהן הוא קושא היא דצהדיא כמיז צקרא [ויקרא י] דכהנים אכלי להו: **הא ממונא דבעלים הוא.** ולא משני כלעיל א דלאצז מועלין צאימוריס יח קתני אין מועלין בצבזר דודאי לעיל משני שפיר דאידי דתנא רישא מועלין צאימוריס וצבזר גבי לפני זריקת דמים תנא נמי גבי אחר זריקה ואין מועלין בצבזר אע"ג דאיסורא נמי ליכא אלא הכא גבי קדשים קלים דלא שייכא שום מעילה בצבזר אף קודם זריקה לית ליה למימני אין מועלין בצבזר אצז מועלין צאימוריס ונראה דלא פריך אלא למ"ד היתר אכילה שנינו דאי למ"ד היתר זריקה אסן כן לאחר זריקה ר"ל לאחר יח שניתר לזריקה ואף על פי שלא נזרק ואסן כן מנאי פריך הכא ממונא דבעלים הוא יח ודאי דאיסורא כיון שלא נזרק הדם: **ב' אמר רבי עקיבא מועלת' ליוצא דשרשה.** פירוש אין הכי נמי דאיסורא איכא דמיירי בצבזר יח שיולא עד כהן לא קאמר ר"ע דזריקה מועלת ליולא אלא לענין לאקדושי צפיגול ונותר וטמא וצריך עיבור לזרה יחו לשרפן שאין זה קרוי פסולו צגופו דלאמר

צפסחים (דף פג.) יצחק מיד דזריקה מהניא ליה ומשי ליה כאליו לא ילא והוא לא פסולו מחמת דבר אחר דלמרינן צפסחים (שם) שצריך עיבור לזרה אכל

צבזר חזירתה והכא לא מרגא זריקה דחד י"ו האימורין דאיך דלמרינן אסן עלו ירדו הא לא קשא דודאי גבי מעילה ארימין דדמה של אחת מהן פוטרת את חזירתה מן המעילה אכל לרלות צאימורין צמוצב ודאי לא מרגא אלא זריקת דם שלו צעינן אע"ג דשחט שמהין צבת אחת: **בותני' מעשה דמים.** היינו זריקה: **לאחר זריקת דמים אין מועלין בצבזר.** דכבר יש צו שעת היתר לכהנים והיינו להקל דשוב אין צו מעילה: **על ויח וזה.** על האימורין ועל הצבזר לאחר זריקה יח חייב משום פיגול ונותר וטמא א והיינו להחמיר דקודם זריקה אין חייבין צכל יח [והני אצלן] לאחר זריקה נקצעו צכל הני: **לאחר זריקת דמים מועלין צאימורין.** והיינו להחמיר דקודם זריקה לא היה צבו מעילה כלל והסתא אחתא מעילה צאימורין: **ועל זה ועל זה וכו'.** והיינו נמי איסורא איכא לכהן האוכלן ואמנאי הא ממונא דכהן הוא: **נסיב צסיפא.** והאי דקתני אין מועלין לאו דוקא דמשמע מעילה הוא וכו' אלא משום דתנא רישא קודם זריקה מועלין בצבזר דהא מועלין דוקא הוא דלכתי אין צו היתר לכהנים תנא סיפא נמי אין מועלין: **אימא סיפא כו' מעילה הוא דליכא.** בצבזר והא איסורא איכא [לישראל האוכלו] **והא ממונא דנענעליסן הוא וכו'.** והכא ליכא למימר משום דנסיב רישא מועלין תנא סיפא נמי אין מועלין צבתרייהו א [וצסיפא] דרישא [וצסיפא] דסיפא אין מועלין קתני וכי היכי דדייקין הכא הא איסורא איכא ה"ג דיייקין צסיפא [דרישא] ואמנאי אית ציה איסור אכילה: **א' חנינא ליולא.** כגון שילא הצבזר חוץ למחילתו ושצו מרק הדם ור"ע היא דלאמר זריקה מועלת ליולא (דס) דכי אמר ר"ע זריקה מועלת ליולא להוציאו ממעילה ולהציאו לשריפה יח

נזרק דמה וכו'. נפסלה השניה צמוצב חטאת: **דין א' שיפטור אס צבזר.** ואע"פ שיש פסול יולא: **משונה גנובה השינו.** כלומר לא הייתה מעלייתה הא דהשיבו ושחט את שמהין דמשמע דצבת אחת או דמה פוטור צבזר חזירתה אע"ג דפסול הוא דהכי משמע א דכי היכי יח דמפרש רבי אלעזר לעיל [ע"פ] דלא אמר רבי עקיבא אלא

ששחט שמהין צבת אחת האי דלאמר רבי עקיבא נמי הכא ושחט את שמהין היינו צבת אחת הא שחטן צזה אחר זה לא והיינו משונה גנובה כיון דפסול הוא דמשעה שזרק דמה של אחת מהן נפסל השני צמוצב חטאת: **מה לי צבת אחת מה לי צזה אחר זה.** הואיל וצבירגא ליה לר' עקיבא דדמה פוטור צבזר חזירתה אע"ג דפסול משום מותר חטאת א כי היכי דחשבת להו כגוף אחד יח צטחטן' נמי צזה אחר זה תהא דמה פוטור את של חזירתה אלא ודאי משונה גנובה היא דלא שנא: **א"ל ר' יוחנן לר"ל א ואסא אי אסא אומר כן.** דחשבת להו כגוף אחד אף כי שחטן צזה אחר זה דלמה פוטור צבזר חזירתה: **אילו הפריש שני אשמוס לאחריהם.** שאס יאבד אחד מהן שיתכפר צאחר. והאי דנקיט שני אשמות' יח וכל שכן שמי חטאות חטאתא חמירא קדושתיה מלאס: ושחט אס שניסא וקדם וסרעא אימורין של אחד מהן קודם וזיקא. ואח"כ זרק הדס יח מלאס של קרבו אימורין: **אי אסא מודה שאסן עלו.** אותן אימורין שירדו דזריקת דס דאיך לא מהסא להני אימורין דלאו ידידה משום קובעתן לחלק גבות לענין מעילה, מה שאין כן בקדשי קדשים שהן מתחילתן לגבוה ואימוריטן עומדין לחומה, אכל קדשים קלים אין צטן מעילה אפילו צאימוריטן, דמנחא צבתי' קדשי ה' הויסודיס נס, ילא קדשים קלים, אכל לאחר זריקת דמים יח מעילה צאימוריטן, דנפקא לן מדמכתי כל חלק ל' לרעות אימורי קדשים קלים לאחר זריקת דמים למעלה [ובחיים עגב]. חזרון עלך קדשי קדשים

קצצתניון לרגליו דינוקא. א"ל קרי יניוקא לפי שהיה צבור א ממנו דלאתביה הכי ולא ידע להשיבו. יח לישנא אחרינא דדייקא דדייק דקאי א' הכי. ואי קשא לך מ"ש גבי חטאות צבת אחת דכי זרק דמה של אחת מהן דפוטור את

אחת בשחטן: יח אשמות כל אות ו' נמחק: יח הדם דאשם שלא. אות מ' נמחק: יח ל"א צ"קא דדין דקאי חזיבת דיקא דדייק נמחק: יח דחד לאימורין דאיך אות ו' נמחק: יח ועל זה ועל זה אות ו' נמחק: יח זריקה חייבין משום: יח וטמא אם פיגל בחד משתי עבודות דזריקה קובעת בפיגול דכבר קרבו מחזירין ובתר הכי חייבין נמי על נותר וטמא וחיינו: יח צכל יחני ואחר זריקה אות ל' נמחק: יח לשריפה ולא אלאחר: יח דמי דאי אמרת בשלמא גבי יח להקל ולהחמיר בקדשי קדשים פ"י: יח באימורין נקט ואין חזיבת קתני ליש: יח לאחר שניראה לזריקה חזיבת שנתיר ליש: יח הוא הא ודאי דאיסורא איכא כיון: יח כש בבשר שיצא אות ו' נמחק: יח צורה לשרפו שאין אות ו' נמחק:

אחת בשחטן: יח אשמות כל אות ו' נמחק: יח הדם דאשם בסיפא דרישא ואמאי אית ליה איסור אכילה: אמר ר' חנינא ליוצא. דאית בה נמי בהא איסור יוצא ורבי עקיבא היא דאמר זריקה מועלת ליוצא: דכי אמר ר' עקיבא זריקה מועלת פסולין אלא צריך שימתין עד שתעבר

מסורת הש"ס

א' ע' צע"ז מד: מפשי"י וסוק' ד"ה משונה, א ואסא אומר כ' כר' צ"ק, א וצחיס פג: פיה, ד [צמנשה צמנשניות ליחא], א [צקמן ח:], א ג"א דלאמר רכז, א דחשבת להו כר' צ"ק, ח ג"א בשחטן צבת אחת שחטן כר', א ואסא אומר כן דחשבת כר' צ"ק, א אשמות לרעותא נקט צ"ק, א דר"ל וקרי יניוקא כר', צ"ק, א ממנו ואותביה ולא ידע כר' דדייק הכא כר' גבי צ' חטאות דשחט דחשבת כר' צ"ק, א צרישא דסיפא, א צ"ל ולא אלאחר, א ועל האימוריס הס"ד ואח"כ ד"ה נמלא כר' צ"ק, א דלאצז מועלין כר' צ"ק,

‏

הגהות הב"ח

א' רש"י ד"ה דין הוא שיעיל את צבזר: א' ד"ה אמר רבי יוחנן וכו' דדייק דקאי הכא והכי דדייק גרסי והוא מרדכי להלכה על בוריה ואי קשוי לך:

‏

מוסף רש"י

תשובה גנובה. כלומר דסוקא צקצ, יח ודח' ע"ש. אימורי קדשים קלים שהעלין לפני זריקת דם. לא הוכרח לחומה שזריקת דמן שלהן קובעתן לחלק גבות לענין מעילה, מה שאין כן בקדשי קדשים שהן מתחילתן לגבוה ואימוריטן עומדין לחומה, אכל קדשים קלים אין צטן מעילה אפילו צאימוריטן, דמנחא צבתי' קדשי ה' הויסודיס נס, ילא קדשים קלים, אכל לאחר זריקת דמים יח מעילה צאימוריטן, דנפקא לן מדמכתי כל חלק ל' לרעות אימורי קדשים קלים לאחר זריקת דמים למעלה [ובחיים עגב]. חזרון עלך קדשי קדשים

‏

שיטה מקובצת

אן נזרק דמה של אחת מהן: אן המעילה כן יפטור וכתב אף נמחק: א אם פטר בשר חיבת הציל נמחק: יח הוא שיפטור את חיבת שיעיל נמחק: יח הפריש שני אשמות אות ח' נמחק: יח וקדם והעלה אימורין כו' הקשה הר"ד שמואל מורזרין אמאי לא קאמר וכתב האימורין לאחר שזרקו דמו של חזירו דאי ס"ד חד גופא הוא הותרו בוריקא וכל דכי נמי הוי חד גופא היינו למילי דקודם זריקה כמו לצאת (לירי) [מידין] מעילה אבל למילי דבתר זריקה לא הוי כחד גופא ולכן אמר וקדם והעלה לפני זריקה. תוס': אן על חיבת יש רשות קו למעלה להורות כי לפ"ד ראוי לחמק: יח ובבשר ס"א ואין חייבין עליהם משום פיגול נותר וטמא לאחר: יח בבשר ואין חייבין עליהן משום פיגול נותר וטמא לאחר: יח כולו להחמיר אות ו' נמחק: יח היא וכי אמר: יח היכי דאמר ר' חיבת דמפרש ליש: יח אחד בבת

אחת בשחטן: יח אשמות כל אות ו' נמחק: יח הדם דאשם בסיפא דרישא ואמאי אית ליה איסור אכילה: אמר ר' חנינא ליוצא. דאית בה נמי בהא איסור יוצא ורבי עקיבא היא דאמר זריקה מועלת ליוצא: דכי אמר ר' עקיבא זריקה מועלת פסולין אלא צריך שימתין עד שתעבר

מסורת הש"ס

א) (ז"ל עליה, ב) תוספתא דתריכות פ"א ה"ג (נאווה טט: ע"ש נדה ט"ז: ע"ש); א) דמק, ד' ז"ק, ב) ויעין תוספות יום טוב ד"ה שולח העוק, ו) אלו דיתורים מעולת עד ד"ה הקומץ שייך למתני' דף ט. ומד"ה הקומץ עד ד"ה אכל שייך למתני' דף יא, ב' ז"ק מ"ו, ח) קדשי ה' והכהנים הד"ה ז"ק, ט) פ' שמי הלחם דלין דוחות לא שבת ולא יו"ט ומאפות מעברין ח"י כשנאפה מצנברג הרי הם פסולים למחר בלינה אלא ע"כ דלין לינה פסלה נהו ואורי"י דגרס שפיר כו' ז"ק, י) ה'הלמנים רש"ש, ס) ז"ל פ"ד דף מה: ד"ה אכלו, ו) ששקדשו כבלי לחשון ז"ק, ח) ז"ק.

מוסף רש"י

טבול יום תחלה לקדש. שעה שש בקודש להיות טבול יום אלו כראשון למועלה ויעטמה שנים בקדש זה מזה, שאולם שנוגע בטבול יום נעשה שני ונעשה את חצירו שליש ונעשה קריין וטמאן שמקלקלין את אחרים ונעשיתי פוסל את הרביעי להיות הוא עצמו פסול אכל לא יפסול את אחרים במגעו (טוסה כסב).

רבינו גרשום

צורתו: אבל לאכילה, להתירו לאכילה לא אמר שתהא זריקה מועלת והיינו דקאמר את איסורא איכא: סליק פיראָה

הוכשרה ליפסל. כלומר משמלקה ניתוספה בה קדושה שהיא נפסלת אם נגע בה טבול יום או מחוסר כפורים ובלבנה: הוזה דמה חייבין עליה משום פיגול. דהוא דעוף במקום זריקה דבמהה קאי דהואה קובעת פיגול כשחושבש בו קודם לכן כמו זריקה דבהמה. ושו"ש בו איסור נותר וטמא: ואין בה מעילה. דכיון דהוזה דמיו יש בו היתר לכהנים: אבל איטמויי לא שתטמא: אחרים לא: מתניתין מני. דקתני הוכשרה ליפסל ולא ליטמא: רבנן היא. דאמרי כשם שפוסל טבול יום משקין תרומה ואוכלי תרומה ואינו מטמא כדתנן ואלו פוסלין בתרומה כו' וטבול יום כך פוסל אוכלי קדש ומשקי קדש ולא מטמא:

אכל. לענין להתירו לאכילה לא אמר שמהא זריקה מועלת והיינו דקאמר איסורא איכא דאסורה באכילה משום יואל: הדרן עלך קדשי קדשים **המאֹת העוף מועלין בה משוקדשה**. בפה אפילו אם נהנה ממנה מחיים כגון שמכרה דהויאיה לחולין: הוכשרה להפסל כלומר משנמלקה ניתוסף בה קדושה שהיא נפסלת אם נגע בה טבול יום או מחוסר כפורים ובלבנה: הוזה דמה חייבין עליה **משום פיגול**. דהואה דעוף קיימא במקום זריקה דבהמה דהואה קובעת בפיגול שחשב בו קודם לכן כמו זריקה דבהמה ושוב נמיי יש בו איסור נותר וטמא אם נטמא דהואה קובעת בכל הני: ואין **בה מעילה**. דכיון דהוזה דמה יש בה היתר לכהנים: גמ' **אכל לאיטמויי** לא. שמהא טמאה ומטמאה אחרים לא: **מסניטין**. דקתני הוכשרה ליפסל ולא ליטמא רבנן היא דלמרי כסם שפוסל טבול יום אוכלי תרומה ומשקה תרומה כך פוסל אוכלי קדש דלינו מטמא לעמא

אחרים: דפניא **אכל אומר** טבול יום פהלא לקדש. דהוי ראשון ומשוי לקדש שני דאותו שני עושה שליש ורביעי בקודש ופוסל את התרומה:

ההואה ים ביום המליקה דא"כ איפסל הדם בשקיעת החמה מ"מ נקט גבי מליקה פסול דלינת גשר לפי שמדי שנמלקה ים מתחלת לינה של יום ולינה ר"ל שגראה להיות ולמ"ד היתר שמיטה כי היכי דבעינן לעיל גבי ים קדשים דשייך בהן קבלה שיהא ראוי לקבל כדי שם להיות הכא נמי דלא שייך קבלה גבי חטאת העוף בעינן שיהא ראוי להוות: ואין מועליין בה. דכין היה לו למיתני מטאת העוף עם פרים הנשרפים דמרייהו לא סלקו לגבה כולהו שם אלא שזריך להקדים חטאת העוף לעולת העוף לפי שיש בה שיכות דמעילה יותר ואף מעולת בהמה דבעולת בהמה אין מועלין בעורה כי עורה לכהנים ים ונחטאת) א) ונעולת] העוף מועלים אף בעורה ואף ים משתאף בזית הדשן מועלין בה כך נראה למורי הרב רבינו פרץ ש: ו) עולת העוף מועלין בה ב'. כמו שפיר' גבי חטאת העוף כך הוא בעולה: **בזיצה** דמה. דגבי חטאת העוף נקט הוה שמוס דנחטאת העוף איכא האה ומיאי אכל בעולה אלא מיאי פירוש שקומט הבשר ו והדם יואל בדוחק ומתמאה והואה היינו לא נותו הדם למרחוק: ו**מועליין** בה עד שתצא לבית הדרשן. פי' אף לאחר שנשרפה לפי שעדיין צריך להוציא הדשן מחוץ למחנה אכל מכאן ואילך הרי נעשית מלווה ואין מועלין בה: **פרים** הנשרפים. פר העלם דבר של כצור ופר כהן משחי ופר יום הכפורים ושעירים הנשרפים שעיר יום הכפורים ושעיר עזרת כוכבים: ה**וכשרו** איפסל במבוא יום. מימה למאי הילכתא הוכשרו ליפסל בטבול יום כו' דאי לאכילה והלא פרים הנשרפים אין בהם אכילה לכהנים ואי ליפסל להקריב אימוריהם קאמר מכל מקום גבי פר ושעיר של יום הכפורים ליכא למימר הכי שהרי משל כצור הם ובאים בטומאה ים יש לומר לענין לשורפו בנית הדשן בשורפיין בו את הפסולין קאמר שהיה להם לפסולין **בית הדשן** לעצמן כדאמרין פרק טבול יום ונחים דף קד: טו) (גבי) ג' בית הדשנים היו שם: הוזה דמן. פירוש על יד הפרוכת ועל מצבה הוצב כדאמרין פרק אחיו מקומן (ספ דף מו). ומועלין בהם עד שיתק הבשר אכל משניתך הבשר אין מועלין שהרי נעשית מלווה: **אין** מועליין בעורות **אבן** מועליין בבשר. ים דמשאמר שזרק דמה וזה המוצא בבשר והוה ליה וי קדשי ה': וה**בהנים** בעורות. ים ונפיק להו ממלל קדשי ה' כדאמרין (נחים דף קג). כל שלא וזה המוצא בבשר לא וכו הכהנים בעור: **אבל** מועליין בבשר עד שתצא לבית הדרשן. דלכתי לא נעשית מלווה שזריך להוציאה לבית הדשן אכל גבי פרים ושעירים הנשרפים אין בהן הוצאה לבית הדשן ששם הם נשרפין הילכך אין מועלין בהן משהותק הבשר:

קרמו פניה בתנור הוכשרו איפסל במבוא יום ובמחוסר כפורים. משום דתנור מקדש הלחם בקרימת פנים וי"ס שאין גורסין ובלבנה דהא מנן וי' פרק שמי הלחם (מנחות דף ק:) שם נאפות מצערב ואין דוחות לא שבת ולא יום טוב ואי לינה פסלה בזה אם כן כשנאפה מצערב הרי הם ים פסולים למחר בלינה ואורי"י דגרס שפיר דמודקתני קרמו ים בתנור הוכשרו ליפסל כו' אלמא אית ליה תנור מקדש ו' לחם ואם כן ע"כ לינה פסלה ואם כן אפייתו לחם דומה השבת דהכי דייק בפרק רבי שמעאל (מנחות דף עב): בסופו ומשנה דפרק שמי הלחם (ספ דף נה): אית ליה דתנור אין מקדש ולהכי קאמר דאין אפייתו דומה יום טוב לאו ואם תאמר כיון דאית ליה לתנא דמתני' תנור מקדש למה לי קרמו פניה כניסמו בתנור ליקדשיה דהא כלי שרת מקדש יש לומר דמשום טבול יום נקטיה דקסבר חולין שנעשו על טהרת הקודש לאו כקדש דמו (חולין דף לה): והא דכלי שרת מקדש היינו דוקא כשנעשה כל הראוי ליעשות בו לא והיינו כשנקמס:

לשחוב עזיהן חובה. כלומר כיון דקרמו פניה מיד יש לא להם תורת לחם (עליהם) לשחוב את הוצה עליהם אכל לא קרמו לא דגבי שמיטה הוצה כתיב לחם ואין קרוי לחם אלא אם כן קרס הלחם: גזרך דמן של בבשים חייבין עזיהן בו'. פירוש עליהן על הכבשים': ואין מועלין בהן. ואם תאמר מעילה הוא דליתא הא איסורא איכא והא ממונא דכהן הוא כדמסיק לעיל לו בספ"ק (דף יז:) וכי מימא כדקאמר לעיל לא נזכרא אלא לרבי עקיבא כו' דהא אפילו לרבי עקיבא אינן מועלין לא לשמי הלחם כיון דלניו גוף הכבשים יש לומר דנקט ואין מועלין אגב הני דלעיל וכן ל"ל בלחם הפנים: קרבו הביבים חייבין עזיהם משום פיגול ב'. הצויצים הרי הם מתירים הלחם לו הסילוק של בזיכים כמו הקמיה וההילוך למוצא כמו הילוך לקומץ ומקטירים הצויצים כמו שמקטירין הקומץ: **אין** מועליין בשירים. דהא אית בזה היתר לכהנים:

הקוביץ והדבונה. פירשמי בצריכות צנחים (בפרק לו"ט) שני דף ס:) קדשו בב"י הוכשר איפסל ב'. לא נקט קדשו בכלי משום קומץ דמעיקרא נמי קודם שנתן הקומץ בכלי ים קדשו והוכשר ליפסל בטבול יום וי מקודם בכלי ראשון עם המנחה כולה קודם שקמץ כדתנא לקמן (דף טו.) המנחות מועלין בהן משהוקדשו קדשו בכלי הוכשרו ליפסל בטבול יום אלא אגב ים הך דנקט קדשו בכלי נקט ליה: ו**פיגול** אין בהן. דכולם אין להן מחירין וכל דבר שאין להן מחירין אין חייבין עליו משום פיגול ומנחת נסכים אי מיירי בצאה בפני עצמה כדאמרין התם (נחים דף מד.) מציא אדם וצחו היום ים ומכאן עד עשרה ימים נסכים אחיא ככולי עלמא דאין לה מחירין ואי בצאה עם הוצה פלוגתא דרבי מאיר ורבנן בסוף פ' בית שמאי' (נחים דף מג.) ר' מאיר סבר פיגול ורבנן סברי לא פיגל ואחיא מתני' כרבנן ובלבנה דקמיי אי מיירי בצא מן הוצה ר"ל שקיעת החמה מלא דבתמורה חשיב להו דבר שדרכו ליקרב ביום ואי בצאה בפני עצמה מוכח בתמורה בפ' יש בקרבנות (דף קי:) דקריבא אפילו בלינה ועמוד השחר פסלתו ואם כן נזטרך לפרש לינה עמוד השחר: **אבל** איטמויי לא. מם (ולפי') ונפירוש] שהטבול יום אינו עושה מם אותה טומאה לטמא אחרים מתני' רבנן היא:

בלינה למחר ואורי"י דגרס ליה שפיר: שם קרמו פניה בתנור: ו' מקדש לה וא"כ ע"כ לינה פסלה ואפייתו דידהו דוחה השבת: ו) יו"ט ואינו נפסל לא בטבול יום ולא במחוסר כפורים כיון דתנור אינו מקדש ואי": ו) כן בו והתנור נעשה לאפות בו הפת וא"כ בעינן שיקרמו פניה א"י נקט קרמו פניה משום סיפא (כדי) חיבות והיינו כשנקמס נמחק: ו) לעיל ואין לומר כדקאמר: ו) מועליין בשמי הלחם כיון דאינו כנוף הכבשים כדאמר במנחות דהא דקאמר רבי חיינו בבבאים גופיה וי"ל: ו) הלחם ברכתבי והיה ללחם לאוכרי וילפינן אוכריה ממנחות וסליק של בזיכים הוי תחת הקמיעה וההילוך למוצא כמו הליווך של קומץ ומקטירי הביזים: ו) בפ' בי"ש: ו) כבלי לקדשו הוכשר ליפסל בטבול יום כו' שכבר הוקדש כבלי ראשון: ו) אגב אינך דנקט חיבת הנך נמחק: ו) היום נבדכי כמאן: ו) מלא וכתב בתמורה חשיב ליה דבר: ו) מם לפי שהטבול. אחר' ו' מנחק: ו) מם חיבת אחרה נמחק:

קדשי קדשים פרק ראשון מעילה

אכל. לענין להתירו לאכילה לא אמר שמהא זריקה מועלת והיינו דקאמר איסורא איכא דאסורה באכילה משום יואל: הדרן עלך קדשי קדשים **המאֹת העוף מועלין בה משוקדשה**. בפה אפילו אם נהנה ממנה מחיים כגון שמכרה דהויאיה לחולין: הוכשרה להפסל כלומר

אבל לאכילה ו' הוא דלא מרצה: הדרן עלך קדשי קדשים

המאֹת ״העוף מועלין בה משוקדשה ינמלקה הוכשרה ו' להפסל בטבול יום ובמחוסר כפורים יובלינה הוזה דמה חייבין א' עליו משום פיגול נותר וטמא יואין **בה מעילה**: גמ' קתני הוכשרה ליפסל בטבול יום ובמחוסר כפורים ובלבנה ליפסל אין אבל לממויי לא מתניתין מני רבנן היא דתניא אבא שאול אומר טבול יום תחלה

יום או מחוסר כפורים] פסול מלאכול: ובלבנה. יא' בלינת דם בשקיעת החמה אי"צ בלינת גשר ליום ולילה ואע"ג דבחר הכי קתני הוזה דמה דמשמע דהשתא לא איירי בזהה וא"א בלינת יום ולינה אלא לאחר הוזה שהרי

ההואה ים ביום המליקה דא"כ איפסל הדם בשקיעת החמה מ"מ נקט גבי מליקה פסול דלינת גשר לפי שמדי שנמלקה ים מתחלת לינה של יום ולינה ר"ל שגראה להיות ולמ"ד היתר שמיטה כי היכי דבעינן לעיל גבי ים קדשים דשייך בהן קבלה שיהא ראוי לקבל כדי שם להיות הכא נמי דלא שייך קבלה גבי חטאת העוף בעינן שיהא ראוי להוות: ואין מועליין בה. דכין היה לו למיתני מטאת העוף עם פרים הנשרפים דמרייהו לא סלקו לגבה כולהו שם אלא שזריך להקדים חטאת העוף לעולת העוף לפי שיש בה שיכות דמעילה יותר ואף מעולת בהמה דבעולת בהמה אין מועלין בעורה כי עורה לכהנים ים ונחטאת) א) ונעולת] העוף מועלים אף בעורה ואף ים משתאף בזית הדשן מועלין בה כך נראה למורי הרב רבינו פרץ ש: ו) עולת העוף מועלין בה ב'. כמו שפיר' גבי חטאת העוף כך הוא בעולה: **בזיצה** דמה. דגבי חטאת העוף נקט הוה שמוס דנחטאת העוף איכא האה ומיאי אכל בעולה אלא מיאי פירוש שקומט הבשר ו והדם יואל בדוחק ומתמאה והואה היינו לא נותו הדם למרחוק: ו**מועליין** בה עד שתצא לבית הדרשן. פי' אף לאחר שנשרפה לפי שעדיין צריך להוציא הדשן מחוץ למחנה אכל מכאן ואילך הרי נעשית מלווה ואין מועלין בה: **פרים** הנשרפים. פר העלם דבר של כצור ופר כהן משחי ופר יום הכפורים ושעירים הנשרפים שעיר יום הכפורים ושעיר עזרת כוכבים: ה**וכשרו** איפסל במבוא יום. מימה למאי הילכתא הוכשרו ליפסל בטבול יום כו' דאי לאכילה והלא פרים הנשרפים אין בהם אכילה לכהנים ואי ליפסל להקריב אימוריהם קאמר מכל מקום גבי פר ושעיר של יום הכפורים ליכא למימר הכי שהרי משל כצור הם ובאים בטומאה ים יש לומר לענין לשורפו בנית הדשן בשורפיין בו את הפסולין קאמר שהיה להם לפסולין **בית הדשן** לעצמן כדאמרין פרק טבול יום ונחים דף קד: טו) (גבי) ג' בית הדשנים היו שם: הוזה דמן. פירוש על יד הפרוכת ועל מצבה הוצב כדאמרין פרק אחיו מקומן (ספ דף מו). ומועלין בהם עד שיתק הבשר אכל משניתך הבשר אין מועלין שהרי נעשית מלווה: **אין** מועליין בעורות **אבן** מועליין בבשר. ים דמשאמר שזרק דמה וזה המוצא בבשר והוה ליה וי קדשי ה': וה**בהנים** בעורות. ים ונפיק להו ממלל קדשי ה' כדאמרין (נחים דף קג). כל שלא וזה המוצא בבשר לא וכו הכהנים בעור: **אבל** מועליין בבשר עד שתצא לבית הדרשן. דלכתי לא נעשית מלווה שזריך להוציאה לבית הדשן אכל גבי פרים ושעירים הנשרפים אין בהן הוצאה לבית הדשן ששם הם נשרפין הילכך אין מועלין בהן משהותק הבשר:

קרמו פניה בתנור הוכשרו איפסל במבוא יום ובמחוסר כפורים. משום דתנור מקדש הלחם בקרימת פנים וי"ס שאין גורסין ובלבנה דהא מנן וי' פרק שמי הלחם (מנחות דף ק:) שם נאפות מצערב ואין דוחות לא שבת ולא יום טוב ואי לינה פסלה בזה אם כן כשנאפה מצערב הרי הם ים פסולים למחר בלינה ואורי"י דגרס שפיר דמודקתני קרמו ים בתנור הוכשרו ליפסל כו' אלמא אית ליה תנור מקדש ו' לחם ואם כן ע"כ לינה פסלה ואם כן אפייתו לחם דומה השבת דהכי דייק בפרק רבי שמעאל (מנחות דף עב): בסופו ומשנה דפרק שמי הלחם (ספ דף נה): אית ליה דתנור אין מקדש ולהכי קאמר דאין אפייתו דומה יום טוב לאו ואם תאמר כיון דאית ליה לתנא דמתני' תנור מקדש למה לי קרמו פניה כניסמו בתנור ליקדשיה דהא כלי שרת מקדש יש לומר דמשום טבול יום נקטיה דקסבר חולין שנעשו על טהרת הקודש לאו כקדש דמו (חולין דף לה): והא דכלי שרת מקדש היינו דוקא כשנעשה כל הראוי ליעשות בו לא והיינו כשנקמס:

לשחוב עזיהן חובה. כלומר כיון דקרמו פניה מיד יש לא להם תורת לחם (עליהם) לשחוב את הוצה עליהם אכל לא קרמו לא דגבי שמיטה הוצה כתיב לחם ואין קרוי לחם אלא אם כן קרס הלחם: גזרך דמן של בבשים חייבין עזיהן בו'. פירוש עליהן על הכבשים': ואין מועלין בהן. ואם תאמר מעילה הוא דליתא הא איסורא איכא והא ממונא דכהן הוא כדמסיק לעיל לו בספ"ק (דף יז:) וכי מימא כדקאמר לעיל לא נזכרא אלא לרבי עקיבא כו' דהא אפילו לרבי עקיבא אינן מועלין לא לשמי הלחם כיון דלניו גוף הכבשים יש לומר דנקט ואין מועלין אגב הני דלעיל וכן ל"ל בלחם הפנים: קרבו הביבים חייבין עזיהם משום פיגול ב'. הצויצים הרי הם מתירים הלחם לו הסילוק של בזיכים כמו הקמיה וההילוך למוצא כמו הילוך לקומץ ומקטירים הצויצים כמו שמקטירין הקומץ: **אין** מועליין בשירים. דהא אית בזה היתר לכהנים:

הקוביץ והדבונה. פירשמי בצריכות צנחים (בפרק לו"ט) שני דף ס:) קדשו בב"י הוכשר איפסל ב'. לא נקט קדשו בכלי משום קומץ דמעיקרא נמי קודם שנתן הקומץ בכלי ים קדשו והוכשר ליפסל בטבול יום וי מקודם בכלי ראשון עם המנחה כולה קודם שקמץ כדתנא לקמן (דף טו.) המנחות מועלין בהן משהוקדשו קדשו בכלי הוכשרו ליפסל בטבול יום אלא אגב ים הך דנקט קדשו בכלי נקט ליה: ו**פיגול** אין בהן. דכולם אין להן מחירין וכל דבר שאין להן מחירין אין חייבין עליו משום פיגול ומנחת נסכים אי מיירי בצאה בפני עצמה כדאמרין התם (נחים דף מד.) מציא אדם וצחו היום ים ומכאן עד עשרה ימים נסכים אחיא ככולי עלמא דאין לה מחירין ואי בצאה עם הוצה פלוגתא דרבי מאיר ורבנן בסוף פ' בית שמאי' (נחים דף מג.) ר' מאיר סבר פיגול ורבנן סברי לא פיגל ואחיא מתני' כרבנן ובלבנה דקמיי אי מיירי בצא מן הוצה ר"ל שקיעת החמה מלא דבתמורה חשיב להו דבר שדרכו ליקרב ביום ואי בצאה בפני עצמה מוכח בתמורה בפ' יש בקרבנות (דף קי:) דקריבא אפילו בלינה ועמוד השחר פסלתו ואם כן נזטרך לפרש לינה עמוד השחר: **אבל** איטמויי לא. מם (ולפי') ונפירוש] שהטבול יום אינו עושה מם אותה טומאה לטמא אחרים מתני' רבנן היא:

קדשי קדשים פרק ראשון מעילה

אכל לאכילה לא מרצה כלומר אכל לענין שיאכל לא מהניא זריקה ולא ו' נראה דמה לו להזכיר עיבור צורה דלא איירי ביה ר"ע ו' לה"ל עד כאן לא קאמר ר"ע אלא לאקצועי במעילה ולחיוביה משום פיגול ונותר וטמא ועוד קשיא דפסחים (דף פג.) משמע דלא מהניא זריקה להצריך עיבור צורה א' דלמר התם נטמא הפסח או שיאף ישרף מיד וגראה לפרש דה"ג קאמר ו' כי קאמר רבי עקיבא זריקה מועלת ליואל כלומר לענין דבזרים האמורים במשנה לאקצועי בפיגול ו' אכל מכל מקום לשריפה אויל מיד ו' דלא פליג אמתני':

הדרן עלך קדשי קדשים

המאֹת העוף. עד השתא איירי גדין פסולי קדשים ו' ממי ימעלו בהם ומכאן ואילך איירי בכשרים: **מועליין** בהן משוקדשו. פירוש קדושה פה דייינו כשהידקשן: **הוכשרה** איפסל במבוא יום ובמחוסר כפורים. כלומר י' שאם נגעו ו'נחטב טבול

יום או מחוסר כפורים] פסול מלאכול: ובלבנה. יא' בלינת דם בשקיעת החמה אי"צ בלינת גשר ליום ולילה ואע"ג דבחר הכי קתני הוזה דמה דמשמע דהשתא לא איירי בזהה וא"א בלינת יום ולינה אלא לאחר הוזה שהרי הוזה דמה חייבין עזיה משום ב'. למ"ד לעיל (דף ה.) היתר אכילה שנינו ר"ל הוה ממש שגראה לאכילה ולמ"ד היתר זריקה ר"ל שגראה להיות ולמ"ד היתר שמיטה כי היכי דבעינן לעיל גבי ים קדשים דשייך בהן קבלה שיהא ראוי לקבל כדי שם להיות הכא נמי דלא שייך קבלה גבי חטאת העוף בעינן שיהא ראוי להוות: ואין מועליין בה. דכין היה לו למיתני מטאת העוף עם פרים הנשרפים דמרייהו לא סלקו לגבה כולהו שם אלא שזריך להקדים חטאת העוף לעולת העוף לפי שיש בה שיכות דמעילה יותר ואף מעולת בהמה דבעולת בהמה אין מועלין בעורה כי עורה לכהנים ים ונחטאת) א) ונעולת] העוף מועלים אף בעורה ואף ים משתאף בזית הדשן מועלין בה כך נראה למורי הרב רבינו פרץ ש: ו) עולת העוף מועלין בה ב'. כמו שפיר' גבי חטאת העוף כך הוא בעולה: **בזיצה** דמה. דגבי חטאת העוף נקט הוה שמוס דנחטאת העוף איכא האה ומיאי אכל בעולה אלא מיאי פירוש שקומט הבשר ו והדם יואל בדוחק ומתמאה והואה היינו לא נותו הדם למרחוק: ו**מועליין** בה עד שתצא לבית הדרשן. פי' אף לאחר שנשרפה לפי שעדיין צריך להוציא הדשן מחוץ למחנה אכל מכאן ואילך הרי נעשית מלווה ואין מועלין בה: **פרים** הנשרפים. פר העלם דבר של כצור ופר כהן משחי ופר יום הכפורים ושעירים הנשרפים שעיר יום הכפורים ושעיר עזרת כוכבים: ה**וכשרו** איפסל במבוא יום. מימה למאי הילכתא הוכשרו ליפסל בטבול יום כו' דאי לאכילה והלא פרים הנשרפים אין בהם אכילה לכהנים ואי ליפסל להקריב אימוריהם קאמר מכל מקום גבי פר ושעיר של יום הכפורים ליכא למימר הכי שהרי משל כצור הם ובאים בטומאה ים יש לומר לענין לשורפו בנית הדשן בשורפיין בו את הפסולין קאמר שהיה להם לפסולין **בית הדשן** לעצמן כדאמרין פרק טבול יום ונחים דף קד: טו) (גבי) ג' בית הדשנים היו שם: הוזה דמן. פירוש על יד הפרוכת ועל מצבה הוצב כדאמרין פרק אחיו מקומן (ספ דף מו). ומועלין בהם עד שיתק הבשר אכל משניתך הבשר אין מועלין שהרי נעשית מלווה: **אין** מועליין בעורות **אבן** מועליין בבשר. ים דמשאמר שזרק דמה וזה המוצא בבשר והוה ליה וי קדשי ה': וה**בהנים** בעורות. ים ונפיק להו ממלל קדשי ה' כדאמרין (נחים דף קג). כל שלא וזה המוצא בבשר לא וכו הכהנים בעור: **אבל** מועליין בבשר עד שתצא לבית הדרשן. דלכתי לא נעשית מלווה שזריך להוציאה לבית הדשן אכל גבי פרים ושעירים הנשרפים אין בהן הוצאה לבית הדשן ששם הם נשרפין הילכך אין מועלין בהן משהותק הבשר:

קרמו פניה בתנור הוכשרו איפסל במבוא יום ובמחוסר כפורים. משום דתנור מקדש הלחם בקרימת פנים וי"ס שאין גורסין ובלבנה דהא מנן וי' פרק שמי הלחם (מנחות דף ק:) שם נאפות מצערב ואין דוחות לא שבת ולא יום טוב ואי לינה פסלה בזה אם כן כשנאפה מצערב הרי הם ים פסולים למחר בלינה ואורי"י דגרס שפיר דמודקתני קרמו ים בתנור הוכשרו ליפסל כו' אלמא אית ליה תנור מקדש ו' לחם ואם כן ע"כ לינה פסלה ואם כן אפייתו לחם דומה השבת דהכי דייק בפרק רבי שמעאל (מנחות דף עב): בסופו ומשנה דפרק שמי הלחם (ספ דף נה): אית ליה דתנור אין מקדש ולהכי קאמר דאין אפייתו דומה יום טוב לאו ואם תאמר כיון דאית ליה לתנא דמתני' תנור מקדש למה לי קרמו פניה כניסמו בתנור ליקדשיה דהא כלי שרת מקדש יש לומר דמשום טבול יום נקטיה דקסבר חולין שנעשו על טהרת הקודש לאו כקדש דמו (חולין דף לה): והא דכלי שרת מקדש היינו דוקא כשנעשה כל הראוי ליעשות בו לא והיינו כשנקמס: **לשחוב** עזיהן חובה. כלומר כיון דקרמו פניה מיד יש לא להם תורת לחם (עליהם) לשחוב את הוצה עליהם אכל לא קרמו לא דגבי שמיטה הוצה כתיב לחם ואין קרוי לחם אלא אם כן קרס הלחם: גזרך דמן של בבשים חייבין עזיהן בו'. פירוש עליהן על הכבשים': ואין מועלין בהן. ואם תאמר מעילה הוא דליתא הא איסורא איכא והא ממונא דכהן הוא כדמסיק לעיל לו בספ"ק (דף יז:) וכי מימא כדקאמר לעיל לא נזכרא אלא לרבי עקיבא כו' דהא אפילו לרבי עקיבא אינן מועלין לא לשמי הלחם כיון דלניו גוף הכבשים יש לומר דנקט ואין מועלין אגב הני דלעיל וכן ל"ל בלחם הפנים: קרבו הביבים חייבין עזיהם משום פיגול ב'. הצויצים הרי הם מתירים הלחם לו הסילוק של בזיכים כמו הקמיה וההילוך למוצא כמו הילוך לקומץ ומקטירים הצויצים כמו שמקטירין הקומץ: **אין** מועליין בשירים. דהא אית בזה היתר לכהנים:

הקוביץ והדבונה. פירשמי בצריכות צנחים (בפרק לו"ט) שני דף ס:) קדשו בב"י הוכשר איפסל ב'. לא נקט קדשו בכלי משום קומץ דמעיקרא נמי קודם שנתן הקומץ בכלי ים קדשו והוכשר ליפסל בטבול יום וי מקודם בכלי ראשון עם המנחה כולה קודם שקמץ כדתנא לקמן (דף טו.) המנחות מועלין בהן משהוקדשו קדשו בכלי הוכשרו ליפסל בטבול יום אלא אגב ים הך דנקט קדשו בכלי נקט ליה: ו**פיגול** אין בהן. דכולם אין להן מחירין וכל דבר שאין להן מחירין אין חייבין עליו משום פיגול ומנחת נסכים אי מיירי בצאה בפני עצמה כדאמרין התם (נחים דף מד.) מציא אדם וצחו היום ים ומכאן עד עשרה ימים נסכים אחיא ככולי עלמא דאין לה מחירין ואי בצאה עם הוצה פלוגתא דרבי מאיר ורבנן בסוף פ' בית שמאי' (נחים דף מג.) ר' מאיר סבר פיגול ורבנן סברי לא פיגל ואחיא מתני' כרבנן ובלבנה דקמיי אי מיירי בצא מן הוצה ר"ל שקיעת החמה מלא דבתמורה חשיב להו דבר שדרכו ליקרב ביום ואי בצאה בפני עצמה מוכח בתמורה בפ' יש בקרבנות (דף קי:) דקריבא אפילו בלינה ועמוד השחר פסלתו ואם כן נזטרך לפרש לינה עמוד השחר: **אבל** איטמויי לא. מם (ולפי') ונפירוש] שהטבול יום אינו עושה מם אותה טומאה לטמא אחרים מתני' רבנן היא:

בלינה למחר ואורי"י דגרס ליה שפיר: שם קרמו פניה בתנור: ו' מקדש לה וא"כ ע"כ לינה פסלה ואפייתו דידהו דוחה השבת: ו) יו"ט ואינו נפסל לא בטבול יום ולא במחוסר כפורים כיון דתנור אינו מקדש ואי": ו) כן בו והתנור נעשה לאפות בו הפת וא"כ בעינן שיקרמו פניה א"י נקט קרמו פניה משום סיפא (כדי) חיבות והיינו כשנקמס נמחק: ו) לעיל ואין לומר כדקאמר: ו) מועליין בשמי הלחם כיון דאינו כנוף הכבשים כדאמר במנחות דהא דקאמר רבי חיינו בבבאים גופיה וי"ל: ו) הלחם ברכתבי והיה ללחם לאוכריה ומנחות וסליק של בזיכים הוי תחת הקמיעה וההילוך למוצא כמו הליווך של קומץ ומקטירי הביזים: ו) בפ' בי"ש: ו) כבלי לקדשו הוכשר ליפסל בטבול יום כו' שכבר הוקדש כבלי ראשון: ו) אגב אינך דנקט חיבת הנך נמחק: ו) היום נבדכי כמאן: ו) מלא וכתב בתמורה חשיב ליה דבר: ו) מם לפי שהטבול. אחר' ו' מנחק: ו) מם חיבת אחרה נמחק:

עין משפט ונר מצוה

א א מיי פ"ב מהלכות מעילה הלכה ו':
ב ב מיי פ"ב מהלכות טומאת אוכלין הל' ז
ו פיי מהל' צבות הטומאה הלכה ג:
ג ג מיי פ"א מהלכות פסח"מ הלכה ו':
ד ד מיי פ"ב מהלכות מעילה הלכה ו':

שיטה מקובצת

ו' לאכילה לא מרצה חיבת הוא ואות ד' נמחק:
ס הוכשרה ליפסל בטבול יום הוכשרה ליפסל בטבול יום ה' נמחק:
ז חייבין עליה משום אות ו' נמחק:
ז ולא נהירא דמה חיבת נראה נמחק:
ט ר"ע דההיל"ל ע"כ:
י קאמר הכא כי:
יז בפירגו אבל אינו חושש למתני אותם דינים לשם דבכל מקום אמר הכי אבל כו' י"א והא דקאמר לשפירה כלאר הא דקאמר ר"ע זריקה מועלת ליוצא מי"מ לשפירה עומד ולא קאמר דזריקה מועלת כי אם לחייב משום פיגול ונותר וטמא ולא להתיר באכילה אבל אינו חושש למתני אותם דינים:
טז מיד דלאכילה לא מרצה חיבת דלא פליג אמתני' נמחק:
טז קדשים פירוש שמתו או ששינה מקומם ולומר לנו דאע"ג דפסולין מי"מ ים ודסם פקעז קדושתיהו מיניהו ומועלין בהם ומכאן ואילך איירי בקדשים העשויים בהכשר הס"ד:
יז כלומר דאם נגעו בה פסול:
יח ובלבנה דא"ת מאי קאמר ובלבנה הלא קודם הוזה הכי מדיקאמר בתי הכי הוזה דמה משמע דעד השתא לא איירי בהוזה ואי אפשר בלינת יום ולילה אלא לאחר הוזהו וי"ל דר"ל בלינת:
יט ההוזה נעשית כיוס:
יז מתחיל לינת של יום ולילה דמשעת מליקה מוין:
יז גבי בהמה קדשי קדשים:
טז כדי לזרוק ולהוות ה"ג גבי עוף דלא:
טז כולהו שהרי פרים ה"ג לא סלקי לבניה כי אם האימורין:
יז לפי שקודם לעולה ועולת העוף חיבתו שהיא קודמת נמחק:
יז לכהנים ובעולת העוף חיבת ובחטאת נמחק:
יז ואף לאחר הקטרה עד שתצא לבית אות מ' נמחק:
טז מבשר ברוחק והדם יוצא:
יז לא היינו שניתו הדם על המוצא מן הצואר הס"ד:
טז בטומאה דטומאה הותרה בצבור וי"ל:
טז יום דשלשה בתי דשנים היו שם:
יז על אותן שהן לפני ולפנים א' עשה בין הבדים ואחרים על:
יז בסר במשך דמאחר שזרק אות ש' נמחק:

עין משפט גר מצוה

ה א מיי פיי מהלכות שאר
אבות הטומאה הלכה ג:
ו ב מיי פיל מהלכות פסח"מ הל' ג:
ז ג מיי פין מהלכות מעס'ק הלכה ז:



תורה אור השלם

1. והנה מדרס התקנות על קיר המזבח והנשאר בדם ימצא אל יסוד המזבח חטאת הוא: ויקרא ה ט
2. והתקרת מן המזבח לאתרן ולגיון קדש קדשים מאשיי: ויקרא ב ג



שיטה מקובצת

אן קלש טומאות פסול אור ה' נמחק:
ס דליבא הא אסורא וריבא אבל נמחק:
ס חנינא לירצא ור' עקיבא אור י' ו' נמחק:
ז המזבח חטאת אור פשילא:
ס בדם אצ"ג דנשאר ימצא:
ז מעילה ולשרפה חיבת או נמחק:
ז והאי הוזהא:
ס והנשאר ומשני להכי והר"א:
ס נמי הדיינו מיצר אמרין:
ז ככל דבר חיבת ובשום נמחק:
אן צ"ל דאין הכי נמי רביעי:
זי דלא אשכחן ליה:
זי עציס ולבונה רביעי בקודש אדורייתא וא"ת הדרה קושיא לרובמה הוי קאמר:
זי דא פיי ואיירי כגון שיצא תימה דע"כ יצא ר"ל קודם הוזהא צאי לאחר הוזהא ע"כ ודאי אטילו לרבנן דפליגי על ר"ע אמרין וריקה מועלת לירצא אלא ודאי מיירי כשיצא קודם הוזהא ובשיצא הוזהא יצא דמה ואמרין לעיל אבל בדם שיצא לא אבד ר' עקיבא וריקה מועלת ר"ל דמיירי שיצא דרך רגליו אבל ענין הצואה שורדס בתוכו הוה בפנים ומ"מ קשה דהא אמרין בפ' שני דובחים היא בפנים ורגליה מבחוץ קבל ואח"כ חתך:
ס אן אורי מירי שחתך כל העשר שני אבד שיצא לחתך חתך הוצע קודם המליקה וא"כ אין בו לא דם ולא משניות ואח"כ יצא וכו"ת א"כ היא בעלת מום כדאמר בבבליס:
ז"ל דאין תמות וכוונת בעשות שאין מום פוסל בעפות אלא:
ס פירושם דבובחים:
זן למשניות דכתיב:
ז ע"ש דף ט' ע"ב:
ס נתותר כלומר שחסרו:
ס ר"ל דרש"י

סז באכילה. גליון וכן משמע שם בגמרא בהריא למחשביה דרשה חטאת חיתת דקרא נמחק:
סז ומשמנה דהא דפי חטאת היא ארישא דדחק דהא ועוד וכו' הוא חיתת ועוד נמחק:
זן לשיריים שחסרו כו' דמשמע:
ז להקטירה הס"ד ומה"ז התם חיבת ומשני ל"ש:
אן דהא הוא דאכא:
זן הקטיר א"כ כל חיבת אינה נמחק:
זן נתותר והכא כתיב:
זן לומר שאם יש שיריים בדם שלא יזה מכלול:

שהוה אצ"ג דלא מיצה אמרין נעשת מצותו ויצא מירי מעילה וחיבינן עליו משום פיגול:
ותני רב. הוזה דמה ולא קמי מעילה וחיבינן עליו משום פיגול:
דההוא דנשאר נמי קרי חטאת אלאא דשיריים דמיצוי מעכב:
אלא לרב הונא דאמר דמיצוי לא מעכב:
קאי אהוזה מדרס החטאת באבצוה חטאת היא לומר דהוזה מעכבא ולא

ח:

תחלה דקדש. ואם נגע באוכל קדש עושה אותו שני ושני שלישי ושלישי רביעי:
במטמא את הקדש.
ז לעשות עוד אחר ופוסל התרומה של תעשה יומר:
וחבמים אימרים
[בו'] כך הוא פוסל בו'. דקא סברי דטבול יוס אינו רק פוסל ז' בשום דבר ואף במשקה קדש וכוותיהו מוקי מתניתין:
לאבא שאול
מע"ה

עשו בדברים בו'. וא"ת הכא משמע דטבול יוס מדרבנן הוא כדקאמר שוניהו רבנן לטבול יוס וכו' ובסוטה פרק כסם (דף כט:) יליף רביעי בקדש מק"ו ממחוסר כפורים ומה מחוסר כפורים שאין פסול בתרומה פוסל בקודש שלישי שפסול בתרומה אינו דין שיעשה רביעי בקדש ופיריך אוכל הבא מממת טבול יוס יוכיח ומשני דילמא סבר לה כהנא שאול ומאי קאמר הו דלכא שאול דרבנן הוא וצ"ל יא דרביעי בקדש דרבנן הוא וכן פי' רש"י בפרק קמא דפסחים (דף יט.) דלא יאן(תשיב) [משכתמן] ליה רביעי בקדש למ"ז אין אוכל מטמא אוכל אלא מדרבנן הוא מיהו ר"ת פי' דמשכתם ליה (ט ע"י עניס יא) ורביעי בקדש דלוריימא(י) (וואבא שאול ה"ק ליה) היכי קאמר דילמא סבר לה כהנא שאול והא דלכא שאול מדרבנן הוא וי"ל דסוגיא דסוטה (דף כט:) לית ליה הא דרבה אלא אית ליה דטבול יוס מן המורה וכדבעא הש"ס הכא לומר דמתני' רבנן היא:
אמר רבי חנינא
ד"יצאין ור"ע היא. זי מיהא ה"ד אי דינא לנד הראש א"כ הל"ל מודה ר"ע כדאיחא לעיל (ט וי) דינא לנד רגליו מ"מ הא אמרין

פרק שני דובחים (דף כה:) היא בפנים ורגליה מבחוץ (ט ואח"כ חתך פסולה לפי ששמוניות של אבר שינא חוץ מתעבר עס הדם ומנמא שמקריב פסול יואל ע"ג המזבח י"ל דמיירי שכל הדם נאסף בצואר ואח"כ ינא הכרג להשתא ליכא למיחש לשמוניות שכל מה שעמיד לעלות בצואר מן האצפרים כבר עלה א"י (טזח כגון שינא כולו וחתך מה שינא עס העלס שאין זה פסול בעופות אלא א"כ מחוסר אבר ואח"כ מלקה והרב רבינו רחביה פירש דהכי פי' עזן צובחים (דף כו.) (קאמר) קבל ואח"כ חתך פסולה לפי שזורק את השמוניות יזן שנפסל ציונא ע"ג המזבח אבל אם כבר זרק כל הדם כבר שהרי קיים מלות וריקה מן הדם אע"פ שכבר עלה שמוניות היונא שנמערב עס הדם וזרקו על המזבח והכא נמי מן הוזה דמשמע הוזה כבר הילך חטאת העוף כשרה דקיים זה מלות הוזה מן הדם אע"פ שעס הדם נתעבר (י' השמוניות:
ורגי' רב הוזה דמה. דמיד שהוזה דס חטאת העוף נעשית ממותו קרינן [ציה] יאן(י) (כו'):
בשלמא
דרב אדא בר אהבה היינו דרביב והנשאר בדם ימצה. אע"ג דנשאר חטאת היא כלומר אע"ג דאין דס אלא מה שנשאר מן ההוזה עדיין היא חטאת ומלויה יאן הוייתה במיאי שהוא מעכב:
בדתניא
דבי רבי ישמעאל שאם נשאר. פי' ס אם נשאר ימנא ואם לאו לא ימנא וליכא עיכובא יאן:
ומאי חטאת היא ארישא. כלומר לא קאי חטאת היא אמניאי אלא קאי ארישא דקרא דההיא גבי מנחה ושאר כמינא מליקה שכתובים קודם והנשאר:
אלא
מעתה גבי מנחה דכתיב והנותרת ה"ג שאם ניתותר. כלומר גבי מנחה דכתיב והנותרת מן המנחה יאכלו אהרן וצניו ה"ג שאם ניתותר יאכלו ואם לא ניתותרו יאן השיריים צין קמינא להקטירה אין בכך כלום וכו"ת ה"ג והא מניא מסלתה וכו' משמע הכא דפשיטא ליה להש"ס יאן שיריים שחסרו צין קמינא להקטירה פסול וקשיא דפ"ק דמנחות (דף ט.) פליגי רבי יוחנן ור"ל וקסבר

חד מינייהו דמקטיר קומץ עליה וי"ל דנהי דמקטיר קומץ עליה מ"מ מודה שאותם השיריים אסורין באכילה יזח כדמשמע לשנא דוהנותרת מן המנחה יאכלו וכו' דכי לא ניתותר יאן (כלום) [כלומר] (ש חסרו השיריים לא אכלו כהנים:
והא מניא מסלתה כו'. וא"ת מ"מ לשיני דשאינ הכא דגלי קרא מסלתה ומשמנה וי"ל יאן דאית לן לאחשובי קרא דחטאת היא כמו מסלתה ומשמנה יזו ועוד נראה למורי רבי כיון דחזוין דוהנותרת משמע דלרץ שיהא ניתותר כמו כן אית לן למימר דוהנשאר רואה לומר שזרץ שיהא נשאר דאין לחלק צנייהן כי הלשון שזו וא"ת מאי האי דמייתי האי קרא דמסלתה ומשמנה איבעי ליה לנאיתוי קרא דמן המנחה דדרשינן פרט למנחה שחסרה וצפ"ק דמנחות (דף ט: ע:) מלרץ מלריויהו חד למנחה שחסרה קודם קמינא וחד לשיריים שחסרו צין קמינא להקטירה ומשמע התם דממן המנחה נפקא לן שיריים שחסרו וא"כ איבעי ליה לנאיתוי מן המנחה דהא הכא מיירי כבי האי גוונא וי"ל דלא דק הש"ס כולי האי לנאיתוי מן המנחה וחדא מתרי נקט וכמו יאן ועוד הוא ועוד נראה למורי שיחיה דאי לא האי קרא מסלתה ומשמנה דנפקא לן מיניה מנחה שחסרה קודם קמינא לא הוה דרשינן ממן המנחה לשיריים שחסרו צין קמינא להקטירה אלא בתר דכתיב מסלתה דמשמע דבעינן בשעת קמינא שמהא המנחה שלימה אז דרשינן מן המנחה לשיריים יעז דמשמע מן המנחה שהיתה כבר כלומר שהיתה שלימה בשעת קמינא ולכן מייתי קרא דמסלתה אף לשיריים שחסרו (ט צין קמינא להקטירה ז ומשני התם כתיב והותר קרא ימירא הוא דהא ודאי לאו דליכא שיריים שהרי כתיב וקמן מלא קומנו והקטיר נא(י) (אינה כל המנחה קיימא) רק הקומץ שהוא מקטיר וא"כ דקרא ימירא הוא לית לן למימר שאם ניתותר נא הכא כתיב והנשאר ולא מייתר דלרץ לומר יזו שיש שיריים בדם ולא היה מכולו ולא אמת לומר דהיית חטאת תלוי במינאי כלומר שיהא מינאי מעכב:

חטאת העוף פרק שני מעילה

רבי מאיר אומר מטמא את הקדש. דהוא שני ומשוי לקדש שלישי:
והכ"א כסם שפוסל כו'.
אבל טמוי לא מטמא והיינו כמתניתין:
אמר רבא לאבא שאול
נמי דלמר תחלה לקדש דקעביד לקדש שני מיתרלא נמי מתני' דודאי טבול יוס מדלוריימא פוסל ואינו מטמא ורבנן עשו מעלה בקדשים

דהוה טבול יוס תחלה לקדש דהו כי אוכל ראשון ועושה שני ומתני' בדלוריימא קמי דאינו אלא פוסל:
לר"מ.
נמי מיתרלא מתני' דהאי דקאמר מטמא את הקדש דעביד ליה שלישי (י) ופוסל את התרומה (ט) מדרבנן אבל מדלוריימא אינו אלא פוסל מאחר שטבול:
ורבנן.
דלמרי כסם שפוסל וכו' ולא למרי דמטמא קסברי כיון דטבול קלשא ליה טומאה דפסול משוי ולא טמא:
הא איסורא איכא. כלומר איסור אכילה:
ואמאי לא ממונא דכהנים הוא.
מאחר שהוזה דמה שהותרה להם באכילה:
א"ר חייא
דמה הייבין בו':
מעילה הוא דליכא זאבל איסורא איכא ואמאי הא ממונא דכהנים הוא (ט) א"ר חנינא (ט ליוצאין ור"ע היא דאמר וזיקה מועלת ליוצא ידלאו בת אכילה היא (י) אמר רב הונא אמר רב מיצוי חטאת העוף אינו מעכב דתני רב הוזה דמה רב אדא בר אהבה אמר (י) רב ימיצוי חטאת העוף מעכב ותני רב מיצה דמה את שמע (י והנשאר בדם ימצה אל יסוד המזבח ז [חטאת היא] בשלמא לרב אדא בר אהבה היינו דכתיב והנשאר בדם ימצה חטאת היא אלא לרב הונא מאי והנשאר כדתניא דבי ר' ישמעאל שאם נשאר ומאי **י** חטאת היא ארישא א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי אלא מעתה גבי מנחה דכתיב והנותרת הכי נמי שאם ניתותר וכו' תימא ה"ג

והתניא נעשית מלותו וילא מידי מעילה וחיבינן עליו משום נותר(י) וטמא וילא נמי ידי חובתו דלוי מעכב הכפרה:
דמי רב הוזה דמה. דמדקמינ במתניתין גבי חטאת העוף הוזה דמה ולא קמי מינא דמה אלמא ס"ל לתנא דמתני' דהוזה עיקר ומינאי לא מעכב:
ורב אדא בר אבבה אמר משמיה דרב מינאי מעכב.
דלא ילא ידי חובתו ולא נתכפר ולא הוקבע החטאת בפגול:
וותר
וטמא אע"פ שהוזה עד דעביד מינאי:
וסני (י) רב מינא דמה.
במתני' גבי חטאת העוף מינא דמה ולא קמי הוזה דמה דס"ל דמינאי נמי עיקר מזהו היא ומעכב:
בשלמא לרב אדא היינו דכתיב והנשאר בדם ימצא אל יסוד המזבח וגו'.
דהוזה דנשאר אחר הוזה דהיינו מינאי איקרי חטאת אלמא דשיריים דהיינו מינאי מעכב:
אלא לרב הונא.
דלמר מינאי לא מעכב מאי והנשאר כיון דלא מעכב ל"ל דכתיב והנשאר (י) יאן:
להכי כתיב והנשאר לדקנא דבי רבי ישמעאל שאם נשאר. כלומר אם נשאר מן הדם מזהו לעשות מינאי אבל אם לא נשאר לא מעכב דמינאי אינו מעכב:
ומאי טמאס היא.
לאו דקדא צעית למימר דלוינשאר ימנא קאי דליהוי משמע דבשיריים דהיינו מינאי הוי עיקר חטאת דמינאי מעכב:
אלא ארישיה דקרא קאי.
אוהוה מדרס (י) החטאת באכזבעו חטאת היא לומר דהוזה מעכבת ולא מינאי:
ה"ג שאם יניסור.
שכקמץ את המנחה אם ניתותר דליכא שיריים למזהו שפיר ואם לא ניתותר שאם חסרו שיריים צין קמינא להקטירה יאן לית לן בה:
ויזי סויהא פינ נמי.
שיריים לא מעכב וההניא מסלתה ומשמנה דמי' למיכתב קרא מסלת ומשמן מאי מסלתה ומשמנה שיהא כל סלתה ושמנה קיים ואפליי שיריים דהכי משמע מסלתה מן הסלת שהיה בשעת קמינא שהיה כולו אלמא דחסרון (ט) שיריים מעכב (י) (ט) (גבי שיריים נמי יז אמרין דחסרון שיריים מעכב) והיכי אמרין שאם לא ניתותר לא מעכב:
אמרי

(א) [לעיל ז:] (ב) זבחים סה: (ג) משמיה דרב ז"ק (ד) ופוסל מדרבנן אבל רש"י(ס) [נע"א.] (ז) [נמשו] ופגולותתרש"ש(י) רבנמתני' גבי ז"ק. (ח) החטאת קאי חטאת היא. ז"ק. (ט) שיריים נמי אמרין דחסרון מעכב והיכי אמרין פי' וכו"ת כפ"י. (י) רש"ק מ"ז. (כ) לפסול עד אחד כי ז"ק. (ג) ז"ק. (ד) ע"י פגים ולבונה רביעי בקודש דלוריימא ואבא שאול הכי ס"ל וא"ת לרבא היכי קאמר דילמא כי ז"ק. (ה) רש"ק מ"ז. (ס) פירוש דמדידי בינא דס והתלס של עוף קרי כלא דס. רש"ק. (ז) קבל ואח"כ ז"ק. (ח) מן שאול וחתך כל מה שאול עד שהגיע לפגס שאין וכו' ז"ק ויומר יז להגיד מן שאול ילא כולו ואמי שפיר גי' מוס' שלמיני וע' זבחים שם, (ז) ש"ק מ"ז. (ק) שמוניות ומני כס הוזה כי הדיא ז"ק. (ר) שחסרו מןשיריים לא יאכלו כהנים הס"ד ואח"כ ד"ה ואל. ז"ק. (ס) צין קמינא להקטירה הס"ד ואח"כ ד"ה כהנים כמי והותר יז וע' בשש"ק. ז"ק. (א) אינה קאי אבל המנחה רק הקומץ. ז"ק.



(א) גבי אמר רבא לאבא שאול נמי מעלה:
(ב) רש"י ד"ה לר"מ נמי וכו' את המנחה היינו מדרבנן:
(ג) ד"ה אמר ר' חנינא וכו' כדלמתינ לעיל הס"ד ואח"כ מ"ה דלאו בת אכילה:
(ד) ד"ה אלא לרב הונא וכו' והנשאר ומשני להכי כתיב כ"ל והדיא:
(ה) ד"ה וזי מנמא וכו' שיריים מעכב. גבי שירי דם נמי אמרין דחסרון מעכב והיכי אמרת שם:



אמר רבא לאבא שאול. שאמר נמי דקאמר תחילה לקדש דקעביד קדש ראשון מיתרצא מתניתין דודאי טבול יוס מדלוריימא אינו אלא פוסל ורבנן עבדו מעלה והתורה בקדשים דעביד תחילה לקדש ולרבי מאיר. נמי מיתרצא מתניתין דהאי דקאמר מטמא את הקדש מדרבנן קאמר דמעהל עבדו בקדשים. וקסבר ר' מאיר עבדו רבנן טבול יוס בקדשים כאוכל שני מה אוכל שני מטמא את הקדש להיות שלישי והשלישי בקדש טמא והרביעי פסול. ופוסל את התרומה כדנתן השלישי בתרומה פסול אף טבול יוס נמי מטמא את הקדש ופוסל את התרומה אבל מדלוריי' אינו אלא פוסל מאחר שטבול:
ולרבנן דאמרי. כשם שפוסל ולא אמרי דמטמי קסברי כיון דטבל קלישא טומאתו ופסול משוי ולא טמא:
הא איסורא איכא. כלומר איסור אכילה. ואמאי הא ממונא דכהנים הוא. מאחר שהוזה דמה:
א"ר

חנינא לירצא. כגון שיצא ור' עקיבא היא דאמר וריקה מועלת לירצא לאפוקיה מירי מעילה אבל לאו בת אכילה כדאמרין לעיל בסו"פ דפירקין אבל לאכילה לא מרצה והא הוזה נמי נפקא מידי מעילה אבל להתיר יוצא לא מנזיא והיינו דקא דייק אבל איסורא איכא דלאו בת אכילה היא:
מיצוי חטאת העוף. דכתב בה והנשאר בדם ימצה אינו מעכב דכיון דאבא אלמא דסבירא ליה נמי דמיצוי לא מעכב:
ורב אדא בר אהבה אמר משמיה דרב דמיצוי חטאת מעכב:
בשלמא לרב ארישא דקרא דמיצוי מעכב אלא ארישא דקרא קאי אוהוה מדרס החטאת באבצוה חטאת היא לומר דהוזה מעכבא ולא

לעיל בסו"פ דפירקין אבל לאכילה לא מרצה והא הוזה נמי נפקא מידי מעילה אבל להתיר יוצא לא מנזיא והיינו דקא דייק אבל איסורא איכא דלאו בת אכילה היא:
מיצוי חטאת העוף. דכתב בה והנשאר בדם ימצה אינו מעכב דכיון דאבא אלמא דסבירא ליה נמי דמיצוי לא מעכב:
ורב אדא בר אהבה אמר משמיה דרב דמיצוי חטאת מעכב:
בשלמא לרב ארישא דקרא דמיצוי מעכב אלא ארישא דקרא קאי אוהוה מדרס החטאת באבצוה חטאת היא לומר דהוזה מעכבא ולא

מסורת הש"ס

(א) [לעיל ז:] (ב) זבחים סה: (ג) משמיה דרב ז"ק (ד) ופוסל מדרבנן אבל רש"י(ס) [נע"א.] (ז) [נמשו] ופגולותתרש"ש(י) רבנמתני' גבי ז"ק. (ח) החטאת קאי חטאת היא. ז"ק. (ט) שיריים נמי אמרין דחסרון מעכב והיכי אמרין פי' וכו"ת כפ"י. (י) רש"ק מ"ז. (כ) לפסול עד אחד כי ז"ק. (ג) ז"ק. (ד) ע"י פגים ולבונה רביעי בקודש דלוריימא ואבא שאול הכי ס"ל וא"ת לרבא היכי קאמר דילמא כי ז"ק. (ה) רש"ק מ"ז. (ס) פירוש דמדידי בינא דס והתלס של עוף קרי כלא דס. רש"ק. (ז) קבל ואח"כ ז"ק. (ח) מן שאול וחתך כל מה שאול עד שהגיע לפגס שאין וכו' ז"ק ויומר יז להגיד מן שאול ילא כולו ואמי שפיר גי' מוס' שלמיני וע' זבחים שם, (ז) ש"ק מ"ז. (ק) שמוניות ומני כס הוזה כי הדיא ז"ק. (ר) שחסרו מןשיריים לא יאכלו כהנים הס"ד ואח"כ ד"ה ואל. ז"ק. (ס) צין קמינא להקטירה הס"ד ואח"כ ד"ה כהנים כמי והותר יז וע' בשש"ק. ז"ק. (א) אינה קאי אבל המנחה רק הקומץ. ז"ק.



הגהות הב"ח

(א) גבי אמר רבא לאבא שאול נמי מעלה:
(ב) רש"י ד"ה לר"מ נמי וכו' את המנחה היינו מדרבנן:
(ג) ד"ה אמר ר' חנינא וכו' כדלמתינ לעיל הס"ד ואח"כ מ"ה דלאו בת אכילה:
(ד) ד"ה אלא לרב הונא וכו' והנשאר ומשני להכי כתיב כ"ל והדיא:
(ה) ד"ה וזי מנמא וכו' שיריים מעכב. גבי שירי דם נמי אמרין דחסרון מעכב והיכי אמרת שם:

רבינו גרשום

אמר רבא לאבא שאול. שאמר נמי דקאמר תחילה לקדש דקעביד קדש ראשון מיתרצא מתניתין דודאי טבול יוס מדלוריימא אינו אלא פוסל ורבנן עבדו מעלה והתורה בקדשים דעביד תחילה לקדש ולרבי מאיר. נמי מיתרצא מתניתין דהאי דקאמר מטמא את הקדש מדרבנן קאמר דמעהל עבדו בקדשים. וקסבר ר' מאיר עבדו רבנן טבול יוס בקדשים כאוכל שני מה אוכל שני מטמא את הקדש להיות שלישי והשלישי בקדש טמא והרביעי פסול. ופוסל את התרומה כדנתן השלישי בתרומה פסול אף טבול יוס נמי מטמא את הקדש ופוסל את התרומה אבל מדלוריי' אינו אלא פוסל מאחר שטבול:
ולרבנן דאמרי. כשם שפוסל ולא אמרי דמטמי קסברי כיון דטבל קלישא טומאתו ופסול משוי ולא טמא:
הא איסורא איכא. כלומר איסור אכילה. ואמאי הא ממונא דכהנים הוא. מאחר שהוזה דמה:
א"ר

חנינא לירצא. כגון שיצא ור' עקיבא היא דאמר וריקה מועלת לירצא לאפוקיה מירי מעילה אבל לאו בת אכילה כדאמרין לעיל בסו"פ דפירקין אבל לאכילה לא מרצה והא הוזה נמי נפקא מידי מעילה אבל להתיר יוצא לא מנזיא והיינו דקא דייק אבל איסורא איכא דלאו בת אכילה היא:
מיצוי חטאת העוף. דכתב בה והנשאר בדם ימצה אינו מעכב דכיון דאבא אלמא דסבירא ליה נמי דמיצוי לא מעכב:
ורב אדא בר אהבה אמר משמיה דרב דמיצוי חטאת מעכב:
בשלמא לרב ארישא דקרא דמיצוי מעכב אלא ארישא דקרא קאי אוהוה מדרס החטאת באבצוה חטאת היא לומר דהוזה מעכבא ולא

מסורת הש"ס

6) רש"י מ"ו וגי' ז"ק ב"ק גי' הספר רש"י ר"ש וסופא כי לרב אסי אין הכי אמר אפי' ולשון קושא הוא, 7) וסופות ל"ג לה, 8) שנוטות יא, 9) בן ז"ר, 10) זמחם לז, 11) רש"י מ"ו וגי' יעב"ץ וגי' ז"ק ויהי' המעשה, 12) ויקרא 11, 13) וסופות הוא, 14) וסופות שיש לו מתירין כגון עשמים כי ז"ל ורבי יהודה, 15) ז"ק ז"ק, 16) ויקרא 11, 17) ז"ק, 18) וליף טון פון רש"ש, 19) גי'2, 20) ויקרא 11, 21) ז"ל ורבי יהודה, 22) ז"ק ז"ק, 23) דמי טעמא ז"ק, 24) ז"ק מ"ו, 25) דפטור ז"ק, 26) ומפקה מידי מעילה דלא חיו מו לקדשי ה' אבל קודם וזיקה מודה דמועל ונאלה לפסד דהכא מיירי בשטתה קא לאחרי זיקה ט, ז"ק, 27) ז"ל דהכא מידי כעטממא קודם וזיקה ונטה לאחר וזיקה וקמ"ל כי רש"י וגי'2, ד"ק, 28) דאין מועלין, 29) דשמיאלא דמייירי דלא, 30) ז"ק, 31) אמאי, ז"ק, 32) גבי חטאות ואשמות דמועלין באימורים עד כי, ז"ק,

רבינו גרשום

לבדק הובית קרבנות וצבורי לנדבת צבור, הכי קאמר מה שנהנה מקרבנות מוכח יפילו לנדבה למזבח ומקדשי ברב הבית וישלם לנדבה דבדק הבית ומקרבנות צבור לנדבת צבור לשפוחות, ורש"א דאמר דליכא ליה חטאת רבי שמעון היא דאמר חטאת שכיפרו בעליהם חטות וסופא, דרמני קרבנות מוכח למזבח, רבנן, היא דאמרי דאין חטאת חמות אלא אוחת (כפרה) (אשרבה) ונמנאת לאחר (כפרה) וכן המעשר, ואם נהנה מבשר ק"ץ שנטמא לפני וזיקה ומאימורי קדשים קלים לאחר שהעלין עד גבי המזבח, אפילו קודם שנעשו אפר פטור, פשיטא, דפטור מאי קא מפיסד לא להנתיב אפסיד דכיון דנישטמא בשר קדש קדשים לפני וזיקה לא חזי להנתיב ולא לגבוה קא מפיסד באימורי קדשים קלים שחרי כבר העלין ונעשה מצותו: הוה דיימא בשר קדש קדשים דיימא דיימא שנישטמא, אבתא אתי דיהי מקצת קדושה דבעי שרפה להנתיב בקדוש שכאר פסולי קדשים: ואימורי קדשים קלים, שהעלין אכתי איכא בהו מצות להפסיד בצינורא כדי שיהיו נשרפין לגמרי וליחייב בהו משום מעילה, קמ"ל דלא, ואי קשיא לך אמאי אמר עולא באימורי קדשים קלים לאחר שהעלין פטור ממעילה והא אמרן לעיל לפני תרומת הדשן דכ"ל מעלין לא פליגי דמועלין בהו ונתני אימורים גמלי לפני תרומת הדשן הוא ואמאי פטור הוא אל קשיא התם לעיל בעולה ובאימורי קדשי קדשים מיירי דחמורי משום הכי מועלין בהו קדשים קלים עד שתצא לבית הדשן, אבל אימורי קדשים קלים לא חמורי כ"כ משום הכי נהנה מהן מאחר שהעלין פטור: הני מיילי היכא דאיתירע ליה דמעל קמי

כפרה, קודם שקרב חטאתו דכיון דהוה ליה להוסיף 6) אלו מעות קרן וחומש על דמי ושייריהו הוו כחטאת שכיפרו בעליה וילכו לים המלח: אבל נודע לו שמעל לאחר כפרה, לאחר שקרב חטאתו הני קרן וחומש אין מביא בתן שוב חטאת דכבר כיפרו בעלים הווויין לאיכלו לים המלח אלא יפלו לנדבה דאין מפרישין תחילה ליאבד לים המלח: הקומץ והלבונה הקטורות ומנחת נסכים, מנחת תבאה עם הובב דאין בה שריים וכל הני כוליה כליי נינהו: מועלין בהן משחוקדש, בקדושת פה בעלמא: ופיגול אין בהו, דאין להן מתירין: כל שיש לו מתירין, כגון שלמים וחטאת ואשמות דדמן מתירים אימורים למזבח ובשר וכוונא אין דבר שיש לו מתירין למזבח בלבד כגון עולת העוף ופרים הנשרפין ושעירים הנשרפים שדמן מתירין למזבח בלבד וכגון שתי הלחם דדמן של כבשים הוו מתיריהן, וכגון לחם הפנים דסרירו דייכין הוי מתירין וכגון מנחות דיש להן היתר בקומץ: אין חייבין עליהן משום פיגול ונותר וטמא, עד שיקרבו מתירין דהכי כתב גבי פיגול בשלמים לא ירצה ואמר (בהו) (בהצטאת) כשר כך הוצאת פסול כו', וליף נותר וטמא מפיגול: וכל דבר שאין לו מתירין כי הני הקומץ והלבונה כו' דהן עצמן מתירין הן: חייבין עליהן משום נותר וטמא, משום טמא כי היכי דמפרש לקמן בגמ' וטומאתו עליו ונכיתה בכל הקדשים הכתוב מדבר ומשום נותר וליפלין ליה חילול חילול מטמא אבל חיוב פיגול אין בו משום דחיוב

רישא, דאמר ילכו לים המלח ר"ש היא דאמר (תמורה דף טו.) חטאת שכיפרו בעליה תמות: ו**סופא**, דאמר כל קרבנות המזבח למזבח ואע"ג דליכפור בעלים רבנן היא דלמרי 6) אין חטאת ממה אלא אותה שאזנה ונמנאת לאחר כפרה י9) 1) (וכן המעוה): **הכל מודים**, רב ורבי יוחנן דפליגי באפר תפוח: **שם נהנה מקדשי קדשים שנטמאו**, אפילו קודם וזיקה ומאימורי קדשים קלין י9) לאחר שהעלין על גבי המזבח אפילו קודם שנעשו אפר אבל משלה בזה האור דפטור ממעילה: **פשיטא**, דפטור דמאי קא מפיסד דכיון דנטמאו בשר קדשי קדשים לא חזו לא להנתיב ולא לגבוה ובאימורי קדשים קלים נמי הרי כבר העלין ונעשית מלותן, ואם תאמר הא אמרינן בפרקין דלעיל (דף 11:) קא מפיסד היינו טעמא דמועלין זו הוואיל ומרנין לפגולן דחשיב כולי האי דלרץ וזיקה דמיס לקובעו בפגול חשיב נמי דמועלין זו אע"ג דלא מפיסד: **מסו דסימא קדשי קדשים שנטמאו**, אכתי אית להו מלך קדושה דבעו שריפה בקדש כשאר פסולי קדש ואימורי קדשים קלים נמי שהעלם אכתי אית צה מזהו להפסיד כצנורא כדי שיהו נשרפין לגמרי ולחייב בזה משום מעילה: **קא משמע ון דלא**, ואי קשיא לך אמאי אמר י9) רבא אימורי קדשים קלים לאחר שעלו פטור ממעילה הא אמרינן לעיל 10.) לפני תרומת הדשן דכ"ל מעלא לא פליגי דמועלין זו טו ואמאי פטור הא לא

קשיא התם לעיל מיירי באפר עולה ובאימורי קדשי קדשים דחמורי משום הכי מועלין בזה עד שיאלו לזית הדשן אבל אימורי קדשים קלים דלא חמורי כולי האי משום הכי הנהנה מהן לאחר שעלו פטור: **הני מיילי דאמירע ליה דמעל קמי** טו ו**נפרען**, קודם שקרבה חטאתו דכיון דהוה ליה להוסיף אלו המעות קרן וחומש על דמי חטאתו כדי שיקרבו השתא לקרן וחומש לא הפרישו לאצור אבל היה יכול להקריבן י9) ודיניהו הוו כחטאת שכיפרו בעליה וילכו לים המלח: **אבל** נודע לו שמעל לאחר כפרה י9) לאחר שקרבה חטאתו הני קרן וחומש שהפריש עכשו אינו מביא מהן שז חטאתו שכבר כיפרו הבעלים ואם ילכו לים המלח היין לאצור אבל אין צנורה דאין מפרשינן תמלה לאצור כלומר י9) על מנת שילכו לים המלח הילכך יפלו לנדבה: **בתנאי' מנחם כהנים**, דכתיב"1) וכל מנחת ייינו מנחה הנאלה עם הוצא שיש זו נסכים דאין בזה שריים דכל הני דמתני' כללי נינהו: **מועלין בזה משחוקדשו**, קדושת פה בעלמא: ופיגול אין בזה, דאין להם מתירין: 10) 10) **ישש** ו**מסיפין**, כגון שלמים וחטאת ואשם דדמן מתיר האימורין להקטרה והבשר להנתיב או דבר שיש לו מתירין למזבח בצלד כגון עולת העוף ילא ועולת צהמה דדמן מתירין למזבח וכגון שתי הלחם דדמן של כבשים אין מתירין אותן וכגון לחם הפנים דצוייהן מתירין אותן ומנחות שיתמרות בקומץ: אין חייבין עליהם **משום נותר וטמא ופיגול עד שיקרבו מסירין**, דהכי כתיב בפיגול דשלמים לא ירצה 11) ואמרינן (זמחם דף כח:) כהרנאת כשר כך הרנאת פיגול וכו' י9) ויילף נותר וטמא מפגול 12) 12) ונמושם נותר וטמא נמי אין חייבין עד שיקרבו מתירין כמו פגול דנותר יליף קדש 13) מפגול וטמא יליף 14) 14) דף מה, חילול [חילול] מנותרן: וכל דבר שאין לו מסירין, כגון י9) הקומץ והלבונה וכו' דהן עצמן מתירין: **חייבין עליהן משום נותר וטמא**, משום טמא דכתימא לקמן בגמ'15) וטומאתו עליו ונכרתה16) בכל הקדשים הכתוב מדבר ומשום נותר וליפלין חילול חילול מטמא אבל חיוב פגול אין זו משום דלא מנינו חיוב פגול אלא בדבר שיש לו מתירין דהא בשלמים כתיב י9) פיגול: גמ'

טו דמועל דלא חזו והיו קדשי ה' ונראה לפרש 17) דהכא מיירי בנטמאת לאחר חשיב נעשית מלותו כיון דלא לרץ בגדי כהונה בנלות שריפה כדפ"ל וא"ת אי משום הא מאי קמ"ל מתני' היא גבי יוצא לטו (ועיל דף 11:) אמר רבי עקיבא 18) דאין מועלת אף על גב דמלותו בשריפה ואמאי וזיקה ומפקה מידי מעילה י"ל 19) דשאני יוצא דלא יאל כולו ואין מלות שריפה בכל הבשר הלכך הוי נעשית מלותו צוריקה אבל הכא נטמא כל בשר הקדשים וסד"ה כל בשר הקדשים הכתוב מדבר ונמושם שעדיין קמ"ל וא"ת 20) ואמאי לא נקט ילא טו י"ל דנקט טומאה כשרה שריפה גבי טומאה כתיב מאו חטאתו כתיב י9) דשאני עולה שכולה כללי ואין צה שום אכילה לאדם הילכך לא כלתה ממותה עד שתאכל לזית הדשן אבל קדשי קדשים הנאכלים לאדם כשנעשות נטתרה מיקרו שפיר נעשה מלותו מני ורק וא"ת מ"מ קשיא דהכא אמרינן באימורי מהן [קדשים] קלים דאין מעילה בזה לאחר העלאתו ובמתני' תנן 21) גבי חטאת ואשם מה מועלין באימורים עד שיאלו לזית הדשן י"ל

חטאת העוף פרק שני מעילה

רישא רבי שמעון ו**סיפא** רבנן, פלוגתא דר"ש 22) ורבנן בהפריש חטאתו ואצד והפריש אחרת ונמנאת הראשונה וכפר י9) באצד דרבנן סברי שאינה אצודה תרעה ור"ש [סביר] ממה ופלוגתאיהו בפ"צ דתמורה (דף כו.) וכן דהכא שנודע לו קודם כפרה דמיה לאה מילתא דפליגי וא"ת

אמאי לא קאמר רישא רבי היא דהא רבי

6) (רישא רבי שמעון) וסיפא רבנן אמר 10) רב גביהא רבי בתיל לרב אשי הכי אמר אבבי רישא רבי שמעון וסיפא רבנן אמר 11) רבא הכל מודים 12) שאם נהנה מבשר קדשי קדשים שנמטא 13) 13) (קודם וזיקה) ומאימורי קדשים קלין לאחר שהעלין דפטור פשיטא מאי קא מפיסד מהו דתימא בשר קדשי קדשים שנמטא יאית ליה מצות שריפה לכהנים אימורי קדשים קלין יאיכא מצוה להפסיד בצינורא קמ"ל דלא אמר רבא הא 14) דאמרת כבר קרבה חטאת ילכו לים המלח 15) הני מילי דאיתידע ליה קמי כפרה אבל לאחר כפרה יפלו לנדבה מאי טעמא אין מפרישין מתחלה 16) לאיבוד: **מתני'** 17) 17) **הקומץ** 18) והלבונה והקטורת ומנחת כהנים ומנחת כהן משיח ומנחת נסכים מועלין בהם משחוקדשו י9) קדש בכלי 'הובכשר ליפסל במבול י9) ובמחוסר כפורים ובלינה 19) ויחייבין עליו משום נותר ומשום טמא ופיגול אין 20) 20) בה 21) זה הכלל כל שיש לו מתירין אין חייבין 22) עליו משום פיגול ונותר וטמא עד 23) שיקריבו מתירין 24) וכל שאין לו מתירין ביון שקדשו בכלי חייבין עליו משום נותר וטמא ופיגול אין יא) בה: גמ'

היה מוסיק ומביא חטאת שמנה כי נמי קרבה חטאת ונדחת הדמים לא ילכו לים המלח אלא יפלו לנדבה אבל מייתי שפיר מר' שמעון דפליגי דרבנן אף במפרשי 10) חטאת לאחריות ואית ליה דאם נתכפר באחת חטאת ואחרת ואע"ג דבעת כפרה היו ראויות שמהין ליקרב או 11) או 12) גבי י9) שם חטאת אע"ג דלאם לא קרב חטאת היו ראוים לא לימוסק על החטאת וליקרב ממל מקום כי קרבה חטאת 13) (לא) אמרינן ילכו לים המלח וא"ת והא מודה רבי שמעון במפרשי שני יצוירי מעות לאחריות כדמוכח בתמורה (דף כו.) וי"ל דשאני התם שאין דעמו להביא חטאת אלא מנזור האחד אבל הכא דמוסיף הוא על דמי חטאת ילכו לים המלח: **הכל מודים שאם נהנה מבשר קדשי קדשים שנמטא ומאימורי קדשים קלים לאחר שהעלין דפטור**, פירוש שהיה נעשה מלותן ופרץ פשיטא מאי קא מפיסד כלומר מה מזהו יש כאן עוד נעשות ואפילו היו שרים ומשני מהו דתימא בשר קדשי קדשים שנמטאו איכא מלות שריפה להנתיב וכן אימורי קדשים קלים מזהו המזהו להפסיד בצינורא קמ"ל נראה לפרש דהאי הכל מודים לא קאי ארז ולוי דהא לא פליגי אלא היכא לא יפול אבל לכ"ע מיחייב ולא שייך לומר דמודים 14) פטור אלא קאי ארז ורבי יוחנן דפליגי בנהנה מלפני תפוח וקאמר דלרבי יוחנן דלמר גבי נהנה מלפני תפוח דמועלין זו היינו משום דבעי בגדי כהונה בנלותא דאכא עוד מלות שריפה להנתיב הוי חשיב שפיר נעשה מלותו דשריפה לא הוי עבודה כיון דלא לרץ בשריפה בגדי כהונה וא"ת וגבי אימורי קדשים קלים מאי שנא דודאי הפסיד בצינורא עבודה היא כדאמר (שנוטת דף 11:) זר שהיפך בצינורא חייב מימה וי"ל דלא דמי דהתם גבי הנאת לוח שני לא סגי בלאו הוי לטו אבל גבי הנאתו אלא בצבא קדשי קדשים אע"ג היה רוצה היה מניח ומתאכלין מאיליהן בלא היפוך בצינורא כלל וא"ת האף בשר קדשי קדשים שנעטמא היכי דמי אי קודם לו וזיקת דמים אמאי אין מועלין והא יוצא דקודס וזיקה אמר רבי אלעזר לעיל בספ"ק (דף 11:) דמועלין ואע"ג דטעון שריפה ואפילו י9) עקיבא לא פליגי אלא בנהנה לאחר וזיקה משום דלמאי וזיקה 15) ומפקה מידי מעילה אבל קודם וזיקה מודה וזיקה וקא משמע ון יטו אע"ג דאיכא מלות שריפה עליה מ"מ מני וזיק רבי עקיבא 16) דאין מועלת אף על גב דמלותו בשריפה ואמאי וזיקה ומפקה מידי מעילה י"ל 17) דשאני יוצא דלא יאל כולו ואין מלות שריפה בכל הבשר הלכך הוי נעשית מלותו צוריקה אבל הכא נטמא כל בשר הקדשים וסד"ה כל בשר הקדשים הכתוב מדבר ונמושם שעדיין קמ"ל וא"ת 18) ואמאי לא נקט ילא טו י"ל דנקט טומאה כשרה שריפה גבי טומאה כתיב מאו חטאתו כתיב י9) דשאני עולה שכולה כללי ואין צה שום אכילה לאדם הילכך לא כלתה ממותה עד שתאכל לזית הדשן אבל קדשי קדשים הנאכלים לאדם כשנעשות נטתרה מיקרו שפיר נעשה מלותו מני ורק וא"ת מ"מ קשיא דהכא אמרינן באימורי מהן [קדשים] קלים דאין מעילה בזה לאחר העלאתו ובמתני' תנן 19) גבי חטאת ואשם מה מועלין באימורים עד שיאלו לזית הדשן י"ל

דלתס

הוא ואמאי: טו קמי כפרה קודם: י9) לחקריבן עם חטאתו ושייריהו הוו וחיבת לאחר כפרה שקרבה חטאתו הוי קרן וחומש: י9) כלומר אין מפרשינן מעות מתחילה על: 10) מתירין הסיד ומה"ד כל שיש לו מתירין כגון: 11) העוף ושעירים ופרים הנשרפין דדמן: 12) וכו' וליף נותר וטמא מפיגול מחיבת ומשום נותר כו' עד סה"ד אין כאן מקומם ומקומם להלן (ועי' באות דה): 13) כגון הני הקומץ: 14) כתיב דיש לו מתירין בין לאדם ובין למזבח ומשום נותר כו' עד חיבת וכל דבר: 15) באבוד ובשתכפרו בשאינה אבודה בהא לא פליגי דבי' סברי דכיון דהאבודה היתה נדחית מעיקרא א"כ כולוהו סברי דלמיתה אולא כי פליגי בכתכפרו אבודה דרבנן סברי שאינה אבודה תרעה ורבי שמעון אמר תמות: 16) רבי לקמן באבודה תמות: 17) והפריש פי' שנצטא עד: 18) שמעון ומרריש נשמע לרבי ולא: 19) כתיב, גליין שאם בא לפנינו לימלך אמרינן ליה התכפר באבודה ולא בשאינה אבודה אבל: 20) במפרשי שתי חטאות לאחוריות: 21) לא להוסיף על, חיבת ליתורין נמחק: 22) לם כדי לעכלם קמ"ל אות א' נמחק: 23) יפלו המעות אבל: 24) לח הוצאת הדשן לא: 25) הכי דודאי צריך לשנות הוצאת הדשן: 26) וזיקה אמאי חיבת דמיס ליש ונמחק: 27) מודה דמועלין וזכא גבי האי בשר קדשי קדשים שנטמא הוי כמו יוצא דלעיל וא"כ אמאי פטור ואי לאחר וזיקה מיירי א"כ פשיטא הוא דפטור ומאי קמ"ל ונראה, חיבות דמועל דלא חזו והוו קדשי ה' נמחק: 28) לם לא דאצינ' דאיכא: 29) יוצא עקיבא דאין מועלין אצינ': 30) יצא וביצא כל הבשר וי"ל דמצי למינקט יצא כלול אלא דנקט: 31) כתיב דכתיבי והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש ישורן מיהו: 32) באימורי קדשים קלים דאין מועלין בהן: 33) ואשם דמועלין באימורים:

י.

א אמר מיי' פ"ג מהלכות מעילה הלכה יא: **ב** ב מיי' פ"ד מהל' פסח"מ הלכה א': **ב** ג מיי' פ"ג מהלכות תמדין ומוספין הלכה יג': **ב** ד מיי' פ"ד מהל' מעילה הלכה ז': **ב** ה מיי' שם פ"ג הלכה יג': **ב** ו מיי' פ"א מהלכות שאלו חטות הנוטמאה פסח"מ הלכה י: **ב** ז מיי' פ"ח מהלכות פסח"מ הלכה י: **ב** ח מיי' שם הלכה ח: **ב** ט מיי' שם הל' (טו) ח:

הנהגות הב"ח

6) רש"י ד"ה וסופא וכו' דלמרי בהמורה דב כף אין חטאת ממה וכו' לאחר כפרה ונאמן המעות הורכות לים המלח אלא בבמצאו אחר כפרה הס"ד:

מוסף רש"י

הקומץ, של מנחת יחיד, והלבונה, של מנחת יחיד, ומנחת כהנים, שאף כללי ואינה נקמלת, ומנחת כהן משיח, חייבין כהן גדול שכלל יוס, מחליטה בנזקך ומחליטה בערב, ומנחת נסכים, הנאלה עם ההנחה, שלשה עשרונים לפי רשני עשרונים לכל ועשרין לנכש, והן טולן כללי (שנוטות 18.) קדשן בכלי, ונשקין כללי ונמנה ככלי שרת, ונאמן המעות מועלין בזה כי, משום דבסופא יש חילוק ביניהם בגמלי אחריתא, כדכתיב לעיל לא קמינ וחיובין עליה שמוס פיגול ונותר וטמא דאכזשת לא עד שיקרב הקומץ, וכתיב שטולן כללי קמינ בקדשת כלל דידהו וחיובין עליהם משום נותר ומשום טמא (שנוטות 18.)

שיטה מקובצת

10) אמר ליה רב גביהא מבי בתלי: 11) אמר עולא הכל חיבת רבא נמחק: 12) חיבת קודם וזיקה נמחק: 13) הא דאמר מר כבר אות ה' נמחק: 14) מתחילה לאבד: 15) הקומץ, עי' תוס' מנחות (דף 11 ע"א) דיה יצאו: 16) משחוקדשו קדשו בכלי: 17) עליהן משום אות ה' נמחק: 18) עד שיקרבו אות ה' נמחק: 19) וכל שאין לו מתירין כו' ופיגול אין בו כפיצא דומיא דשלמים מה שלמים דיש בהם מתירין חייבין עליהם משום פיגול עקיבא פיגול בשלמים כתיב דאף כל שיש להם מתירין לאפקי באלו דהם מתירין עצמן, חסר מן הדפוס. מהר"ם ז"ל: 20) אין בו אות ה' נמחק: 21) קמי' אחר המעוה: 22) קלין אחר שהעלין אות ל' ל"ש: 23) אמר עולא אימורי חיבת רבא ל"ש נמחק: 24) טו בו והכא לפני תרומת הדשן

עין משפט ונר מצוה

י.

^[1] 6) נראה דל"ל דהוה לם להוסיף קרן וחומש על דמי חטאתו ושייריהו וכו'

מסורת הש"ס

א) ונחם קרי: חולין פא. ונמכר גי"כ בכתורה יו"ג. ב) ונעיל ב לקמן פו. ג) ונפסחי לג: שבועות י: מדרש נט.ו. ד) גי"ק. ה) גי' רש"י אצל ונעיל יח.ו. ו) ונמכר ד. ז) מועלין ב בכתורות גי"ק. ח) וחולין דפא. ונחם קרי: י. י) ויתורה י. כ) ויקראה: ל ויתורה ל: ג. ט) רש"י איש גורם פנים א"ל מודיע לך דמשמע דרב חסדא קאמר היי אלא גורם אצל כהא מודיעא לך ועולא קאמר הכי לרב חסדא גי"ק. טו) גי' גי"ק חטורין רב חסדא קאמר לעולא דלאמר וכו'. טז) גי"א למקומה וגירסת גי"ק למטה. טז) שז מנחה היי שם והשפא ניחא ט"י גי"ק. זעטני מורא גי"ק. ז) שיעליך מורא ונחא במוקדם תרומת הדשן וכו' גי"ק. ח) ומנח דשן ט"י גי"ק. ט) ומנח דשן ט"י גי"ק. י) א"ל פרת טמאה, ט"י גי"ל נה. יא) ט"ס ביוט דר"ה בשלמא, א) ציונים קודם שעבר זמנן למעול כהו וכו"ה בכתורות הדשן: וכו' גי"ק. יא) ונחש דשן ט"י גי"ק. יב) אלא מדרבנן גבי קדשים שמתו והא דהוי קשה לי וכו' קדושה שפתי גי"ק.

הגהות הב"ח

ה) רש"י ד"ה א"כ וכו' ויזין דכמיז ביה נטו דינו ככתורות הדשן: וכו' גי"ק. וקשה לי לחזרין דרב חסדא דלאמר וכו' כג"ל (ותיבת חסדא נמחק).

מוסף רש"י

הרי הוא בלא תעשה. האיל ראשון לאחר זמן ש בו לא תעשה לשמות בחון (ובחין קריב) האיל ולי לאחר זמן, ולאו דידה מפרש כפרק תהלה דחמיס (קרי). מנחא תעשון ככל אשר אמת מעלה זמן (וחולין אבס). יצאו מידי מעילה דבר תורה. משום דכמיז קדשי ה', ויזין כפרק תהלה דחמיס (קרי). דמנו לא חזו לקדשי ה' אלא מדרבנן. א"ת כהו (שע"י אבס). יצאו לנחל קדרון. ראה רש"י לעיל א.א.

רבינו גרשום

אלא מוכח הפנימי מנין. דהוה ליה עבדי דישון כלל ושרהי מניחו אצל מוכח החיצון: אמר קרא והסיר את מוראתו וגו': אם אינו ענין למכתב אל מקום הדישן הכא איכיל למיזר והשליך אגרא אצל המוכח וכוהי אסיה דרדינ' דהיינו מקום הדישן תנהו עניי האי אל מקום הדישן ולישון של מוכח הפנימי וישעיהו היה מקום: אימא אירי ואירי. קרא בדשן של מוכח חיצון מיזירי והאי דשנה עליו הכתוב משום דלקבוע לו מקום אתא דמקום השלכת מוראת העוף תהא אצל המוכח ואכתיל לא ידעינן אי הוה ליה דישון אי לא וההוא קרא דכתיב ורשנו את המוכח ההוא בשעת מסנות קא מיירי: דמיצא

ליק מכהא א"כ הוא כדקאמרת דלקבוע לו מקום הוא לימא קרא והשליך אותו אצל המוכח ותו לא וממילא ידעינן דהיינו מקום הדישן דיליף אצל מושמו אצל המוכח ואיכא למיזר ותרתייהו במוכח החיצון קא מיירי אלא מראצטריך למכתב כהאי הדישן שי"מ בדישון של מוכח הפנימי קא מיירי: הדישן. מריכוזיא דה"א אתי דישון של מנורה: בשלמא לר' שמעון. דקא מחזיק מעילה בלא הגיע זמן: כדקתני טעמא שהיה ר' שמעון אומר. בפרק אותו ואת בנו השוחט אותו ואת בנו קדשים בחזין שני הרי הוא בלא תעשה דשוחטי חזין ואין כאן כרת: שהיה ר' שמעון אומר. כל הראוי לאחר זמן כגון זה שהוא ראוי לישחט למחר ושוחטו בחזין הרי הוא בלא תעשה ואין בו כרת דאינו מתקבל בפנים דאדוות ואת בנו גוהג גמי בקדשים אף הכא גמי הרי תורין שהקדישן קודם זמן כיון דלקמן מיחזי אית בהו מעילה השתא: אלא לרבנן. תנא קמא דאמר לא תניו ולא מועלין: מאי שנא ממחוסר זמן. דבהמה נכנס לדיר להתעשר כדאמרין בפרק מעשר בהמה (בהלכה דהלוקח חגיג' ר' שמועון ב' שהיה ר' שמעון מחוסר זמן כו') נכנס לדיר להתעשר והרי הוא בככור מה בכור קדוש לפני זמנו וקרב לאחר זמנו אף מחוסר זמן קדוש לפני זמן וקרב לאחר זמן ומעשר יליף העברה העברה מככור אף הני תורין גמי ליקדשו לפני זמן ולמעול בהן: אמרין. לא דמי מחוסר זמן דבהמה למחוסר זמן דעופות דהיינו טעמא דקדושה

דמחוסר זמן ובהמה מיירי דהוה אבעל מום דבהמה דבר פדיון הוא כדתנן כל הקדשים שקדם מומן להקדישן נפדו ודמינו דחשיבא דאית בה קדושה כשהיא בעלת מום אית ביה גמי קדושה אפילו כשהיא מחוסר זמן אבל עופות דליכא למיזר בהו

האי מיגו והאיל ואין המום פוסל בעופות הכי גמי אין בהן קדושה במחוסר זמן: יצאו מידי מעילה דבר תורה. דלאו קדשי ה' ניהו דלא חזו לגבוה דהא מתו: א"ל. רבא אציג דאמינא יצאו מידי מעילה דבר תורה: מודינא לך איכא מעילה מדרבנן. ומשום הדין בלבד אפילו בחזרין שלא הגיע זמן: וקשה לי לרב חסדא מי איכא מידי. דמעיקרא לית בה מעילה כלל ולבסוף אית בה מעילה מדרבנן ואתורין קא קשיא ליה והכי קא קשיא ליה אי אמרת בשלמא היכא דהוה ביה מעילה מדאוריין מעיקרא כגון הני קדשים שמתו אי אמרת דאית בהו מעילה מדרבנן לבסוף שפיר אבל בחזרין שלא הגיע זמן דלא הוה בהון מעילה דאוריין בשעת הקדש דהא לא חזו לקדשי ה' מי אמרי' דליהוי בהון מעילה מדרבנן: דם בתחלה.

אלא דישון מנחה הפנימי מגנן.

שהיה מניחו אצל מנחה החיצון ושהיו מועלין בו לאחר שזב עם תרומת הדשן: והסיר אם מוראשו בנוואסא וגו' אל מקום הדשן אם אינו ענין. למכתב אל מקום הדשן לדישון מנחה החיצון

דהא כתיב ביה דשן אחר דכתיב (ויקרא ו)

האי אל מקום הדשן לדישון מנחה

הפנימי והמנורה ששם היה מקומו דמועלין בו בכתורות הדשן של מנחה החיצון המונח שם: אימא אירי ואירי. קראי בדישון מנחה החיצון מיירי והא דשנה עליו הכתוב והשליך וגו' כדי לקבוע לו מקום שמהא השלכת מוראת העוף אצל המנחה קדמה. ואכתי לא ידעינן אמאי מועלין בדישון מנחה הפנימי דהא לא כתיב ביה דישון כלל דהאי דכתיב ורשנו את המנחה^[כ] הוא בשעת מסעות קמיירי: אם כן. כדאמרת דלקבוע לו מקום הוא דלמא א"כ לימא קרא והשליך אותו אצל המנחה ואיכא למיזר דכתרייהו בדישון מנחה החיצון קמיירי אלא מדאילטריך למכתב כהאי קרא הדשן ש"מ בדישון מנחה הפנימי מיירי דאם אינו ענין כו' וכיון דכתיב ביה דשן א) יא בכתורותמא) הדשן של מנחה החיצון מועלין כה: דשן. מריכוזיא דה"א אמי דישון המנורה: מתנב' ר"ש אומר סורים של הגיע זמן מועלין כה. לפי שראוין למנחה יו' כשיזבא שיגידלו: גמ' בשלמא לר"ש. דמחזיק מעילה בשלל הגיע זמן: דקדשני טעמא. בפרק אותו ואת בנו^[ט]: שהיו ר"ש אומר. השוחט אותו ואת בנו קדשים בחזין שני הרי הוא בלא תעשה טע (דלאותו ואת בנו) ואין בו כרת שהיה ר"ש אומר כל הראוי לגוא לאחר זמן כגון זה שהוא ראוי לישחט למחר בפנים ושוחטו בחזין ה"ו עובר בלא תעשה ואין בו כרת לפי שאינו מתקבל

בפנים דליסור אותו ואת בנו ונהג גמי בקדשים (חולין דף פח). והני תורים גמי שהקדישן קודם זמןן והואיל ויהיו ראוין לאחר מכלל השתא גמי אית כהו מעילה: אלא לרבנן. ט"ק דלאמר לא נהנין ולא מועלין מאי שנא ממחוסר זמן דבהמה דקרי"ל כנגנסם לדיר להתעשר כדאמרין פרק מעשר בהמה (בסוֹט דף נו). מחוסר זמן כנגנסם לדיר להתעשר דיליף העברה העברה מצבורי מה בכור קדוש לפני זמן שהיו קדוש מרחם שו' אף מחוסר זמן גמי שאינו בן שמונה קדוש לפני זמנו וקרב לאחר זמנו ואין תורין גמי ליקדשו קודם זמןן ולמעול כהו: אמרי. לא דמי מחוסר זמן דבהמה למחוסר זמן דעופות דהיינו טעמא דמחוסר זמן דבהמה קדוש מידי דהוה אבעל מום דבהמה דבר פדיון הוא יו' דמיגו דחשיבא דאית כה קדושה כשהיא בעלת מום אית כה קדושה גמי יו' כשהיא מחוסר זמן אצל עופות דליכא למיזר כהו האי מגו והואיל ואין המום פוסל בעופות דאין תמות וחכרות בעופות^[כ] ואין לעופות פדיון הכי גמי לית כהו קדושה במחוסר זמן דעוף: ילאו מידי מעילה דבר סורס. דלא קדשי ה' ינהיג דלא חזו לגבוה וקדושת דמינס גמי לית כהו דאין פדיון את הקדשים להאכילם כלכזיס: ותיקשי לך ממני כו'. אלא כי היכי דבתנתי' לא אמרי' קדושה שבהן להיכן הלכה ה"נ לא יו' אמר גבי קדשים שמתו הלכך ילאו מידי מעילה דבר תורה ט' אצל כהא מודיענא לך אציג דלאמינא ילאו מידי מעילה דבר מורה מודיענא דליכא מעילה מדרבנן בקדשים שמתו ובחזרין שלא הגיע זמןן ומשלם הקרן: וקשיא לי. א)לחזרין א) ו' דלרב חסדא דלאמר וכי קדושה שבהן להיכן הלכה וכו' דמשמע דסבירלא ליה דאית כהו קדושה ומי איכא מידי דמעיקרא לית כיה מעילה כלל ולבסוף אית כהו מעילה דרבנן לא בשלמא היכא דהוה כה מעילה מעיקרא מדאורייתא כגון הני קדשים שמתו דאית כהו מעילה מדרבנן לבסוף שפיר אצל בחזרין שלא הגיע זמןן דבשעת הקדש לא הוה כהו מעילה מדאוריין דלא חזו בקדשי ה' מי אמרי' דליהוי כהו מעילה מדרבנן לבסוף: והא איכא דס מעיקרא.

וי קדושה שבהן להיכן הלכה לאו קושיא היא דהא גבי הממקח

וי קדושה שבהן להיכן הלכה לאו קושיא היא דהא גבי הממקח ויהי קדוש אצל מושמו אצל המוכח ואיכא למיזר ותרתייהו במוכח החיצון קא מיירי אלא מראצטריך למכתב כהאי הדישן שי"מ בדישון של מוכח הפנימי קא מיירי: הדישן. מריכוזיא דה"א אתי דישון של מנורה: בשלמא לר' שמעון. דקא מחזיק מעילה בלא הגיע זמן: כדקתני טעמא שהיה ר' שמעון אומר. בפרק אותו ואת בנו השוחט אותו ואת בנו קדשים בחזין שני הרי הוא בלא תעשה דשוחטי חזין ואין כאן כרת: שהיה ר' שמעון אומר. כל הראוי לאחר זמן כגון זה שהוא ראוי לישחט למחר ושוחטו בחזין הרי הוא בלא תעשה ואין בו כרת דאינו מתקבל בפנים דאדוות ואת בנו גוהג גמי בקדשים אף הכא גמי הרי תורין שהקדישן קודם זמן כיון דלקמן מיחזי אית בהו מעילה השתא: אלא לרבנן. תנא קמא דאמר לא תניו ולא מועלין: מאי שנא ממחוסר זמן. דבהמה נכנס לדיר להתעשר כדאמרין בפרק מעשר בהמה (בהלכה דהלוקח חגיג' ר' שמועון ב' שהיה ר' שמעון מחוסר זמן כו') נכנס לדיר להתעשר והרי הוא בככור מה בכור קדוש לפני זמנו וקרב לאחר זמן וקרב לאחר זמן ומעשר יליף העברה העברה מככור אף הני תורין גמי ליקדשו לפני זמן ולמעול בהן: אמרין. לא דמי מחוסר זמן דבהמה למחוסר זמן דעופות דהיינו טעמא דקדושה

פרק שלישי מעילה

יב.

מנורה מנח לן יט לא קבעי מדישון דהא כתיב בזהדיא (שמות ז) ושיטיבו את הנרות אלא קבעי מגנן דהיא קציעות מקום לדשנו [של] מנורה אלא מנחה קדמה לכך נראה לפרש דהכא גמי צעי בקציעות מקום דמשמע ממוך המשנה דקציעות מקום דמנחה הפנימי הוא אלא קדמה במקום ששם

דישון מנחה החיצון יח מדקאמר דישון מנחה הפנימי אין מועלין טעמיה הא יט למנחה החיצון במקום שקבוע דישון פנימי מועלין ואם כן יז דישון מנחה הפנימי הוא אלא המנחה קדמה שאם הי' כיון כז ט' (למנה) אמאי מועלין שם ויח אפילו במנחה החיצון והא אמרינן לא לעיל דמועלין כה עד שתלא לבית הדשן אלמא דכי יאלא לבית הדשן לית כה מעילה אלא דהאי דישון מנחה הפנימי הי' אצל מנחה קדמה סמוך לתרומת הדשן ט' של מנחה החיצון יטו (ובכאן גרס בית הדשנים היה טס) והשתא ניחא דקאמר דישון מנחה הפנימי אין מועלין הא של מנחה החיצון ל' כאלוהי מקום מועלין דלכתי לא ילא לבית הדשן שממחו למנחה ועלה קאמר בגמ' בשלמא מנחה החיצון נפקא לן קציעות מקום לתרומת הדשן דכתיב ושמנו אלא המנחה אלא מנחה הפנימי מגנן שיש קציעת מקום לדישון ט' ולא דלאמר קרא והסיר מוראשו בנזמנה והשליך אותה אלא המנחה קדמה לג' אם אין ענין למנחה החיצון דהא כתיב ושמנו מנחה למנחה הפנימי: ואימא אירי ואירי אמוכה החיצון ולקבוע לו מקום. פי' לקבוע מקום למוראה ונחא נגלו) שיש לו שמהא) במקום תרומת הדשן של מנחה וקשה דמשמע דקאי לקבוע מקום אמרומת הדשן של מנחה החיצון לח גופייהו ועוד קשיא מאי משני א"כ לימא קרא נח אלא המנחה ה"ל למיזר אם כן לא לכחוב אל מקום הדשן אלא והשליך אותה ואימא אירי ואירי דישון המנחה החיצון דאמרי

ולקבוע לו מקום לדשון שהיא קדמה דכתיב קרא דושמו לא כתיב קדמה ולא הוי יעדנא כמורה או כמעבר א"כ לימא קרא אלא (אכל) כלומר למא לי דכתיב אל מקום הדשן לא לכחוב אלא אלא המנחה קדמה והיימי למד בגי"ש אלא אלא לדישון מנחה החיצון במקום שזורקין בו המנורה והנזנה מאי מקום הדשן דאפילו מנחה הפנימי כלומר שגם קציעות מקום דישון מנחה הפנימי היה שם אלא מנחה החיצון: וקשיא לך דהיינו היה שם אלא המנחה ט' דשן הדשן כלומר בגי"ש דשן דשן נפקא לך ממנחה נח: בשלמא דר"ש. לכן מועלין בחזרין שלא הגיע זמןן דקדמני טעמא כפ' ה' השוחט (ונחם דף קיב): גבי אותו ואת בנו ומחוסר זמן נח הרי הוא בלא תעשה אם שחט בחזון וכוין דלס' שחטה בחזון עובר בלא תעשה א"כ חשיבי נענין שמועל כהם אלא דלכא קרנא (לדכא ללו אם שחט בחזון מ"ש ממחוסר זמן דמועלין בו קודם שיגיע זמנו מעיקרא הוה מצי למיזר בשלמא לר"ש מידי דהוי אלאמחוסר זמן בלאו האי טעמא דאית כהו לא תעשה אלא צעי למיזר טעמא דלמי שפיר אפילו במסקנא דמסיק מידי דהוה אבעל מום ומחלק בין מחוסר זמן לעופות וכה"ג פירשמי כפ"ק דשנת (דף ה' ט') גבי בשלמא לך עוזאי יטו מהלך כעומד דמי: אבל גבי עופות כיון דאין המום פוסל בעופות אין אעוף שריין. ללא דוקא משום דאין נח פוסל דהא אפילו מחוסר אבר פסול בעופות לית ביה פדיון כדמשמע במס' מנחות (דף ק: p) שאין פדיון אלא לבתמה טו: וכי קדושה שבהן אדחיבן הלהב. כלומר קדושה שהיה להם קודם שמתו שהיה כהם מעילה שם המורה אמר עולא וביקשר לך מתנב' מורין שלא הגיע זמןן וצני יונה שעבר זמןן לא נהנין ולא מועלין ומיירי אף כשהקדישן קודם שעבר זמןן ואמאי לימא קדושה שבה להיכן הלכה שהיה כהן קדושה א) ציונים קודם שעבר זמנו מלא למעילה כהו וכו"ה דהוה מצי פריך ממחם טעאות הממות אמר ליה מודיענא לך דליכא מעילה דרבנן רב חסדא דהר ביה מקושייתו והכי קאמר מודיענא לך דוודאי ליכא מעילהט) אלא מדרבנן כמו בקדשים שמתו והא דהוה (קהדר) קשה לי יונים אפילו מעילה מדרבנן לינא וקשיא לי מי איכא מידי כלומר

אם הוא אצל המוכח קדמה במקום: יח החיצון וכן משמע במתנב' מדקאמר: טא של מוכח החיצון באותו מקום עצמו שקבוע דישון: טז וא"כ דהם במקום אחד ע"כ צ"ל דרישון מוכח תיבת דישון נמחק: טז חזין למתנה ס"א במקום הנצאת הדישן של מוכח החיצון א"כ דאי אפילו בדישון מוכח החיצון אין מועלין כדאמרין לעיל כו': טז שם בדישון מוכח חי' אפילו ל"ש ואתו ב' נמחק: טע החיצון וכדאמר לעיל שלשה בית הדשנים תיבות וכתבן גרס נמחק: טז החיצון מועלין באותו מקום: טזא לדישון אצל המוכח קדמה דאמר. לט קדמה אל מקום הדישן אם: טז ונזנה שישליכנה במקום תרומת הדישן של מוכח החיצון וקשה: טז החיצון נסויה ועוד אות ו' נמחק: טזא אצל א"ל היל. תיבת מוכח נמחק וליש: טז מוכחא און קשה לההר"ם דלא מצינו הדישן גבי מנורה ולפי שיטת הספר נראה דהי"ך דשן הדישן כלומר א"כ לימא קרא דשן למאי הדישן שי"מ לרבוח מנורה: טז זמן דקאמר הרי הוא כו' שחט חזין אות ב' ליש: טז עזאי קסבר מחלק: טז דאין מום פוסל בעופות דהא: טז לבתמה אלא ה"ק שאין תורת מום בעופות שאם היה בהם תורת מום הייתי אומר דכיון דלפי פדיון גבי בהמה גלי גמי בעופות אבל השתא דאמר דאין בהם תורת מום א"כ הם חלוקים במהמה ודוקא בבתמה גלי פדיון אבל לא בעופות: טזא זמןו למעול בהו:

יז א' מני' פ"א מהלכות אסורי מנחה הלכה י: ב' ממ"י פ"ג מהל' אסורי מנחה הל' אן: יח ג' מני' פ"ג מהלכות מעילה הלכה א:



תורה אור השלם

1. ולכש הבין מזה בד ומבטין בד ילבש על בשרו וחרים את הדישן אשר תאכל דאש את העלה על המזבח ושמו אצל המזבח: ויקרא ו ג
2. והסיר את מִזְרָאתו בגִּזְיוֹהּ והשליך אותה אצל המזבח קרמק אל מקום הדישן: ויקרא א טז



שיטה מקובצת

א) ואירי למוכח החיצון אות ב' נמחק: א) אצל (אצל) מאי תיבת המוכח נמחק: ג) הפנימי אסכתו מוכח הפנימי מנורה: ד) מתנב' תורין שלא הגיע זמןן ובגי יונה שעבר זמן לא נהנין ולא מועלין ר' שמעון: ו) הראוי בלא לאחר זמן מחיבת הדיקדוש דע תיבת הרי נמחק: ז) פדיון אינו קדוש במחוסר זמן אמר: ז' ותיב רבה גליון כן נמצא ברוב ספרים אבל בתוס' משמע דיתוב קאי אעולא וגרסי' על ר"י רבך: ט) ויחנן קדושה לפי הגירסא דלעיל רבה לא גרסי' הכא רבך: טז אמר ליה ותיקשי לך מתנב': ט' מועלין בהן הכא: יא) הלכה אלא מודיענא על תיבות אמר ליה נרשם קו למעלה להורות כן לפי"ד ראוי למחקר זה לשון הראש"ש ד"ל א"ל רבה אציג דאמינא יצאו מידי מעילה דבר תורה מודיענא לך דאיכא מעילה מדרבנן ומשלם הקרן לבד אפילו בחזרין שלא הגיע זמןן וקשיא ליה לרב חסדא מי איכא מידי דמעיקרא לית בהו מעילה ולכוסף אין בהו מעילה מדרבנן אתורין קא קשיא ליה אי אמרת בשלמא היכא דהוי ביה מעילה מדאורייתא מעיקרא כגון הני קדשים שפטר ככתוב בברשי ד"ל: יט דמעיקרא ע"י חוסי' מנחות (דף נג פ"א) ד"ה גורו: יט דשן בכתורות הדישן: יט למנחה קרנא כשיגדלו הוסי' תיבת כשיבא נרשם עליו קו למעלה להורות על לפי"ד ראוי למחקר: טע תעשה דשוחט חזין ואין תיבות דאדוות ואת בנו נמחק: טע מרחם וקרב לאחר זמנו אף: יט הוא כדתנן כל הקדשים שקדם בחזון להקדישן נפדיון: יט גמי אפילו כשהוא: יט לא אמרי' גבי: כ) דרב חסדא אות ל' ליש: יא) דרבנן אי אמרת בשלמא: טס קודם שנתקבל ככלי כן לשון הראש"ש ד"ל: טז לא קבעי מדישון כו' אלא דאי קבעי מגנל כו' מקום לדישון מנורה אצל המוכח קדמה דרומיא דמנורה הויה בעי הכא לכך נראה לפרש כו' בעי מקציעות מקום דרישון מוכח הפנימי

מסורת הש"ס

(א) כ"ב עט. ע"ש, (ב) נ"א; רבי שמשון ויטין מו"ט"ט, (ג) נפסחטו ו.ל., (ד) ונחטס ט. ל.; תמורה י.ל., (ה) נ"י מו"י; יומא נט: ד"ה ודרי, (ו) ז"ל המוקדשין, (ז) שבתוכי דכלאי כי' והשאר נמחק ז"ק, (ח) ז"ל הקדש, (ט) ובמוקדשין כתיב שבעת ימים תחת אמו כי' ז"ק, (י) הפרה מכרשני הקדש דגבי פועלים כי' ז"ק, (י) ויהש קלעילין של חולין ז"ק, (י) ש"מ מרקאמר ז"ק, (י) חוליא מן הכור והנה כי' ז"ק, (י) ולא אמרינן שיקנה חגר הקדש כמו שקונה חגר הדיוט דחגר משום יד כי' ז"ק, (י) חולין הס"ד ואח"כ ד"ה ודל מוקדשין וכי' ז"ק, (י) נ"א כן, (י) קלי הס"ד ואח"כ מה"ד דישו כי', (י) דבור זה שייך לחז ד"ה הפועלים ז"ק, (ק) העברה גבי כבור כתיב והעברת כי' ז"ק, (ר) ז"ל ללגלג,



תורה אור השלם

- לא תחסם שור בדרשו: דברים כה ד



הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה כור וכו' מוס חיים כ"ב עין כ"ב דף טט: (ב) ד"ח וכן פרה של חולין הדרוש בשל הקדש: (ג) ד"ה הפועלין וכו' לא תחלב פרה מכרשני:



מוסף רש"י

לבדק הבית ולא למזבח. כנו וזב ונכף ונזנים יקרות ויכילא כזן (שם). לא למזבח ולא לבדק הבית. כנו חלב וזניה מוריים אשפה עשבים ויכילא כזן. וכל הי דקתני ראשון ראשון, דקדשי מונח משני מוקדש' כדק דקדשי כדק הבית משני מונח' בשעת שיקריש. הלכך מוקדשי דמים, שאין לראוין גזולין לא למזבח ולא לבדק הבית אלא למזב ויקח דמיתין זכרי מונח או דבק הבית. הכל כמו שפירש בשעת שיקריש. הלכך לא אף זו קתני, דלא מיעביא קין קמאי דחמירי דמועלין במה שצמוקן. אלא אפליי היך צמחיל מועלין נמי במה שצמחין (שם). כשהקדש בור מלא מים. כשהקדש בור השוכר הבית חל השוכר מים ראויים לבדק הבית לעשות טיט, ולא למזבח, דמים מוכסין פסולי' בחדרי המים, וכן אין מציין שבר הקדשות אלא תחת המים שצמחה (שם). אשפות מלאות זבל. אין ראיות לא למזבח ולא מלא יונים. ראי למזבח ולא לבדק הבית, דלא חזי לנקטן צניין, ושוקר עמלו לא דוקדש אלא דמיו, דאם עוקרין אותו ממקומו למט צניין וזו הפסד גדול, שהשוקר נמכר ביקר, ועד כל הי דקתני למזבח ולא לבדק הבית כי' אחי שצמחם קלי, והכי קאמר לא מיעביא אי חזו הי שצמחו קדשי מונח דקדשי,

אלא אי חזו נמי קדשי כדק הבית קדשי (שם). אילן מלא פירות. לא למזבח ולא לבדק הבית, דלגנין לא חזו ולקרינ נמי לא חזו דכתיבי (ויקרא ב) כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו, וכנסים לטבן ין תמרוהו (שם). שדה מלאה עשבים. עשבים

אל מים אשפה מלאה זבל: ין במה שבתוכי אות' ד: נמחק: ין נמחק וכצ"ל לקמן בסמוך: זן פרה לא תאכל מכרשני: זן העברה. עין תמורה (דף יח ע"ג): זן מים וכל הני אות' ד' נמחק: זן על חיבת שוכר גרשם קו למעלה להורות כי לפי"ד ראיא לטעון: זן מחיבת וזבי עד חיבות מה בכור ל"ש: זן עצמו ש"מ מרקאמר מעל אבקה: זן ובמה שבתוכן בשלמא במה שבתוכן גבי בור דמועלין היינו המים אבל בבור עצמו היאך מועלין ופי' רש"ים בפרק המוכר: יא מעילה בבתי' דהוי במחבור: יא חלוש וכן צריך לומר בכל הני דמחבורים: יא לא במה שבתוכי ולא קני מטעם חיבת דהיונים נמחק: יא ולקדש וכן גבי אילן אות' ר' נמחק:

ולד חטאת פרק שלישי מעילה

בתנ"י **כור מלא מים**. ראי' לבדק הבית לצנין לעשות כו טיט ולא למזבח ולניסוך המים נמי לא חזי שלא היו מנסכין אלא ממי השילוח שהן מים חיים (א): **אשפה מלאה זבל** היא עמלה אינה ראויה לא למזבח ולא לבדק הבית: **אילן מלא פירות**. אמר לי רבי דהאי אילן

הוא גפן וראוי למזבח ולניסוך היין

ואינו ראוי לבדק הבית לפי שעלי גפן דקין הן ואינן ראויין לשום צנין ובצבורים לא מיתוקמא שהרי אינם קריצין לגבי המזבח: **שדה מלאה עשבים**. אינה ראויה לא למזבח ולא לבדק הבית: ואין **מועלין במה שצמחו**ו.י. (דבור ונתמלא

מים) ו כלל הני הוו גידולין: ר' יוסי **אומר** כו'. לא פליג אלא אהך תרמי דת"ק אמר אין מועלין בשצח הקדש במה שהצמיחו לאחר שהוקדשו ורבי יוסי סבר המקדש שדה או אילן מועלין בגידוליהם הואיל וגדלו ממנש בהקדש אצל כור ואשפה ושוכך דלאו גידולי ו שזכר) ויניהו לא פליג רבי יוסי: ולד **המעושרם** לא ינוק מן **המעושרם**.

לפי שהיא קדושה דכתיב (ויקרא כו) **העשירי** יהיה קודש וזנה חולין הוא ונמלא כהנח מחלב המוקדשין: ואחרים **סוגדנים** קן. כלומר כסמם ודאי אסור לינק מן המעושרת אצל אחרים מתגדלים כן שמתנין קודם לכן על מנת כן איי מכנים נקבה זו לדיר להמעשר שאם מקדש יהא חלצה חולין שמהא מניקה ולדה בתיבה. ושמעתי דלחי מהני להו תנאה הואיל ויכולין לעכב שלא תכנס נקבה זו לדיר עד לאחר זמן הלכך מהמי תנאה והוי כנדדה ולהכי קרי להו אחרים שאין מחמירין עליהן

כראוי. וכן נמי בולד מוקדשין לא היו מקדשין חלב האם: **הפועלים**. שעושין מלאכה כב אלו לא יאכלו מגרוגרות של הקדש ואע"ג דכתיב כי תבוא בכרם רעך ואכלת וגו' (דברים גג) ואמרינן צפרק השוכר את הפועלים (ב"מ דף פז:). כפועל הכתוב מדבר בשל הקדש לא יאכלו דכרס רעך אמר רחמנא ולא כרס של הקדש: **וכן פרה**. של חולין (א) **חרשה** בשל הקדש לא תאכל מוכרשני הקדש: **גמ'** **אסיה העצרה** (עשרה). כתיב בצבור (שמות יג) והעברת כל פטור רחם וכתי' מעושר (ויקרא כ) כל אשר יעבור תחת השבט וגו' מה כבור מועלין כו בכל דבר שיש כו דזכר הוא ולא נקבה אף מעשר נמי דנוהג בנקבה מועלין בכולו אפילו צמח: **אסיה** **אמו אמו מכבור**. כתיב בצבור (שמות כג) כן תעשה לשורך לזאנך שבעת ימים יהיה עם אמו יא וגבי מוקדשין כתיב כפ' אמור (ויהי) ו' ימים (ויהי עם) [תחת] אמו (ויקרא כג) מה כבור שהוא זכר מועלין בכולו אף מוקדשין נמי מועלין בכולו: **הפועלין כו' מ"ט**. לא תאכל ו (י' מכרשני הקדש. גבי פועלין דלא יאכלו מגרוגרות של הקדש לא כריך למיבעי דהא מיעט קרל בפירוש רעך ולא הקדש אצל פרה דלא כתיב זה הכי קבעי: דישו. כלומר כי דש בשלך לא תחסום אצל כי דש בשל הקדש אתה חוסם דענינא כולה צמחין קמיימי: **קלעילין**. מין קטנית (י' קדש מועלין של חולין בשדה הקדש מעל דנהנה מהקדש: **והא כסלוש צעינן**. כדאמרינן לקמן בפרק הנהנה (דף יח: יח) דאין מעילה במחזור לקרקע וכ"ש בקרקע עצמו יא: **מרקאמר** **מעל שמע מינה אבקה**. אבק של שדה מעלי להו לאותן קלעילין וכי מעלה אבק מן הקרקע דמתערב בקלעילין הוה ליה תלוש ולהכי מעל:

מתני'

רחמנא חלב פסולי המוקדשין היינו באכילה דכתיב (דברים יג) ואכלת בשר ולא חלב אצל בהנאה שריא ולהכי כריכינן הכא לגורא שוה דלמא אמו לאסור אף הנאת יניקת הולד יא ואין נראה דהא אמרינן פרק השוחט (חולין דף לו.) הואיל ואסורי בגיזה ועבודה סלקא דעתך אמינא דמן יא ליבעי קבורה משמע דאף החלב אסור בהנאה וטעון קבורה דהא ודאי מדמי דס תחלב ולא לגיזה ועבודה כדפירשתי במתניתין לעיל לכן נראה למורי ש' דאי לאו האי קרל דהכא דקאסר חלב יא צמקודשים לא הוה דרשינן גבי פסולי המוקדשין דבשר אחי למעוטי חלב דלא הוה ידעינן לה למאי קאתי בשר למעוטי אצל השמא דאסר חלב צמקודשין יא קאתי בשר לומר אצל חלב כדקאי קאי מדע מדאזכירך לכבוד ולא תגזר כבור יא) שורך ואסור גיזה בקדשים ואמאי כריך מיפוק ליה מדאמר גבי פסולי המוקדשים מונח ולא גיזה אלא ודאי לא הוה ידענא למאי קאתי מונח למעוטי אצל השמא דאסור גיזה בקדשים אם כן אחי מונח לומר אצל גיזה כדקיימא קיימא ואם תאמר במרובה (כ"ק דף עו:) דקאמר כל מקום

ובמועלין בהן ובמה י' שבתוכו. פי' רשכ"ס צממוכר את הבית (כ"ב דף עט.) דגבי כור שייך מעילה כגון שהצניע חפצים לתוכו וקשיא דאמרינן לקמן (דף יח: יח) דאין מעילה יא צממוכר לכן פרי"ת כגון שעקר יא חוליא ונהנה הימנה דהוי תלוש יא: **אבל אם הקריש בור ואח"כ נתמלא כו' מועלין בהם אבל לא**

יא מה שבתוכו. ואלא ציונים מטעם הספק דחגר משום יד איתרבאי (גמין דף כא.) ואין יד להקדש יא וגבי אילן ונתמלא משום דאין מעילה בגידולי הקדש ר' יוסי אומר כו' קסדר יש מעילה בגידולין: **ולד המעושרת**. כלומר שטולד קודם שנכנסה אמו לדיר להמעשר והוה הולד חולין ולכן קאמר לא ינוק מן המעושרת כדמפרש בגמרא טעמא מרקא: **ואחרים מתגדבין כן**. כלומר יש (צנין) אדם מתגדבין וממנין קודם הכנסתה לדיר על מנת שתניק צנה שהוא יא חולין. ולד מוקדשין שהוא חולין שטולד קודם שהקדיש יא (האם): **הפועלין לא יאכלו מגרוגרות** ש' הקדש. אע"ג דצהדיוט פועל אוכל צין צמלוש צין צממוכר כדאמר כ"ב"מ (דף פז:) מ"מ בשל הקדש אינו אוכל כדמפיק ליה בגמרא מרקא וכן פרה יא לא תאכל מן כרשניש של הקדש ומומר לחסום פיה וקשיא על מה שפירש ואחרים מתגדבין שהיי מתנים על מנת להניק דלשנא לא משמע כן וה"ל למימר ואחרים מתנין כדק ועוד קשיא דצמוספתא קתני לה גבי פועלים ופרה והתם מה מועיל התנאי בדבר שהוא כזר של הקדש לכן נראה לפרש ואחרים מתגדבין (י' כו' כלומר ואחרים

בעלי בתים נדיבי לב היו מתגדבין להניק אותן ולדות מצהמות שלהן

יז שהיא חולין וכן בפועלים ופרה של הקדש לפי שטענין בשציל הקדש היו עשירים מתגדבין לפרנסם: **במאי טעמא**. אפועלים דלא יאכלו (קאי. דישו [שלך] ולא של הקדש ואיתקש פועל לשור כדאמר כ"ב"מ (דף פט:).

קלעילין. מין קטנית הוא: **והא בתרוש בעינן**. דהא אין מעילה יא בקרקע צממוכר: **אבקה** יא מעלי. פירוש האבק של קרקע שהוא תלוש שמשצח הקטניות כשהוא דש בקרקע של הקדש האבק עולה מן הקרקע: (י' **אתיא** **העברה** (י' **העברה**. ין דכתיב גבי כבור (דכתיב) (שמות יג) והעברת כל פטור רחם גבי מעשר צמחה כתיב (ויקרא כ) כל אשר יעבור תחת השבט מזה כבור מועלין כו לאו צמחב קאמר שהרי לא שייכא הנקה בצבור דהא זכר הוא אלא הי"ק מה כבור מועלין בכולו אף מעשר מועלין בכולו ואף יא צהנקת הבן ולאו דוקא מועלין דהא אמרינן לעיל (דף יג:) חלב המוקדשין אין מועלין כו אלא רוזה לומר שנאסר החלב להניק ממנו חלב המוקדשין נמי להכי אסרינן במתניתין להניק ממנו דאיתא אמו אמו מכבור דכתיב גבי כבור כפרשת משפטים שבעת ימים יהיה עם אמו וגבי מוקדשין כתיב כפרשת אמור שבעת ימים (ויהי) תחת אמו וא"ת למה לי קרל לאסור חלב המוקדשין מיפוק ליה מדדרשינן בכורות (דף טו.) גבי פסולי המוקדשין בשר ולא חלב יא ואין לומר דהתם היינו דוקא לאחר שפירש אצל בהנקה לא אסור אי לאו האי קרל דהכא זה אינו יא ודאי דלכאורא משמע שחלב פסולי המוקדשין בכל ענין יא הוא אסור וי"מ דכי אסר

אמו חלב אצל בהנאה שריא ולהכי כריכינן הכא לגורא שוה דלמא אמו לאסור אף הנאת יניקת הולד יא ואין נראה דהא אמרינן פרק השוחט (חולין דף לו.) הואיל ואסורי בגיזה ועבודה סלקא דעתך אמינא דמן יא ליבעי קבורה משמע דאף החלב אסור בהנאה וטעון קבורה דהא ודאי מדמי דס תחלב ולא לגיזה ועבודה כדפירשתי במתניתין לעיל לכן נראה למורי ש' דאי לאו האי קרל דהכא דקאסר חלב יא צמקודשים לא הוה דרשינן גבי פסולי המוקדשין דבשר אחי למעוטי חלב דלא הוה ידעינן לה למאי קאתי בשר למעוטי אצל השמא דאסר חלב צמקודשין יא קאתי בשר לומר אצל חלב כדקאי קאי מדע מדאזכירך לכבוד ולא תגזר כבור יא) שורך ואסור גיזה בקדשים ואמאי כריך מיפוק ליה מדאמר גבי פסולי המוקדשים מונח ולא גיזה אלא ודאי לא הוה ידענא למאי קאתי מונח למעוטי אצל השמא דאסור גיזה בקדשים אם כן אחי מונח לומר אצל גיזה כדקיימא קיימא ואם תאמר במרובה (כ"ק דף עו:) דקאמר כל מקום

שחמאמר

שן שהקדיש האם: יא וכן פרה הדרשה מכרשני הקדש לא תאכל: יא שלחן שהיו חולין: יא מעילה במחובר לקרקע חס"ד: יא אבקה מועלין ביה פי' מאבק של כו' תלוש שמשיבת הקרקע ומשיבת הקטניות כשהוא: ין העברה מכבור גבי כבור כתיב והעברת: יא) ואף ס"א בחילבו ולאוי: יא חלב וכיש בקדשים גמורים ואין: יא אינו דהא ודאי לכאורה משמע: יא ענין הם אסורין: יא) הולד ולא אראה דהא מרקאמר פרק השוחט: יא דמן נמי ליבעי: יא חלב המוקדשים לא אות' ב' נמחק: יא) במקודשים א"כ בשר קאתי: יא) תגזר כבור

שיטת מקובצת

שן שהקדיש האם: יא וכן פרה הדרשה מכרשני הקדש לא תאכל: יא שלחן שהיו חולין: יא מעילה במחובר לקרקע חס"ד: יא אבקה מועלין ביה פי' מאבק של כו' תלוש שמשיבת הקרקע ומשיבת הקטניות כשהוא: ין העברה מכבור גבי כבור כתיב והעברת: יא) ואף ס"א בחילבו ולאוי: יא חלב וכיש בקדשים גמורים ואין: יא אינו דהא ודאי לכאורה משמע: יא ענין הם אסורין: יא) הולד ולא אראה דהא מרקאמר פרק השוחט: יא דמן נמי ליבעי: יא חלב המוקדשים לא אות' ב' נמחק: יא) במקודשים א"כ בשר קאתי: יא) תגזר כבור צנאך לאסור גיזה:

ולד חטאת פרק שלישי מעילה

יג.

עין משפט ונר מצוה

כ ד א ב מיי פ"ה מהל' מעילה הלכה ו:
ב ה ג ד מיי שס פ"ג הלכה יג:

כ ה ה מיי פ"ח מהלכות מעילה הלכה א:
כ ו ז מיי שס הלכה ג:
ב ה ז מיי פ"ה מהלכות מעילה הלכה ה:



רבינו גרשום

בור מלא מים. זהו ראוי לבדק הבית לבנין ולא למזבח ואי אמרינן הא חזי למזבח לניסוך המים כיון דלאוי מים חיים הן לא חזו לניסוך: אשפה מלאה זבל. אינה ראויה לא למזבח ולא לבדק הבית דאיהא ראויה לשום דבר לבנין אלא לדמיה: שוכר מלא יונים ראוי למזבח ולא לבדק הבית: אילן מלא פירות. ראוי למזבח לביכורים ולא לבדק הבית: שדה מלאה עשבים. אינה ראויה לא למזבח ולא לבדק הבית. תנא קמא דר' יוסי אית ליה אין מועלין בשבח הקדש כלל במה שהשיבת לאחר שהוקדש: ולד מצושת לא יינק מן המעושרת. היינו שאם יצאת נקבה בעשירי ויהי לה בן קודם לכן לא יינק ממנה שוב שבמה חולין הוא ומצושת נהנה מחלב מוקדשין: ואחרים מתגדבין כן. כלומר אבל אחרים שהתגדבו קודם לכן רשאיין ומתנין שאם תצא נקבה בעשירי יתא חלבה חולין כדי שינק את בנה ממנה בהיתר וכן נמי מועלין בכולה ובחלבה: תראי אמו אמומבכור. כתיב ואכלת ענבים וגו' ואפועל לצאנך שבעת ימים יהיה עם אמו וכתיב במקדשין דכרס רעך אמר רחמנא ולא דהקדש: וכן פרה. שרשה בשל הקדש לא תאכל מההקדש: מלעין מין קטנית חן. הדרש מלעין בשדה הקדש מעל דנהנה בעינן. כלומר דחכי אית לן דאין מעילה במחובר לקרקע וכ"ש בקרקע עצמו ש"מ דמרקאמר מעל ש"מ דאבקה אבק של שדה מעלי לה לקיטנות לאותו מלעין ואבק ששעלה מן השדה היינו חלוש משי"ה

עין משפט נר מצוה

בס א ב מו' פ"ה מה' ג' הלכה ו': א מו' פ"ב מהלכות מעשׂי' הלכה ג': לא ד מ"י שם פ"ה ה' ו': לב ה מו' פ"ב מהלכות מעשׂה הלכה ט': לג ו מו' פ"ט מהלכות מעשׂי' הלכה ג': לד ז מו' פ"י מהלכות מידות' ומוספין הלכה ו':

לה ח מו' פ"ה מה' מעשׂה הלכה ו': לו ט מו' פ"ו מהלכות ע"ו ה' י טו ש"ע י"ד ס' קמב ספ"ק ח: לו י מו' פ"ה מהלכות מעשׂה הלכה ח:

מוסף רש"י

שריש אילן כו' לא נהנין. מדרגתו, ולא מועילין. אם נהנה לא מעל (ב"ב יב:). המנסך מי חג. ששמחלא לשם ניסוך המים חגג הסוכות (יבמות ק"ז). דרריש נסכיהם. הליך בחזק ממי מוכיח עליו (שם). ואמר ריש לקיש. של אר אלעזר מהחא קהל ליף וזהחא קהל מיט ויין אחקוק, חלמא ג' לוגין צעינן נסכי' יין על שולח הממד (שם). הקן כו' לא נהנין. דלסוף מדרגתו, ולא מועילין. אם נהנה לא מעל מעלה, לקמן מפשט טעמא (שם). יתיו בקנה. יטלך עין חזק נמקל מן האילן ויפסדו ויהא מהס ולא יטע: על האקוק, ויטעל. דלסן כן נחלא תשעמא חאשיה תתקיס סולס חו היא תנאה מן האשירה (שם).

שיטה מקובצת

אן אילן של הדיוט: פן מתוך שדה של אורח ה' נמחק: פנ. נהנין. עיין תוספות ובזוים (דף ק'): ח נהנין ס"א נהנין היו סמנה וקנים בלולביתן: פן והתנן ר' אלעזר אומר המנסך: פן ר"ש רבנן דרדריש ונסכי' בשני נסוכין הכחוב מדבר אתו מ' נמחק: פן תיבות הוו מועילין נמחק: פן שהיו סודרין אצל המזבח לא: פן מהי"ד נהנין היו סמנה: פן אמו ר' הכא ור"ל דגריש דאמו אמו לא דריש: פן ערבה מאי אפשר כנון בכור ולא אפשר בהקדא דכור: פן לענין הקהה מגזיש דאמו אמו דלא שייכא למורש דבר אחר ואף תיבות מ"ם נמחק: פן כיון דיתין ללמוד תיבת דלא נמחק: פן למשה נאמר דילפינן שפיר מבכור כך דקדק מורי לישב שיטת: פן להניק אותן הולדות: פן סמנה דאע"ג דאמת הוא דחליב של מוקדשים אסור ובתנאה כדפי' משום דכתיב ובהגד בשר ולא חלב אימא הי' להדיוט אבל אכא הדולדות הם קודשים פ"ה היינו צורך גבוה אימא לא לכך בעי מנלן דקאמר אחאי העברה: פן ההכרות מנא דכתיב דכיוי דא"כ נהנה מן האשרה אלא: פן תעלה בדיור דא"כ נהנה מן האשרה אלא: פן תהרג. מועל בכורו בעצים ובכשור (לא דמנחם יודפאה לא: פן ולא יעלה בדיור דא"כ נהנה מן האשרה אלא: פן תהרג. מועל בכורו בעצים ובכשור

יג:

שנאמר שה אינו אלא להוציא כלאים ו' למאי חי לצבורה לילף העברה העברה ממעשר ו' ומעשר תחת תחת מקדשים ל"ל למילף בכור ממעשר ומעשר מקדשים לילף בכור מקדשים בגזרה שזה דאמו אמו ו' וי"ל דלא דריש לה אלא לענין דבר התלו באם כנון הנקה דהכא וכנון לענין לידה בריש פ' יואל דופן (מדה דף מ.). אבל לענין דבר אחר לא ניתנה לידרש ובהאי מירוצא מיתרצא קושיא אחריתא שיש להקשות היאך ילף מבכור שהוא אסור להניק והא אין דנין אפשר יא' משאי אפשר מבכור דלמיה צנקה דזכר הוא ולפי מאי דפרי' ניחא דע"כ צריך ללמוד מבכור ו' (לענין יא' מ"מ ואף) ו' לענין דילפינן ו' מגזירה שזה דהעברה העברה מ"מ כיון יא' דלא ניתן ללמוד מוקדשים מבכור ו' לענין הנקה אע"ג דאפשר מאי אפשר היו כמו כן לענין מעשר יח (אלא) ילפינן שפיר מבכור כך דקדק וטרי לישב שיטת המוס' על גזריה וכל זה דוחק מאלד ועוד קשיא דמילתא דפשיטא הוא דולד המעושרת לא ינק מן המעושרת כיון שהוא חולין דהא כבר תנא לעיל חלצ המוקדשין לא נהנין ועוד דקאמר ואחרים מתנגדין כן ובמתני' פירשתי שהיו עשירים מתנדבים להניק טו' ולא הולדות מזהמות שלהם ומה נדבה היא זאת כיון דלית שום ריוח להקדש לכך נראה למורי ר' הרצ ר' פרץ שיחי' דמתני' מיירי צוולד מעושרת וולד מוקדשים שילדו משהיו מוקדשין והיינו רבותא דאפ"ה אסור להניק מהם והיינו הא דקאמר ואחרים מתנגדין כן שבצביל שהיו הולדות ו' להקדש היו מתנגדין להניק אותם וקבעי בגמרא מנה"מ דלא ינוק מאמו והכמיצ תחת אמו דמשמע אפילו היתה אמו קדושה מ"מ יונק ממנה טו' וקאמיתא העברה העברה מבכור מה בכור מועילין בו פירוש שאסור להניק את הבכור מזהמת מעשר וקדשים דהא לא מצינו בכור של צממת מעשר וקדשים שהיו הם פטורים מן הבכורות יו' אף מעשר כלומר אף ולד שהוא קדוש קדושת המעשר שנוולד מזהמת מעשר אסור להניק מאמו שהוא מעשר וחלצ המוקדשין נמי אחיא אמו אמו מבכור דמה אמו האמו בצבור אינה של הקדש דבהנהגה של הקדש פטורה מן הבכורה אף אמו האמור צקדשים דכתיב צצמת ימים (יהיה) תחת אמו דמשמע לפי הפשט שמומר להניק לולדות של צממת קדשים מאמו שהיא קדושה אינו כן דודאי יא' אותה אם דחולין ולכך מותר להניק מאמו אבל אם היא קדושה אסור להניק לו והשאלה ניחא דשפיר אינטרין ג"ש להכי דלף כשהולד של הקדש אסור יא' להציא מן האם וגם ניחא דלא ילפינן התם מהך ג"ש דאמו אמו דהא לא דרשינן הך ג"ש אלא ללמוד דאמו דגבי קדשים ר"ל שהאם חולין כמו אמו דגבי בכור כדפירשנו: שרשי אי"ן שא הדיוט.ס צ"ב צ"ב פרק לא יחפור (דף טו:). מפרש לה שפיר: ב"ים שבבד שא' וחב. ששמחת צית השואבים מיירי שהיו ממלאים ו' מאתמול ממי השלות וזמתינן אותה לחצית שאינה מקודשת שלא יהיו נפסלין יא' [צלינה] כדאמר פרק לולב וערבה (סוכה דף מח:). ו' ואין תימא ו' דכד היינו חצית (ב"ק דף מ:). יגתרגנו צצצחיות. אותה כלוחית היתה כלי שרת ולכן מועילין צהס:

ערובה יג' היו בקיפין המזוהב. ולא נהנין ולא מועילין לפי שלא **אבל מועילין בג' דנין**. וקס"ד דקאי ארישא דמתני' דקאמר מים שצבד לא נהנין ולא מועילין מים שצבד לא נקדש אלא [אין] אחתמר כו' אמר ר"ש בן לקיש ל"ש הא דקאמר גבי לעוית דמועל צהן אלא בג' לוגין דקסבר יש שיעור למים בג' לוגין ואם יש יותר מג' לוגין אין מועילין אלא בג' לוגין דאין ו' המים מוקדש כ"א כשיעור הצריך לנסכי המים אבל אם יטו ישמה מג' לוגין האחרונים יהיה מועל וי"מ שהיה צו בכלי הרבה מים וקאמר דאין מועילין עד שיטמה שלשה לוגין דזהו שיעור יט: **רבי ו' אציעור** בשיטת ר"ע רבו אמר. ונסכים אינו אומר נסכה אלא ונסכים דמשמע צ' ניסוכין ומקיש ניסוך המים לנסכי יין והואיל ומחד קרא נפקי מה נסכי יין המנסכו בחזק יטו יהא חיוב ואר"ל אי מה יין ג' לוגין יא' אף מים ג' לוגין ובצנחים פרק השוטים והמעלה (דף ק'): מסיק צמר הכי והא מי החג קאמר יטו דאין הק"ו והא מי החג קאמר דמשמע דאין שיעור למים אלאה קסבר רשב"ל אין שיעור למים ו' ואי קסבר יש שיעור א"כ מאי פריך חי מה יין ג' לוגין אף מים ג' לוגין והא אף מים ג' לוגין והא איהו גופיה חית ליה הכי ומשני לטעמא דמנחם יודפאה קאמר כלומר ר"ל גופיה נמים והא דקפירין התם אי מה נסכי יין כלומר לטעמא טע' דמכח הך פספריך דפירש טעמא דר"א ואית ליה לר"א דאין שיעור למים ולהכי פריך האילן ור' אלעזר מקיש מים ליון א"כ אמאי קאמר אין שיעור למים וי"מ דההיא דלעיל דמועלין בג' לוגין חליצא דמנחם דמסיק ליה מקרא דליתקש נסכי מים לנסכי יין וא"כ יש שיעור למים ול"נ דהכא מנחם יודפאה מאן דכר שמייה ועוד דצפרק השוטים והמעלה (ג"י שס) משמע דמנחם יא' לא צעי שיעור וקושיא דר"ל דמקשה ליה לאו מילתא היא:

בתרגי' שרשי אינן של הדיוט הנאין לשל הקדש לא נהנין ולא מועלין. דאזלינן צמר אילן ואילין בשל הדיוט קאי: ושל הקדש הנאין בשל הדיוט. נמי ו' לא מועלין ולא נהנין הואיל ועיקרו קאי בשל הקדש: **מעין היוא'** צדוך שדה הקדש. שהמעין מתוך שדה של חולין הוא נוצע אלא שיוא'

ומושך צדוך שדה של הקדש לא נהנין ממנו כל זמן שהוא צדוך שדה של הקדש ו' (והו מועלין) ולא מועלין צו כל מי שהוא שותה ממנו צדוך שדה של הקדש: **המים שנמוך הכר של זהב** צאזוז כד שהיו ממלאים לצורך ניסוך כדמתן צפ' לולב וערבה (סוכה דף מח:). כמעשהו צחול כך מעשהו צצמת אלא שהיה ממלא מע"ש מן השילות צצצית של זהב שאינה מקודשת כדי שלא יפסל צלינה ובזאזוז מים שצצצית של זהב שאינה מקודשת לא נהנין משום דנתמללא לצורך הקדש: **ולא מועלין**. משום דלא נתקדשו לניסוך המים למעילה עד שימנעו צללויות של זהב דהיינו כלי מוקדש לכן: **ערבה**. שהיה ו' קודיון ו' צהר הצית לא נהנין ממנה קודים שזקפוה אלא המזבח הואיל ולכן עומדת אבל משזקפוה דעשית מזוותה נהנין ממנה: יט' נהנין היו ממנה וקנים ו' צולגניסין. אפי' קודם שזקפוה אלא המזבח: **גב' אין מועלין צנוק**. שאם יש צאזוז כד של זהב יותר מג' לוגין אין מועלין צהן אבל אם יש צבד ג' לוגין לא פסות ולא יותר דאין צ' ביה שיעור ניסוך מועלין צו: **וספקני סופא נפטן** צללוטים מועלין צהן **מכלל דרישא**. צבד של זהב אפי' בג' לוגין גרידי אין מועלין: ו' דיש שיעור למים. של ניסוך דהיינו ג' לוגין להכי אין מועלין צהו אלא בג' לוגין כשיעור הראוי לניסוך ור' יוחנן סבר אין שיעור למים להכי קאמר מועלין צכולן: **וספני ר"א אומר המנסך מי החג צהג צחזן** חייב. משום מעלה צחזן דכל דבר שהוא מתקבל צצנים חייבין עליו משום שחזיני חזק כדאמריתן צצמכת וצצחים [קט:]. וא"ר **יוחנן משום ר' מנחם יודפאה**. התם צפרק השוטים והמעלה צחזן [שס ק:]: **ואחד ניסוך המים**. וכיון דניסוך המים נפקא ליה מדאורייתא משה' קאמר דחייב עליו משום מעלה צחזן: **ואל ר"ל נ"י יוחנן**. כיון דלמרת דר"א בשיטות ר"ע חמרנה דדריש נסכיהם ואמרת דניסוך המים היו דלאורייתא כמו ניסוך היין א"כ נימא הכי חי מה יין ג' לוגין. ומדקאמר ליה ר"ל הכי מכלל דסבידא ליה דאין שיעור לניסוך המים: **לעעמיס דרבי מנחם יודפאה קאמר**. וקא"ל ר"ל לטעמיה דר' מנחם דלמר אין שיעור למים וקדריש נסכיהם חי מה יין ג' לוגין אף מים ג' לוגין והא שמעינן ליה לרבי יוחנן דלמר משום מנחם יודפאה מועלין צכולן דמשמע דאין שיעור למים אבל ר"ל לעולם סבידא ליה דיש שיעור למים כדאמריתן לעיל: **בתרגי' הקן שבראש האילן**. בגמרא [יד:]. מפרש מאיזה עאים הוא עשוי: **יפיו צקנה**. שאם אינו יכול להגיע עד לקן יפיל צקנה הקן לארץ ואל לא יעלה לאילן ויקחתו שלא יצנה מן האילן צעלייתו כשעולה עליו. ובגמרא [שס] מפרש מאי יתח: **המקדיש אם החורש מועלין צנוול**. צעניס צענפים וצנצניי: **גב' דלא**

קדשו: נהנין היו מהם וקנים צולוציהם קסבר מזות לאו ליהנות נימנו: ככד ג' לוגין לא פחות ולא נהנין ולא מועלין מים שצבד לא נהנין ולא מועלין ולכהי פריך והא קמני מכלל דרישא בכד של זהב אפי' בג' לוגין גמורין אין מועלין: יש שיעור למים. הכי משמע שאין מועלין במים עד שיאהו כחן כשיעור מצותן לנסך דהיינו ג' לוגין: והתנן ר' אלעזר אומר המנסך מי חג בחזן. במס' ובזוים היא: לטעמא דמנחם יודפאה קאמר. איהו דדאי ויש לקיש בעי שיעור אלא לטעמא דמנחם קא בעי אי מה כו'. הקן שבראש אילן. עצים שעשוי מהן הקן: ויתר בקנה. יתיו בקנה ויפיל הקן לארץ ויהנה ממנו: המקדיש את החורש כל היער מועלין בכלו. בצעיס ובענפים ובעלים:

בכולן. הכי קאמר אם יש באותה כד של זהב יותר משלשת לוגין או פחות מג' לוגין אין בהן מעילה בכלל כולל: אבל. אם יש בכד ג' לוגין לא פחות ולא יותר מועלין באותן ג' לוגין משום דבכך הוא שיעור ניסוך: והא קתני סיפא נתנן בצללויות מועלין.

מכלל דרישא בכד של זהב אפי' בג' לוגין גמורין אין מועלין: יש שיעור למים. הכי משמע שאין מועלין במים עד שיאהו כחן כשיעור מצותן לנסך דהיינו ג' לוגין: והתנן ר' אלעזר אומר המנסך מי חג בחזן. במס' ובזוים היא: לטעמא דמנחם יודפאה קאמר. איהו דדאי ויש לקיש בעי שיעור אלא לטעמא דמנחם קא בעי אי מה כו'. הקן שבראש אילן. עצים שעשוי מהן הקן: ויתר בקנה. יתיו בקנה ויפיל הקן לארץ ויהנה ממנו: המקדיש את החורש כל היער מועלין בכלו. בצעיס ובענפים ובעלים:

מסורת הש"ס

א' [ב"ב יו:]. ב' [שם יז:]. ג' [שם י"ח]. ד' [שם י"ט]. ה' [שם י"א]. ו' [שם י"ב]. ז' [שם י"ג]. ח' [שם י"ד]. ט' [שם י"ה]. י' [שם י"ו]. יא' [שם י"ז]. יב' [שם י"ח]. יג' [שם י"ט]. יד' [שם כ:]. טו' [שם כ"א]. טז' [שם כ"ב]. יז' [שם כ"ג]. יח' [שם כ"ד]. יט' [שם כ"ה]. כ' [שם כ"ו]. כא' [שם כ"ז]. כב' [שם כ"ח]. כג' [שם כ"ט]. כד' [שם ל:]. כה' [שם ל"א]. כו' [שם ל"ב]. כז' [שם ל"ג]. כח' [שם ל"ד]. כט' [שם ל"ה]. ל' [שם ל"ו]. לא' [שם ל"ז]. לב' [שם ל"ח]. לד' [שם ל"ט]. לו' [שם מ:]. לז' [שם מ"א]. לח' [שם מ"ב]. לט' [שם מ"ג]. ס' [שם מ"ד]. ס"א [שם מ"ה]. ס"ב [שם מ"ו]. ס"ג [שם מ"ז]. ס"ד [שם מ"ח]. ס"ה [שם מ"ט]. ס"ו [שם נ:]. ס"ז [שם נ"א]. ס"ח [שם נ"ב]. ס"ט [שם נ"ג]. ע' [שם נ"ד]. ע"א [שם נ"ה]. ע"ב [שם נ"ו]. ע"ג [שם נ"ז]. ע"ד [שם נ"ח]. ע"ה [שם נ"ט]. ע"ו [שם ס:]. ע"ז [שם ס"א]. ע"ח [שם ס"ב]. ע"ט [שם ס"ג]. פ' [שם ס"ד]. פ"א [שם ס"ה]. פ"ב [שם ס"ו]. פ"ג [שם ס"ז]. פ"ד [שם ס"ח]. פ"ה [שם ס"ט]. פ"ו [שם ט:]. פ"ז [שם ט"א]. פ"ח [שם ט"ב]. פ"ט [שם ט"ג]. ק' [שם ט"ד]. ק"א [שם ט"ה]. ק"ב [שם ט"ו]. ק"ג [שם ט"ז]. ק"ד [שם ט"ח]. ק"ה [שם ט"ט]. ק"ו [שם י:]. ק"ז [שם י"א]. ק"ח [שם י"ב]. ק"ט [שם י"ג]. ק"י [שם י"ד]. ק"יא [שם י"ה]. ק"יב [שם י"ו]. ק"יג [שם י"ז]. ק"יד [שם י"ח]. ק"יט [שם י"ט]. ק"כ [שם כ:]. ק"כא [שם כ"א]. ק"כב [שם כ"ב]. ק"כג [שם כ"ג]. ק"כד [שם כ"ד]. ק"כה [שם כ"ה]. ק"כו [שם כ"ו]. ק"כז [שם כ"ז]. ק"כח [שם כ"ח]. ק"כט [שם כ"ט]. ק"ל [שם ל:]. ק"לא [שם ל"א]. ק"לב [שם ל"ב]. ק"לג [שם ל"ג]. ק"לד [שם ל"ד]. ק"לה [שם ל"ה]. ק"לו [שם ל"ו]. ק"לז [שם ל"ז]. ק"לח [שם ל"ח]. ק"לט [שם ל"ט]. ק"מ [שם מ:]. ק"מא [שם מ"א]. ק"מב [שם מ"ב]. ק"מג [שם מ"ג]. ק"מד [שם מ"ד]. ק"מה [שם מ"ה]. ק"מו [שם מ"ו]. ק"מז [שם מ"ז]. ק"מח [שם מ"ח]. ק"מט [שם מ"ט]. ק"נ [שם נ:]. ק"נא [שם נ"א]. ק"נב [שם נ"ב]. ק"נג [שם נ"ג]. ק"נד [שם נ"ד]. ק"נה [שם נ"ה]. ק"נו [שם נ"ו]. ק"נז [שם נ"ז]. ק"נח [שם נ"ח]. ק"נט [שם נ"ט]. ר' [שם ר:]. ר"א [שם ר"א]. ר"ב [שם ר"ב]. ר"ג [שם ר"ג]. ר"ד [שם ר"ד]. ר"ה [שם ר"ה]. ר"ו [שם ר"ו]. ר"ז [שם ר"ז]. ר"ח [שם ר"ח]. ר"ט [שם ר"ט]. ר"י [שם ר"י]. ר"יא [שם ר"א י]. ר"יב [שם ר"ב י]. ר"יג [שם ר"ג י]. ר"יד [שם ר"ד י]. ר"יה [שם ר"ה י]. ר"יו [שם ר"ו י]. ר"יז [שם ר"ז י]. ר"יח [שם ר"ח י]. ר"יט [שם ר"ט י]. ר"כ [שם רכ:]. רכ"א [שם רכ"א]. רכ"ב [שם רכ"ב]. רכ"ג [שם רכ"ג]. רכ"ד [שם רכ"ד]. רכ"ה [שם רכ"ה]. רכ"ו [שם רכ"ו]. רכ"ז [שם רכ"ז]. רכ"ח [שם רכ"ח]. רכ"ט [שם רכ"ט]. רל [שם רל:]. רלא [שם רל"א]. רלב [שם רל"ב]. רלג [שם רל"ג]. רלד [שם רל"ד]. רלה [שם רל"ה]. רלו [שם רל"ו]. רלז [שם רל"ז]. רלח [שם רל"ח]. רלט [שם רל"ט]. רמ [שם רמ:]. רמ"א [שם רמ"א]. רמ"ב [שם רמ"ב]. רמ"ג [שם רמ"ג]. רמ"ד [שם רמ"ד]. רמ"ה [שם רמ"ה]. רמ"ו [שם רמ"ו]. רמ"ז [שם רמ"ז]. רמ"ח [שם רמ"ח]. רמ"ט [שם רמ"ט]. רנ [שם רנ:]. רנ"א [שם רנ"א]. רנ"ב [שם רנ"ב]. רנ"ג [שם רנ"ג]. רנ"ד [שם רנ"ד]. רנ"ה [שם רנ"ה]. רנ"ו [שם רנ"ו]. רנ"ז [שם רנ"ז]. רנ"ח [שם רנ"ח]. רנ"ט [שם רנ"ט]. רס [שם רס:]. רס"א [שם רס"א]. רס"ב [שם רס"ב]. רס"ג [שם רס"ג]. רס"ד [שם רס"ד]. רס"ה [שם רס"ה]. רס"ו [שם רס"ו]. רס"ז [שם רס"ז]. רס"ח [שם רס"ח]. רס"ט [שם רס"ט]. רי [שם רי:]. רי"א [שם רי"א]. רי"ב [שם רי"ב]. רי"ג [שם רי"ג]. רי"ד [שם רי"ד]. רי"ה [שם רי"ה]. רי"ו [שם רי"ו]. רי"ז [שם רי"ז]. רי"ח [שם רי"ח]. רי"ט [שם רי"ט]. רי"כ [שם ריכ:]. ריכ"א [שם ריכ"א]. ריכ"ב [שם ריכ"ב]. ריכ"ג [שם ריכ"ג]. ריכ"ד [שם ריכ"ד]. ריכ"ה [שם ריכ"ה]. ריכ"ו [שם ריכ"ו]. ריכ"ז [שם ריכ"ז]. ריכ"ח [שם ריכ"ח]. ריכ"ט [שם ריכ"ט]. רל [שם רל:]. רל"א [שם רל"א]. רל"ב [שם רל"ב]. רל"ג [שם רל"ג]. רל"ד [שם רל"ד]. רל"ה [שם רל"ה]. רל"ו [שם רל"ו]. רל"ז [שם רל"ז]. רל"ח [שם רל"ח]. רל"ט [שם רל"ט]. רמ [שם רמ:]. רמ"א [שם רמ"א]. רמ"ב [שם רמ"ב]. רמ"ג [שם רמ"ג]. רמ"ד [שם רמ"ד]. רמ"ה [שם רמ"ה]. רמ"ו [שם רמ"ו]. רמ"ז [שם רמ"ז]. רמ"ח [שם רמ"ח]. רמ"ט [שם רמ"ט]. רנ [שם רנ:]. רנ"א [שם רנ"א]. רנ"ב [שם רנ"ב]. רנ"ג [שם רנ"ג]. רנ"ד [שם רנ"ד]. רנ"ה [שם רנ"ה]. רנ"ו [שם רנ"ו]. רנ"ז [שם רנ"ז]. רנ"ח [שם רנ"ח]. רנ"ט [שם רנ"ט]. רס [שם רס:]. רס"א [שם רס"א]. רס"ב [שם רס"ב]. רס"ג [שם רס"ג]. רס"ד [שם רס"ד]. רס"ה [שם רס"ה]. רס"ו [שם רס"ו]. רס"ז [שם רס"ז]. רס"ח [שם רס"ח]. רס"ט [שם רס"ט]. רי [שם רי:]. רי"א [שם רי"א]. רי"ב [שם רי"ב]. רי"ג [שם רי"ג]. רי"ד [שם רי"ד]. רי"ה [שם רי"ה]. רי"ו [שם רי"ו]. רי"ז [שם רי"ז]. רי"ח [שם רי"ח]. רי"ט [שם רי"ט]. רי"כ [שם ריכ:]. ריכ"א [שם ריכ"א]. ריכ"ב [שם ריכ"ב]. ריכ"ג [שם ריכ"ג]. ריכ"ד [שם ריכ"ד]. ריכ"ה [שם ריכ"ה]. ריכ"ו [שם ריכ"ו]. ריכ"ז [שם ריכ"ז]. ריכ"ח [שם ריכ"ח]. ריכ"ט [שם ריכ"ט]. רל [שם רל:]. רל"א [שם רל"א]. רל"ב [שם רל"ב]. רל"ג [שם רל"ג]. רל"ד [שם רל"ד]. רל"ה [שם רל"ה]. רל"ו [שם רל"ו]. רל"ז [שם רל"ז]. רל"ח [שם רל"ח]. רל"ט [שם רל"ט]. רמ [שם רמ:]. רמ"א [שם רמ"א]. רמ"ב [שם רמ"ב]. רמ"ג [שם רמ"ג]. רמ"ד [שם רמ"ד]. רמ"ה [שם רמ"ה]. רמ"ו [שם רמ"ו]. רמ"ז [שם רמ"ז]. רמ"ח [שם רמ"ח]. רמ"ט [שם רמ"ט]. רנ [שם רנ:]. רנ"א [שם רנ"א]. רנ"ב [שם רנ"ב]. רנ"ג [שם רנ"ג]. רנ"ד [שם רנ"ד]. רנ"ה [שם רנ"ה]. רנ"ו [שם רנ"ו]. רנ"ז [שם רנ"ז]. רנ"ח [שם רנ"ח]. רנ"ט [שם רנ"ט]. רס [שם רס:]. רס"א [שם רס"א]. רס"ב [שם רס"ב]. רס"ג [שם רס"ג]. רס"ד [שם רס"ד]. רס"ה [שם רס"ה]. רס"ו [שם רס"ו]. רס"ז [שם רס"ז]. רס"ח [שם רס"ח]. רס"ט [שם רס"ט]. רי [שם רי:]. רי"א [שם רי"א]. רי"ב [שם רי"ב]. רי"ג [שם רי"ג]. רי"ד [שם רי"ד]. רי"ה [שם רי"ה]. רי"ו [שם רי"ו]. רי"ז [שם רי"ז]. רי"ח [שם רי"ח]. רי"ט [שם רי"ט]. רי"כ [שם ריכ:]. ריכ"א [שם ריכ"א]. ריכ"ב [שם ריכ"ב]. ריכ"ג [שם ריכ"ג]. ריכ"ד [שם ריכ"ד]. ריכ"ה [שם ריכ"ה]. ריכ"ו [שם ריכ"ו]. ריכ"ז [שם ריכ"ז]. ריכ"ח [שם ריכ"ח]. ריכ"ט [שם ריכ"ט]. רל [שם רל:]. רל"א [שם רל"א]. רל"ב [שם רל"ב]. רל"ג [שם רל"ג]. רל"ד [שם רל"ד]. רל"ה [שם רל"ה]. רל"ו [שם רל"ו]. רל"ז [שם רל"ז]. רל"ח [שם רל"ח]. רל"ט [שם רל"ט]. רמ [שם רמ:]. רמ"א [שם רמ"א]. רמ"ב [שם רמ"ב]. רמ"ג [שם רמ"ג]. רמ"ד [שם רמ"ד]. רמ"ה [שם רמ"ה]. רמ"ו [שם רמ"ו]. רמ"ז [שם רמ"ז]. רמ"ח [שם רמ"ח]. רמ"ט [שם רמ"ט]. רנ [שם רנ:]. רנ"א [שם רנ"א]. רנ"ב [שם רנ"ב]. רנ"ג [שם רנ"ג]. רנ"ד [שם רנ"ד]. רנ"ה [שם רנ"ה]. רנ"ו [שם רנ"ו]. רנ"ז [שם רנ"ז]. רנ"ח [שם רנ"ח]. רנ"ט [שם רנ"ט]. רס [שם רס:]. רס"א [שם רס"א]. רס"ב [שם רס"ב]. רס"ג [שם רס"ג]. רס"ד [שם רס"ד]. רס"ה [שם רס"ה]. רס"ו [שם רס"ו]. רס"ז [שם רס"ז]. רס"ח [שם רס"ח]. רס"ט [שם רס"ט]. רי [שם רי:]. רי"א [שם רי"א]. רי"ב [שם רי"ב]. רי"ג [שם רי"ג]. רי"ד [שם רי"ד]. רי"ה [שם רי"ה]. רי"ו [שם רי"ו]. רי"ז [שם רי"ז]. רי"ח [שם רי"ח]. רי"ט [שם רי"ט]. רי"כ [שם ריכ:]. ריכ"א [שם ריכ"א]. ריכ"ב [שם ריכ"ב]. ריכ"ג [שם ריכ"ג]. ריכ"ד [שם ריכ"ד]. ריכ"ה [שם ריכ"ה]. ריכ"ו [שם ריכ"ו]. ריכ"ז [שם ריכ"ז]. ריכ"ח [שם ריכ"ח]. ריכ"ט [שם ריכ"ט]. רל [שם רל:]. רל"א [שם רל"א]. רל"ב [שם רל"ב]. רל"ג [שם רל"ג]. רל"ד [שם רל"ד]. רל"ה [שם רל"ה]. רל"ו [שם רל"ו]. רל"ז [שם רל"ז]. רל"ח [שם רל"ח]. רל"ט [שם רל"ט]. רמ [שם רמ:]. רמ"א [שם רמ"א]. רמ"ב [שם רמ"ב]. רמ"ג [שם רמ"ג]. רמ"ד [שם רמ"ד]. רמ"ה [שם רמ"ה]. רמ"ו [שם רמ"ו]. רמ"ז [שם רמ"ז]. רמ"ח [שם רמ"ח]. רמ"ט [שם רמ"ט]. רנ [שם רנ:]. רנ"א [שם רנ"א]. רנ"ב [שם רנ"ב]. רנ"ג [שם רנ"ג]. רנ"ד [שם רנ"ד]. רנ"ה [שם רנ"ה]. רנ"ו [שם רנ"ו]. רנ"ז [שם רנ"ז]. רנ"ח [שם רנ"ח]. רנ"ט [שם רנ"ט]. רס [שם רס:]. רס"א [שם רס"א]. רס"ב [שם רס"ב]. רס"ג [שם רס"ג]. רס"ד [שם רס"ד]. רס"ה [שם רס"ה]. רס"ו [שם רס"ו]. רס"ז [שם רס"ז]. רס"ח [שם רס"ח]. רס"ט [שם רס"ט]. רי [שם רי:]. רי"א [שם רי"א]. רי"ב [שם רי"ב]. רי"ג [שם רי"ג]. רי"ד [שם רי"ד]. רי"ה [שם רי"ה]. רי"ו [שם רי"ו]. רי"ז [שם רי"ז]. רי"ח [שם רי"ח]. רי"ט [שם רי"ט]. רי"כ [שם ריכ:]. ריכ"א [שם ריכ"א]. ריכ"ב [שם ריכ"ב]. ריכ"ג [שם ריכ"ג]. ריכ"ד [שם ריכ"ד]. ריכ"ה [שם ריכ"ה]. ריכ"ו [שם ריכ"ו]. ריכ"ז [שם ריכ"ז]. ריכ"ח [שם ריכ"ח]. ריכ"ט [שם ריכ"ט]. רל [שם רל:]. רל"א [שם רל"א]. רל"ב [שם רל"ב]. רל"ג [שם רל"ג]. רל"ד [שם רל"ד]. רל"ה [שם רל"ה]. רל"ו [שם רל"ו]. רל"ז [שם רל"ז]. רל"ח [שם רל"ח]. רל"ט [שם רל"ט]. רמ [שם רמ:]. רמ"א [שם רמ"א]. רמ"ב [שם רמ"ב]. רמ"ג [שם רמ"ג]. רמ"ד [שם רמ"ד]. רמ"ה [שם רמ"ה]. רמ"ו [שם רמ"ו]. רמ"ז [שם רמ"ז]. רמ"ח [שם רמ"ח]. רמ"ט [שם רמ"ט]. רנ [שם רנ:]. רנ"א [שם רנ"א]. רנ"ב [שם רנ"ב]. רנ"ג [שם רנ"ג]. רנ"ד [שם רנ"ד]. רנ"ה [שם רנ"ה]. רנ"ו [שם רנ"ו]. רנ"ז [שם רנ"ז]. רנ"ח [שם רנ"ח]. רנ"ט [שם רנ"ט]. רס [שם רס:]. רס"א [שם רס"א]. רס"ב [שם רס"ב]. רס"ג [שם רס"ג]. רס"ד [שם רס"ד]. רס"ה [שם רס"ה]. רס"ו [שם רס"ו]. רס"ז [שם רס"ז]. רס"ח [שם רס"ח]. רס"ט [שם רס"ט]. רי [שם רי:]. רי"א [שם רי"א]. רי"ב [שם רי"ב]. רי"ג [שם רי"ג]. רי"ד [שם רי"ד]. רי"ה [שם רי"ה]. רי"ו [שם רי"ו]. רי"ז [שם רי"ז]. רי"ח [שם רי"ח]. רי"ט [שם רי"ט]. רי"כ [שם ריכ:]. ריכ"א [שם ריכ"א]. ריכ"ב [שם ריכ"ב]. ריכ"ג [שם ריכ"ג]. ריכ"ד [שם ריכ"ד]. ריכ"ה [שם ריכ"ה]. ריכ"ו [שם ריכ"ו]. ריכ"ז [שם ריכ"ז]. ריכ"ח [שם ריכ"ח]. ריכ"ט [שם ריכ"ט]. רל [שם רל:]. רל"א [שם רל"א]. רל"ב [שם רל"ב]. רל"ג [שם רל"ג]. רל"ד [שם רל"ד]. רל"ה [שם רל"ה]. רל"ו [שם רל"ו]. רל"ז [שם רל"ז]. רל"ח [שם רל"ח]. רל"ט [שם רל"ט]. רמ [שם רמ:]. רמ"א [שם רמ"א]. רמ"ב [שם רמ"ב]. רמ"ג [שם רמ"ג]. רמ"ד [שם רמ"ד]. רמ"ה [שם רמ"ה]. רמ"ו [שם רמ"ו]. רמ"ז [שם רמ"ז]. רמ"ח [שם רמ"ח]. רמ"ט [שם רמ"ט]. רנ [שם רנ:]. רנ"א [שם רנ"א]. רנ"ב [שם רנ"ב]. רנ"ג [שם רנ"ג]. רנ"ד [שם רנ"ד]. רנ"ה [שם רנ"ה]. רנ"ו [שם רנ"ו]. רנ"ז [שם רנ"ז]. רנ"ח [שם רנ"ח]. רנ"ט [שם רנ"ט]. רס [שם רס:]. רס"א [שם רס"א]. רס"ב [שם רס"ב]. רס"ג [שם רס"ג]. רס"ד [שם רס"ד]. רס"ה [שם רס"ה]. רס"ו [שם רס"ו]. רס"ז [שם רס"ז]. רס"ח [שם רס"ח]. רס"ט [שם רס"ט]. רי [שם רי:]. רי"א [שם רי"א]. רי"ב [שם רי"ב]. רי"ג [שם רי"ג]. רי"ד [שם רי"ד]. רי"ה [שם רי"ה]. רי"ו [שם רי"ו]. רי"ז [שם רי"ז]. רי"ח [שם רי"ח]. רי"ט [שם רי"ט]. רי"כ [שם ריכ:]. ריכ"א [שם ריכ"א]. ריכ"ב [שם ריכ"ב]. ריכ"ג [שם ריכ"ג]. ריכ"ד [שם ריכ"ד]. ריכ"ה [שם ריכ"ה]. ריכ"ו [שם ריכ"ו]. ריכ"ז [שם ריכ"ז]. ריכ"ח [שם ריכ"ח]. ריכ"ט [שם ריכ"ט]. רל [שם רל:]. רל"א [שם רל"א]. רל"ב [ש

עין משפט נר מצוה

בב א מ"י פ"ד מה' שקלים הלכה י':
בב ב מ"י פ"ז מה' ערכין ותרומין הלכה ח ויורכ אלפס ע"ז פ"א דף שג.].
בב ג ד מ"י פ"ח מה' הלכות מעילה הלכה ד':

מוסף רש"י

במורת הקטורת. הנומר נכל שנה מתרומה ישנה. מזה היו עורשין בו. להשכירה לשנה הבאה, דלון קן שנה שאין בה מותר קטורת משלשת מינים יחידים שמפטמן בכל שנה למלא חפנים ציודים, ואי אפשר שיתנסו טעם חפניה, כדמלא בבריות (ג) אחת לשנים או לשננים שנה היתה חזיה של שריים (שבועות י) שכלל שנה היה נשאר מחותן ג' מינים יחידין שכתן גזול מנאם ולא היה מקטיר אלא חמור חפניו ונשאר המותר, ואחור מותר לא היה ראוי לשנה הבאה מיטפן ואילן, לדינן ראש דאמר תרומת שקלים, לדאברה מורה חדש הלא יורקן מתרומה חדשה בתם, ר"ה (ה) ומה היו עשין זו (בריות א), מפרשיין. מקדש בנק ביתם, שבר האומנין. המחזיקים את בנק הבית (שם) או: מפרשין מתרומת הלכסה שבר אומני בית אביתים מפטמי הקטורת, דאמר בתם יומא (הח) שחי עשין בכל שנה י"ב מינס (שבועות ג), ומחללין אותה על מעות האומנין. מוכין מעות לאומנין על ידי אחד מן הגזרים והיו הן מולין ואח"כ יתלן הקטורת עליהם ונותנין אותה לאומנין והיו הלא חול וחוזרים ולוקחים אותה מתרומה חדשה, והכי נטיע מילתא שחי ולא למורה ולחור לקטעה דילמ מילתא (שם) דכל זמן שהיא בקדושתה איין רשאין לתתה לאומנין. דכל דבר שחיו למנות איה ויאל מדי מנחם לטעם (בריות א), שחיללו על שיה פרושה מחולל. כדאמין דלימטע מילאנה, וטעות נמי ליכא למימר כזו דמאן טעה (ב"ב יא). דלון אושאל להקדש, דכתיב איש את אחיו, ולשמענין שמואל דכי יחיי דלימטע מילאנה אימטע נמי מביטול מקח (קדושין יא).

הדרן עקך ולד הטאת

שיטה מקובצת

אן ממנה. בקצת סיי לא כתוב ממנה: אן לאומנין בשכרן וחוזרין: אן אמרי כיון דאיכא זמנין דבעי למיזא בטולא מחיבת דלמא עד תיבת אי בנא נמחק: זן דקמיל בקדשים:

תנן: זן תיבת אמרי נמחק: זן אותה שנה כלום: זן יום חצי מנה בבקר וחצי מנה בערב: זן היו בה חצאים של שריים: זן האומנין והיו מעות שלהן ומחללים: זן המעות שוכו בהם: זן הקטרת דהיינו: זן ולוקחין אותו מיד האומנין מתרומת הלשכה חדשה ולכן איין צריך לעשות כן: זן הבאה משנכנס ר"ח ניסן וא"ת ולמה כן. כן מיד שחיללו הקטרת כן היה להם לחזור לחלל מעות: זן לחולין וכתום: כתיב י"א י"ל דבהכי עירף טפי לפי שהוא דרך מקח וממכר ממש ולא ישתכח ע"כ כך לחללו וא"ת רמכר בשוק ולמה היו מוכרין אותו לאומנין וי"ל דבהכי צניעה להו טפי ובשבועות פ"ק מאריך יותר: טן אחי לאירשולי שיטכחו שיש לחזור: טן שהוא מכר מיד ליד לא אחי לאירשולי ובשבועות הארכתי הס"ד: זן אי איתא לרשמואל: זן תיבת אותם נמחק: זן תיבת כר נמחק: זן מדרקתי שבר האומנין אך כר כשיעור שודין של מעות קטורת תיבת שמן נמחק: זן ליומר דאה"ג: זן מעות הקטרת הבנין: זן התחילו לעשות כבר ולהכי נקט באוי מילתא: זן העתיד לבא אלא: זן העתיד לבא ועוד אמר מהר"ף לפי שמכיון שהתחילו: טן לא אמר תימה דבערכין אמר טעמא דשמואל דאמר לכתחלה לא משהם:

יד:

במורת הקטרת. היו מפטמין כאלה ג' מאות וששים וחמשה מינין כמינין ימות החמה להקטיר קטרת בכל יום ז' חזיו בצקר וחזיו בערב ועוד שלשה מינין ללוך יוה"כ (י) והיה נותר מן הקטרת כדאמר התם (בריות דף י:) (י) פעם לששים שנה או לשנעים שנה היו (ז) (בא) [מפטמין] חללים כלומר היו עולין השירים לחצי הקטרת ועלה קאי הן דשמעתין מה היו עושין מאותו מותר מפרשין שבר האומנין ממעות הלשכה ומוכה אותן ע"י אחרים בשביל האומנין ז' ומחללים הקטרת על אותם המעות ז' שזכה בהם בשביל האומנין ונכנסין המעות בקדושת הקטרת יאן בקדושת תרומה ישנה והקטרת יואל לחולין ונותנין אותו הקטרת לאומנין כשכרם וחוזרים ולוקחין ין אותן מיד האומנין (י) מתרומת הלשכה ולכן היה צריך לעשות כן לפי שא"ל להקטיר קטורת מתרומה ישנה לשנה הבאה ין וא"ת ולמה הוחקרו לעשות כן שחיללו הקטרת על מעות האומנין היה להם לחלל מעות של תרומה חדשה על הקטרת שיאל כבר לחולין יז ים לומר דזהכי עדיף טפי לפי שהוא דרך מחק וממכר ממש והיו נטיע טפי א"כ אם לא היו עושין כן אחי טן לאיתרשולי שיש כאן לחזור לחלל קדושת מעות של תרומה חדשה על הקטרת אבל עתה שהוא טן מפרש (י) ליד ליד לא אחי לאיתרשולי: ואמאי ליחליה

אבנין. כלומר אי יז אית ליה לרשמואל דאמר צונין בחול למה להן לעשות כל אלה יתללו יין אותם הקטרת על הבנין ויאל לחולין ויחזרו ויחללו מעות של תרומה חדשה על אותה קטרת ולמה היו צריכין להפריש שכרם ולחלל יט כו' ומשני דליכא בנין ופריך והא מעות האומנין קמי משמע שעסקים בבנין ומשני דליכא בנין כשיעור מעות של קטרת פי' אין הכי נמי דודאי ים בנין חול מדקתי ז' האומנים אן אין בנין כשיעור מעות (י) (שמן) של קטרת ולכן צריך להפריש מעות מתרומת הלשכה כשיעור הקטרת לשכר האומנים וא"ת וכי אפשר להיות כך ששכר הבנין הוא מרובה על הבנין ים לומר יאל באומנות יזיר שיש שכר לאומנין יותר ממעות בנין אי נמי הכי פירשו דליכא בנין כשיעור מעות גם הבנין לולי שבר האומנין שעם הבנין וז"ע וי"מ דמייירי ששכר שמיצים לאומנין בשביל מלאכה שעדיין לא נעשית אך קצת ים בנין הלכן כיון דליכא בנין עדיין צנוי כשיעור הקטרת צסוף השנה שרוצים לקדש הקטרת א"ל לחלל עליו אבל מפרשים כל שבר האומנין שעמדי ליתן להם לעשות המלאכה אשר התחילו גם כבר ולהכי נקט מילתא דליכא בנין קצת דאי ליכא בנין כלל היה גנאי להפריש מעות מתרומת הלשכה על שבר האומנין העמיד יז' אלא ממוך שהורכרו להפריש ללוך האומנין בשביל שכרן המועט אינו גנאי להפריש הרבה על העמיד יאן ועוד אמר רש"י לפי ז שמכאן התחילו במלאכה כמי שגמרו דמי שהרי אין יכולין לחזור בהם: **והאמר שמואל** הקדש שוה מנה שחי'צ'ו ע"י שוה פרושה מחוץ. כלומר

ומה צדך אי ליכא בנין כשיעור מעות ומשני הני מילי דיעבד אבל לכתחלה לא יז משום פסידא להקדש ודוקא בזמן שזהמ"ק קיים דליכא פסידא להקדש אבל בזמן שאין בית המקדש קיים דליכא פסידא להקדש לא ואפשר לחלל לכתחלה על שוה פרוטה וא"ת הכא נמי ליכא שום פסידא להקדש שהרי שירי הקטרת הללו חוזרים להקדש וי"ל דמ"מ כיון דבית המקדש קיים ואם היו מחללים על שוה פרוטה צעלמא דליכא פסידא להקדש אע"ג דהכא ליכא פסידא מ"מ אינו מחולל דגוריינן (דלמא) אטו רוב מקומות דליכא פסידא להקדש ככה"ג ולא דמי לההיא דהתם (י) דקאמר בזמן שאין בית המקדש קיים אפשר לחלל דהתם לא שייך בשום ענין פסידא להקדש: **לא ניתנה תורה למלאכי השרת**. ואי אפשר לומר לאחור שלא יהנו מן החומה כי ז' עבד בחול דלמא אחי למיזוג עלייהו שפעמיס שצריכים הפועלים לסמוך על האבנים ונמלא שמועלין:

אי בעצים דמכאן ואי"ך ה"ג הב"ע בעצים דיומיה. כלומר עאים שלקחו לצנותם ציוס הלקימה וצומן מועט יכולים לומר מלסמוך עליהם:

הדרן עקך ולד הטאת
הוויא כולה חדשה: ואמאי ליחלה אבנין. הכי קא קשיא ליה אי ס"ד כדאמר שמואל דבנין בחול ואחר כך מקדיש. ליחלה לקטרת אבנין עצמו: דלא איכא בנין. כלומר דלא בנו אותה שנה כלום: והא על מעות האומנין קתני. אלמא דבנו בנין: אין ודאי הוי בנין אלא דליכא בנין כשיעור מעות. ששוה זה הקטרת משום דלאלתר כשקונין צורכי הבנין היו פורעין ממעות הקדש מיד יום ביום והאי דקאמר דליכא בנין כשיעור מעות דבנין שנבנה באותו יום קאמר דדבר מועט היו קונין ביום אחד אבל מעות הא ומנין כיון דשכירות אינה משתלמת אלא לבסוף לכשנגמר כל הבנין יש שם שכירות הרבה הלכך מחללין אותה על מעות האומנין ולא על הבנין: ואכתי אם איתא לרשמואל ליחלה אהיה פורתא בנין דבנו באותו יום דהא אמר שמואל הקדש שוה מנה כו': הני מילי דיעבד אבל לכתחלה לא. הלכך מחללין אותה על מעות האומנין בלבד דהי' (להם) מקבלין מעות הרבה אבל אם היה בבנין כשיעור מעות ששוה הקטרת הכי נמי דמחללין אותה אבנין: רב פפא אמר היינו טעמא דבנין בחול: לא ניתנה תורה למלאכי השרת דאי אפשר דוימנין דלא יתיב בטולא דבנין מפני החמה ונמצא מעיל: דרלמא בעי למיזוג וזנא עליהן. כלומר הוצרך לו לישוב וישוב עליהן ונמצא נהנה מהן: אי כן תנן במתניתין בעצים דיומיה. שבוה אותן באותו יום עצמו שהקדישו דהשתא ליכא למיחש דליתא למיזוג עלייהו והואיל ובני להו בבנין אלתר: הדרן עקך ולד הטאת

ולד הטאת פרק שלישי מעילה

מותר הקטרת. מה שהיה נשאר על (א) שס"ה מנה מה היו עושין בה דלאחר שנכנס ניסן אין ראוייה להקטרה דבעינן חדש והבא קרבן מתרומה חדשה: (ב) **מפרשין ממנה**. ממותר הקטרת כנגד שכר האומנין דקס"ד דלאלתר כשקנו צרכי הבנין מיד היו מחללין מעות הקדש בשעת קניה

על העצים ועל האבנים ועל כל צרכי הבנין שקנו ופורעין אבל לא שכר האומנין שצונין בבנין שהכל היה קדש חוץ מן השבח שהיו האומנים משביחין בבנין בכל יום וזכל יום היה הגזבר מביא מעות הקדש כשיעור השבח שהשביחו האומנין בבנין באתו יום ומחלל אותן על השבח שהשביחו האומנין בבנין באתו יום והיינו טעמא דעושין כן בכל יום משום דאמרין (ליל יטא) דמאן דמתנדב מעות וכו' והיו המעות חולין (י) והבנין קדש אבל לא היה הגזבר נוטן להן המעות לאלתר דשכירות אינה משתלמת אלא לצסוף כשיגמר הבנין וכן היו עושין כל השבח (א) ועדיין לא היה שם מותר הקטרת על המעות אבל כשמיגיע ניסן שיש שם מותר הקטרת דצריכין ללוקחו מתרומה חדשה מחללין אותו מותר הקטרת על אותן מעות חולין שיש ציד הגזבר שחילל על השבח שהשביחו האומנין והיו הקטרת חול ומעות חזרו לקדושת ככתחלה וחוזרין ולוקחין הקטרת מן האומנין מתרומה חדשה. ואי קשיא לך

הדרן עקך ולד הטאת

מה צורך לחללה על מעות האומנים ליחנה לקטרת לאומנין לאלתר הא לא קשיא דליכא צדאי מותר כשיעור כל שבר האומנין להכי עבדי הכי: ואי ס"ד כדאמר שמואל דצונין בחול ואח"כ מקדישים ליחלה לקטרת אבנין עצמו ואמאי מפרשים וכו': ומשני **דלא איכא בנין**. שלא בנו אותה ז' כלום: **והא על מעות האומנין קתני**. אלאה דבנו בנין: (י) אין ודאי בנו בנין אלא דליכא בנין כשיעור מעות: ואכתי אם איתא לרשמואל ליחלה אההוא פורתא בנין על אותו (י) מיעוט שהשביחו האומנין בבנין לאלתר שחללו על מה שהשביחו אע"ג דלא הוי כשיעור דמי הקטרת דאמר שמואל הקדש וכו': **אבל לכתחלה לא**. הלכך מחללין אותה על מעות האומנין בלבד: **רב פפא אמר היינו טעמא** דצונין בחול דלא נהנה סורה למלאכי השרת. דאי אפשר דלא יתבי זמנין בטולא דבנין מפני החמה ונמצא מעיל דרלמא בעי למיזוג וצנו עליהן דאמר שמואל הקדש וכו': **אזי צעזים דמכאן ואי"ך ה"ג הב"ע** בעצים דיומיה. שדעתו לצנותן צו ציוס שלקחום דהשתא ליכא למיחש דלמא אחי למיזוג עליהון והואיל ובנו להו לאלתר צו ציוס בבנין:

הדרן עקך ולד הטאת

הוויא כולה חדשה: ואמאי ליחלה אבנין. הכי קא קשיא ליה אי ס"ד כדאמר שמואל דבנין בחול ואחר כך מקדיש. ליחלה לקטרת אבנין עצמו: דלא איכא בנין. כלומר דלא בנו אותה שנה כלום: והא על מעות האומנין קתני. אלמא דבנו בנין: אין ודאי הוי בנין אלא דליכא בנין כשיעור מעות. ששוה זה הקטרת משום דלאלתר כשקונין צורכי הבנין היו פורעין ממעות הקדש מיד יום ביום והאי דקאמר דליכא בנין כשיעור מעות דבנין שנבנה באותו יום קאמר דדבר מועט היו קונין ביום אחד אבל מעות הא ומנין כיון דשכירות אינה משתלמת אלא לבסוף לכשנגמר כל הבנין יש שם שכירות הרבה הלכך מחללין אותה על מעות האומנין ולא על הבנין: ואכתי אם איתא לרשמואל ליחלה אהיה פורתא בנין דבנו באותו יום דהא אמר שמואל הקדש שוה מנה כו': הני מילי דיעבד אבל לכתחלה לא. הלכך מחללין אותה על מעות האומנין בלבד דהי' (להם) מקבלין מעות הרבה אבל אם היה בבנין כשיעור מעות ששוה הקטרת הכי נמי דמחללין אותה אבנין: רב פפא אמר היינו טעמא דבנין בחול: לא ניתנה תורה למלאכי השרת דאי אפשר דוימנין דלא יתיב בטולא דבנין מפני החמה ונמצא מעיל: דרלמא בעי למיזוג וזנא עליהן. כלומר הוצרך לו לישוב וישוב עליהן ונמצא נהנה מהן: אי כן תנן במתניתין בעצים דיומיה. שבוה אותן באותו יום עצמו שהקדישו דהשתא ליכא למיחש דליתא למיזוג עלייהו והואיל ובני להו בבנין אלתר: הדרן עקך ולד הטאת

ולד הטאת פרק שלישי מעילה

(א) שקלים פ"ד מ"ה [כריתות י. שטפות י.]. ג' מ. מ. כריתות כה. ז: קדושין יא: ערכין כט. תמורה כו: (א) ונכרות כה. ערכין כט: (ד) [נכרות כה: יומאל ל קדושין ד,]. (ג) [כ"ה י.]. (י) טעמא דאמין ז"ק, (י) ועוד דלמלא ז"ק, (ח) פסם אחת לששים (ט) מתרומה חדשה ז"ק, (י) ליד האומנין לא אחי כו' ז"ק, (ז) שיעור של קטרת ז"ק, (ז) שמכיון שהתחילו כו' ז"ק, (ח) [ערכין כט.]. (ז) כי לא עבד ז"ק.

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה מותר וכו' על שס"ה מנה י"ב צ"ל ר"ל דכל שנה פשוטה פחותה שנת הלכנה י"א ימים מן שס"ה וכן פירושו מוספות בשטפות דף י' ע"ש: (ג) ד"ה מפרשין וכו' והיו המעות חולין י"ב צ"ל אחר שנפדה באתו יום: (א) בא"ד שעדיין לא היה שם מותר הקטרת מחללין על המעות: (ד) ד"ה והא על המעות וכו' בנין וצמשיני אין ודאי וכו' שיעור מעות ופריך ואכתי כ"ל ודאי"א וי"צ והשכר הוא יותר ועיין בתום: (א) בא"ד ליחלה אההוא פורתא בנין על אותו קטורת אע"ג דלא הוי כשיעור כ"ל ומציות מיעוט שהשביחו האומנין בבנין לאחר שחללו על מה שהשביחו נמחק: (י) תוס' ד"ה מותר וכו' ללוך יוה"כ והיו מותר י"ב עיין בשטפות דף י' ע"ב פרש"י קך וקסו כמסופות עליו:

רבינו גרשום

לחלל חולין אלא צריך להללו מיד כדאמרין: מותר הקטרת. מה שהיה יותר על שס"ה מנה: מה היו עושין בה מפרשין ממנה שבר האומנין כו'. קס"ד הושתא דלאיתר כשבנו צורכי הבנין לאלתר היו מחללין מעות הקדש בשעת קניה על העצים ועל האבנים על כל מה שקנינם ופורעין אבל לא על שבר האומנין שבנין הבנין אלא לאחר שנבנה כל הבנין היו מביאין מותר הקטרת: ומחללין אותה על מעות האומנין. כלומר על אותן מעות הקדש שנתנו לאומנין בשכרן ויצאת הקטרת לחולין ומעות האומנין בשוה הקטרת חזרו והיו קודש וחוזרין ולוקחין אותה מותר קטורת מן האומנין ממעות תרומת הלשכה ומערכין אותה קטורת עם קטורת חדשה

והוויא כולה חדשה: ואמאי ליחלה אבנין. הכי קא קשיא ליה אי ס"ד כדאמר שמואל דבנין בחול ואחר כך מקדיש. ליחלה לקטרת אבנין עצמו: דלא איכא בנין. כלומר דלא בנו אותה שנה כלום: והא על מעות האומנין קתני. אלמא דבנו בנין: אין ודאי הוי בנין אלא דליכא בנין כשיעור מעות. ששוה זה הקטרת משום דלאלתר כשקונין צורכי הבנין היו פורעין ממעות הקדש מיד יום ביום והאי דקאמר דליכא בנין כשיעור מעות דבנין שנבנה באותו יום קאמר דדבר מועט היו קונין ביום אחד אבל מעות הא ומנין כיון דשכירות אינה משתלמת אלא לבסוף לכשנגמר כל הבנין יש שם שכירות הרבה הלכך מחללין אותה על מעות האומנין ולא על הבנין: ואכתי אם איתא לרשמואל ליחלה אהיה פורתא בנין דבנו באותו יום דהא אמר שמואל הקדש שוה מנה כו': הני מילי דיעבד אבל לכתחלה לא. הלכך מחללין אותה על מעות האומנין בלבד דהי' (להם) מקבלין מעות הרבה אבל אם היה בבנין כשיעור מעות ששוה הקטרת הכי נמי דמחללין אותה אבנין: רב פפא אמר היינו טעמא דבנין בחול: לא ניתנה תורה למלאכי השרת דאי אפשר דוימנין דלא יתיב בטולא דבנין מפני החמה ונמצא מעיל: דרלמא בעי למיזוג וזנא עליהן. כלומר הוצרך לו לישוב וישוב עליהן ונמצא נהנה מהן: אי כן תנן במתניתין בעצים דיומיה. שבוה אותן באותו יום עצמו שהקדישו דהשתא ליכא למיחש דליתא למיזוג עלייהו והואיל ובני להו בבנין אלתר: הדרן עקך ולד הטאת

לבתנות בבנין עד זמן מרובה הכי נמי דלא מקדישין לה עד שיהו בניין בבנין והואיל ואיכא למיחש דלמא אחי למיזוג וזנא עליהון וזנא מעיל בקדשים: אלא כי תנן במתניתין בעצים דיומיה. שבוה אותן באותו יום עצמו שהקדישו דהשתא ליכא למיחש דליתא למיזוג עלייהו והואיל ובני להו בבנין אלתר: הדרן עקך ולד הטאת

מסורת הש"ס

א) נמנית אחד ואחד ליתא במשנה שמתשנית, (ומורה נבֿ: פ"ש, א) ועל ב, (ד) ועל ב: לקמן ית, (ס) מורה נבֿ: חולין קח, [כריתות כג, א] (ו) ועל ב, יב, (ו) מי לית ב"ק, (ח) ז"ק, (ט) מהאי קדש דנפש כי תמשול מעל מקדש ה' לא שמיך כי ז"ק, (י) מקדשי מוצח ז"ק, (יא) ה' הסי'ד ואח"כ מהי"ד אצל קדשי מוצח כ', (ג) דריי לא קאמר כי ז"ק, (ס) ז"ל דליכא מעילה בזה אלא כ', (ז) וע"ע תוס' ובהס' מה, ד"ה (ט) ז"ק אסורא, (ס) גי' ז"ק אסורא, (ע) דמק"ש ובה שלמים לפר הכן משום ממשל יורש כי ז"ק, (ז) גי' ז"ק פריך מנ"י ז"ל גופי' דשטיטא ל"ה וכו', (ז) אצל לא קדשי מוצח דרשין מנייה כל לה' ומקמינן לוי כ"ה ז"ק,

הגהות הב"ח

(א) גמ' אלא קדשי מוצח בהדיה נמי מדאורייתא לית זה מעילה: (ב) רש"י ד"ה א"ר ינאי וכו' במחזרת עליו גי' כמו לא חווירא דמס' קדשין דף וט ע"א: (ג) ד"ה סנהס וכו' לנכנס ומשני האי מעיל: (ד) ד"ה אלא וכו' לנדי ינאי ומשני מאר כן גי'ל ודאי:

גליון הש"ס

גמרא א"ר ינאי מחזורתא, עין ונחש דף מה ע"א מוספת ד"ה ודאי א"ל: תוס' ד"ה ואפילו ב' דהקפידן מחייב, עין חולין קלה ע"א תוס' ד"ה ודאי וז"ע:

שיטת מקובצת

א) זה למעילה ועל תיבות אחד ואחד גרשם כי לפי' למעלה להורות כי לפי' ראוי למחקר: (א) וקדשי ברק: (א) אות ד' מתיבת דקדתי נמחק ועל תיבות קדתי אחד ואחד גרשם כי לפי' ראוי למחקר: (א) לא ס"א ליכא משיה' כו': (א) התיבת נמחק: (א) ועולה נמחק: (א) מעל וחסאה בשנה מקדש: (א) בהן ח"י מדרבנן: (א) אשפה אילו אקדש אשפה לברק היתא לוי מי לית: (א) אלא לעולם קדשי מוצח נמי מדאורייתא אית בהו: (א) מהאי ס"א קדשי דקרא קדשי: (א) ינאי אחז הסי'ד ומהי"ד [נב] משיה' אתא ר' נמחק: (א) עצמן אמר תיבת גמ' נמחק: (א) תיבת ומחקר ל"ש: (א) התיבת דמיוחדין ל"ה: (א) תיבת דמחזורין נמחק: (א) אבל מבשר עולה: (א) דרישא בכלל סיפא אתא מ' נמחק: (א) ית מחזורתא כלומר: (א) דר' ינאי אות ל' נמחק: (א) עין אחריו דהתם לא תיבות דה"פ נמחק: (א) ו' דקדשי ברק: (א) אלא דאז ודא בא ר' ינאי אלא למעוט

חטאת ואשם דלית בהו מעילה מפורשת: (א) לומר אלא דחטאת: (א) עולה שכולה כליל והי"פ כו' מעילה מפורשת מן התורה בקדשי: (א) שהיא כולה כליל למובח תיבת קריבה נמחק: (א) דמ"מ הקריבה עיקר אות ד' נמחק: (א) מעילה בהו אלא בעולה: (א) ען בהו לבעלים כלומר תיבת למובח נמחק: (א) מעילה הסי'ד ומהי"א והתניא רבי אומר כל חלב לרבות אימורי קדשים למעילה ומשני מדרבנן ופריך והא קרא קא נסיב לה ומשני אסמכתא בעלמא הוא וי"מ דרסין והא תניא אלא נרסין והא קרא קא נסיב לה פ"י ר' ינאי דמפיק מקרא סוף פרק כל הבשר דאיכא מעילה בקדשים קלים דמקיש פר כהן לזבח השלמים מכאשר יורם ומיהו נראה למפרשי ויל דגרסין אות תניא רבי אומר כל חלב אות דלא מפיק מקרא דר' ינאי משום דפשיטא ליה דמדרבנן קאמר ואסמכתא בעלמא הוא אלא פריך מקרא דכל חלב דהיינו קרא דמפקינן מיניה למסקנא דיש מעילה בקדשי מוצח: (א) מוח לא יתא אלא דאקדשי אשפה: (א) תיבת גדול נמחק: (א) ען הוא דבעינן העמדה והערכה וכי מוח לאו בר העמדה והערכה הם י"ל דשמא כו' העמדה והערכה כ"רש וראה מרוקט מוח לא קט נשחמו יהוה משמע שיה איה בהם העמדה והערכה משמע שהטעם אינו משום דלאו בר העמדה והערכה הן אלא משום דכי מוח פקע קדושתיהו: (א) ען א"י ינאי דמי לא עסקינן דהעמידן והעריכן: (א) ען משום דלא מהני מידי דאין פרוין תיבות דאמר אין נמחק: (א) ול' ואפילו קדשי ברק היתא כדאמרין בפרק כל שעה איכא איסורא תיבות דליכא מעילה ל"ש נמחק: (א) ען אמרין באן פרוין אכל לשאר הנאות פרוין כדאמר בקדשי ברק היתא: (א) ען מעילה וא"ת מ"מ הא אמרין קדשים שמתו יקברו וכן אמרין כ"ק שיש פסולי מקדשין שנפל לבור דנכלתו לא הויה לבעלים משום דאין פרוין ולפי' מה שפי' אמאי והא אמרין דשאר הנאות

למעילה. שאם נהנה מב' מיני קדשי מוצח בזהו פרוטה מעל. ומצטרפין נמי לכזית לחייב עליהם משום נותר או פיגול

או טמא או (לכזית) לחייב משום מעלה בחזק: קדשי בזה הנים מצטרפין זה עם זה למעילה. אבל פיגול ונותר וטמא אין בהן משום דהני לא נהגי

בקדשי בזה הנית וקדושת דמיס נינהו:

קדשי מוצח וקדשי בזה הנים מצטרפין זה עם זה למעילה. אבל לא לדבר אחר יא' ומש"ה קא פליג לה מתנימין דמי קדשי מוצח בפני עצמן וקדשי ינאי מחזורתא. דבר ברור הוא כמו(א) במחזורת עליו (מזי דף סג.) : שאין חייבין קרבן מעילה וכו' סנ וכו': יא' ומתוך מדרבנן. הוא דלית בזה מעילה בקדשי מוצח אבל לא מדאורי' : הנהנה מן החטאת כשהיא חיה לא מעל עד שיפגום. כגון שרכב עליה והכמיסה כדמפרש בפירקין דלקמן (דף יט.) דבמחטאת בעלת מוס מיירי דקיימא לדימי לפיכך מעל שהפסיד להקדש שפחת מדמיה ושהיה מתה כיון שנהנה ממנה א"ע"פ שלא פגם מעל דלאו לדימי קיימא שאין פודין את הקדשים להאכילן לכלבים (פסחים דף כט.). א) האי מעל נמי מדרבנן: והא קרא קא נסיב לאשמועי' (א) [דמדאורי'] מעל: יאלו מידי מעילה דבר טורח. משום דכמידי קדשי ה' ויכין דמתו לא בקדשי בזה"כ אפי' מתו נמי לא יאלו מידי מעילה לא יהא אלא דאקדשי אשפה מי לא קדשה לדמיה דלית בה מעילה ה"י דאי אקדשי בהמה לבדק הנית אע"ג דמתה מעילת נמי לדמיס וא"ת בה מעילה: אלא פשיטא דבקדשי מוצח מיירי. ולאחר מניה יאלו מידי מעילה דבר טורה מכלל דבמייאן יש בהן מעילה מדאורייתא וקשיא לרבי ינאי (ו') אמר לך ר' ינאי אין ודאי בקדשי מוצח נמי אית בזה מעילה מדאורייתא אבל (א) מהאי קדשי ה' דבקרא דנפש כי תמשול מעל לא שמעינן מנייה אלא קדשי בזה הנית יו' דמחזורין לה' אלא מקרא אחרינא נפקא לן דקדשי מוצח אית בזה מעילה דכמידי וא"ת כי יאכל קדש בשגגה וגו' (ויקרא כג) דבכל קדש מיירי: מתני'

ינאי דאין מעילה מפורשת מה"ת אלא בעולה בלבד שנאמר מקדשי ה' אלמא ששעמ איפכא דקדשי בזה הנית והכא קאמר איפכא י"ל דלא קשו אהדיג יו' דה"פ (א) קאמר בעולה לאפוקי דק הנית דהא ודאי משמע מתוך הפסוק דמקדשי ה' א נקדשי בזה הנית יג' בהם מעילה וליכא מאן דפליג אהא יא' אלא בא ר' ינאי לומר יט דחטאת ואשם אין בהם מעילה מפורשת שאינם מיוחדים לשם כמו עולה יג' וה"פ דהתם אין מעילה מפורש בקדשי מוצח אלא בעולה והכא דקאמר אלא על קדשי בזה הנית לא אחי לאפוקי עולה דאדוקי קדשי ה' שהיא יזו קריבה למוצח ואע"ג דעורה לכהניס אין בכך כלום דמ"מ יט דהקדבה עיקר ולא אחי אלא לאפוקי חטאת ואשם והי"ק הכא אין חייבין משום מעילה אלא על דק הנית דבקדשי בזה הנית מילתא פסיקא היא דלית בזה מעילה אבל בקדשי מוצח לא הויה מילתא פסיקא (א) דליכא מעילה עז אלא בזה בעולה והיינו הא דקאמר אצל בקדשי מוצח אית בזה לכהניס וא"ת בזה עז למוצח כלומר בזהי הוא דלית מעילה דהיינו חטאת ואשם דעולה מיקריא שפיר מיוחדת לשם כיון שכולה כליט': בשוה"א חיה לא מע' עד שיפגום. הא פגם אית בזה מעילה יא':

ואפילו ב' בתו יטו (ז'הו) [נבא] לא יתא אלא דאקדושי אשפה בוי'. כלומר דשיך שפיר מעילה דלא גרעי מאשפס והקשה רבנו חיים הכהן (א) גדול מי דמי אשפה ראייה לפדות אלא הני לאו בר פדיון הוא ולא דלאו בר העמדה והערכה י"ל דשמא קסבר קדשי בזה הנית לא היו

בכלל העמדה א"י עז מי לא עסקינן * דהעמידן מחיים ולא הספיק לפדותן מחיים עד שמתו ואפ"ה קאמר עולה דיאלו מידי מעילה וא"ת תיפוק ליה דלא מעל משום עז דאמר אין פודין את הקדשים להאכילן לכלבים ואפילו עז נקדשי בזה הנית אמרינן בפרק כל שעה (פסחים דף כט.) דליכא (א) מעילה י"ל כדפי' שם דוקא להאכילן לכלבים עז אצל לשאר הנאות פודין (כגון) בקדשי בזה הנית כגון להסיוקן מתח מבשלו ולהכי שייך הכא בקדשים שמתו מעילה עז: מזה"א קדשי ברק היתא שמעינן. כלומר מקרא דמקדשי ה' לא נפקא לן אלא קדשי בזה הנית ולא קדשי מוצח ונפקא לן קדשי מוצח מקרא דלעיל דכל חלב עז וי"מ דל"ג לעיל והמניא כל חלב אלא גרס והא קרא קא נסיב לה פי' ר' ינאי קא מפיק מקרא בסוף פרק כל הבשר (חולין דף קח.) דליכא מעילה (א) דמקיש פר כהן משום לזבח שלמים מכאשר יורם מיהו נראה למורי שי' דגרס והמניא כל חלב והא דלא (א) מפיק מרבי ינאי פשיטא ליה דמדרבנן קאמר ואסמכתא בעלמא אלא פריך נמקרא דכל חלב והיינו קרא דמפיק מקרא דלא חלב והיינו קרא דמפיק מקרא דיש מעילה בקדשי מוצח ואם תאמר והיאך נפקא ליה מינייה עז קדשי קדשים והא לא איירי קרא אלא באימורי קדשים קלים י"ל דכיון דאפקיהו קרא דמקדשי ה' מההיא דרשא דקאמר לעיל דדוקא קדשים המיוחדין לשם (א) עז אלמא לא דרשי מינייה כלל אלא מוקמינן ליה בכל קדשים אן כן נראה למורי:

קדשי מוצח פרק רביעי מעילה

קדשי מוצח מצטרפין זה עם זה למעילה. אם אכל טח בשר עולה זו חצי זית ומצטר עולה אחרת חצי זית חייב קרבן מעילה וכן למי"ד לקמן (דף יט.) דמעילה בזהו פרוטה אם אכל חצי שזה פרוטה מזו וחצי שזה פרוטה מזו חייב: ולחייב משום פיגול ונותר ובשמי. שאם אכל

חצי זית מזה וחצי זית מזה חייב כרת למעילה ואם נהנה חצי שיעור מזה וחצי שיעור מזה מעל: אחד קדשי מוצח ואחד קדשי ברק הבית בוי'. שאם נהנה כחצי זית בשר (א) קדשי מוצח וכחצי זית מצטרפין ששוקדשה לבדק הנית מצטרפין: השתא יש לו"מ. קמני אחד קדשי מוצח ואחד קדשי בזה הנית מצטרפין כדקמני בסיפא דמתני' קדשי מוצח עס קדשי מוצח מיבעיא ואמאי קמני ירשא דמתנימין וא"ת ומאי קא מתמה וכי אין דרך משניות בהרבה מקומות שגוה בהן בזה הענין בוי ואף יו' ל' דפריך משום דרישא עז מכלל סיפא היא דלאחר קדשי מוצח ואחד קדשי בזה הנית משמע בכל ענין בין קדשי מוצח עס קדשי בזה הנית בין קדשי מוצח עס קדשי דקדני עזה ואחייב דק הנית עס קדשי בזה הנית וא"כ אין זה שיטה דיו אף יו' אם היה רואה לשנות בוי אף יו' ה"ל למיתני בסיפא קדשי מוצח מצטרפין עס קדשי בזה הנית: משום דקדני עזה ואחייב ע"י משום פיגול ונותר ובשמי. דנקדשי בזה הנית לא איכא הכי מש"ה קא פליג ליה כלומר לכן שנאמר בצבא ראשונה לעממה משום דלא היה שייך למיפא ולחייב עליה משום פיגול בבי סיפא דקמני בזה קדשי בזה הנית וכיון דקמני קדשי מוצח עס קדשי מוצח לחודייהו בחד צבא תנא נמי כה"ג בקדשי בזה הנית ואע"ג דמסיפא שמעינן להו: מחזורתא. יו' לומר דבר ברור ומחזור הוא זה (א) אצל קדשי מוצח אית בהן לכהניס וא"ת בזה עולה עובא עד דקאמר במסקנא יטו דלרבי ינאי ר"ל כי מזה הפסוק לא נפקא לן מעילה בקדשי מוצח וא"ת מה דשיליה מפורש (דף נב:) א"ר אלמא ששעמ איפכא דבקדשי מוצח מפורשת מעילה יומר מקדשי בזה הנית והכא קאמר איפכא דק הנית דהא ודאי משמע מתוך הפסוק דמקדשי ה' א נקדשי בזה הנית יג' בהם מעילה וליכא מאן דפליג אהא יא' אלא בא ר' ינאי לומר יט דחטאת ואשם אין בהם מעילה מפורשת שאינם מיוחדים לשם כמו עולה יג' וה"פ דהתם אין מעילה מפורש בקדשי מוצח אלא בעולה והכא דקאמר אלא על קדשי בזה הנית לא אחי לאפוקי עולה דאדוקי קדשי ה' שהיא יזו קריבה למוצח ואע"ג דעורה לכהניס אין בכך כלום דמ"מ יט דהקדבה עיקר ולא אחי אלא לאפוקי חטאת ואשם והי"ק הכא אין חייבין משום מעילה אלא על דק הנית דבקדשי בזה הנית מילתא פסיקא היא דליכא מעילה עז אלא בזה בעולה והיינו הא דקאמר אצל בקדשי מוצח אית בזה לכהניס וא"ת בזה עז למוצח כלומר בזהי הוא דלית מעילה דהיינו חטאת ואשם דעולה מיקריא שפיר מיוחדת לשם כיון שכולה כליט': בשוה"א חיה לא מע' עד שיפגום. הא פגם אית בזה מעילה יא':

ואפילו ב' בתו יטו (ז'הו) [נבא] לא יתא אלא דאקדושי אשפה בוי'. כלומר דשיך שפיר מעילה דלא גרעי מאשפס והקשה רבנו חיים הכהן (א) גדול מי דמי אשפה ראייה לפדות אלא הני לאו בר פדיון הוא ולא דלאו בר העמדה והערכה י"ל דשמא קסבר קדשי בזה הנית לא היו בכלל העמדה א"י עז מי לא עסקינן * דהעמידן מחיים ולא הספיק לפדותן מחיים עד שמתו ואפ"ה קאמר עולה דיאלו מידי מעילה וא"ת תיפוק ליה דלא מעל משום עז דאמר אין פודין את הקדשים להאכילן לכלבים ואפילו עז נקדשי בזה הנית אמרינן בפרק כל שעה (פסחים דף כט.) דליכא (א) מעילה י"ל כדפי' שם דוקא להאכילן לכלבים עז אצל לשאר הנאות פודין (כגון) בקדשי בזה הנית כגון להסיוקן מתח מבשלו ולהכי שייך הכא בקדשים שמתו מעילה עז: מזה"א קדשי ברק היתא שמעינן. כלומר מקרא דמקדשי ה' לא נפקא לן אלא קדשי בזה הנית ולא קדשי מוצח ונפקא לן קדשי מוצח מקרא דלעיל דכל חלב עז וי"מ דל"ג לעיל והמניא כל חלב אלא גרס והא קרא קא נסיב לה פי' ר' ינאי קא מפיק מקרא בסוף פרק כל הבשר (חולין דף קח.) דליכא מעילה (א) דמקיש פר כהן משום לזבח שלמים מכאשר יורם מיהו נראה למורי שי' דגרס והמניא כל חלב והא דלא (א) מפיק מרבי ינאי פשיטא ליה דמדרבנן קאמר ואסמכתא בעלמא אלא פריך נמקרא דכל חלב והיינו קרא דמפיק מקרא דלא חלב והיינו קרא דמפיק מקרא דיש מעילה בקדשי מוצח ואם תאמר והיאך נפקא ליה מינייה עז קדשי קדשים והא לא איירי קרא אלא באימורי קדשים קלים י"ל דכיון דאפקיהו קרא דמקדשי ה' מההיא דרשא דקאמר לעיל דדוקא קדשים המיוחדין לשם (א) עז אלמא לא דרשי מינייה כלל אלא מוקמינן ליה בכל קדשים אן כן נראה למורי:

חמשה

מחזורתא. הכי קאמר מחזור ומבורר הוא לי שאין חייבין משום מעילה אלא על קדשי ברק הבית בלבד כו': בדרבנן. כלומר מדרבנן הוא דאית בהו מעילה בקדשי מוצח ולא מדאורייתא: הנהנה מן החטאת כשהיא חיה לא מעל עד שיפגום. כגון שרכב עליה והכמיסה וכו' דלמקן דבחטאת בעל מוס מיירי דקיימא לפרייה שהיי הפסיד את התקדש שהפחיתתה מדמיה וכשהיא מתה כיון שנהנה ממנה אפילו בלא פגם מעל דלא קיימא לפרייה שאין פודין את התקדש להאכילה לכלבים: מדרבנן (א) נמי מעל. יצאו מעילה דבר טורה משום דכתיב וחסאה בשגגה מקדשי ה' ויכין דמתו לא חזו לה': במאי. קא מיירי עולה אי בקדשי ברק הבית מיירי אפילו כי מתו לא יצאו מידי מעילה: לא יתא אלא דאקדשי אשפה. כלומר כי הויכ דאשפה קדשה לדמיה הכי נמי אם מקדשי בהמה לאחר מיתתה לברק הבית מי לא קדשה לדמיה וא"ת בה מעילה. אלא פשיטא דבקדשי מוצח מיירי ולאחר מיתה יצאו מידי מעילה מכלל דבחייתן יש בהן מעילה דבר טורה וקשיא לה' ינאי: אין ודאי בקדשי מוצח אית בהו מעילה אבל מהאי קדשי ה' דנפש כי תמשול מעל לה' [לאן שמעינן מיניה אלא קדשי ברק הבית/מיוחדין לה' אלא מקרא אחרניא לפיכך דקדשי מוצח אית בהו מעילה דכתיב ואיש כי יאכל קדש בשגגה ויסף חמישיתו עליו בכל קדש

עין משפט ונר מצוה

מו.

	א	א מניי פ"ה מהלכות מעילה הלכה ג:
	ב	ב מניי פ"ה מהלכות מעילה הלכה ג:
	ג	ג מניי פ"ה מהלכות מעילה הלכה ג:
	ד	ד מניי פ"ה מהלכות מעילה הלכה ג:

- נפש כי תמשול מעל וחסאה בשגגה מקדשי ה' ויכין דמתו לא מעל עד שיפגום. עד שיסגר ממנו, דכיון דקדושת דמיס היא לא מעל עד שיסגר ממיה, כגון שחלס מן האמר או שחרג בה והכמיסה, דכיון דבעלת מוס היא קיימא לדמיה וק"ל כל העומד לדמיס מן מועלין זו עד שסגר ממיה, אצל כל שאני עומד לדמיס, כגון כוס של יין של הקדש, כיון שנהנה מן הא"ש של חסורו מעל וכו' אלא ממה דלאו לדמי קיימא לען פודין את הקדשים להאכילן לכלבים, כיון שנהנה בזהו פרוטה מעל, אע"פ שלא מקורי (לעיל ב.) כל חלב דנקדשי קלים כמיס, ולהכי כמיס וכו' לה' למיפא קדשי ה' קרינא ביה לענין מעילה (חולין קח.) ובשי"י כריתות כג.) יצאו מידי מעילה דבר טורה. דלא קדשי ה' ניניה, דלא חזו לנבוס, וקדושת דמיס נמי לית סה, דאין פודין את הקדשים להאכילן לכלבים (דעיל יב.) אצל מדרבנן אית בזה מעילה (לעיל ב.).
- והקטירם דבזון והקובחא לחם אשה לריח יניחם כל חלב לוי: וקרא ו טו

מוסף רש"י

קדשי קדשים ששחטן בדרום. אע"ג דכיון לישחט כלשון לא יאלו מקדושתן לנבי מעילה, שהנהנה מן זה פרוטה מעל (לעיל ב.) כשהיא חיה לא מעל עד שיפגום. עד שיסגר ממנו, דכיון דקדושת דמיס היא לא מעל עד שיסגר ממיה, כגון שחלס מן האמר או שחרג בה והכמיסה, דכיון דבעלת מוס היא קיימא לדמיה וק"ל כל העומד לדמיס מן מועלין זו עד שסגר ממיה, אצל כל שאני עומד לדמיס, כגון כוס של יין של הקדש, כיון שנהנה מן הא"ש של חסורו מעל וכו' אלא ממה דלאו לדמי קיימא לען פודין את הקדשים להאכילן לכלבים, כיון שנהנה בזהו פרוטה מעל, אע"פ שלא מקורי (לעיל ב.) כל חלב דנקדשי קלים כמיס, ולהכי כמיס וכו' לה' למיפא קדשי ה' קרינא ביה לענין מעילה (חולין קח.) ובשי"י כריתות כג.) יצאו מידי מעילה דבר טורה. דלא קדשי ה' ניניה, דלא חזו לנבוס, וקדושת דמיס נמי לית סה, דאין פודין את הקדשים להאכילן לכלבים (דעיל יב.) אצל מדרבנן אית בזה מעילה (לעיל ב.).

רבינו גרשום

קדשי מוצח מצטרפין זה עם זה למעילה. אם נהנה חצי שיעור מזה וחצי שיעור מזה מעל: אחד קדשי מוצח ואחד קדשי ברק הבית בוי'. שאם נהנה כחצי זית בשר (א) קדשי מוצח וכחצי זית מצטרפין ששוקדשה לבדק הנית מצטרפין: השתא יש לו"מ. קמני אחד קדשי מוצח ואחד קדשי בזה הנית מצטרפין כדקמני בסיפא דמתני' קדשי מוצח עס קדשי מוצח מיבעיא ואמאי קמני ירשא דמתנימין וא"ת ומאי קא מתמה וכי אין דרך משניות בהרבה מקומות שגוה בהן בזה הענין בוי ואף יו' ל' דפריך משום דרישא עז מכלל סיפא היא דלאחר קדשי מוצח ואחד קדשי ברק הבית בוי'. שאם נהנה כחצי זית בשר (א) קדשי מוצח וכחצי זית מצטרפין ששוקדשה לבדק הנית מצטרפין: השתא יש לו"מ. קמני אחד קדשי מוצח ואחד קדשי בזה הנית מצטרפין כדקמני בסיפא דמתני' קדשי מוצח עס קדשי מוצח מיבעיא ואמאי קמני ירשא דמתנימין וא"ת ומאי קא מתמה וכי אין דרך משניות בהרבה מקומות שגוה בהן בזה הענין בוי ואף יו' ל' דפריך משום דרישא עז מכלל סיפא היא דלאחר קדשי מוצח ואחד קדשי ברק הבית בוי'. שאם נהנה כחצי זית בשר (א) קדשי מוצח וכחצי זית מצטרפין ששוקדשה לבדק הנית מצטרפין: השתא יש לו"מ. קמני אחד קדשי מוצח ואחד קדשי בזה הנית מצטרפין כדקמני בסיפא דמתני' קדשי מוצח עס קדשי מוצח מיבעיא ואמאי קמני ירשא דמתנימין וא"ת ומאי קא מתמה וכי אין דרך משניות בהרבה מקומות שגוה בהן בזה הענין בוי ואף יו' ל' דפריך משום דרישא עז מכלל סיפא היא דלאחר קדשי מוצח ואחד קדשי ברק הבית בוי'. שאם נהנה כחצי זית בשר (א) קדשי מוצח וכחצי זית מצטרפין ששוקדשה לבדק הנית מצטרפין: השתא יש לו"מ. קמני אחד קדשי מוצח ואחד קדשי בזה הנית מצטרפין כדקמני בסיפא דמתני' קדשי מוצח עס קדשי מוצח מיבעיא ואמאי קמני ירשא דמתנימין וא"ת ומאי קא מתמה וכי אין דרך משניות בהרבה מקומות שגוה בהן בזה הענין בוי ואף יו' ל' דפריך משום דרישא עז מכלל סיפא היא דלאחר קדשי מוצח ואחד קדשי ברק הבית בוי'. שאם נהנה כחצי זית בשר (א) קדשי מוצח וכחצי זית מצטרפין ששוקדשה לבדק הנית מצטרפין: השתא יש לו"מ. קמני אחד קדשי מוצח ואחד קדשי בזה הנית מצטרפין כדקמני בסיפא דמתני' קדשי מוצח עס קדשי מוצח מיבעיא ואמאי קמני ירשא דמתנימין וא"ת ומאי קא מתמה וכי אין דרך משניות בהרבה מקומות שגוה בהן בזה הענין בוי ואף יו' ל' דפריך משום דרישא עז מכלל סיפא היא דלאחר קדשי מוצח ואחד קדשי ברק הבית בוי'. שאם נהנה כחצי זית בשר (א) קדשי מוצח וכחצי זית מצטרפין ששוקדשה לבדק הנית מצטרפין: השתא יש לו"מ. קמני אחד קדשי מוצח ואחד קדשי בזה הנית מצטרפין כדקמני בסיפא דמתני' קדשי מוצח עס קדשי מוצח מיבעיא ואמאי קמני ירשא דמתנימין וא"ת ומאי קא מתמה וכי אין דרך משניות בהרבה מקומות שגוה בהן בזה הענין בוי ואף יו' ל' דפריך משום דרישא עז מכלל סיפא היא דלאחר קדשי מוצח ואחד קדשי ברק הבית בוי'. שאם נהנה כחצי זית בשר (א) קדשי מוצח וכחצי זית מצטרפין ששוקדשה לבדק הנית מצטרפין: השתא יש לו"מ. קמני אחד קדשי מוצח ואחד קדשי בזה הנית מצטרפין כדקמני בסיפא דמתני' קדשי מוצח עס קדשי מוצח מיבעיא ואמאי קמני ירשא דמתנימין וא"ת ומאי קא מתמה וכי אין דרך משניות בהרבה מקומות שגוה בהן בזה הענין בוי ואף יו' ל' דפריך משום דרישא עז מכלל סיפא היא דלאחר קדשי מוצח ואחד קדשי ברק הבית בוי'. שאם נהנה כחצי זית בשר (א) קדשי מוצח וכחצי זית מצטרפין ששוקדשה לבדק הנית מצטרפין: השתא יש לו"מ. קמני אחד קדשי מוצח ואחד קדשי בזה הנית מצטרפין כדקמני בסיפא דמתני' קדשי מוצח עס קדשי מוצח מיבעיא ואמאי קמני ירשא דמתנימין וא"ת ומאי קא מתמה וכי אין דרך משניות בהרבה מקומות שגוה בהן בזה הענין בוי ואף יו' ל' דפריך משום דרישא עז מכלל סיפא היא דלאחר קדשי מוצח ואחד קדשי ברק הבית בוי'. שאם נהנה כחצי זית בשר (א) קדשי מוצח וכחצי זית מצטרפין ששוקדשה לבדק הנית מצטרפין: השתא יש לו"מ. קמני אחד קדשי מוצח ואחד קדשי בזה הנית מצטרפין כדקמני בסיפא דמתני' קדשי מוצח עס קדשי מוצח מיבעיא ואמאי קמני ירשא דמתנימין וא"ת ומאי קא מתמה וכי אין דרך משניות בהרבה מקומות שגוה בהן בזה הענין בוי ואף יו' ל' דפריך משום דרישא עז מכלל סיפא היא דלאחר קדשי מוצח ואחד קדשי ברק הבית בוי'. שאם נהנה כחצי זית בשר (א) קדשי מוצח וכחצי זית מצטרפין ששוקדשה לבדק הנית מצטרפין: השתא יש לו"מ. קמני אחד קדשי מוצח ואחד קדשי בזה הנית מצטרפין כדקמני בסיפא דמתני' קדשי מוצח עס קדשי מוצח מיבעיא ואמאי קמני ירשא דמתנימין וא"ת ומאי קא מתמה וכי אין דרך משניות בהרבה מקומות שגוה בהן בזה הענין בוי ואף יו' ל' דפריך משום דרישא עז מכלל סיפא היא דלאחר קדשי מוצח ואחד קדשי ברק הבית בוי'. שאם נהנה כחצי זית בשר (א) קדשי מוצח וכחצי זית מצטרפין ששוקדשה לבדק הנית מצטרפין: השתא יש לו"מ. קמני אחד קדשי מוצח ואחד קדשי בזה הנית מצטרפין כדקמני בסיפא דמתני' קדשי מוצח עס קדשי מוצח מיבעיא ואמאי קמני ירשא דמתנימין וא"ת ומאי קא מתמה וכי אין דרך משניות בהרבה מקומות שגוה בהן בזה הענין בוי ואף יו' ל' דפריך משום דרישא עז מכלל סיפא היא דלאחר קדשי מוצח ואחד קדשי ברק הבית בוי'. שאם נהנה כחצי זית בשר (א) קדשי מוצח וכחצי זית מצטרפין ששוקדשה לבדק הנית מצטרפין: השתא יש לו"מ. קמני אחד קדשי מוצח ואחד קדשי בזה הנית מצטרפין כדקמני בסיפא דמתני' קדשי מוצח עס קדשי מוצח מיבעיא ואמאי קמני ירשא דמתנימין וא"ת ומאי קא מתמה וכי אין דרך משניות בהרבה מקומות שגוה בהן בזה הענין בוי ואף יו' ל' דפריך משום דרישא עז מכלל סיפא היא דלאחר קדשי מוצח ואחד קדשי ברק הבית בוי'. שאם נהנה כחצי זית בשר (א) קדשי מוצח וכחצי זית מצטרפין ששוקדשה לבדק הנית מצטרפין: השתא יש לו"מ. קמני אחד קדשי מוצח ואחד קדשי בזה הנית מצטרפין כדקמני בסיפא דמתני' קדשי מוצח עס קדשי מוצח מיבעיא ואמאי קמני ירשא דמתנימין וא"ת ומאי קא מתמה וכי אין דרך משניות בהרבה מקומות שגוה בהן בזה הענין בוי ואף יו' ל' דפריך משום דרישא עז מכלל סיפא היא דלאחר קדשי מוצח ואחד קדשי ברק הבית בוי'. שאם נהנה כחצי זית בשר (א) קדשי מוצח וכחצי זית מצטרפין ששוקדשה לבדק הנית מצטרפין: השתא יש לו"מ. קמני אחד קדשי מוצח ואחד קדשי בזה הנית מצטרפין כדקמני בסיפא דמתני' קדשי מוצח עס קדשי מוצח מיבעיא ואמאי קמני ירשא דמתנימין וא"ת ומאי קא מתמה וכי אין דרך משניות בהרבה מקומות שגוה בהן בזה הענין בוי ואף יו' ל' דפריך משום דרישא עז מכלל סיפא היא דלאחר קדשי מוצח ואחד קדשי ברק הבית בוי'. שאם נהנה כחצי זית בשר (א) קדשי מוצח וכחצי זית מצטרפין ששוקדשה לבדק הנית מצטרפין: השתא יש לו"מ. קמני אחד קדשי מוצח ואחד קדשי בזה הנית מצטרפין כדקמני בסיפא דמתני' קדשי מוצח עס קדשי מוצח מיבעיא ואמאי קמני ירשא דמתנימין וא"ת ומאי קא מתמה וכי אין דרך משניות בהרבה מקומות שגוה בהן בזה הענין בוי ואף יו' ל' דפריך משום דרישא עז מכלל סיפא היא דלאחר קדשי מוצח ואחד קדשי ברק הבית בוי'. שאם נהנה כחצי זית בשר (א) קדשי מוצח וכחצי זית מצטרפין ששוקדשה לבדק הנית מצטרפין: השתא יש לו"מ. קמני אחד קדשי מוצח ואחד קדשי בזה הנית מצטרפין כדקמני בסיפא דמתני' קדשי מוצח עס קדשי מוצח מיבעיא ואמאי קמני ירשא דמתנימין וא"ת ומאי קא מתמה וכי אין דרך משניות בהרבה מקומות שגוה בהן בזה הענין בוי ואף יו' ל' דפריך משום דרישא עז מכלל סיפא היא דלאחר קדשי מוצח ואחד קדשי ברק הבית בוי'. שאם נהנה כחצי זית בשר (א) קדשי מוצח וכחצי זית מצטרפין ששוקדשה לבדק הנית מצטרפין: השתא יש לו"מ. קמני אחד קדשי מוצח ואחד קדשי בזה הנית מצטרפין כדקמני בסיפא דמתני' קדשי מוצח עס קדשי מוצח מיבעיא ואמאי קמני ירשא דמתנימין וא"ת ומאי קא מתמה וכי אין דרך משניות בהרבה מקומות שגוה בהן בזה הענין בוי ואף יו' ל' דפריך משום דרישא עז מכלל סיפא היא דלאחר קדשי מוצח ואחד קדשי ברק הבית בוי'. שאם נהנה כחצי זית בשר (א) קדשי מוצח וכחצי זית מצטרפין ששוקדשה לבדק הנית מצטרפין: השתא יש לו"מ. קמני אחד קדשי מוצח ואחד קדשי בזה הנית מצטרפין כדקמני בסיפא דמתני' קדשי מוצח עס קדשי מוצח מיבעיא ואמאי קמני ירשא דמתנימין וא"ת ומאי קא מתמה וכי אין דרך משניות בהרבה מקומות שגוה בהן בזה הענין בוי ואף יו' ל' דפריך משום דרישא עז מכלל סיפא היא דלאחר קדשי מוצח ואחד קדשי ברק הבית בוי'. שאם נהנה כחצי זית בשר (א) קדשי מוצח וכחצי זית מצטרפין ששוקדשה לבדק הנית מצטרפין: השתא יש לו"מ. קמני אחד קדשי מוצח ואחד קדשי בזה הנית מצטרפין כדקמני בסיפא דמתני' קדשי מוצח עס קדשי מוצח מיבעיא ואמאי קמני ירשא דמתנימין וא"ת ומאי קא מתמה וכי אין דרך משניות בהרבה מקומות שגוה בהן בזה הענין בוי ואף יו' ל' דפריך משום דרישא עז מכלל סיפא היא דלאחר קדשי מוצח ואחד קדשי ברק הבית בוי'. שאם נהנה כחצי זית בשר (א) קדשי מוצח וכחצי זית מצטרפין ששוקדשה לבדק הנית מצטרפין: השתא יש לו"

מסורת הש"ס

א) חולין קא. ב) ט) חולין קיז: ושי"ן, א) אכילה לא מנטרפין (ז"ק, ד) ז"ק, ט) נדנ"ל במפרה וחלו וזית מגמלן, ו) ע"י בנשיק, ו) דבמהה ז"ק ונל דבמה יעבידן, ט) איסור אכר מן החי ז"ק, ט) וה"ה בין בחיים רש"י, ו) חולין לז, ט) לענין אכילה אכל בטוהרה או טמאה כו ז"ק, ו) פריך דמימה דהיכי ט) וא"ת היכי כו רש"ק, א) להחייב משום נבלה ולא כו ז"ק, ט) כדלמתי' הסם וליף ממ"כ לפי כו ז"ק, ט) ר"ל בשכר הפורש מן החי, ט) משום בשר מן החי הס"ד ז"ק, ט) קשיא רישא אספיא פרי איהא דקאמרי כו ז"ק, ט) אלא ר"ל בין נחמתי' שנייה בין בחייה וז"מ דמימת שניהם בטוהרה ואיבא איסור נבלה אפילו הכי מנטרפין וכו' ואכר מן החי של בהמה טמאה:

הגהות הא"ח

א) רש"י ד"ה אמר רב וכו' צפני עזמן ודו"ס אכל לענין: ב) ד"ה אכיל וזי' טומאה לעלמה משמע דבין לענין טומאה: א) ד"ה אמר לך וכו' טמאה ואיבא איסור נבלה אפילו הכי מנטרפין וכו' ואכר מן החי של בהמה טמאה:

שיטה מקובצת

א) על תיבות וקשיא לרב אסי נרשם על כל תיבה לפי למעלה להורות כי סידר ראוי למחקר: א) אבל טמאין וטהורין לענין: ט) אבל טמאין וטהורין לענין אכילה לעצמם וטמאים לעצמם משמע דבכי' טופש משום נמחק: ט) אדרב וא"ד לא פליגא אדרב דמצניא לאוקמי: ו) בין במיתה שניהן וזיתין מצטרפין: ו) התי' דבהמה אור' מנחק: ט) דהא דקתי' רישא חצי: ט) ולא מן הטהרה: ו) בדעלמא כגון גבי אמות אשה ואשת אבא אמרינן אין: ו) נבלה וחלב טהור ואכלו: י) נמי אאיסור חלב טומאה תיבת נבלה ל"ש: י) אדרב שבא דאמר דפליגא אדרב: אמר לך רב אסי האי סנא קסבר איסור חל על איסור. דלע"ג דאיכא איסור של טמאה א) איכא איסור נבלה להכי דסבידא ליה דהא מיתת שניהן מנטרפין וקשיא לרב אסי: ועוד פניא חיי ומיתת שניהן אין מנטרפין והא דקתי' ברישא מיתת פרה וחיי גמל אין מנטרפין היינו נבלה ואכר מן החי ו) דלגבהה¹ טמאה דלא אחי איסור נבלה וחיל אלאיסור אכר מן החי והא דקתי' סיפא חיי וזת מפרה בחייה וכו' הסם ליכא איסור נבלה בדבמהה טמאה ליכא איסור נבלה אלא ו) איסור דבמהה טמאה ואכר מן החי. ענין אחר קשה רישא אסיפא דהא ו) רישא דקתי' חיי וזת מפרה בחייה וחצי וזית מגמל אין מנטרפין קשה להא סיפא דקתי' אכל חיי וזת מפרה וחצי וזת מגמל אין בחייה בין מנטרפין דהא דקתי' בין בחייה בין מנטרפין משמע ליה בין במיתת חדא וחיי שחרתה וקתי' מנטרפין אלא לאו ש"מ דמיתת שניהן מנטרפין וה"ק אלא מאי אית לך למימר דלא מיקשי רישא לסיפא הכי כריך לפרושי להא סיפא דקתי' וצין בחייה בין במיתתה תריך הכי בין במיתתה בין במיתת שניהן² וקתי' דמנטרפין וקשיא לרב אסי להך לישנא דפליגא אדרב דמשמע דסבידא ליה לרב אסי דאפילו לטומאה נמי אין מנטרפין: אמר לך רב אסי האי סנא סבר וכו'. ולא עו מ"ה:

אמר רב לא שנו. דנבלות מצטרפות זו עם זו דמשמע אפילו נבלת דבמה

טמאה עם נבלת דבמה טהורה אלא לענין טומאה הנוגע בהן דבמרוויחו כתיב (ויקרא יא) הנוגע בנבלתה יטמא אכל ו) לענין אכילה לחייב עליה משום לא תאכלו כל נבלה (דברים יד) לא מנטרפין אלא נבלות טהורים

צפני עזמן מנטרפות זו עם זו ונבלות טמאות צפני עזמן א) (אכל ו) לענין איסור אכילה לא מנטרפין דאין איסור חל על איסור דלא אחי איסור נבלה וחיל על איסור דבמה טמאה הליך לא מנטרפין: **והו אמר אפילו לאכילה נמי מצטרפי**. דקסבר איסור חל על איסור וחייב שמים אחת משום דבמה טמאה ואחת משום נבלה: **איכא דאמרי**. הא דרב אסי פליגא אדרב ומצינן לאוקמא (דקסבר) האי דקאמר רב אסי ו) הטהרה לעלמה וטמאה לעלמה ו) (משום) דבין לענין טומאה ובין לענין אכילה⁴ ומוקם רב אסי למתניתין דמי כל הנבלות מנטרפות היינו טהורין צפני עזמן וטמאין צפני עזמן ואפילו לענין טומאה והיינו פליגא אדרב. ו) ונא"ד לא פליגא דמנינן לאוקמי נמי לדרב אסי כדרב וכו קאמר רב אסי טהורין לעזמן לענין אכילה אכל לטומאה הכי נמי דמנטרפין והיינו כרב: **מיסא פרה וחיי גמל** שאם נטל חצי וזת מפרה

מתה וחחק חצי וזת מגמל חי ואכלס אינם מנטרפין לחייב לא משום נבלה דמיתת פרה ולא משום אכר מן החי דהא מגמל חי: **הא מיסא שנייה**. שנטל חצי וזת מפרה מתה וחצי וזת מגמל מת מנטרפין לטומאה וקשיא לרב אסי אליגא דמ"ד דפליגא אדרב דקאמר אפילו לענין טומאה נמי טמאות לעזמן וטהורות לעזמן. אכל לרב לא מצי לפרושי דרב מצי לאוקמי להא דוקיא דהא מיתת שניהם מנטרפין לענין טומאה קאמר: **אימא הא חיי שניסן מנטרפין**. לכות אכר מן החי: **ומני ר' יסודה היא דאמר**. בפרק גיד הנשה (חולין דף קא:) דאכר מן החי נוהג נמי בטמאה: **אכל מיסא שניהן נמאין לא מצטרפי**. משום דטהורות לעזמן וטמאות לעזמן: **אם כן אמאי רביע ופני**. ברייתא מיתת פרה וחיי גמל אין מנטרפין משום דזה חי וזה מת הא אמרינן אפילו מיתת שניהן אין מנטרפין אע"ג דשניהם מתים וליתני הכי מיתת פרה וגמל שניהם אין מנטרפין אלא דהאי מיתת שניהן מנטרפין וקשיא לרב אסי: **ועוד פניא חיי וזת פרה וכו' אכל חצי וזת מפרה וחצי וזת מגמל בין בחיין**. ששניהן חיין ו) בין במיתת שניסן מנטרפין. והיינו סיפא דהאי ברייתא דלעיל דקתי' מיתת פרה וחיי גמל: **קשיא רישא**. דקתי' מיתת פרה וחיי גמל וכו' דדייקת הא מיתת שניהן לא מנטרפין אהא סיפא דקתי' אכל חיי וזת מפרה⁵ בין בחייה בין במיתתה מנטרפין אלא לאו ש"מ מדסיפא מנטרפת מיתת שניהן ברישא נמי מנטרפת מיתת שניהן וקשיא לרב אסי לאיכא דאמרי דפליגא אדרב: **אמר לך רב אסי האי סנא קסבר איסור חל על איסור**. דלע"ג דאיכא איסור של טמאה א) איכא איסור נבלה להכי דסבידא ליה דהא מיתת שניהן מנטרפין וקשיא לרב אסי: **ועוד פניא חיי ומיתת שניהן אין מנטרפין והא דקתי' ברישא מיתת פרה וחיי גמל אין מנטרפין היינו נבלה ואכר מן החי ו) דלגבהה¹ טמאה דלא אחי איסור נבלה וחיל אלאיסור אכר מן החי והא דקתי' סיפא חיי וזת מפרה בחייה וכו' הסם ליכא איסור נבלה בדבמהה טמאה ליכא איסור נבלה אלא ו) איסור דבמהה טמאה ואכר מן החי. ענין אחר קשה רישא אסיפא דהא ו) רישא דקתי' חיי וזת מפרה בחייה וחצי וזית מגמל אין מנטרפין קשה להא סיפא דקתי' אכל חיי וזת מפרה וחצי וזת מגמל אין בחייה בין מנטרפין דהא דקתי' בין בחייה בין מנטרפין משמע ליה בין במיתת חדא וחיי שחרתה וקתי' מנטרפין אלא לאו ש"מ דמיתת שניהן מנטרפין וה"ק אלא מאי אית לך למימר דלא מיקשי רישא לסיפא הכי כריך לפרושי להא סיפא דקתי' וצין בחייה בין במיתתה תריך הכי בין במיתתה בין במיתת שניהן² וקתי' דמנטרפין וקשיא לרב אסי להך לישנא דפליגא אדרב דמשמע דסבידא ליה לרב אסי דאפילו לטומאה נמי אין מנטרפין: **אמר לך רב אסי האי סנא סבר וכו'**. ולא עו מ"ה:**

אמר

סנא איסור חל על איסור לא ואנא קאמינא למ"ד אין איסור חל על איסור

קדשי מזבח פרק רביעי מעילה

מזו.

איסור חל על איסור וגראה לפרש דודאי כולהו איירי למ"ד אין איסור חל על איסור ולוי אמר לך אע"ג דבעלמא ו' אין איסור חל על איסור הכא מודה דאיסור חל על איסור דגלי קרא בנבלה דכתיב (ויקרא ו) וחלצ נצילה יא' וגוין ואכול לא תאכלוהו ו) הטהרה אמרה יבא איסור נצילה

וחול על איסור חלצ וה"ה דחיל נמי יו איסור נצילה אטמאה ורב אסי אומר טהורים צפני עזמן וטמאין צפני עזמן איכא דאמרי פליגא אדרב יו וקסבר דלענין טומאה נמי לא מנטרפי וא"ת ומאי טעמא דהתינח לענין אכילה כדפירשנו לעיל דשני איסורים הם אלא לענין טומאה אמאי לא מנטרפי והא איסור טהורה וטמאה יז משום טומאה יש לומר דקסבר כיוון דלענין אכילה לא מנטרפי לענין טומאה נמי לא מנטרפי וא"ת והא קתי' צמתי' כל הנצילות יט דמשמע דמנטרפי לכל הפחות לענין טומאה י"ל דמיירי בטוהרה וטהרה כגון עז ופרה או צטמאה וטמאה כגון גמל וזמור וא"ת והא קתי' צמתי' כל ששיעורו וטומאתו יט שזה מנטרפין וכל הנצילות צין של טומאה צין של טהורה טומאתו ושיעורו שזו י"ל דלא קאמר מנטרפין אלא שרצ"ם שאין חלוקים ו) לענין אכילה יז ואכל בצהמה דחלוקה לענין אכילה¹ כגון טהורה או

טמאה דהא לא קאמר דמנטרפי: **ואיבא דאמרי זא פליג אדרב**. והא דקאמר טהורים צפני עזמן וטמאין צפני עזמן לענין אכילה קאמר אכל לענין טומאה מודה לרב: **מיתביי מיתת פרה וחיי גמל אין מצטרפין** זה עם זה הא מיתת שניהם מצטרפין. וקשה לרב אסי ללישנא יט דקאמר דפליג אדרב אכל לא פריך לרב משום דרב מוקי לה לענין טומאה וכן משמע לכאורה מדקאמר בסמוך אמר לך רב אסי אלמא לרב אסי דוקא ו) קפריך יט ו)מו' דהיכי מצי מוקי לה רב לענין טומאה והא על כרחא לא דקאמר מיתת פרה וחיי גמל אין מנטרפין לענין אכילה קאמר שם אכל חיי וזת מפרה מתה וחצי וזת מגמל חי אין מנטרפין ו) להחייבי לא משום נבלה ולא משום טומאה דלענין טומאה לא מיירי דצחי גמל לא שייכא שז טומאה כדאמר בפרק העור והרצוע (חולין דף קסח:) **דבשר הפורש מן החי אינו מטמא ו** ויש לומר דחי גמל דהכא היינו אכר מן החי דשיכא ביה טומאה² כדאמר יא' הסם צבורת כריסנ לפי שאין לו חליפין והוא דומיא דנבלה וא"ת א"כ ל"ל כירוף יט אם לא חמרינן אמת דאין לו שיעור י"ל דמ"מ צעינן שיהא בשר גידין ועצמות והכא מיירי בדאייתא גידין ועצמות אכל בשר ליכא ולכך כריך כירוף קודם שיטמא ומ"מ קשיא היכי קא דחי הא חיי שניסן מנטרפין והא חמרינן צסוף פרק גיד הנשה (שם דף קג:) דלף בוצר שם אס חלקו מצחון אינו עובר עליו אלמא דהא חלק האכר לשנים ואכלו כולו פטור וכ"ש יג כית משני אצריס חצי אכר מזה וחצי אכר מזה דפטור יז אלא ש"מ דעל כרחא מיירי הכא לענין ו)אכילה יט וא"כ אמאי לא פריך לרב כמו דפריך לרב אסי וי"ל דאין הכי נמי דפריך אפי' לרב והא דקאמר אמר לך רב אסי משום דס"ל לנצל הש"ס דלא פליג אדרב וכו' היכי נישא לרב אסי מהאי טעמא נמי ניחא ליה לרב ועוד אומר מורי שיחי' דלפי הלשון דלא פליגא אדרב א"כ רב ורב אסי הכל אחד ורב אסי משמיה דרב קאמר שהוא היה תלמידו:

ורבי יהודה היא. פירוש דקאמר בפרק גיד הנשה (חולין דף קא:) דאכר מן החי נוהג צטמאה וצטהורה וה"ה לבשר מן החי דנוהג צטמאה וצטהורה ולכן מנטרפין חיי שניהם להחמייב באכילה³ ו)משום אכר מן החי: מאי איירא דרהיט ותני מיתת פרה וחיי גמל. כלומר מאי איירא דנקט מיתת פרה וחיי גמל ולשון יט רבנו משה מקוצי מעילה משונה הוא משאר מקומות: **ועוד הנניא חצי וזת בו'**. אכל חצי וזת מפרה כו' מנטרפין⁴ קשיא רישא אסיפא יז אלמא ש"מ דמיתת שניהם מנטרפין פירוש אף הא דקאמר בסיפא דהך ברייתא צין במיתתם צין בחייהם רוצה לומר כגון חיי גמל ומיתת פרה או איפכא דמנטרפין א"כ תקשה רישא אסיפא ו)אלא ש"מ במיתת שניהם מנטרפין יט וי"ל צין במיתת שניהם צין בחייהם והא דקאמר הכי אין זה רק כדי ליישב דברייתא דלא מיקשי דמיהוי משצטמא דהא חיי זהו הא צין במיתתם צין יט בחייהן ר"ל אכר חי ואחר מת מ"מ ד) מוכח שפיר מיתת שניהם ט אלא אמר לך רב אסי דקסבר האי

מאי

דסיפא אבל חצי וזת מפרה כו': אלא לאו ש"מ. מדבסיפא מצטרפת מיתת שתייהן ברישא נמי מצטרפת מיתת שתייהן וקשיא לרב אסי לאיבא דאמרי דפליגא אדרב: אמר לך רב אסי התא סבר איסור חל על איסור. ולי א סבידא הכי. ואית דמפרשי קשיא רישא אסיפא. רישא קתי' חצי וזת פרה בחייה וחצי וזת גמל ב' בין במיתתה ובין בחייה מצטרפת דהאי בין במיתתה ובין בחייה משמע בין במיתת חדא וחיי חברתה וקתי' דמצטרפת אלא לאו ש"מ דמיתת שניהם מצטרפין: הכי קאמר. אלא מאי אית לך למימר

דמנצטמא דהא חיי זהו הא צין במיתתם שניהם ט אלא אמר לך רב אסי דאין מנטרפין לא לענין אכילה

א) לענין טומאה: אמר לך רב אסי התא סבר כו':

יד א מיי פ"ד מהל' מאלות אסורות הלכה ק':
ב
ו
ב
ו
מיי פ"ה שם הל' א ומאריך מ"ד:

רבינו גרשום

לא שנו. הא דתנן דנבילות מצטרפות זה עם זה דמשמע דאפילו נבלת בהמה טמאה עם נבלת בהמה טהורה: אלא לענין טומאה. לענין נגיפה דבתריוהו כתיב הנוגע בנבלת יטמא: אבל לענין אכילה. כגון לחייב עליון משום לא תאכל נבלה לא מצטרפי אלא בענין דליתוי בטוהרין נבלות טהורין שיעור כותב צפני עצמו ובטמאין צפני עצמן מ"ט משום דבבהמה טהורה לא חילי עלה איסור לא תאכל נבלה בלבד קסבר רב דאין איסור חל על איסור

הליך לא מצטרפי וכן בבהמה טהורה יש בה איסור לא תאכל נבלה בלבד ולא איסור טומאה והאי דקאמר וטמאים צפני עצמן לענין איסור טומאה קאמר או דמצטרפי עם טהורין לטמאה או דאי איבא בטמאין לחידויהו כותב אית בהו איסור טמאה ולא איסור אכול נבלה דאין איסור חל על איסור: איבא דאמרי. את דרב אסי פליגא אדרב דקסבר האי דקאמר רב אסי הטהרה לעצמה וטמאה לעצמה משמע דבין לענין טמאה ובין לענין אכילה קאמר ורב לא קאמר הכי: ואיבא דאמרי לא פליגא. אדרב הואיל ומצינן למיירדשה להא דרב אסי כדריב דהיבא קאמר טהורה צפני עצמה וטמאה צפני עצמה לענין אכילה קאמר אבל לענין טמאה הכי נמי דמצטרפין: מיתת פרה וחיי גמל. כגון שאם תלש חצי וזת מפרה מתה וחצי וזת מגמל חי אין מצטרפין לטומאה דהא גמל חי: אמר מיתת שניהם. מצטרפין לטומאה וקשיא לרב אסי דאמרי. (למאר) [למארן דאמר דפליגא: אימא הא חיי שניהם מצטרפין. לכותב אמר מן החי: ומני ר' יהודה היא. דאמרינן בפרק גיד הנשה דאבר החי נוהג נמי בטמאה: אבל מיתת שניהם כדאמר א"כ מאי איירא רהיט ותני ברייתא מיתת פרה וחיי גמל אין מנטרפין. רישא מיתת פרה וחיי גמל וזת מפרה וחיי גמל וזת מגמל בין בחייה ובין במיתתה מנטרפין קס"ד דהאי דקאמר בין בחייה בין בחייה במיתתה היינו בין בחיי שתייהן בין במיתת שתייהן וקאמר דמצטרפי וקשיא רישא מיתת פרה וחיי גמל שתייהן לא מצטרפי אהא

דלא תחשי לך רישא לסיפא הכי צריך לפרושי. להא סיפא דקתי' בין בחייה ובין במיתתה תריך הכי בין במיתתה ובין במיתת שניהם² וקתי' דמנטרפין וקשיא לרב אסי להך לישנא דפליגא אדרב דמשמע דאית ליה לרב אסי דאין מנטרפין לא לענין אכילה

^[1] נבלה דחסר כאן וז"ל במיתתה אין מנטרפין קשה אסיפא דקתי' אכל וכו' בין בחייה בין במיתתה מנטרפין

עין משפט
נר מצוה

זו א מיי פ"ב מהלכות מאלכות אסורות הלכה ה' :

יז ב מיי שם הלכה ז: יח ג מיי שם הלכה ח: יט ד מיי שם פ"ה הלכה ג ופ"ב מהל' שאר אצות העומאה ה' ג ופ"ד הלכה ג:

תורה אור השלם

1. והבדלתם בין הבהמה השׁוֹרֶה לטִמְאָה ובין הַעֹף הַטָּמֵא לְשׁוֹר וְלֹא תִשְׁקָצוּ אֶת נִפְשׁוֹתֵיכֶם בִּבְהֵמָה וּבְעוֹף וּבְכָל אֲשֶׁר תִּרְמָשׁ תְּאֻדָּקוּהָ אֲשֶׁר הַבְּרִיתִי לָכֶם לְטֹמֵא: וירקא כ כה

גליון הש"ס

גמ' לוקח עליו בביתו עיין מסכת פס' דף קט ע"א כרטיס ד"ה ותיבות וקשיא לדבר ליש: פ וקלסיה גליון ונראה דרש"י גירס דקלסיה: ח במובדלין. ע"י חזו"י ובהים (דף קר ע"ט): פ מעתה גבי בהמה נמי ליפלוגי ביין: ח לענין טומאה וההיא: פ בבית במיתתן קאמר. תיבת קאי נמוק: ח שלך הוא אותו שרצים כעשרה אות ב' נמוק: פ בעשרה והא דאמר את נמוק: חל נמוכת לא ע"י תיבת בשרצים שאינו נרשם עליהם קי למעלה להורות כי לפ"י דאריים למחקן: יט באכילה ודתיב בירושן דקרא בפ' קדושים ולא תשקצו את נפשותינו משמע דבר שהוא תוך הגוף ונפשו משוקצת והיינו אכילה וסיים בטומאה דהורי כתיב אשר תבדלתי לכם לטמא דהיינו כי והשאר נמשך: יט בבית ואין לומר נבוא ונפשו מקדושת והיינו דמסתברא טעמא דרבי יוחנן משום: יט אמרי באכילה שיעורא תיבת איסור ואת נמוק: יט בביתם וליכא:

ען אמר לך בה הווא דירקא דילך: יט נפשיה קאמר וילא: יט קאמר דבעשרה סגי: יט וי"ל דרבי' הכא תיבות דכ"ע נמוק: פ דאברים כי קאי דמיירי תיבת הא לי"ש ונמוק: חל כלומר שרצים המובדלין לטמא איירי קרא דאשר הברדתי לכם לטמא והנהו דקרא מוקשין אכילה לטומאה דטומאה בערשה (מן) והא דקאמר כר: פס י"ל דודאי רב לא מיירי במובדלין דא"כ מאי (והשאר נמוק): פס לא הוקש אכילתא את ה' נמוק: פח דברייתא וליא קאי כר אלא קאי אאברים דביבילה: יפן מחני אבר פחות תיבת אפילו לי"ש:

פן קרא דכתיב בבהמה ומיירי בבהמה טמאה דהיינו בהמה מובדלת ונקיש בה אכילה לטומאה ליתביב אוכל אבר מן החי אע"ג דליכא כוית שיהא איסורו טטומאוו דהיינו כל שהו דקתינ האברים אין להם שיעור ולא אשכחנא דלקי באבר מן החי ותיב אכילה אף בבהמה טמאה כטאין כוית (ס"א) הא דקאמר בין מובדלת לשאינה מובדלת לאו דוקא אלא כלומר לגבי אכילה לא תיבעי כוית ומשני כר): פן אמל בבהמה לא: פת בין מובדלת לשאינה מובדלת: יפן מטמאות במיתתן הולכך: פ וטומאה ס"א דגבי אכילה ובהמה לא נכתבה בפסוק אלא לרין כל תשקצו: חל סיקא דעתן וכי את' ח' נמוק: חל מובדלה ועוד לפי ח הפירוש לא הו"ל לפנקט כי איקש דחמנא אלא כי כתב רחמנא: חל דמעיקרא נמי ה"פ בהמה: חל לטומאה דהייקשא דקרא את ב' ותיבת נראה נמוק: חל אכילתא כטומאה גבוי:

מוז:

מאי טעמא אביילא בתיב בהו. וסתם אכילה נכזית: **פתח באביילא ין וביים בטומאה**. דכתיב והגדלתם (אחס) צין הבהמה^(א) (הטומאה לטהורה) ולא תשקלן [את] נפשותיכם בבהמה וצטוק וצכל אשר תרמוש האלדמה הרי לך פתח הכתוב באכילה דשיקון נפש שיין באכילה וכמיצ אשר הגדלתי (אחס) [לסך] לטמא דהיינו לטמא לאחרים כנגיעה והיינו סיים בטומאה לומר מה טומאה כבעדשה כו' כלומר להכי פתח הכתוב באכילה וסיים בטומאה לומר לך שיעור אכילה כשיעור טומאה מה טומאה כבעדשה ^(א) כדרדשין (מגינה דף יא). מהס כהס ושיערו חכמים חומט תחלת צרימו כבעדשה: וקלסיה ר' יוחנן. לרבי יוסי כר רבי חנינא שקידר הצרייתא לפני וא"כ קשיא לרז דלמר ככזית יו"ט ^(א) ולא נצרא אנצרא דמסתבצלא טעמא דרז משוס דליכא מאן דפליג וגם מפיק מילתא מקראי:

באן במיתתן באן בחייהם. כלומר במיתתן דליכא טומאה כבעדשה אמרי יזן איסור אכילה שיעורו כשיעור טומאה אצל בחיים ען ליכא טומאה אמרי דלוקה על אכילתו ככזית אמר ליה אצי והא רז אמתני' קאי כלומר והלא רז אמרה למילתיה על משמניו דכל השרצים דמיירי צין צמיתתם צין צחייהם אמר ען [ליה רז יוסף] ההוא דילך הוא לשון קנטור הוא כלומר דיוק זה שלך יהיה ואין לי עסק זו רז שמעתא

צעלמא קאמר כלומר מילתא כפסי נפשיה יזן ולא אמתני' קאי ואצי סלקא דעתיה דקאי אמתני' דומיא דההיא דלעיל דלא שנו אלא לענין טומאה: וקלסיה ר' יוחנן. בתמיה מיציני האצרים וכו' כלומר וזי קילס ר' יוחנן והלא יש תשובה על זה דקשיא דר' יוחנן דארי' יוחנן האצרים אין להם שיעור אע"ג דצענין צנצלה כוית ובשרך כבעדשה מ"מ באצרים לא צענין שוס שיעור וא"ר יוחנן אין לוקין עליהן אלא ככזית ולעיל קאמר יזן כבעדשה כגי וא"ת לישני כאן צמיתתן כאן צחייהן וי"ל יען ^(א) דכולי עלמא) הכא נמי מיירי צמיתתן דאצרייתא דאצרים זן קאי ^(א) (הא) דמיירי צמיתה מדקאמר מטמאין: **אמר רבא במובדלין דבר הכתוב** כלומר ילא הא דלמר ר' יוחנן איסורו כטומאה היינו מובדלין דכר כעפרשה כלומר ח' שרצים דטומאתן כבעדשה והא דקאמר ר' יוחנן אין לוקין עליהם אלא ככזית בשאר שרצים מיירי שהם טהורים מלטמא ולא שיין כהן לומר איסורו כטומאה וא"ת כי שמי לעיל כאן צחייהם כאן צמיתתן לישני כאן צמודלין כאן בשאיין מוצדלין כי הכא י"ל כהן דאי מיירי הא דרז דלעיל צאין מוצדלין כעפרשה והא דקאמר רב פשיטא דבעי כוית מידי דהוא אכל איסורין שצמורה מייה קשיא דא"כ ר' יוחנן נמי מאי קמ"ל כיון דמיירי בשאר שרצים דלא שיין טומאה ועוד קשיא דא"כ דמיירי הי דר' יוחנן דהכא בשאר שרצים ^(א) א"כ לא קאי אמאי דמיירי צצרייתא כח' שרצים המוצדלין מדקתינ מטמאין לכך נראה דה"פ צמוצדלין דכר הכתוב כלומר לא הקש הכתוב אכילה לטומאה אלא גבי שרצים דשיין כהו הגדלה כגון ח' שרצים שמוצדלין מן האחרים אצל כהמה לא פג הוקשה אכילתה לטומאתה ובזהמה הוא דקאמר ר' יוחנן דצענין כוית ולא אכל מיני דצרייתא יזן לא קאי אפחות מעדשה מן השרך אלא האצרים דנצלה וקמ"ל דאע"ג דלענין טומאה מהיה יען אפילו פחות מכזית מ"מ לענין אכילה צענין כוית ועל זה פריך כהמה נמי לפלוג צין מוצדלת לשאינה מוצדלת כי היכי דגבי שרצים מפלגין צין מוצדלין לאיין מוצדלין וגבי מוצדלין מקשי אכילה לטומאה הכי נמי גבי כהמה הוה לן לאקושי אכילה לטומאה דהא כהמה איתקש לשאינס כהאי קרא יזן ונפקא מינה לענין אצר נצלת כהמה שיהא איסורה כטומאה דהיינו ככל שהוא כדקתינ האצרים אין להם שיעור והא דקתינ צין מוצדלות לשאיין מוצדלות לאשאין מוצדלות ל"ד אלא כלומר דלגבי כהמה לא מיבעי ^(א) (אצר) כוית ומשני כי מקיש להו רחמנא לצל תשקלו כלומר הא דמקשיין אכילה לטומאה היינו צשרצים דעלייהו קאי אשר הגדלתי לכם לטמא אצל יזן כהמה לא מיירי קרא דאשר הגדלתי דליכא לפלוגי צין יען מוצדלין לשאיין מוצדלין שהרי כל הבהמות צין טהורות צין טמאות מטמאות יען הלכך כיון דלא שייכא כהו הגדלה לא קאי סיפא דקרא אבהמות ואם כן ליכא לאקשויי אכילה לטומאה ו גבי כהמה וזי איתקוש כהמה לשרצים היינו דווקא לצל תשקלז ופירוש זה דחוק מאד דמעיקרא מאי סלקא ילא דעתך וכי לא ידע שפיר דליכא לאקושי אכילה לטומאה אלא צשרצים דשיין כהו הגדלה יען לכך נראה דמעיקרא גמ ה"פ כהמה נמי ליפלוג צין מוצדלין לשאיין מוצדלין כלומר הא ודאי דליכא לאקושי אכילה לטומאה יען ^(א) בדיקשא דנראה דגבי כהמה לא שיין כה הגדלה אלא מ"מ כיון דגבי שרצים איתקש אכילה לטומאה משוס דשיין כהו הגדלה גבי כהמה נמי הוה לן למימר דאיסור אכילתה יען כטומאה וגבי אצרים לא כעניי כוית דהא כהמה ושרצים איתקשו להדדי כהאי קרא ומשני כי הקיש להו רחמנא לכהמה ושרצים היינו דווקא לצל תשקלז שיש צעניהם לאו דצל תשקלז אצל לענין לעשות אכילה כטומאה לא הוי כהמה כשרך:

קדשי מזבח פרק רביעי מעילה

אמר רז יהודה אמר רז אכילת שרצים. אינו לוקה עליהן אלא ככזית ולא כבעדשה: מ"ט אכילה כמיצ כהו. לא תאכלום כי שקך הס (ויקרא יא) ואכילה אינה פחותה מכזית: **פתח הכסופ צאילה**. דהאי דכתיב (סס כ) ולא תשקלז את נפשותיכם היינו באכילה דכי אכיל להו משקך נפשיה: **וסיים טעמאה**. אשר הגדלתי לכם לטמא (סס) אלא לומר לך מה טומאתם שרך כבעדשה אף אכילה לוקה עליהן כבעדשה: וקלסיה ר' יוחנן. להאי דמני רבי יוסי כר ר' חנינא וקשיא לרז יהודה אמר רז דלמר ככזית: לא קשיא כאן צחייהן כאן צמיספן. הא דמני כוית היינו כי אכיל מינייהו צחייהן אצל כי אכיל מינייהו צמיתתן אפילו כבעדשה לקי דומיא דטומאה: והא רז נמי אמטני' קאי ומנא ידעי דכזי הוא משוס דקאמר רז לעיל (ע"א) לא שנו אלא לענין ו אכילה^(א) וההיא ודאי אמתני' קאי ^(א) אכל הגצלות מנטרפין כהא נמי הא דקאמר רז אכילת שרצים לוקה עליהן ככזית קאי אמתני' אכל השרצים מנטרפין וז עס זז אמתני' צמיתתן קא מיירי דהא קתני כל הגצלות מנטרפות וז עס וז דהיינו צמיתתן וכיון דקאי אמתני' מכלל דהא דקאמר רז נמי ככזית ו אקליס) צמיתתן והיכי מתרכלז לדרז צמיסין: דאיאז פורטא וכו'. לא שמענו פירושו: **אמר ליה רז יוסף לאצי** ההוא דיוקא דילך **היא**. כלומר האז דיוקא דקא דייקת דרז אמתני' קאי שך ו יאה אותו דקדוק ולא צצירא

לי ^(א) דרז דלמר אכילת שרצים וכו' לא קאי אמתני' אלא שמעתא צעלמא קאמר: וקלסיה רבי יוחנן מיסיצי. על הא דקאמר לעיל דקלסיה רבי יוחנן דמשמע דצצירא ליה דאכילת שרצים ען כבעדשה מומיצי ליה השתא: **האצרים אין להם שיעור**. דאצר כל שהוא אס הוא שלם אפילו הוא פחות מכזית לענין נצלות או אצר שלם מן השרך שהוא פחות מבעדשה מטמאין דהואיל וכן אצירין שלמנין אע"פ שאין כהן כשיעור מטמאין משוס דחשבי: **ואמר ר' יוחנן אין האוולן לוקה עליהן אלא כזוים**. והשתא משמע דר' יוחנן קאי אהאי צרייתא דהאיצירין וכן צרייתא ודאי צמיתתן קמייירי דקתינ אפי' פחות מכזית נצלות וא"ר יוחנן אין לוקין אלא ככזית והיכי קלסיה ר' יוחנן להא דר' יוסי כר ר' חנינא דלוקין עליהן כבעדשה דלוקימנא לה נמי דצמיתתן קמייירי וקשיא דר' יוחנן דארי' יוחנן: **אמר רבא צמוצדלין דכר הכסופ**. דהא דקלסיה ר' יוחנן לההיא מה טומאה כבעדשה אף אכילה כבעדשה צמוצדלין דכר הכסופ כהני דכתיב כהן והגדלתם כהנך ח' שרצים שצמורה שמוצדלין משאר שרצים וחמורין לענין טומאה יומר מן האחרים דאחרים לא מטעו כלל אלא הינו ח' ובהנהו קאמר קרא דמשמע דאכילה נמי כבעדשה צמוצדלין דכר הכסופ דהיינו צין מוצדלין לשאיין מוצדלין כהמה נמי הואיל והוקשה רחמנא לשרצים כהד קרא נצלת כהמה טמאה ונצלת כהמה טהורה לשרצים דכתיב והגדלתם וגו' ככל אשר תרמוש האדמה וגו' נימא נמי דלהכי אקשיניהו דשני צין מוצדלת לשאינה מוצדלת ולימא הכי דהא דקאמר דנצלה מעמאה ככזית היינו צמוצדלת לכהמה טהורה קרי לה מוצדלת שמוצדלת מצהמות טמאות דמותרת באכילה אצל כהמה טמאה שאינה מוצדלת לא מטמאה עד דאכיא טפי מכזית עד דאכיא ככילה:

אמר

דקאי דילך היא. כלומר אותו דקדוקן שאתה מדקדק דאמנותיין קאי שלך היא אותו דקדוק דלא סבירא לי הכי דרב לאו דאמנותיין קאי אלא שמעתא בעלמא קאמר מימרא דעלמא: וקלסיה ר' יוחנן מיתביב. הכי משמע דקאמר מותיב להאי דקלסיה ר' יוחנן להא דר' יוסי כר חנינא: האיברים אין להם שיעור. כל שהוא אבר שלם אפילו הוא בו באותו אבר פחות מכזית. לענין ביבולת או אבר שלם

כשעורו מטמאין שחשורין

חן: ואמר ר' יוחנן אין לוקין עליהן אלא בבזית. הכי קא פריך ^(א) והא הכא דאית בהו כל כך דאפילו פחות מכשיעורין מטמאין ואפילו הכי אמר ר' יוחנן דאין לוקין עליהן פחות מכזית האוכלו והיכי קלסיה ר' יוחנן להא דר' יוסי כ"ר חנינא דאמר דאכילה לוקין עליו כבעדשה: אמר רבא במובדלין דבר הכתוב. ולא תשקצו את נפשותיכם מחורין דלא תשקש' לר' יוחנן דהא דקלסיה להאי מה טומאה כבעדשה אף אכילה כבעדשה: במובדלין קאמר. בהנך ח' שרצים שבוורה שמובדלין שחמורין שטמאין יותר מן האחרים כהנהו קאמר כבעדשה והאי דקאמר הכא דאין לוקין עליהן אלא בבזית בשאר שרצים שאין מובדלין קאמר: אלא מעתה בהמה נמי נימא ליפלוג בה בין מובדלת לשאינה מובדלת. ולימא הכי האי דקאמרין

^(א) נראה דצ"ל והא היכא כצנרין דלית דהו חשיבות דלפסול פחות וכו'.

מסורת הש"ס

^(א) רש"קמ"ו, צ) הערוך ערך דכ"א גרס האי דווקא דידך הוא כלומר אמה הוא כעקבת וכו' וכו' אצל לא עלמה על לבין, א) אהלת פ"א מ"ז ע"ש [נדה] מנ: ע"ש, ד) צ"ל טומאה], קא מיירי צ"ק, ו) ואשאין צ"ק, ו) גיר' רש"ק אלא דע"כ ה"ג כי צ"ק, ז) צ"ק מ"ו, ח) א"כ לא קאי אצרייתא כמ"ד כדרדשין כמ"ד כהיז מהס ומכזי כהס ושיערו חכמים כי צ"ק, ו) ולא פריך נצרא אנצרא כי צ"ק, ז) וי"ל דע"כ ה"ג כי צ"ק, ז) צ"ק מ"ו, ח) א"כ לא קאי אצרייתא כמ"ד כדרדשין כמ"ד כהיז מהס ומכזי כהס ושיערו חכמים כי צ"ק, ז) צ"ק מ"ו, ח) כהיקס דעלסיה דגבי כהמה כי צ"ק,

הגהות הב"ח

^(א) [רש"ן] ד"ה והא רז וכו' אצל הגצלות וכו' אצל סהרלים: ^(א) ד"ה א"ר רז יוסף וכו' ולא ס"ל כך ואלו רב דלמר: ^(א) ר"ה אמר רז וכו' דצרייתא ודאי מיירי במובדלין ובשרצים שאין:

רבינו גרשום

אכילה שרצים לוקה עליו בבזית. ולא בפחות מכזית: מ"ט אכילה כתיב בהו. ואין אכילה פחות מכזית: פתח הכתוב באכילה וסיים בטומאה. דכתיב והבדלתם בין הבהמה הטהורה כר' ולא תשקצו את נפשותיכם באכילה קא מיירי דכי אכיל ליה קא משקך נפשיה וסיים בטומאה דכתיב אשר הברדתי לכם לטמא: אלא אמר לך מה טומאה כבעדשה אף אכילה כבעדשה וקלסיה ר' יוחנן. להא דמני רבי יוסי כ"ר חנינא: לא קשיא כ"ר חנינא כאן צחייהן כאן צמיתתן. הא דקתינ בבזית היינו כי אכיל מינייהו צחייהן: כאן כי אכיל מינייהו צמיתתן. כבעדשה: והא רב נמי אמטני' קאי דומתני' דקתינ כל השרצים מוצרפין במיתתן קא מיירי הכי קא פריך והא אגן דיענין ביבויז דכי קאמר רב אכילת שרצים לוקה עליו בבזית אמתני' קאי ומנא ידעינן הכי משוס דקאמר לעיל לא שנו אלא לענין טומאה והאי אמתני' קאי הכא נמי אמנותיין קאי וכיון דקאי אמנותיין צמיתתן במיתתן קא מיירי מכלל דהאי דקאמר רב בבזית במיתתן קאמר והיכי מותרת לה בחייהון: א"ל רב יוסף לאביי ההיא דקאי דילך היא. כלומר אותו דקדוקן שאתה מדקדק דאמנותיין קאי שלך היא אותו דקדוק דלא סבירא לי הכי דרב לאו דאמנותיין קאי אלא שמעתא בעלמא קאמר מימרא דעלמא: וקלסיה ר' יוחנן מיתביב. הכי משמע דקאמר מותיב להאי דקלסיה ר' יוחנן להא דר' יוסי כר חנינא: האיברים אין להם שיעור. כל שהוא אבר שלם אפילו הוא בו באותו אבר פחות מכזית. לענין ביבולת או אבר שלם

כשעורו מטמאין שחשורין חן: ואמר ר' יוחנן אין לוקין עליהן אלא בבזית. הכי קא פריך ^(א) והא הכא דאית בהו כל כך דאפילו פחות מכשיעורין מטמאין ואפילו הכי אמר ר' יוחנן דאין לוקין עליהן פחות מכזית האוכלו והיכי קלסיה ר' יוחנן להא דר' יוסי כ"ר חנינא דאמר דאכילה לוקין עליו כבעדשה: אמר רבא במובדלין דבר הכתוב. ולא תשקצו את נפשותיכם מחורין דלא תשקש' לר' יוחנן דהא דקלסיה להאי מה טומאה כבעדשה אף אכילה כבעדשה: במובדלין קאמר. בהנך ח' שרצים שבוורה שמובדלין שחמורין שטמאין יותר מן האחרים כהנהו קאמר כבעדשה והאי דקאמר הכא דאין לוקין עליהן אלא בבזית בשאר שרצים שאין מובדלין קאמר: אלא מעתה בהמה נמי נימא ליפלוג בה בין מובדלת לשאינה מובדלת. ולימא הכי האי דקאמרין

^(א) נראה דצ"ל והא היכא כצנרין דלית דהו חשיבות דלפסול פחות וכו'.

מסורת הש"ס

א) ערלה פ"ב צ"ח ע"א שם:
ב) מכתוב:
ג) כל"ס פ"ד מ"ב סוכה ז':
ד) שבת ע"ד:
ה) ויחית כו'
ו) ליתא בשאר מקומות וגם בשמיות איתא:
ז) נשנת מה ע"ה:
ח) נבס"ח:
ט) ליתא ששנה:
י) ב"מ ע"ה:
יא) נעיל:
יב) טו:
יג) וחספתה פ"ב:
יד) ע"י רש"ק:
טו) נעיל ז':
טז) או פ' שניה שיעור א':
יז) דבנדרשאין דרכו לפגוש קאמר ר"ע כ"י ז"ק:
יח) ב"ס:
יט) ששוליה:
כ) דבשר ז"ק:
כ"א) ז"ק וכו' א"י גירסא בגמ' דגיטין נט:
כ"ב) אחרת ז"ק:
כ"ג) ערלה פ"ב צ"ח:
כ"ד) וסות' כמס' פ"ו ח' ד"ה י"ב סתו דל"ה לא תמלא סוס ביעול ל"ה לא גרבו ולא נשטף ולא נאחז שנין ע"ס ז"ק:
כ"ה) נחמיה:
כ"ו) חמס' פ"ו ח' ד"ה י"ב סת' ע"ה:
כ"ז) ד"ה י"ב סת' ע"ה:
כ"ח) נע' תנש' דסוטה:
כ"ט) ד"ה דמנן מה מפיטרו כ"ס ערוך:
ל) ואינו נביא' שלפניו וי"י ז"ק פגם הוא דלא כפי' הקונטרס לשון אחרון עיקר הכוונה מוכח מן ד"ש זו פגם מיד ואינו ניכר עד לפגם ונהלא לברכו וכו', ר"ש:
מ"א) נעלום מי מי י"י ז"ק:
ד) או מרשות לרשות י"י ז"ק:

הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ה הגד וכו' שקל היטב מצטרף להאדענה:

שיטה מקובצת

א) מצטרפין:
ב) ס' ע"ז דף קס:
ג) קיצע מכול:
ד) כלומר חתך מן כול אחד מחתך הבגד והשק והעור והמפץ ועשה מן בגד למשכב ג' כלומר אם יש באותו בגד ג' טפחים [הואיל וראוי לעשותו כמנו טלוי לכסת קרוע מטמא משום משכב ואם יש באותו בגד טפח על טפח ראוי לטלוט ע"ג החמור ומטמא משום מושב:
ה) רה"ש ד"ל:
ו) וכתוב בגליון מה שאמר במתני' משפטיהן לקל דוקא היא חתך מזה שמכאן נראה שאם החתך נעט מכולם אפילו מן המפץ יכנס בחשבון ג' טפחים של בגד לטמא במשכב הוב י"ד הר"ק שקצו בכונה כך מזה שהיה בגד שלם וכן מזה ותקנו או חתכו ונכסיו בחשבון ג' לפי אבל אם נודקו תחבת מזה ואין בו ששה טפחים אינה מטמא במשכב הוב והעור פחות מו' והשק פחות מו' וכן פ' בפי' לא נודע למי שברייאנו זו מדרבא בראבדא וחתך ותקנו לכך אם ראינו הוא לאותו דבר ושכל אחד היה בגד שלם אבל אם היה פגום בגד בפחות פחות מו' בשק וחתך ועשה מהם ג' למשכב אינו מטמא ע"כ:
ז) לנלוה:
ח) גירסת הערוך טולא ועין בערך טל:
ט) כיון שנהנה מעל:
י) דאין פ"ד א"ת הקדשים להאכילן כלכבים באין עומד לפגם קאמר כיון שנהנה מדחי דבר שאין בו פגם:
תוס':

ס) תנא ומודה ר"ע:
ס"א) תיבות בין שניהם נמחק:
ס"ב) על תיבת עליו נרשם קו למעלה להורות כי לפ"ד ראי למחקר:
ס"ג) משום מושב זב:
ס"ד) לאורגים כששואו מחליק:
ס"ה) קס"ד דבין דברב שאין דרכו:
ס"ו) ובין דברב שיש בו פגם כלומר שדרכו לפגוש קאמר ר"ע דכיון שנהנה מזה פרוטה מעל:
ס"ז) פגם כלומר לשיפגמו מעל דלא תיבת לא ל"ש [והיבת אלא] נמחק:
ס"ח) שני פגמים:
ס"ט) גליון ובהא קמפלגי ר"ע סבר א"ע"ג דלא פגם ליה לאתור כיון ודחיי דלפגוש לאחר זמן ע"י לבישה דבר שיש בו פגם קרינא ביה וחשבינן כיון דלבישה כאלו לאתור פגמה ורובנן סברי כדאמרינן במתניתין כפירוש כל דבר שיש בו פגם לא מעל עד שיפגם בוודאי:
ה) רה"ש ז"ל:
י) מצטרפין ס"א דמס' ערלה דתנן הערלה וכלאי כרס עולים באחד ומאחיה ומצטרפין זה עם זה ר"ש אומר אין מצטרפין ור"ל דאין מצטרפין כיון שאין שניהם איסור אחד ומין אחד והתלמוד קיצר הלשון ולא פירש טעמו של ר"ש:
י"א) אחד ומין אחד אות מ' נמחק:
י"ב) ולא הויא קדש אות ד' נמחק:
י"ג) לאיסור וא"ת מאי פריך ל"ש לישנן דהכא מיירי ע"י הערובות לכך צינור וי"ל ודאי הנהם בהריא ועבודת כוכבים ודע לימר:
י"ד) מיירי שלא נתערבו אות ב' נמחק:
י"ה) באחד ומאחיה [ותבת מאה מזה] ועוד י"ל דהכא לא בחייא בהערובות מילא קתני מצטרפין לאיסור כמו באיך:
הבגד והשק והעור א"ע"פ ששיעוריהן חלוקין זה מזה שהבגד מטמא מו' על ג' והשק מו' על ג' והעור מו' על ג' ודקאמר הכא ובגד משלים לשיעור השק אמר ר"ש נה טעם מצטרף שהן ראויין לטמא מושב ששיעור מושב טפח וכולן שוין באותו שיעור אפילו בשאר טומאות שהן חלוקין מצטרפות התי תב במסכת סוכה קיצע מכולן טפח על טפח טמא וי"ל אם קיצע מכל אחד ואחד לבדו מטמא במושב טפח עיין בחוטפות שבת דף טו:
י"ז) ס' נמחק:

שידורים ממחלחלות התאנים ומקנאות בכל שהוא:
ל) פגם כגון טלית שדרכו לפגוש דלא מעל עד שיפגום ומפרש דפליגי רבי עקיבא וחכמים בדבר שאין גרילות לפגוש (כי אם) על ידי רוב תשמישו ואפ"ה משוי ליה ר"ע כדבר שאין בו פגם כלל:
נ) ויבדושלמי מותבם אצערק קטלא:
ו) לפי שהוא דבר אוח' ש' נמחק:
ז) שני פגמים דברב שיש בו פגם לא מעל עד שיפגום:
ח) כגמרא הסי' ומה'ד' ומורה ר"ע בדבר שיש בו פגם שלא מעל עד שיפגום ור"ע לא אמר במתניתין אלא בדבר שאין בו פגם:
במאי קמפלגי דרבנן אית להו נמי דדבר שאין בו פגם כיון שנהנה מעל בלא שום פגיעה כדמפרש במתניתין בלבוש מציעה אות א' ותיבת מלמלי' נמחק:
ט) תיבות לבוש אמצעי נמחק:
י) שהוא פוגם מיד וכן התחתון שמכור לבשר פוגם הרבה מחמת זיעת בשרו ואינו צריך עד שיפגם אבל אמצעי אינו פגום תנא אבל עד זמן מרובה:
יא) לקמיה פוגם דבר:
י"ב) סבר כיון דרשאה לא פגם דבר:
י"ג) הוא ולכן קאמר דמועל בלא פגיעה וקשיא על זה חפ"י דפי' לרבנן דמושם שיפגום לקמיה דבר שיש בו פגם קרינא ביה דלקמן משמע דדבר שאין בו פגם תחת ולקמיה יפגום דבר שאין בו פגם הוא לכ"ע דפרקי על דהיא דרשאה בבוס של זהב ודחבא לאו בר איפגום הוא בתמיה א"כ משמע דבוס של זהב מדי' דמיפגם דבוס של זהב מרובה אבל לבושא פליגי דבר שאין בו פגם וליכא מן דפליגי וי"ל דשאני הנהם שאינו פוגם אלא לזמן מרובה ויורו מדיא אלא הכא במבולבוס נמי דאינו פוגם לאלתר דבא מ"מ לזמן מועט פוגם ועי"ל דהוב אינו פוגם כלל מיד עד זמן מרובה אבל לבושא פליגי דבר שאין בו פגם ולכן קאמר דמועל בלא פגיעה מן תיבת בורב שיש בו פגם ור"ש אומר אין מן פגם וליכא דאין מוחלין:
י"ד) סבר מכיון דאין פגום ניכר דבר שאין בו פגם אלא מועל בלא פגיעה מן תיבת בורב שיש בו פגם ור"ש אומר אין מן פגם וליכא דאין מוחלין:
י"ה) האמורא במעילה:
י"ו) הוא ואולי איש וימעלו וגו' ויונו אחרי הכעלים:
שנינו ע"מם מן המקום לעבודת כוכבים:
יכול

בתנ"י **הערלה** ו**כלאי הכרם** **מצטרפין**. ^(א) כדאמרי' ^(ב) גבי פגול ונומר: **גב' והפניה כל שהוא למכות**. האכילה כל שהוא עובר בלאו וא"כ למאי מצטרפין: **בתנ"י** **הבגד**. שהוא מטמא ג' אכזבות על ג' אכזבות: **והשק**. שיעורו ד' טפחים על ד' טפחים: **הבגד** מצטרף לשק שקל הימנו **(א)** לארבעה על ארבעה וכן כל

אחד ואחד מצטרף לקל הימנו דשק מצטרף לעור לחמשה על חמשה והעור למפך לששה על ששה דהיינו לקל הימנו **אבל** לא הקל עם החמור דלהכי מנא לכו הכי הבגד והשק והשק והעור כו' כולן מצטרפין זה עם זה **אר"ש** מה מעם מפני שהן ^(א)בהבגד והשק השק והעור העור והמפץ ^(ב)כולן מצטרפין זה עם זה **אר"ש** מה מעם מפני שהן ^(א)ראוין ליטמא במושב: **גב' תנא** ^(א) ^(ב)קיצע מכולן ^(ג)לששה ועשה מהן **גבד למשכב** לששה **למושב טפח** לאחיהו **כל** שהו **מאי** לאחיהו **אמר** **ר"ל** **אמר ר' ינאי** **שכן** **עומד** ^(א) לנלוהה במתניתא **תנא יהואיל וראוי לקוצצי תאנים:**

הדרן עלך קדשי מזבח

"הנהגה מן ההקדש שוה פרוטה אע"פ שלא פגם מעל דברי ר"ע וחכ"א כל דבר הישיש בו פגם לא מעל עד שיפגום ושאין בו פגם כיון שנהנה מעל כיצד נתנה קמלא בצוארה טבעת בידה שתה בכוס של זהב כיון שנהנה מעל לבש בחלוק כסה בטלית ביקע בקדרום לא מעל עד שיפגום:
^(א) הנהגה מן החטאת כשהיא חיה לא מעל עד שיפגום כשהיא מתה ^(א) כיון שנהנה מעל:
גב' תנא ^(א) ^(ב)מורה ר"ל לחכמים בדבר שיש בו פגם במאי קא מציילי אמר רבא בלבוש מציעאה ומלמלא ת"ר ^(א)נפש אחד היחיד ואחד הנשיא ואחד המשיה ^(א)כי תמעל מעל אין מעל אלא שניו וכן הוא אומר ^(א) ^(ב)איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל ואומר ^(א)וימעלו באלהי אבותיהם

קדשי מזבח פרק רביעי מעילה יח.

תני **אין צריבין צ"צרה**. תימנה דבפרק בתרל דמסכת ע"ז (דף סח): קאמר לר"ש לנטרף הימר לאיסור וליתמר ומשני ר"ש לטעמיה דתנן הערלה וכלאי הכרם רש"א אין מצטרפין אלמא משמע דאין מצטרפין ר"ל דאין מצטרפין ממנו וי"ל דההוא דמס' ע"ז לאו היינו הך דהכא אלא ההוא דאין מצטרפין יוז דבסיפא דמסנה ^(א)אחתא דמייתי כ"ס פ"ר ^(א)ע"ה (עמ' דף פט): דתבלין שנים ושלושה שמות ותמיא כסיפא ר"ש אומר שני שמות ממין אחד או שני מינין משם אחד אין מצטרפין ויונה לומר דאין מצטרפין כיון דאין שניהם איסור אחד מן ממין אחד והש"ס קילר הלשון ולא טע דק קת מן המשנה וא"ת מאי לירוק צעי התם והא אית ליה כל שהוא למכות י"ל דהיינו דווקא כשהאיסור צעין ואוכלו אבל התם מיירי שהוא צתערבות כגון ערלה וכלאי הכרם שנתערבו יחד וצבי האי גוונא לא אמר ר"ש כל שהוא למכות ^(א)דאס לא כן ל"ל קרא צמיר (דף נה): ובפסחים (דף מג): ליהמר מצטרף לאיסור ^(א) וס' פירשמייה והתם דההוא דשבת (דף פט): רואה לומר שנתערבו ביחד דקדמי צירושלמי צירשא דההיא התרומה ותירומה מעשר של דמאי עולין צמיר ומאה מצטרפין וע"ז אכל הכא מיירי ין בלא נתערבו דהא לא קמי עולין צמיר ין ומאה:
^(א) **הבגד** **והשק** **וכו' לצוילה**. פירוש דרך האורגת שיש צידה בלא גנדים שלא מהיה מתקנת יותר מדאי ^(א) וכן קוצצי תאנים ^(א): **הדרן עלך קדשי מזבח**

הנהגה **שוה** **פרוטה** **מן** **ההקדש** **אע"פ** **שלא** **פגם** **מעל** **דברי ר"ע** **וחכ"א** **כל** **דבר הישיש** **בו** **פגם** **לא** **מעל** **עד** **שיפגום** **ושאין** **בו** **פגם** **כיון** **שנהנה** **מעל** **כיצד** **נתנה** **קמלא** **בצוארה** **טבעת** **בידה** **שתה** **בכוס** **של** **זהב** **כיון** **שנהנה** **מעל** **לבש** **בחלוק** **כסה** **בטלית** **ביקע** **בקדרום** **לא** **מעל** **עד** **שיפגום**:
^(א) **הנהגה** **מן** **החטאת** **כשהיא** **חיה** **לא** **מעל** **עד** **שיפגום** **כשהיא** **מתה** ^(א) **כיון** **שנהנה** **מעל:**
גב' תנא ^(א) ^(ב) **מורה ר"ל** **לחכמים** **בדבר** **שיש** **בו** **פגם** **במאי** **קא** **מיציילי** **אמר** **רבא** **בלבוש** **מציעאה** **ומלמלא** **ת"ר** ^(א) **נפש** **אחד** **היחיד** **ואחד** **הנשיא** **ואחד** **המשיה** ^(א) **כי** **תמעל** **מעל** **אין** **מעל** **אלא** **שניו** **וכן** **הוא** **אומר** ^(א) ^(ב) **איש איש** **כי** **תשטה** **אשתו** **ומעלה** **בו** **מעל** **ואומר** ^(א) ^(ב) **וימעלו** **באלהי** **אבותיהם**

כסה בטלית כקע בקדרום לא מעל עד שיפגום.
יח הנהנה מן החטאת לא מעל עד שיפגום.
מפרש לה בגמרא ^(א): **בבאי קמציילי בבבשי אמצעי ומלמלא**. פירוש יח לבוש אמצעי לאפוקי עליונה שהוא יח פוגם יותר מדאי וכן התחתון סמוך לבשר פוגם הכרה אבל אמצעי אינו פוגם אבל לזמן מרובה הוא פוגם ובהא פליגי דרבנן סברי כיון דלקמיה יח פגם דבר שיש בו פגם הוא ואין מועילין עד שיפגום ור"ע סבר ^(א)יטןריון דהשאה לא פגים דבר שאינו פוגם הוא ^(א) ויש מפרשים לבושא מצינעא יש בו פגם מיד אבל אינו ניכר לא עד לפנים רבנן סברי דדבר שיש בו פגם הוא אין מועילין בו עד שיפגום ור"ע סבר לא דבר שאין פגם הוא ^(א)ופירש הקונטרס לשון אחרון עיקר ^(א)(והאשמות מוכח זו לפנים) ונהלא לרבי מי דידן עמסה דהיכל דאין זו פגם שמה ולקמן יפגם דבר שאין בו פגם הוא לכ"ע כדאימא לקמיה דפרקי על ההיא דשמה בכוס של זהב ודנכה לאו צר איפגומי הוא צתמיה וכו' עד דמסיק נהי דלא איכא נהנה ופגם לאלתר ^(א) מי לא איכא פגיעה כו' כלומר לקמיה איכא פגיעה ואפילו סמי קרי ליה צתמיה לכוס של זהב דבר שאין בו פגם וליכא מן תאן פגום:

ובלמלא. בגיטין (דף נט): מפרש דההיא בגד דק והוי כאמנחא ופלגי אמנחא ולענין דבר שיש בו פגם הוי כלבוש מצינעאה:
אין מעי"ה אלא שינוי. פירוש נא מקדש לחול ^(א) על מרשות לרשות מרשות קדש לרשות חול ומיייתי ראייה מסוטה שהיא עושה שינוי שמתנה בענה לזו ועוסקה ומדנכת דדבר שהוא חולין וגנולי לה:
ואומר וימעלו (בני ישראל ביה) באה"י אבותיהם ויונו אחרי הבע"ל^(א)^(ב)
תימה מאי ואומר וי"ל דאי מקוטה ה"א דדוקא נהנה דומיא לקוטה שנהנית מן העברה אבל שינוי בלא הנאה כגון מעות דהקדש דמוציא לחולין שלוקח צדקה סחף לעלמו או כדנתנן צתמיה' גבי אכן או קורה של הקדש נתנה לחצירו הוא מעל דאין גופו נהנה מן ההואהא עצמו

לשק. שקל הימנו לר' על ד' וכן כל אחד מצטרף לקל כולן מצטרף זה עם זה לשיעור טומאה הקל הימנו אבל לא הקל עם החמור להכי תנא להו הכי וכולן מצטרפות שנים עם שנים ליטמא מושב מפני שהן ראויין בבישין בין כולן שיעור אחד ראויין לטמא לישב עליו חוב הלכך מצטרפין:
קיצע מכול:
כלומר חתך משוה מכל אחד מחתך הבגד והשק והעור והמפץ:
ועשה מזה בגד למשכב שלשה:
כלומר אם יש באותו בגד שלשה על שלשה ראוי לעשות ממנו טלוי לכסת כשהוא קרוע ומטמא משום משכב ואם יש באותו בגד טפח על טפח ראוי הוא לטלוט על גבי כר ומטמא משום מושב וב לאחיוהי כל שהוא ואם אין לו לאותו בגד אלא כל שהו מטמא משום אחיה:
מאי לאחיהו שכן עומד לטולא. שכן ראוי הוא אותו משוה בגד לאורגים כששואו מחליק את המטה של אריגה בסוכין או בשום דבר כדי לחזוק כורך משוה בגד על אצבעו ומחליק את הטווי ואותו סמרטוט שעל אצבעו משמר אצבעו שלא יחתכו החוט ואותו שכוךך באצבעו נקרא טולא:
וראי נמי לקוצצי תאנים. אותן שמבקעין את התאנים ומולחין אותו כורכין משוה על אצבעם שלא יתחלקן בשומן התאנים:
הדרן עלך קדשי מזבח

הנהגת **שוה** **פרוטה** **מן** **ההקדש** **אע"פ** **שלא** **פגם** **מעל**. **וחכ"א** **כל** **דבר שיש** **בו** **פגם** **כו'**. כיצד דבר שאין בו פגם כגון:
נתנה קטלא. ענק של זהב של הקדש בצוארה או טבעת בידיה:
או שתה בכוס של זהב.

עין משפט ונר מצוה

ל ד א מיי פטוי מהל'
מחלות אסורות הלכה
ד:
ל ב מיי פכ"א מהל' נלס
הלכה ד:
ל ג ד מיי שם הל' ג:
א ה מיי פ"ו מהלכות מעילה הלכה א:
ב ו מיי שם הלכה ב:

תורה אור השלם

1. נפש כי תמעל מעל וקטאת בשגגה מקדשי יי ודבאת את אשמו ליי איל המים מן הדגאן בערברך כסף שקלים בשקל הקדש לאשם:
ויקרא ה טו
2. דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם איש איש כי תשטה אשתו וקעלה בו חטאת:
במדבר יב יב
3. וימעלו באדמי עמי וקצרו אשר השמיד אלהים מפניהם:
דברי הימים א ה כה

מוסף רש"י

הערלה וכלאי הכרם מצטרפין. אם נפלו שניהם לפחות ממאתים (ע"ז סח):
כל שהוא. ככל האיסורין (מכות יז:
שבועות כא):
למכות. כהמלא (שבועות שסח).
הבגד והשק. הואיל וממנן קריו להיות שוה, מצטרפין להלכות מל הקל, שאם אין נשק ד' הדגד שהוא חמור מעליו, אבל השק אינו משלים הבגד החמור. שק מנשה של עוים משו ויאה עד יתר מן הבגד ואינו מגיע לטויוש של עור (שבועות יז: וכע"ז שבת טו).

הדרן עלך קדשי מזבח
כשהיא חיה לא מעל עד שיפגום. עד שיסגר ממנו, דכיון דקדושת דמיס היא לא מעל עד שיסגר דממיה, כגון שחנן מן הזמר או משרש כה והמכסה, דכיון דנעלת מוס היא קיימא דמימי וק"ל כל העומד לקדשת אין מועילין בו עד שיסגר דממיה, אבל כל שאני עומד לדמוס, כגון כוס של זהב של הקדש, כיון שנהנה בו א"ע"פ שלא חסירו מעל (ע"ל ב' ובע"ז יט):
כשהיא מתה. דלאו דמי קיימא, דאין פרוין לא הקדשים להאכילן לנכסים, כיון שנהנה. שוה פרוטה. מעל. א"ע"פ שלא חסרהו, והאי מעל מדרבנן חזקה, ולאחרא שמהה ד"ה אין כה מעילה מצוריהם, אלא מאי מעל מדרבנן (ע"ל ב' ובע"ז יט).

רבינו גרשום

כלומר דתורוייהו ראשון ושני עבדי ביה מלאת בשלישי הואיל וראשון עבד שני ושני עבד שלישי:
הערלה וכלאי הכרם מצטרפין האוכל חצי מזה וחתץ מזה מחצית לקוח את הארבעה. הבגד, שהוא מטמא שלשה על שלשה:
והשק. שהוא מטמא ארבע על ארבע:
הבגד מצטרף

לשק. שקל הימנו לר' על ד' וכן כל אחד מצטרף לקל כולן מצטרף זה עם זה לשיעור טומאה הקל הימנו אבל לא הקל עם החמור להכי תנא להו הכי וכולן מצטרפות שנים עם שנים ליטמא מושב מפני שהן ראויין בבישין בין כולן שיעור אחד ראויין לטמא לישב עליו חוב הלכך מצטרפין:
קיצע מכול:
כלומר חתך משוה מכל אחד מחתך הבגד והשק והעור והמפץ:
ועשה מזה בגד למשכב שלשה:
כלומר אם יש באותו בגד שלשה על שלשה ראוי לעשות ממנו טלוי לכסת כשהוא קרוע ומטמא משום משכב ואם יש באותו בגד טפח על טפח ראוי הוא לטלוט על גבי כר ומטמא משום מושב וב לאחיוהי כל שהוא ואם אין לו לאותו בגד אלא כל שהו מטמא משום אחיה:
מאי לאחיהו שכן עומד לטולא. שכן ראוי הוא אותו משוה בגד לאורגים כששואו מחליק את המטה של אריגה בסוכין או בשום דבר כדי לחזוק כורך משוה בגד על אצבעו ומחליק את הטווי ואותו סמרטוט שעל אצבעו משמר אצבעו שלא יחתכו החוט ואותו שכוךך באצבעו נקרא טולא:
אותן שמבקעין את התאנים ומולחין אותו כורכין משוה על אצבעם שלא יתחלקן בשומן התאנים:
הדרן עלך קדשי מזבח

הנהגת **שוה** **פרוטה** **מן** **ההקדש** **אע"פ** **שלא** **פגם** **מעל**. **וחכ"א** **כל** **דבר שיש** **בו** **פגם** **כו'**. כיצד דבר שאין בו פגם כגון:
נתנה קטלא. ענק של זהב של הקדש בצוארה או טבעת בידיה:
או שתה בכוס של זהב.

לשק. שקל הימנו לר' על ד' וכן כל אחד מצטרף לקל כולן מצטרף זה עם זה לשיעור טומאה הקל הימנו אבל לא הקל עם החמור להכי תנא להו הכי וכולן מצטרפות שנים עם שנים ליטמא מושב מפני שהן ראויין בבישין בין כולן שיעור אחד ראויין לטמא לישב עליו חוב הלכך מצטרפין:
קיצע מכול:
כלומר חתך משוה מכל אחד מחתך הבגד והשק והעור והמפץ:
ועשה מזה בגד למשכב שלשה:
כלומר אם יש באותו בגד שלשה על שלשה ראוי לעשות ממנו טלוי לכסת כשהוא קרוע ומטמא משום משכב ואם יש באותו בגד טפח על טפח ראוי הוא לטלוט על גבי כר ומטמא משום מושב וב לאחיוהי כל שהוא ואם אין לו לאותו בגד אלא כל שהו מטמא משום אחיה:
מאי לאחיהו שכן עומד לטולא. שכן ראוי הוא אותו משוה בגד לאורגים כששואו מחליק את המטה של אריגה בסוכין או בשום דבר כדי לחזוק כורך משוה בגד על אצבעו ומחליק את הטווי ואותו סמרטוט שעל אצבעו משמר אצבעו שלא יחתכו החוט ואותו שכוךך באצבעו נקרא טולא:
וראי נמי לקוצצי תאנים. אותן שמבקעין את התאנים ומולחין אותו כורכין משוה על אצבעם שלא יתחלקן בשומן התאנים:
הדרן עלך קדשי מזבח

הנהגת **שוה** **פרוטה** **מן** **ההקדש** **אע"פ** **שלא** **פגם** **מעל**. **וחכ"א** **כל** **דבר שיש** **בו** **פגם** **כו'**. כיצד דבר שאין בו פגם כגון:
נתנה קטלא. ענק של זהב של הקדש בצוארה או טבעת בידיה:
או שתה בכוס של זהב.

לשק. שקל הימנו לר' על ד' וכן כל אחד מצטרף לקל כולן מצטרף זה עם זה לשיעור טומאה הקל הימנו אבל לא הקל עם החמור להכי תנא להו הכי וכולן מצטרפות שנים עם שנים ליטמא מושב מפני שהן ראויין בבישין בין כולן שיעור אחד ראויין לטמא לישב עליו חוב הלכך מצטרפין:
קיצע מכול:
כלומר חתך משוה מכל אחד מחתך הבגד והשק והעור והמפץ:
ועשה מזה בגד למשכב שלשה:
כלומר אם יש באותו בגד שלשה על שלשה ראוי לעשות ממנו טלוי לכסת כשהוא קרוע ומטמא משום משכב ואם יש באותו בגד טפח על טפח ראוי הוא לטלוט על גבי כר ומטמא משום מושב וב לאחיוהי כל שהוא ואם אין לו לאותו בגד אלא כל שהו מטמא משום אחיה:
מאי לאחיהו שכן עומד לטולא. שכן ראוי הוא אותו משוה בגד לאורגים כששואו מחליק את המטה של אריגה בסוכין או בשום דבר כדי לחזוק כורך משוה בגד על אצבעו ומחליק את הטווי ואותו סמרטוט שעל אצבעו משמר אצבעו שלא יחתכו החוט ואותו שכוךך באצבעו נקרא טולא:
אותן שמבקעין את התאנים ומולחין אותו כורכין משוה על אצבעם שלא יתחלקן בשומן התאנים:
הדרן עלך קדשי מזבח

הנהגת **שוה** **פרוטה** **מן** **ההקדש** **אע"פ** **שלא** **פגם** **מעל**. **וחכ"א** **כל** **דבר שיש** **בו** **פגם** **כו'**. כיצד דבר שאין בו פגם כגון:
נתנה קטלא. ענק של זהב של הקדש בצוארה או טבעת בידיה:
או שתה בכוס של זהב.

לשק. שקל הימנו לר' על ד' וכן כל אחד מצטרף לקל כולן מצטרף זה עם זה לשיעור טומאה הקל הימנו אבל לא הקל עם החמור להכי תנא להו הכי וכולן מצטרפות שנים עם שנים ליטמא מושב מפני שהן ראויין בבישין בין כולן שיעור אחד ראויין לטמא לישב עליו חוב הלכך מצטרפין:
קיצע מכול:
כלומר חתך משוה מכל אחד מחתך הבגד והשק והעור והמפץ:
ועשה מזה בגד למשכב שלשה:
כלומר אם יש באותו בגד שלשה על שלשה ראוי לעשות ממנו טלוי לכסת כשהוא קרוע ומטמא משום משכב ואם יש באותו בגד טפח על טפח ראוי הוא לטלוט על גבי כר ומטמא משום מושב וב לאחיוהי כל שהוא ואם אין לו לאותו בגד אלא כל שהו מטמא משום אחיה:
מאי לאחיהו שכן עומד לטולא. שכן ראוי הוא אותו משוה בגד לאורגים כששואו מחליק את המטה של אריגה בסוכין או בשום דבר כדי לחזוק כורך משוה בגד על אצבעו ומחליק את הטווי ואותו סמרטוט שעל אצבעו משמר אצבעו שלא יחתכו החוט ואותו שכוךך באצבעו נקרא טולא:
אותן שמבקעין את התאנים ומולחין אותו כורכין משוה על אצבעם שלא יתחלקן בשומן התאנים:
הדרן עלך קדשי מזבח

הנהגת **שוה** **פרוטה** **מן** **ההקדש** **אע"פ** **שלא** **פגם** **מעל**. **וחכ"א** **כל** **דבר שיש** **בו** **פגם** **כו'**. כיצד דבר שאין בו פגם כגון:
נתנה קטלא. ענק של זהב של הקדש בצוארה או טבעת בידיה:
או שתה בכוס של זהב.

לשק. שקל הימנו לר' על ד' וכן כל אחד מצטרף לקל כולן מצטרף זה עם זה לשיעור טומאה הקל הימנו אבל לא הקל עם החמור להכי תנא להו הכי וכולן מצטרפות שנים עם שנים ליטמא מושב מפני שהן ראויין בבישין בין כולן שיעור אחד ראויין לטמא לישב עליו חוב הלכך מצטרפין:
קיצע מכול:
כלומר חתך משוה מכל אחד מחתך הבגד והשק והעור והמפץ:
ועשה מזה בגד למשכב שלשה:
כלומר אם יש באותו בגד שלשה על שלשה ראוי לעשות ממנו טלוי לכסת כשהוא קרוע ומטמא משום משכב ואם יש באותו בגד טפח על טפח ראוי הוא לטלוט על גבי כר ומטמא משום מושב וב לאחיוהי כל שהוא ואם אין לו לאותו בגד אלא כל שהו מטמא משום אחיה:
מאי לאחיהו שכן עומד לטולא. שכן ראוי הוא אותו משוה בגד לאורגים כששואו מחליק את המטה של אריגה בסוכין או בשום דבר כדי לחזוק כורך משוה בגד על אצבעו ומחליק את הטווי ואותו סמרטוט שעל אצבעו משמר אצבעו שלא יחתכו החוט ואותו שכוךך באצבעו נקרא טולא:
אותן שמבקעין את התאנים ומולחין אותו כורכין משוה על אצבעם שלא יתחלקן בשומן התאנים:
הדרן עלך קדשי מזבח

הנהגת **שוה** **פרוטה** **מן** **ההקדש** **אע"פ** **שלא** **פגם** **מעל**. **וחכ"א** **כל** **דבר שיש** **בו** **פגם** **כו'**. כיצד דבר שאין בו פגם כגון:
נתנה קטלא. ענק של זהב של הקדש בצוארה או טבעת בידיה:
או שתה בכוס של זהב.

מסורת הש"ס

א) ב"מ מה, טו ז' [לעיל יח:];
א) [ומניין י"ג: ד] ז' [ב"ק כ:];
ושם חלפה כסם שמואל;
א) [ומניין י"א: ו] ע"ז מו:
[ומלין י"ח: ו] ז' [ב"ק ק"ה];
ח) נדריה נד: תנאבה: כמחבת:
נח: קדושין מב: טו) כמחבת:
נח: טו) ג"ח שפס שמיס והס:
נטו' ו' ג' ז' א' טו) ז"ק מ"ו:
ו) נהכי ז"ק;
ח) הכי ז"ק;
ט) ז"ק מ"ו;
ט) [נדריה יב:];
ע) תנאבה ליה למתנייה;
ז"ק;
ה) הקדש הסיד' ואח"כ דיהי' אמר לו ז"ק;
ו) דלמר משיכה כר' ז"ק;
ק) וה"ה דהוא מצי לשנוי דהתם מיירי שגבנן לאבני בית כהנן תלושים ודמי ליה כר' ז"ק;
ר) ש"ק מ"ז [ע"פ, ג' ז' ז"ק מ"ו];
א) וי"ל דה"ל דמשנה הניחה הנראה לעינים

כשהקדישו ולבסוף בנאו אלל בנאו ולבסוף הקדישו לא חתי

כ"ו עטמא ושפא לא חתי שפיר כ"ו ז"ק;
ג) ג' נר ש"ק;



הנהגות הב"ח

ה) רש"י ד"ה ויזון ובי דהכי קמנ:
ו) [ב"ר למה ובי דמי הסיד' ואח"כ דיהי' מסייע ליה ובי:
א) בא"ד לקרקע ומשני לעולם:
ו) ד"ה תמי ובי דודאי לא מעל היכא דבנאו ורלבסוף הקדישו אלל משה"ה נקט ובי:
ב) בא"ד להכי פסקא לעולם כ"ל ויזנת
נחמק:
ו) מתני' טלו שתיים שמיס והס נטלו שלש שלס:
סלס:



רבינו גרשום

שוה חצי פרוטה:
ופגס כמצי' פירוטה:
שקיע בו ופגמו כשיעור חצי פירוטה:
או שנתנה בשוה פירוטה בדבר אחד בדבר שיש בו פגם ולא פגם ופגם בשוה פירוטה בדבר אחד:
כגון כשר משקה קדש ולא נתנה הרי זה לא מעל:
עד שינתנה בשוה פירוטה ויפגסו שוה פירוטה בדבר אחד:
האי אקני:
כבר דומיא דהנהגה:
ואין מובלע אחד מועל במקורשין אלא בבחמה וכלי שרת בלבד דהני לאו לדמים לפישריה קיימי ולאוו בר איפגונו מינן שאפילו רכב אחד ע"ג בחמה והנהגה או תלש צמרה עדיין דרוריה איז לקרבן ויש בה מועל אחד וקנה וכן שנתה אחד כסל כול שזה אפילו אם פגמו ויפתחו כיון דקדושת הגוף הוא ולא לפישריה קאי ראו הוא עדיין לשירותו ויש בו מועל אחד מועל:
רבי אומר דבר שאין לו פגם, שאינו נפסל אפילו פגמו דהיינו כל דבר שאין לו פיריון כי הני דאמרון ודכוותיהון יש בו מועל אחד מועל:
קסבר בעינא דבהמה כתיבה מעילה, ולא בשאר מילי דכתיבי כבאי

האשכח גבי מעילה:
ור' נחמיה, דמרבי נמי כלי שרת:
אמר לך, מק"ז אירבו אם אחרים מביאין לקדושת כלומר כיון דכלי שרת חמירי כ"כ ומכריזין אותם לקדושה דהכי ידוי לן דכל מילי מתקדש בכלי שרת:
הוא עצמו כלי שרת לא כי"ש, כגון כוס של זהב אוני דין שריבוי עצמו לקדושה לכך שיהא בו מועל אחד מועל:
איכא בינייהו עצים דת"ר האומר הרי עלי עצים לא יפותח משני גורדיו כו', (ב' במס' נגלות הא ברייתא הא בפרק הקומץ תנינא וטעונין מלח וטעונין תנופה לטעמא דרבי כשאר קרבן הואיל ומיקרו קרבן קדש יקדושת תנוק כמו בהמה ויש בהו מועל אחד מועל אם יושב אחד עליהן ויש בהן מועל אחד מועל ולא אפיקו דמינו הלכך יקברו דכיון דלא הוו תוב בר פרייה תלכך יש בהן מועל אחד מועל הנהגה מהן לאחר שחיטה:
וחכ"א ביניהו, והנתיא קדשי המזבח תמימה ונעשה בעל מום ועבר ושושטן קודם פרייה:
רבי אומר יקברו, משום דקסבר דבעי העמדה והערכה ולא אפשר דמינו תלכך יקברו דכיון דלא הוו תוב בר פרייה תלכך יש בהן מועל אחד מועל הנהגה מהן לאחר שחיטה:
וחכ"א יפדו, לא עבי העמדה והערכה וכיון דקדושת דמינו נינהו אין בו מועל אחד מועל):
נתנה לחברו הוא מעל, שהוציאה לחולין:
נתנה בבלן, כדי שיתנו להדוחן בבית המרחץ:
אכילתו ואכילת חבריו כו', כפררשין לעיל בגמ':
גבויב הסטורול לו, לשמור אותו אבן או קורה עסקינן דכי נטלו עדיין הן בשרשות וברשות הקדש כמתחלה אבל כי נתנה לחברו הרי כבר שינהו מהקדש לחולין ומעל:
כיון דשניה, ששיפה וחתכה מעל דהא שניה:
א"ר פפא כגון שהניחה על פי ארובה, כשהיא שלמה שלא חתכה הלכך לא מעל של שידור תחתיה בשוה פירוטה וכיצד נתנה בה כגון שסתם בה פי ארובה והוי פירות תחת הארובה ועכשיו מועיל להן שאין הגשמים נוטפין עליהן כיון שהגין עליהן בשוה פירוטה מעל:
וכיון דבני לא מיהת מעל, הכי קא פריך אכתי אפילו לא חתכה ועדיין היא שלמה אמאי נתני עד שידור תחתיה מול סמוק רבין דבני לא מיהת שחיברה בבנין בסיד ובאבנים הרי מעל שאין לך שיינו גדול מזה:
לימא, (בבאי כו') [דמשנינן] ר' לא מעל א"ע"פ שחיברו כלומר דכתלוש דרבי הנימו מסייעא לרב דאמר השתחוה לבית אסור כלומר א"ע"פ שמחובר בקדש בסיד ובאבנים דמי כתלוש לענין איסור עבודת כוכבים דאי אמרת כמחובר דמי א"כ לא אסור דהא [מחבי] אלהיהם על ההרים ולא ההרים אלהיהם:
לעולם אמרינן כיון דבני לא בסיד כמחובר דמי, וא"ת א"כ אמאי לא מעל לאתלע עד סידו משום דהנאה הנראה לעינים אסרה תורה גבי מעילה ולא נראית לעינים עד שידור תחתיה שפנינה עליו או על פירותיו:
לימא מסייע ליה לרב, דאמר דא"ע"ג דבנאה דכתלוש דמיא ולא מעל עד שידור מהא [דנתניא] הדר בבית הקדש כיון שנתנה מעל לא דבית כמחובר דמי אמאי מעל הוא אמרינן בריש פירקין דאין מעילה נהגתה אלא בתלוש אלמא מדמעל דכתלוש דמי:
אמר ריש לקיש, לעולם בית כמחובר דמי ומתכא לא מסייע ואי אמרת א"כ אמאי מעל דהתם בתקדישי האבנים והסיד כשגון בתלוש ואחר כך בנאו וכיון דבשעת הקדש הוה תלוש הלכך א"ע"ג דבנאו דמחובר הוא יש בו מעילה:
וקא דייק, ולעומקך אבל בנאו ולבסוף הקדישו כשהוא מחובר מאי לא מעל א"כ מאי איראי [דהיינו ותני] [דנתני כסיפא] הדר בבית של מערה של הקדש לא מעל דזה ודאי נבנה ואתא"כ הובשעת שנקדחת הצור מיירי דמחוברת היתה מעולם ליתני הדר בבית כו':
אמרי לא פסיקא ליה הא לא פסיקא ליה, דמערע דפסיקא ליה לדעולע לא מעל ההוא חכיבא ליה למיתנא:
בית של הקדש דפסיקא ליה, למילתיה ריש לפרש בין בנאו ולבסוף הקדישו ובין הקדישו ולבסוף בנאו לא תנייא אלא שידרה, לעולעם הקדישו ולבסוף בנאו כתלוש דמי ויש בו מעילה:
הדרן עלך תננה

לא עשה שליחותו, אלא שינה ממה שאמר לו ביה"ב שליח מעל:
תן בשר, של הקדש א"ל תן להם חתיכה חתיכה והוא אומר טלו שתיים והם נטלו שלש כולן מעלו:
בבשר"ב מעל, לפי שעשה ציורו והשליח והם כולן (א' גרלה ד"ל) הוא משנה במסכת מנחות (דף קו ע"ב) ושם ונפרק הקומץ מלח כדבייטא דטעונין מלח וטעונין הגסה וכו' (ב' ע"כ ש"ך לעמוד הקודם.

הנהגה מן ההקדש

בתנ"י **תננה** **לחברו** הוא [ומעל]. הנותן מעל שהוציאה לחולין:
גמ' **מ"ז**, **דכי** נטלה הוא דלח מעל ומ"ש כי נתנה לחברו דמעל:
גגובר המסורוס **לו**, **ס** אותו **אבן** או אותו **קורה** עסקינן דכי נטלו הוא עדיין ברשותו הס וברשות הקדש יניהו כמתחלה אבל כי נתנה לחברו הרי שינה מרשות הקדש לחול ומעל:
כיון דשינא.

ו משפחתה ומתכה היא נמי שגנזה בבנין מעל שהרי שינה אותה:
שהניחה על פי ארובה, כשהיא שלמה שלא הן גנזה כלום אלא הנחה בעלמא הוא דעבד זה הלכך לא מעל עד שידור תחתיה גשוה פירוטה ס (ל"א) כגון שקסם פי ארובה והיה פירות תחת הארובה ועכשיו נהנה ממנו ס הכי ט שאין הגשמים יורדים עליהם דכיון שהגין עליהן גשוה פירוטה מעל:
וכיון דבני לא מיהס מעל, (ה) הכי קמי' ט (לעיל) כיון דבנה מעל דא"ע"פ שמחוברת היא בבנין חשיב לה כתלוש וא"ת זה מעילה:
לימא, מדהכל מעל דא"ע"ג דחציברו כתלוש ט) דמי ויינינו מסייע ליה לרב דלמר דהמשמחה לבית אסרו דא"ע"ג דמחובר לקרקע הוא לענין עבודת כוכבים כתלוש דמי דאי אמרת כמחובר דמי לא אסריה דהכי גמרינן (ע"ז דף קה) אלהיהם על ההרים) ולא הריקסו אלהיהם מא"ל לא מעל כמחובר דמי לא נאסר דהוי דומיא דהר ואי כזה מעילה דמי נמי לענין מעילה לא א"ת לקרקע (א) : לעולם אימא לך דהמשמחה לא מעל לא אסרו דכמחובר דמי וי"א כיון דבני לא כסיד כמחובר דמי, ואי אמרת א"כ אמאי מועלין זה משום דהנאה הנראה לעינים אסרה תורה במעילה וקורה זו שגנזה בבנין הנאה הנראית לעינים ואי ולהכי מועלין:
לימא, מדלמרינן הכא דמעל א"ע"פ שגנאו כתלוש דמי מסייע ליה הדר צבית של הקדש מעל דכתלוש דמי:
אמר ריש **לקיש**, לעולם אימא לך בית כמחובר דמי ומהכל לא חסייע ואם אמרת א"כ אמאי מעל התם כשהקדיש האבנים והסייעס כשגון כתלוש ואח"כ בגוף דכיון דשעת הקדש הוה תלוש הנאך א"ע"ג דשוב בגוף דמחובר דמי יש בו מעילה:
וקא **דייק** **אבן** **אבן** **נעלם** **ולבסוף הקדישו**, לאחר שהיה מחובר מא"ל לא מעל א"כ אמאי רכסו ודמי הדר צבית של מערה של הקדש לא מעל:
אמרי ו **כו'**, הא ודאי ה"ז הוה מצי למיתני ליה דודאי לא מעל (ו) אבל משה"ה נקט בית של מערה משום דפסיקא ליה דלעולם לית זה מעילה להכי ט (ו) (פסיקא הכי ו) **בא** ליה למיתנייה:
כי **גוס** **לאבנים** **דעלמא** **לא פסיקא** **ליה**, מילתא דיש הפרש בין בגוף ולבסוף הקדישו בין הקדישו ולבסוף בגוף לא להכי לא תנייה לעולם דוקא הקדישו ולבסוף בגוף יש בו מעילה דכתלוש דמי:

הדרן עלך הנהגה מן ההקדש
השליח שעשה, **לא עשה שליחותו**, **אמר לו** **תן בשר לאורחים** ונתן להם כבד כבד ונתן להם בשר השליח מעל (א) **אמר לו** **תן להם חתיכה חתיכה והוא אומר טלו ו** **שתים** **והם נטלו שלש כולם** **מועלו:**
גמ' **השליח מעל**:
אמר לך, מק"ז אירבו אם אחרים מביאין לקדושת כלומר כיון דכלי שרת חמירי כ"כ ומכריזין אותם לקדושה דהכי ידוי לן דכל מילי מתקדש בכלי שרת:
הוא עצמו כלי שרת לא כי"ש, כגון כוס של זהב אוני דין שריבוי עצמו לקדושה לכך שיהא בו מועל אחד מועל:
איכא בינייהו עצים דת"ר האומר הרי עלי עצים לא יפותח משני גורדיו כו', (ב' במס' נגלות הא ברייתא הא בפרק הקומץ תנינא וטעונין מלח וטעונין תנופה לטעמא דרבי כשאר קרבן הואיל ומיקרו קרבן קדש יקדושת תנוק כמו בהמה ויש בהו מועל אחד מועל אם יושב אחד עליהן ויש בהן מועל אחד מועל ולא אפיקו דמינו תלכך יקברו דכיון דלא הוו תוב בר פרייה תלכך יש בהן מועל אחד מועל הנהגה מהן לאחר שחיטה:
וחכ"א ביניהו, והנתיא קדשי המזבח תמימה ונעשה בעל מום ועבר ושושטן קודם פרייה:
רבי אומר יקברו, משום דקסבר דבעי העמדה והערכה ולא אפשר דמינו תלכך יקברו דכיון דלא הוו תוב בר פרייה תלכך יש בהן מועל אחד מועל הנהגה מהן לאחר שחיטה:
וחכ"א יפדו, לא עבי העמדה והערכה וכיון דקדושת דמינו נינהו אין בו מועל אחד מועל):
נתנה לחברו הוא מעל, שהוציאה לחולין:
נתנה בבלן, כדי שיתנו להדוחן בבית המרחץ:
אכילתו ואכילת חבריו כו', כפררשין לעיל בגמ':
גבויב הסטורול לו, לשמור אותו אבן או קורה עסקינן דכי נטלו עדיין הן בשרשות וברשות הקדש כמתחלה אבל כי נתנה לחברו הרי כבר שינהו מהקדש לחולין ומעל:
כיון דשניה, ששיפה וחתכה מעל דהא שניה:
א"ר פפא כגון שהניחה על פי ארובה, כשהיא שלמה שלא חתכה הלכך לא מעל של שידור תחתיה בשוה פירוטה וכיצד נתנה בה כגון שסתם בה פי ארובה והוי פירות תחת הארובה ועכשיו מועיל להן שאין הגשמים נוטפין עליהן כיון שהגין עליהן בשוה פירוטה מעל:
וכיון דבני לא מיהת מעל, הכי קא פריך אכתי אפילו לא חתכה ועדיין היא שלמה אמאי נתני עד שידור תחתיה מול סמוק רבין דבני לא מיהת שחיברה בבנין בסיד ובאבנים הרי מעל שאין לך שיינו גדול מזה:
לימא, (בבאי כו') [דמשנינן] ר' לא מעל א"ע"פ שחיברו כלומר דכתלוש דרבי הנימו מסייעא לרב דאמר השתחוה לבית אסור כלומר א"ע"פ שמחובר בקדש בסיד ובאבנים דמי כתלוש לענין איסור עבודת כוכבים דאי אמרת כמחובר דמי א"כ לא אסור דהא [מחבי] אלהיהם על ההרים ולא ההרים אלהיהם:
לעולם אמרינן כיון דבני לא בסיד כמחובר דמי, וא"ת א"כ אמאי לא מעל לאתלע עד סידו משום דהנאה הנראה לעינים אסרה תורה גבי מעילה ולא נראית לעינים עד שידור תחתיה שפנינה עליו או על פירותיו:
לימא מסייע ליה לרב, דאמר דא"ע"ג דבנאה דכתלוש דמיא ולא מעל עד שידור מהא [דנתניא] הדר בבית הקדש כיון שנתנה מעל לא דבית כמחובר דמי אמאי מעל הוא אמרינן בריש פירקין דאין מעילה נהגתה אלא בתלוש אלמא מדמעל דכתלוש דמי:
אמר ריש לקיש, לעולם בית כמחובר דמי ומתכא לא מסייע ואי אמרת א"כ אמאי מעל דהתם בתקדישי האבנים והסיד כשגון בתלוש ואחר כך בנאו וכיון דבשעת הקדש הוה תלוש הלכך א"ע"ג דבנאו דמחובר הוא יש בו מעילה:
וקא דייק, ולעומקך אבל בנאו ולבסוף הקדישו כשהוא מחובר מאי לא מעל א"כ מאי איראי [דהיינו ותני] [דנתני כסיפא] הדר בבית של מערה של הקדש לא מעל דזה ודאי נבנה ואתא"כ הובשעת שנקדחת הצור מיירי דמחוברת היתה מעולם ליתני הדר בבית כו':
אמרי לא פסיקא ליה הא לא פסיקא ליה, דמערע דפסיקא ליה לדעולע לא מעל ההוא חכיבא ליה למיתנא:
בית של הקדש דפסיקא ליה, למילתיה ריש לפרש בין בנאו ולבסוף הקדישו ובין הקדישו ולבסוף בנאו לא תנייא אלא שידרה, לעולעם הקדישו ולבסוף בנאו כתלוש דמי ויש בו מעילה:
הדרן עלך תננה

הנהגה הנראה לעינים הוא:
הדרן עלך הנהגה מן ההקדש
השליח שעשה שליחותו בעל הבית מעל, **כדלמרינן לעיל חלדך פירקין (דף י"א):**
דלעלפנן **מלח** **מחל** **ממרומה:**
אמר לו **תן בשר לאורחים** ונתן להם כבד כבד ונתן להם בשר שליח מעל.
שהרי לא עשה שליחותו של בעל הבית שזוה לו יס:

האשכח גבי מעילה:
ור' נחמיה, דמרבי נמי כלי שרת:
אמר לך, מק"ז אירבו אם אחרים מביאין לקדושת כלומר כיון דכלי שרת חמירי כ"כ ומכריזין אותם לקדושה דהכי ידוי לן דכל מילי מתקדש בכלי שרת:
הוא עצמו כלי שרת לא כי"ש, כגון כוס של זהב אוני דין שריבוי עצמו לקדושה לכך שיהא בו מועל אחד מועל:
איכא בינייהו עצים דת"ר האומר הרי עלי עצים לא יפותח משני גורדיו כו', (ב' במס' נגלות הא ברייתא הא בפרק הקומץ תנינא וטעונין מלח וטעונין תנופה לטעמא דרבי כשאר קרבן הואיל ומיקרו קרבן קדש יקדושת תנוק כמו בהמה ויש בהו מועל אחד מועל אם יושב אחד עליהן ויש בהן מועל אחד מועל ולא אפיקו דמינו תלכך יקברו דכיון דלא הוו תוב בר פרייה תלכך יש בהן מועל אחד מועל הנהגה מהן לאחר שחיטה:
וחכ"א ביניהו, והנתיא קדשי המזבח תמימה ונעשה בעל מום ועבר ושושטן קודם פרייה:
רבי אומר יקברו, משום דקסבר דבעי העמדה והערכה ולא אפשר דמינו תלכך יקברו דכיון דלא הוו תוב בר פרייה תלכך יש בהן מועל אחד מועל הנהגה מהן לאחר שחיטה:
וחכ"א יפדו, לא עבי העמדה והערכה וכיון דקדושת דמינו נינהו אין בו מועל אחד מועל):
נתנה לחברו הוא מעל, שהוציאה לחולין:
נתנה בבלן, כדי שיתנו להדוחן בבית המרחץ:
אכילתו ואכילת חבריו כו', כפררשין לעיל בגמ':
גבויב הסטורול לו, לשמור אותו אבן או קורה עסקינן דכי נטלו עדיין הן בשרשות וברשות הקדש כמתחלה אבל כי נתנה לחברו הרי כבר שינהו מהקדש לחולין ומעל:
כיון דשניה, ששיפה וחתכה מעל דהא שניה:
א"ר פפא כגון שהניחה על פי ארובה, כשהיא שלמה שלא חתכה הלכך לא מעל של שידור תחתיה בשוה פירוטה וכיצד נתנה בה כגון שסתם בה פי ארובה והוי פירות תחת הארובה ועכשיו מועיל להן שאין הגשמים נוטפין עליהן כיון שהגין עליהן בשוה פירוטה מעל:
וכיון דבני לא מיהת מעל, הכי קא פריך אכתי אפילו לא חתכה ועדיין היא שלמה אמאי נתני עד שידור תחתיה מול סמוק רבין דבני לא מיהת שחיברה בבנין בסיד ובאבנים הרי מעל שאין לך שיינו גדול מזה:
לימא, (בבאי כו') [דמשנינן] ר' לא מעל א"ע"פ שחיברו כלומר דכתלוש דרבי הנימו מסייעא לרב דאמר השתחוה לבית אסור כלומר א"ע"פ שמחובר בקדש בסיד ובאבנים דמי כתלוש לענין איסור עבודת כוכבים דאי אמרת כמחובר דמי א"כ לא אסור דהא [מחבי] אלהיהם על ההרים ולא ההרים אלהיהם:
לעולם אמרינן כיון דבני לא בסיד כמחובר דמי, וא"ת א"כ אמאי לא מעל לאתלע עד סידו משום דהנאה הנראה לעינים אסרה תורה גבי מעילה ולא נראית לעינים עד שידור תחתיה שפנינה עליו או על פירותיו:
לימא מסייע ליה לרב, דאמר דא"ע"ג דבנאה דכתלוש דמיא ולא מעל עד שידור מהא [דנתניא] הדר בבית הקדש כיון שנתנה מעל לא דבית כמחובר דמי אמאי מעל הוא אמרינן בריש פירקין דאין מעילה נהגתה אלא בתלוש אלמא מדמעל דכתלוש דמי:
אמר ריש לקיש, לעולם בית כמחובר דמי ומתכא לא מסייע ואי אמרת א"כ אמאי מעל דהתם בתקדישי האבנים והסיד כשגון בתלוש ואחר כך בנאו וכיון דבשעת הקדש הוה תלוש הלכך א"ע"ג דבנאו דמחובר הוא יש בו מעילה:
וקא דייק, ולעומקך אבל בנאו ולבסוף הקדישו כשהוא מחובר מאי לא מעל א"כ מאי איראי [דהיינו ותני] [דנתני כסיפא] הדר בבית של מערה של הקדש לא מעל דזה ודאי נבנה ואתא"כ הובשעת שנקדחת הצור מיירי דמחוברת היתה מעולם ליתני הדר בבית כו':
אמרי לא פסיקא ליה הא לא פסיקא ליה, דמערע דפסיקא ליה לדעולע לא מעל ההוא חכיבא ליה למיתנא:
בית של הקדש דפסיקא ליה, למילתיה ריש לפרש בין בנאו ולבסוף הקדישו ובין הקדישו ולבסוף בנאו לא תנייא אלא שידרה, לעולעם הקדישו ולבסוף בנאו כתלוש דמי ויש בו מעילה:
הדרן עלך תננה

לא עשה שליחותו, אלא שינה ממה שאמר לו ביה"ב שליח מעל:
תן בשר, של הקדש א"ל תן להם חתיכה חתיכה והוא אומר טלו שתיים והם נטלו שלש כולן מעלו:
בבשר"ב מעל, לפי שעשה ציורו והשליח והם כולן (א' גרלה ד"ל) הוא משנה במסכת מנחות (דף קו ע"ב) ושם ונפרק הקומץ מלח כדבייטא דטעונין מלח וטעונין הגסה וכו' (ב' ע"כ ש"ך לעמוד הקודם.

א) דשניה, ג"א דבנה:
ס' לו לשמור אותו:
ט' דשינה שסיתתה וחתכה:
ח' שלא חתכה ולא בנאה:
ס' ממנו בחכי שאין הגשמים יורדים עליהם וכיון שהגין:
ס' אמרי לא פסיקא דהא ודאי תיבת כו' ל"ש:
ס' למיתני בנאו ולבסוף הקדישו דרדאי:
ס' להכי חכיבא ליה למתני:
ס' מרובה כדורשין צורך המעילה לזמן מרובה:
ז' מעל וכי נתנה תיבת ובי' נמחק:
ז' מעל הלא הוא כיון דאנבתיא קניה ומשני בגבויב:
ס' לו עסקינן דמפיקא בשרושיה מונחת ואותו אבן הן בשרות הקדש עד שיתננה לחברו ופי' דרישא דקטלא מדרגתה וקדושתה לא מחיבא מעילה רק בהנאה כדאמר במתני' דמריי' בגבויבית ונתנה (קטלא וטבת) [נכתבת בידה קטלא] וצ"ל ומיירי בגבויבית דא"כ בשעת הגבויבה ונטעלה קנייה וכלא הנאה הוי מחיבי' כדאמר הכא ודאי לא פריך חלמאדא גבי וישא' ג' דנטר עד לבסוף א"צ י"ל דברישא אכתי לא שמעינן דריש"י מעילה דשינוי רשות בלא הנאה אבל כסיפא דמחבי' בנתניה משום הנצאה ושינוי רשות בלא הנאה לכך פריך שפיר מה לו הוא ומה לי חבריו:
כ"ג למרר"פ ותיבתי כולל דכפי' (לעיל) נמחק:
ס' מיירי שסיתתה וחקקה:
ס' ומרחה בטט תיבת ומסיתתה נמחק:
ס' ופה הס"ד ומה"ד וכיון דבני לא מיהא ואתא י' נמחק:
ס' בניתוחא ומילתא באפיה נפשיה כלומר:
ס' אסור אלמא כתלוש חששנין ליה לענין עבודת כוכבים דאי לאו הכי הא כתיב אלהיהם יורדים עליהם וכיון שהגין:
ס' אמרי לא פסיקא דהא ודאי תיבת כו' ל"ש:
ס' למיתני בנאו ולבסוף הקדישו דרדאי:
ס' להכי חכיבא ליה למתני:
ס' מרובה כדורשין צורך המעילה לזמן מרובה:
ז' מעל וכי נתנה תיבת ובי' נמחק:
ז' מעל הלא הוא כיון דאנבתיא קניה ומשני בגבויב:
ס' לו עסקינן דמפיקא בשרושיה מונחת ואותו אבן הן בשרות הקדש עד שיתננה לחברו ופי' דרישא דקטלא מדרגתה וקדושתה לא מחיבא מעילה רק בהנאה כדאמר במתני' דמריי' בגבויבית ונתנה (קטלא וטבת) [נכתבת בידה קטלא] וצ"ל ומיירי בגבויבית דא"כ בשעת הגבויבה ונטעלה קנייה וכלא הנאה הוי מחיבי' כדאמר הכא ודאי לא פריך חלמאדא גבי וישא' ג' דנטר עד לבסוף א"צ י"ל דברישא אכתי לא שמעינן דריש"י מעילה דשינוי רשות בלא הנאה אבל כסיפא דמחבי' בנתניה משום הנצאה ושינוי רשות בלא הנאה לכך פריך שפיר מה לו הוא ומה לי חבריו:
כ"ג למרר"פ ותיבתי כולל דכפי' (לעיל) נמחק:
ס' מיירי שסיתתה וחקקה:
ס' ומרחה בטט תיבת ומסיתתה נמחק:
ס' ופה הס"ד ומה"ד וכיון דבני לא מיהא ואתא י' נמחק:
ס' בניתוחא ומילתא באפיה נפשיה כלומר:
ס' אסור אלמא כתלוש חששנין ליה לענין עבודת כוכבים דאי לאו הכי הא כתיב אלהיהם יורדים עליהם וכיון שהגין:
ס' אמרי לא פסיקא דהא ודאי תיבת כו' ל"ש:
ס' למיתני בנאו ולבסוף הקדישו דרדאי:
ס' להכי חכיבא ליה למתני:
ס' מרובה כדורשין צורך המעילה לזמן מרובה:
ז' מעל וכי נתנה תיבת ובי' נמחק:
ז' מעל הלא הוא כיון דאנבתיא קניה ומשני בגבויב:
ס' לו עסקינן דמפיקא בשרושיה מונחת ואותו אבן הן בשרות הקדש עד שיתננה לחברו ופי' דרישא דקטלא מדרגתה וקדושתה לא מחיבא מעילה רק בהנאה כדאמר במתני' דמריי' בגבויבית ונתנה (קטלא וטבת) [נכתבת בידה קטלא] וצ"ל ומיירי בגבויבית דא"כ בשעת הגבויבה ונטעלה קנייה וכלא הנאה הוי מחיבי' כדאמר הכא ודאי לא פריך חלמאדא גבי וישא' ג' דנטר עד לבסוף א"צ י"ל דברישא אכתי לא שמעינן דריש"י מעילה דשינוי רשות בלא הנאה אבל כסיפא דמחבי' בנתניה משום הנצאה ושינוי רשות בלא הנאה לכך פריך שפיר מה לו הוא ומה לי חבריו:
כ"ג למרר"פ ותיבתי כולל דכפי' (לעיל) נמחק:
ס' מיירי שסיתתה וחקקה:
ס' ומרחה בטט תיבת ומסיתתה נמחק:
ס' ופה הס"ד ומה"ד וכיון דבני לא מיהא ואתא י' נמחק:
ס' בניתוחא ומילתא באפיה נפשיה כלומר:
ס' אסור אלמא כתלוש חששנין ליה לענין עבודת כוכבים דאי לאו הכי הא כתיב אלהיהם יורדים עליהם וכיון שהגין:
ס' אמרי לא פסיקא דהא ודאי תיבת כו' ל"ש:
ס' למיתני בנאו ולבסוף הקדישו דרדאי:
ס' להכי חכיבא ליה למתני:
ס' מרובה כדורשין צורך המעילה לזמן מרובה:
ז' מעל וכי נתנה תיבת ובי' נמחק:
ז' מעל הלא הוא כיון דאנבתיא קניה ומשני בגבויב:
ס' לו עסקינן דמפיקא בשרושיה מונחת ואותו אבן הן בשרות הקדש עד שיתננה לחברו ופי' דרישא דקטלא מדרגתה וקדושתה לא מחיבא מעילה רק בהנאה כדאמר במתני' דמריי' בגבויבית ונתנה (קטלא וטבת) [נכתבת בידה קטלא] וצ"ל ומיירי בגבויבית דא"כ בשעת הגבויבה ונטעלה קנייה וכלא הנאה הוי מחיבי' כדאמר הכא ודאי לא פריך חלמאדא גבי וישא' ג' דנטר עד לבסוף א"צ י"ל דברישא אכתי לא שמעינן דריש"י מעילה דשינוי רשות בלא הנאה אבל כסיפא דמחבי' בנתניה משום הנצאה ושינוי רשות בלא הנאה לכך פריך שפיר מה לו הוא ומה לי חבריו:
כ"ג למרר"פ ותיבתי כולל דכפי' (לעיל) נמחק:
ס' מיירי שסיתתה וחקקה:
ס' ומרחה בטט תיבת ומסיתתה נמחק:
ס' ופה הס"ד ומה"ד וכיון דבני לא מיהא ואתא י' נמחק:
ס' בניתוחא ומילתא באפיה נפשיה כלומר:
ס' אסור אלמא כתלוש חששנין ליה לענין עבודת כוכבים דאי לאו הכי הא כתיב אלהיהם יורדים עליהם וכיון שהגין:
ס' אמרי לא פסיקא דהא ודאי תיבת כו' ל"ש:
ס' למיתני בנאו ולבסוף הקדישו דרדאי:
ס' להכי חכיבא ליה למתני:
ס' מרובה כדורשין צורך המעילה לזמן מרובה:
ז' מעל וכי נתנה תיבת ובי' נמחק:
ז' מעל הלא הוא כיון דאנבתיא קניה ומשני בגבויב:
ס' לו עסקינן דמפיקא בשרושיה מונחת ואותו אבן הן בשרות הקדש עד שיתננה לחברו ופי' דרישא דקטלא מדרגתה וקדושתה לא מחיבא מעילה רק בהנאה כדאמר במתני' דמריי' בגבויבית ונתנה (קטלא וטבת) [נכתבת בידה קטלא] וצ"ל ומיירי בגבויבית דא"כ בשעת הגבויבה ונטעלה קנייה וכלא הנאה הוי מחיבי' כדאמר הכא ודאי לא פריך חלמאדא גבי וישא' ג' דנטר עד לבסוף א"צ י"ל דברישא אכתי לא שמעינן דריש"י מעילה דשינוי רשות בלא הנאה אבל כסיפא דמחבי' בנתניה משום הנצאה ושינוי רשות בלא הנאה לכך פריך שפיר מה לו הוא ומה לי חבריו:
כ"ג למרר"פ ותיבתי כולל דכפי' (לעיל) נמחק:
ס' מיירי שסיתתה וחקקה:
ס' ומרחה בטט תיבת ומסיתתה נמחק:
ס' ופה הס"ד ומה"ד וכיון דבני לא מיהא ואתא י' נמחק:
ס' בניתוחא ומילתא באפיה נפשיה כלומר:
ס' אסור אלמא כתלוש חששנין ליה לענין עבודת כוכבים דאי לאו הכי הא כתיב אלהיהם יורדים עליהם וכיון שהגין:
ס' אמרי לא פסיקא דהא ודאי תיבת כו' ל"ש:
ס' למיתני בנאו ולבסוף הקדישו דרדאי:
ס' להכי חכיבא ליה למתני:
ס' מרובה כדורשין צורך המעילה לזמן מרובה:
ז' מעל וכי נתנה תיבת ובי' נמחק:
ז' מעל הלא הוא כיון דאנבתיא קניה ומשני בגבויב:
ס' לו עסקינן דמפיקא בשרושיה מונחת ואותו אבן הן בשרות הקדש עד שיתננה לחברו ופי' דרישא דקטלא מדרגתה וקדושתה לא מחיבא מעילה רק בהנאה כדאמר במתני' דמריי' בגבויבית ונתנה (קטלא וטבת) [נכתבת בידה קטלא] וצ"ל ומיירי בגבויבית דא"כ בשעת הגבויבה ונטעלה קנייה וכלא הנאה הוי מחיבי' כדאמר הכא ודאי לא פריך חלמאדא גבי וישא' ג' דנטר עד לבסוף א"צ י"ל דברישא אכתי לא שמעינן דריש"י מעילה דשינוי רשות בלא הנאה אבל כסיפא דמחבי' בנתניה משום הנצאה ושינוי רשות בלא הנאה לכך פריך שפיר מה לו הוא ומה לי חבריו:
כ"ג למרר"פ ותיבתי כולל דכפי' (לעיל) נמחק:
ס' מיירי שסיתתה וחקקה:
ס' ומרחה בטט תיבת ומסיתתה נמחק:
ס' ופה הס"ד ומה"ד וכיון דבני לא מיהא ואתא י' נמחק:
ס' בניתוחא ומילתא באפיה נפשיה כלומר:
ס' אסור אלמא כתלוש חששנין ליה לענין עבודת כוכבים דאי לאו הכי הא כתיב אלהיהם יורדים עליהם וכיון שהגין:
ס' אמרי לא פסיקא דהא ודאי תיבת כו' ל"ש:
ס' למיתני בנאו ולבסוף הקדישו דרדאי:
ס' להכי חכיבא ליה למתני:
ס' מרובה כדורשין צורך המעילה לזמן מרובה:
ז' מעל וכי נתנה תיבת ובי' נמחק:
ז' מעל הלא הוא כיון דאנבתיא קניה ומשני בגבויב:
ס' לו עסקינן דמפיקא בשרושיה מונחת ואותו אבן הן בשרות הקדש עד שיתננה לחברו ופי' דרישא דקטלא מדרגתה וקדושתה לא מחיבא מעילה רק בהנאה כדאמר במתני' דמריי' בגבויבית ונתנה (קטלא וטבת) [נכתבת בידה קטלא] וצ"ל ומיירי בגבויבית דא"כ בשעת הגבויבה ונטעלה קנייה וכלא הנאה הוי מחיבי' כדאמר הכא ודאי לא פריך חלמאדא גבי וישא' ג' דנטר עד לבסוף א"צ י"ל דברישא אכתי לא שמעינן דריש"י מעילה דשינוי רשות בלא הנאה אבל כסיפא דמחבי' בנתניה משום הנצאה ושינוי רשות בלא הנאה לכך פריך שפיר מה לו הוא ומה לי חבריו:
כ"ג למרר"פ ותיבתי כולל דכפי' (לעיל) נמחק:
ס' מיירי שסיתתה וחקקה:
ס' ומרחה בטט תיבת ומסיתתה נמחק:
ס' ופה הס"ד ומה"ד וכיון דבני לא מיהא ואתא י' נמחק:
ס' בניתוחא ומילת

[illegible]

מסורת הש"ס

[illegible]

הגהות הב"ח

(ח) נמ' על גבי הפל
והוליו ה"ו עירוב אלמא
איתעבידא
(צ) רש"י ד"ה המונו וכו'
קודם שהגיעה ליד המונו
הבבועה"ב לא מעל דכיון
דמוכר כל' ותיבות המונו
נמעל ולא צביה"ב ולא שית
נמחק: (א) ד"ה אלף וכו'
פסולא להחנוני: (ד) ד"ה
אכל לא וכו' האי חרש שטיה
וקטן נמי אע"ג:

רבינו גרשום

[illegible]

כיון דאמר ט' טלו ודעתו
דלוסקמא. טליקא דסבי"ט
לא היה בלבי. שתביא לי
! הציט מעל שהרי נעשית

הו דתימא עקר שליח שליחותיה דבעה^א
לא למעול קמל': מתני' א^ב אמר לו "הבא לי
ן החלון או מן הדרוסקמא והביא לו את פ"
ואמר בעה"ב לא היה בלבי אלא מזה והביא
מזה בעה"ב מעל אבל אם אמר לו הבא א^ב לי
ן החלון והביא לו מן הדרוסקמא או מן
דרוסקמא והביא לו מן החלון השליח מעל
שלח ביד חרש שומה וקמן אם עשו שליחותה
מעל שלח ביד פקח ונוכר עד שלא הגיע אצל
חנווני חנווני מעל לכשוויצא כיצד ייעשה נוטל
פרוטה או כלי ואומר פרוטה היא הקדש בכלל
נקום שהוא מחולל על זה שהתקדש נפרדה
ובכשוף כסף: גמ' מה מאי קמל'^א נדברים
בלב אינם דברים: שלח ביד חרש שומה
וקמן אם עשו [וכו'] והא לא בני שליחותא
נהו א"ר אלעזר עשאו כמעטן של זיתים
דתנן יהויתם מאימתי מקבלין טומאה משויעו
עת המעטן ולא זיעת הקופה רבי יוחנן אמר
אותה ששינוי נתנו ע"ג הקוף והוליכו או
י"ג הפיל והוליכו^ב א^ב ואמר לאחר לקבלו ממנו)
רי זה עירוב אלמא קא עברא שליחותיה ה"נ
תיעבר שליחותיה: שלח ביד פקח [וכו']:
אע"פ דלא אידבר שליח ורמיניה^א נזכר בעה"ב
לא נזכר שליח השליח מעל^ב נזכרו שניהם
נוני מעל) א"ר ששת מתני' נמי כשנזכר
נניהם: מתני' נתן לו פרוטה אמר לו
בא לי בחציה נרות ובחציה פתילות והלך
הביא לו בכולה פתילות או בכולה נרות
ואמר לו הבא לי בכולה נרות או בכולה
פתילות והלך והביא בחציה נרות ובחציה
פתילות שניהם לא מעלו אבל אם אמר לו
בא לי בחציה נרות ממקום פלוני ובחציה
פתילות ממקום פלוני והלך והביא לו נרות
מקום פתילות ופתילות ממקום נרות השליח
על ינתן לו שתי פרושות ואמר לו כך והבא
אתרוג והלך והביא לו באחת אתרוג
אחת רימון שניהם מעלו רבי יהודה אומה
עה"ב לא מעל שהוא אומר לו אתרוג גדול
ייתי מבקש והבאת לי קטן וע"פ שנתן לו
יגר זהב ואמר לו כך והבא לי חלוקק
והלך

בן דעת הוחזק ואחשבה צדקה
ע"ג דלא אירכר שניה. לא
לא נזכר שניה השליש מעל.
האכל השליש דשוגג הוא
שליש היינו כהרצין לטעוין
אלא שליחותיה דבעה"ב:
מעל שזכור שניה צעה"ב
שליש הוו למר מדיין ולכך
תנ"י נפן לו פרוטה ואמר

דד לו הבא לי בחליה נרות

שגגה: אלא כיצד עישה בעה"ב?
ואי בני שלוחות אינן. חשי' שגגה
הוא המעשה. מהמעשה שגגותיו?
המתחילות להקחין ביד לעצורן?
הקופה בשעה שהשלשין את ארבע
האזניות דרמסמן? אלא עבד רעויה
לאו דא רעת אהו הכי נמי הני
דחננו ג' ע' הקוק וקויה ריהו
אזי עבד שליח. לא מעל שליח איהו
אלא הווי ריהו כמאן דליח ויהא חלי
כמל שליח דאיהו לא נזכר אלא
סמנא דחננו ויהו מעל כשנזכרו
מעל שמי מן דין ארעי שליח
ע"ה התלמוד בבבא: וכן לו מרשה
אלו מכלל. חשבה: לא מעל שלא
נזילה מרשה מפרוטה: ואשמואל
לשליח מעל. שמי עשה שליחותו
דבר שכל איהו חייב במקטק?

השליח שעשה פרק שישי מעילה

כא.

ו א ב מי" פ"ז מהל' מעילה
הלכה א:

א ג מ י שס הלכה ה
 ח ד מ י שס הלכה ו
 ט ו מ י שס הלכה ז
 י ז מ י שס הלכה ח
 יא ח מ י שס הלכה ט
 יב ט מ י שס הלכה י
 יג כ מ י שס הלכה יא
 יד ז מ י שס הלכה יב
 טו ח מ י שס הלכה יג
 טז ט מ י שס הלכה יד
 יז י מ י שס הלכה טו
 יח כ מ י שס הלכה טז
 יט ז מ י שס הלכה יז
 כ ח מ י שס הלכה יח
 כא ט מ י שס הלכה יט
 כב י מ י שס הלכה כ
 כג יא מ י שס הלכה כב
 כד יב מ י שס הלכה כג
 כה יג מ י שס הלכה כד
 כו יד מ י שס הלכה כה
 כז יז מ י שס הלכה כז
 כח יח מ י שס הלכה כח
 כט יט מ י שס הלכה כט
 ל כ מ י שס הלכה ל
 לא ז מ י שס הלכה לא
 לב ח מ י שס הלכה לב
 לג ט מ י שס הלכה לג
 לד י מ י שס הלכה לד
 לה יא מ י שס הלכה לה
 לו יב מ י שס הלכה לו
 לז יג מ י שס הלכה לז
 לח יד מ י שס הלכה לח
 לט יז מ י שס הלכה לט
 מ כ מ י שס הלכה מ
 מא ז מ י שס הלכה מא
 מב ח מ י שס הלכה מב
 מג ט מ י שס הלכה מג
 מד י מ י שס הלכה מד
 מה יא מ י שס הלכה מה
 מו יב מ י שס הלכה מו
 מז יג מ י שס הלכה מז
 מח יד מ י שס הלכה מח
 מט יז מ י שס הלכה מט
 נ א מ י שס הלכה נ
 נא ז מ י שס הלכה נא
 נב ח מ י שס הלכה נב
 נג ט מ י שס הלכה נג
 נד י מ י שס הלכה נד
 נה יא מ י שס הלכה נה
 נו יב מ י שס הלכה נו
 נז יג מ י שס הלכה נז
 נח יד מ י שס הלכה נח
 נט יז מ י שס הלכה נט
 ס ב מ י שס הלכה ס
 סא ז מ י שס הלכה סא
 סב ח מ י שס הלכה סב
 סג ט מ י שס הלכה סג
 סד י מ י שס הלכה סד
 סה יא מ י שס הלכה סה
 סז יב מ י שס הלכה סז
 סח יג מ י שס הלכה סח
 סט יד מ י שס הלכה סט
 ע א מ י שס הלכה ע
 עא ז מ י שס הלכה עא
 עב ח מ י שס הלכה עב
 עג ט מ י שס הלכה עג
 עד י מ י שס הלכה עד
 עה יא מ י שס הלכה עה
 עז יב מ י שס הלכה עז
 עז יג מ י שס הלכה עז
 עח יד מ י שס הלכה עח
 עט יז מ י שס הלכה עט
 פ ב מ י שס הלכה פ
 פא ז מ י שס הלכה פא
 פב ח מ י שס הלכה פב
 פג ט מ י שס הלכה פג
 פד י מ י שס הלכה פד
 פה יא מ י שס הלכה פה
 פז יב מ י שס הלכה פז
 פח יג מ י שס הלכה פח
 פט יד מ י שס הלכה פט
 צ א מ י שס הלכה צ
 צא ז מ י שס הלכה צא
 צב ח מ י שס הלכה צב
 צג ט מ י שס הלכה צג
 צד י מ י שס הלכה צד
 צה יא מ י שס הלכה צה
 צז יב מ י שס הלכה צז
 צח יג מ י שס הלכה צח
 צט יד מ י שס הלכה צט
 ק ב מ י שס הלכה ק
 קא ז מ י שס הלכה קא
 קב ח מ י שס הלכה קב
 קג ט מ י שס הלכה קג
 קד י מ י שס הלכה קד
 קה יא מ י שס הלכה קה
 קז יב מ י שס הלכה קז
 קח יג מ י שס הלכה קח
 קט יד מ י שס הלכה קט
 קצ א מ י שס הלכה קצ
 קצא ז מ י שס הלכה קצא
 קצב ח מ י שס הלכה קצב
 קצג ט מ י שס הלכה קצג
 קצד י מ י שס הלכה קצד
 קצה יא מ י שס הלכה קצה
 קצז יב מ י שס הלכה קצז
 קצח יג מ י שס הלכה קצח
 קצט יד מ י שס הלכה קצט
 ר א מ י שס הלכה ר
 רא ז מ י שס הלכה רא
 רב ח מ י שס הלכה רב
 רג ט מ י שס הלכה רג
 רד י מ י שס הלכה רד
 רה יא מ י שס הלכה רה
 רז יב מ י שס הלכה רז
 רז יג מ י שס הלכה רז
 רח יד מ י שס הלכה רח
 רט יז מ י שס הלכה רט
 ש א מ י שס הלכה ש
 שא ז מ י שס הלכה שא
 שב ח מ י שס הלכה שב
 שג ט מ י שס הלכה שג
 שד י מ י שס הלכה שד
 שה יא מ י שס הלכה שה
 שז יב מ י שס הלכה שז
 שח יג מ י שס הלכה שח
 שט יד מ י שס הלכה שט
 שצ א מ י שס הלכה שצ
 שצא ז מ י שס הלכה שצא
 שצב ח מ י שס הלכה שצב
 שצג ט מ י שס הלכה שצג
 שצד י מ י שס הלכה שצד
 שצה יא מ י שס הלכה שצה
 שצז יב מ י שס הלכה שצז
 שצח יג מ י שס הלכה שצח
 שצט יד מ י שס הלכה שצט
 ת א מ י שס הלכה ת
 תא ז מ י שס הלכה תא
 תב ח מ י שס הלכה תב
 תג ט מ י שס הלכה תג
 תד י מ י שס הלכה תד
 תה יא מ י שס הלכה תה
 תז יב מ י שס הלכה תז
 תח יג מ י שס הלכה תח
 תט יד מ י שס הלכה תט
 תצ א מ י שס הלכה תצ
 תצא ז מ י שס הלכה תצא
 תצב ח מ י שס הלכה תצב
 תצג ט מ י שס הלכה תצג
 תצד י מ י שס הלכה תצד
 תצה יא מ י שס הלכה תצה
 תצז יב מ י שס הלכה תצז
 תצח יג מ י שס הלכה תצח
 תצט יד מ י שס הלכה תצט
 תפ א מ י שס הלכה תפ
 תפא ז מ י שס הלכה תפא
 תפב ח מ י שס הלכה תפב
 תפג ט מ י שס הלכה תפג
 תפד י מ י שס הלכה תפד
 תפה יא מ י שס הלכה תפה
 תפז יב מ י שס הלכה תפז
 תפח יג מ י שס הלכה תפח
 תפט יד מ י שס הלכה תפט
 תפצ א מ י שס הלכה תפצ
 תפצא ז מ י שס הלכה תפצא
 תפצב ח מ י שס הלכה תפצב
 תפצג ט מ י שס הלכה תפצג
 תפצד י מ י שס הלכה תפצד
 תפצה יא מ י שס הלכה תפצה
 תפצז יב מ י שס הלכה תפצז
 תפצח יג מ י שס הלכה תפצח
 תפצט יד מ י שס הלכה תפצט
 תפצצ א מ י שס הלכה תפצצ
 תפצצא ז מ י שס הלכה תפצצא
 תפצצב ח מ י שס הלכה תפצצב
 תפצצג ט מ י שס הלכה תפצצג
 תפצצד י מ י שס הלכה תפצצד
 תפצצה יא מ י שס הלכה תפצצה
 תפצצז יב מ י שס הלכה תפצצז
 תפצצח יג מ י שס הלכה תפצצח
 תפצצט יד מ י שס הלכה תפצצט
 תפצצצ א מ י שס הלכה תפצצצ
 תפצצצא ז מ י שס הלכה תפצצצא
 תפצצצב ח מ י שס הלכה תפצצצב
 תפצצצג ט מ י שס הלכה תפצצצג
 תפצצצד י מ י שס הלכה תפצצצד
 תפצצצה יא מ י שס הלכה תפצצצה
 תפצצצז יב מ י שס הלכה תפצצצז
 תפצצצח יג מ י שס הלכה תפצצצח
 תפצצצט יד מ י שס הלכה תפצצצט
 תפצצצצ א מ י שס הלכה תפצצצצ
 תפצצצצא ז מ י שס הלכה תפצצצצא
 תפצצצצב ח מ י שס הלכה תפצצצצב
 תפצצצצג ט מ י שס הלכה תפצצצצג
 תפצצצצד י מ י שס הלכה תפצצצצד
 תפצצצצה יא מ י שס הלכה תפצצצצה
 תפצצצצז יב מ י שס הלכה תפצצצצז
 תפצצצצח יג מ י שס הלכה תפצצצצח
 תפצצצצט יד מ י שס הלכה תפצצצצט
 תפצצצצצ א מ י שס הלכה תפצצצצצ
 תפצצצצצא ז מ י שס הלכה תפצצצצצא
 תפצצצצצב ח מ י שס הלכה תפצצצצצב
 תפצצצצצג ט מ י שס הלכה תפצצצצצג
 תפצצצצצד י מ י שס הלכה תפצצצצצד
 תפצצצצצה יא מ י שס הלכה תפצצצצצה
 תפצצצצצז יב מ י שס הלכה תפצצצצצז
 תפצצצצצח יג מ י שס הלכה תפצצצצצח
 תפצצצצצט יד מ י שס הלכה תפצצצצצט
 תפצצצצצצ א מ י שס הלכה תפצצצצצצ
 תפצצצצצצא ז מ י שס הלכה תפצצצצצצא
 תפצצצצצצב ח מ י שס הלכה תפצצצצצצב
 תפצצצצצצג ט מ י שס הלכה תפצצצצצצג
 תפצצצצצצד י מ י שס הלכה תפצצצצצצד
 תפצצצצצצה יא מ י שס הלכה תפצצצצצצה
 תפצצצצצצז יב מ י שס הלכה תפצצצצצצז
 תפצצצצצצח יג מ י שס הלכה תפצצצצצצח
 תפצצצצצצט יד מ י שס הלכה תפצצצצצצט
 תפצצצצצצצ א מ י שס הלכה תפצצצצצצצ
 תפצצצצצצצא ז מ י שס הלכה תפצצצצצצצא
 תפצצצצצצצב ח מ י שס הלכה תפצצצצצצצב
 תפצצצצצצצג ט מ י שס הלכה תפצצצצצצצג
 תפצצצצצצצד י מ י שס הלכה תפצצצצצצצד
 תפצצצצצצצה יא מ י שס הלכה תפצצצצצצצה
 תפצצצצצצצז יב מ י שס הלכה תפצצצצצצצז
 תפצצצצצצצח יג מ י שס הלכה תפצצצצצצצח
 תפצצצצצצצט יד מ י שס הלכה תפצצצצצצצט
 תפצצצצצצצצ א מ י שס הלכה תפצצצצ

לעזי רע"י

טסק"א [טשק"א]. תיק.

מזוסף רע"י

הבא לי מן **ההדיוקן**. **משגל**
ועל שמוט **זה** **הקדש** **שנע**
היו **המים** **שכצור** **המים** **שנע**
הדיוקן **ל**. **והביא** **לו**
מזאתו **חטון**. **ל** **היה**
בלב. **מכ** **זה** **אלל** **מכ** **ה**
עשה **שלו** **שלימות** **וקן** **לש**
השלים **עשה** **שלימותו**
הכע **מל**. **קדש** **ל**
חטוני **מל** **לכשירצא**.
שגגה **גז** **חיימי**. **לכל** **ה**
עלה **ניבו** **זה** **מחייב** **הש**
נבו **ע** **הקוף**
קוף **וסל** **פעמי** **ש**

בעה"ב. שכן של הקדש עד
שלא יגיע שום אכל מנוי, והוא
נזכר ששלוה. והוא, ורש"י,
ששלוה מעל. השלם חייב
(תורה יא) ובעל הבית פטור,
דקוין שזכור לכל שגגה היא
גביה, ושלם חייב ששולא
מזכר בעה"ב הוא מראש מעשה
עליו, דלמחרת שלם למעול
שולחו על דרך אכל השלם
דלפטור בעה"ב דמרא מעשה
שאלם ככל המורה בזה ורש"י
לשון לזכר עבירה ודאשמו
הוא ממחייב (דמיון ב). בתן
לו דינר זהב. דינר של אכס
הוא דינר יוניקן ורש"י וכן
דלמחרת בזהב (ב"מ דה)
והם ששה עלשים (תחובות
עז).

שיטה מקובצת

ח' האב"ע ת"ס י"ב
 (דף ע"ב ע"ג) ח' מ"ב
 ס עשו שליחותן אות ר'
 נמחק: וכן שליחותן תנוני'
 ממל: לנשדורא אות ר'
 נמחק: ו אמר לו דבא ר'
 מאי קמ' לך דדריס שבב:
 ע"ש ר' ווא: ו תחבית:
 ואמר דר תבית ר'
 נמחק: ו פרוטה ואמר לו:
 ככלה נרות או ככלה
 תפלות או כ'
 עיין בתוס' סוכה (דף ע'
 ע"ג) ו לא עשו שליחותן:
 ו תחבית קורס דר תבית
 וק' שנעשה ר' נמחק:
 ו ע"ל שציל התנוני תבית
 שיוצא נמחק: ו בעה"כ
 שניעשו שליחותן הס"ד:

[illegible][illegible]

והב' פ"י שהו"ק כ"ד ש"נ
 ט"ז: א"ר ר' אהרן
 מן. פ"י אמר דלמחל לא
 חש"ו הו"ו ליה
 היתים מהמתי מקבלין
 יעו ויעמ המעטן מעטן
 ימין זו ויתם חשה קרי
 וקאמר גמ' דהא
 חשיב משקה דהא יחא
 עות בקופה פ"י דההוא לא
 יחא ליה לא שיען דהוכר
 לתמוה לטעו לא שיען
 פ"י דהא דרשא לא ויתן
 ("ב"מ דף כג:) לכין דמחא
 יסרן (א' גופיה) לא חש"ו
 ליה לאחוי' עליו פ"י משנה
 שהדורה הטל עליו (א' שמה)
 מעשה מיחא דרי שמים
 ה"א דרעת היתים דממלא
 בדי חרס דכחמילא דרי
 הור"ב [א' ע"ג הפ"י
 בכל מעארין] (מנחות א')
 שהקוף עצמו מניחון לשם
 מעל גבי הקוף ומעל
 ע"י עירוב ודקה לשם קרי
 לכן נראה להכחש מיידי
 חת עירוב ואמר לט מוקי
 הפיל לאו בר דעת הכי נמי

ע לי דו. ה"ג ש

[illegible]

ש'אמר לו וליהי מעל נה
 כ' בעה"כ כגון דאיתלי נה
 ב' איהו דיהי נה (מדרש);
 ויהי רינו הדיכ מצי לממר
 ב' בעה"כ דא' מעל רינין
 עברת לליחותי וד' עברת
 וטעמא דר' יהודה דפטור
 ש'תקנותי פבורה ש' קונה
 פבורה כחאזי ש' קונה
 קבלתא א' באחאזי מוכחי
 ש'פ' כגון רינין שלם והשאת
 א' מצי לממר הכי באחאזי
 ד' ש'תקנותי פבורה ש' קונה
 א' מצי לממר כ' בעה"כ דר' יהודה
 (בבב' גוליו) [הא' לישנא
 כ'פא] (מ'תקנותי פבורה)
 ש' חוצית השלחני מ'תקנותי
 א' אלא המפקד: המפקד:
 א' איהו לפרוט והלחלי:
 ש' יהודה אומר השלחני
 ש' כיון אומר כי משמע

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

יא

יב

יג

יד

טו

טז

יז

יח

יט

כ

כא

כב

כג

כד

כה

כו

כז

כח

כט

ל

לא

לב

לג

לד

לה

לו

לז

לח

לט

לס

לע

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

לס

[illegible]

מה נחמנו? קבעה מדרה לייכסה בהצביז עוד חזרה פה
פירוש קבעה מדרה עם חובתה שאמרה הרי עני
ופרשה ולוניה יודעת מה פירשה ולקרבן גדול ביה
ג' שולת בייד אם היה יודעת מחזה מין פירשה
מסורת הש"ס ממין אחד אל

[illegible][illegible]

חובה לטעום בירמא
 חתול שני בחרבה
 חתול שנתקרב בחר
 עוקות שכחתי וחרבה
 וזכרת פכתי עולה שני
 כשר: ה' הראשה שאמנתי
 וזכרה וזכר מביא
 וזכרה לזכרת נחמתי
 ה' פורץ מביטן ואני
 אלו שנים מביטן
 צריכה יהיה עוד
 מביטן פכתי מן אחר
 פ'שתי נדרה צריכה
 מן אחר שני מביטן
 נדרה צריכה להביא
 אחד שני מן חביו
 ויזעק מן נגדה ויחיל
 מה עשה צריכה
 ינדרה ושנים לתל

[illegible]

בשר מוצץ שאף וסחצה עולה שאר ימינו וכל יד בדר רבא מלך בבלם ונאמר יד ידן ויחית
 לקרבן שאר מיתר שאינו רבא לקרבן בדר לא יכלי בין אם ידן בן מלך שמואל בן מאסא
 אחא בן משמיט נסמך מוצץ משא ארץ בן ארץ ידן כי ובר בשם ארץ משא שבת
 יחיה ובר בר מלך נסמך ארץ בן ארץ ידן וכל ידן ובר בשם ארץ מוצץ שמואל
 ידן וכל ידן ובר נסמך ארץ בן ארץ ידן וכל ידן ובר בשם ארץ מוצץ שמואל

[illegible]

הר"י חציו
מחצית דור

[illegible][illegible]

ובו' יין הדין אם בזהר יתקיי' יחד וואנדע סעודע בא' קיין וכו' ליכט יאט א סוד שבת פרידן ב"ל

דין ב' למעלה ולמטה (מטה הכ"ד, ב' ד' ר' קצ"ה ד')

[illegible]

תרחן עלך במה דברים וסליקא לה
מסכת קנים

[illegible]

חזרן עלך במה דברים אמורים וסליקא לה מסכת קנים

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

יחזקאל דב"ש

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

(f) [אם יש להם חשבון בנק, הרי הם יכולים להשתמש בו כדי לשלם את חובותיהם] (g) [אם יש להם חשבון בנק, הרי הם יכולים להשתמש בו כדי לשלם את חובותיהם]

[illegible]

המשק את המלך ביום
אל ואלו כרי שיהיה
למלך שיהיה שיהיה
למלך שיהיה שיהיה
למלך שיהיה שיהיה
למלך שיהיה שיהיה

[illegible]

ויהי אשר
 עלה נמצא הכהן מלא
 מעלי בניוין לחדר
 העצום ששני למסבת
 מערכת בני משל
 חזי תליין במסבית
 ושלח שני סודר
 מרחת וחזיתו מרחת
 חזי נונעין במטה ויהי
 בעציות אמחליה
 תאנא ימים ז' סודר
 לקסרת ז' בנגד ז' (א)
 חזני האמריה וחזני
 במערת סודר
 מסבת כח ידיו
 ז' אמר רבא נאמא
 של וכן אמר רבא נאמא
 ויהי שלח חבאי רבא
 דבר תכסלן לשון תל
 רבא דכוכב יעיינ
 בשמים סד אמר נאמא
 חבאי חזא דאמין תל
 כבס של וכן דברי ז' נ
 אמר על חזקין) אמר
 חזקין יקום אמר
 אמר ששאל בשלש
 בלשון חבאי ואלו
 לאמין סדרבא דתנן
 של וכן אמר רבא
 ר' אבהו דתנא לאמין
 נאמא חזא דאמין נא
 חזקין עוסק
 על גבי בלשנת וכן
 (א) ויהי שלח שני סודר
 (א) חזני

[illegible][illegible]

וְכֹל כְּגֵד הַחֶמֶץ שֶׁמִּין קִרְבֵּן לַפֶּתַח וְיִתֵּן מֵאֲחֻזּוֹת הַכֹּהֵן בְּשֵׁמֶת ה' ב' ח' י"ג פ"ג
 שֶׁלֹּא תִּלְשֵׁן לְפָנָיו חֶמֶץ שֶׁמִּין תִּלְשֵׁן הֵיוּ נִתְּנִין אֶם עָלִים בְּךָ ה' ח' י"ג פ"ג
 וְיִשְׁרֹו לְחֻצוֹת בְּתוֹב בְּרָאשׁ הַסּוּסָה כִּשְׁבֹּא חוּל מִחֲתָה עַל אֲרֻכְתָּה ג' ח' י"ג פ"ג
 וְעֵינֵי בְרִיּוֹת וְלֹכֵד לִירֵד שֶׁנִּי כָּלֹס לְפִי שֶׁנִּי שֶׁנִּי חֻצָּה בְּשֶׁל וְכֵן ד' ח' י"ג פ"ג
 וְכֹל כְּגֵד הַחֶמֶץ שֶׁמִּין קִרְבֵּן לַפֶּתַח וְיִתֵּן מֵאֲחֻזּוֹת הַכֹּהֵן בְּשֵׁמֶת ה' ה' ח' י"ג פ"ג

[illegible][illegible][illegible]

^a The values are calculated from the following equation: $\text{C}_{\text{max}} = \frac{\text{AUC} \times F}{t_{1/2}}$, where C_{max} is the maximum concentration, AUC is the area under the curve, F is the bioavailability, and t_{1/2} is the half-life.

ס' חראב'ד

[illegible]

שֶׁיֵּצֵא וְלַעֲלֹמוֹ וְכִי כָּל הַתְּנִינִים כְּשֶׁרִים הֵן:
מִיָּמִית בְּשֶׁמֶת בְּנוֹמֵר בְּנוֹת מִלִּים

למשיכה דין מלך נגד
 חזק תחילן כמבטיח
 ושל עין שכן סודר
 מורחא וחזות מורחא
 חזק גונעין בתמור וריוח
 מציתא את תמורחא
 האנא ימים נ סודר
 לקסודא נכנגד
 כל קדקן כליי פנא
 סאן נחליס וטובשט בעי
 שיש דין טעמס
 האנא תאחרים תאחר
 בעכרעס בארץ איתן
 מערבות בארץ
 סאן רבא נומא
 ותכ אמר רבא נאמס
 תרעל חזק האב נאמס
 דבר חכמים לשון
 דאמרי דרביי
 בפיס דאין נומא
 תבאי תא דאמין
 כבוס לש דבר נאמס
 אכלב כס הארין
 הארין קלסל אמר
 אמר שמואל בשל
 כלשון האבא יאלי
 לאמין סורבא תתן
 של חזק ואמר רבא
 רבי און תתא לא
 תתא חזק לאמין
 חזית עוסית
 על גבי כלבוסת וכו'
 (א) ורעל נגד חזק איתן
 (ב) חזק נגד חזק

לחברת "החברה הכלכלית" (דף נב) וביניהם מספר דברים שחייבים להיות נכונים ונכונים:

[illegible][illegible]

Journal of Management Inquiry 18(6) 709–724

הנאמרים בפנים דגנתי הוא להבדיל בין
במקום פנים שאין מניחים במקום פנימיות

[illegible]

המונח במערכת שלו בקיף סרק סרק בקלפי (יום אה) וביומה מפרס
בשמעיה דלבי (דף ג) דלמך ספי' דרו ספי' מערכות בא עוד אוחו דהו

[illegible][illegible]

המחיר של המכשיר הוא 1,200 ש"ח, והוא ימכר במחיר של 1,000 ש"ח. המחיר של המכשיר הוא 1,200 ש"ח, והוא ימכר במחיר של 1,000 ש"ח.

רבינו גרשום

היו חזק מכל יום ויום וכל יום
דקל ושל חזק ושל שקמה חזק בחלו
והיו חזק מכל יום ויום וכל יום
דקל ושל חזק ושל שקמה חזק בחלו

[illegible][illegible][illegible]

אמר להם הממונה פרק שלישי תמיד

[illegible]

וזה צנור ידוה לא יפתח יסור לקרן מזרחית לפנות נתן מזרחית

ויפלו ויחן פועה עקב רבנות מרחש
 תחלה וסם סוף אלא תחן משום דנחלה
 תחלה יסוד ודקאן דרשות מרחש
 היה לה יסוד דקאן נן נחשם (דף
 ז) ומקרא ובה דם מרחש טענה
 ויפלו ויחן (דף ז) כל פועה טענה
 פועה לא יסו אלא דקאן ויחן ונפלה
 מנחלה פועה עקב רבנות דנחמן
 דמי ויפלו ויחן עקב נחשם דכא יסו

יו שומעין קול החליל

[illegible]

צפוניה מערבית על טבעת שניה יאל בין הערבים

וְיִשְׂרָאֵל יִשְׁכָּן בְּיָמֵינוּ וְיִשְׂרָאֵל יִשְׁכָּן בְּיָמֵינוּ וְיִשְׂרָאֵל יִשְׁכָּן בְּיָמֵינוּ

פידוש הראבד

[illegible]

על שד"י חסד במורה

יחזקאל בלומברג אברהם ברוך: אהרן

ל' ומחצית חמור ויוצא

359 3115 135

מ. כ. 6. 16 [ה] לנעדרת נכנסת ונעדרת :

כל כשהיא באמצע הרקיע קרובה
מן השמים לארץ רחוקה

היה. צינור היה שמדת ולא כפי ^ה ואת הארץ אשר להן את

בעלמא דווא, דקא אין ש

ה' למעלה ומה למטה והילכך השיט

או כיבשתא יאי למידא

[illegible]

יִיחִיָּה יִשְׁפִּיל אֶת עַלְמוֹ וְיִרְחֲמוּ עָלָיו

נָשִׁי, כָּמַל אִי קָטִילָנָה

באיפור אבל במקום שהוא מרחוק ורחיץ קשה זה לא תעשה לשם איזו מותר

והיב"א חלוי ול' כמו זה וקשה ה"א ולא קריל כ"ש ומביאין ראיה ב"כ מהשאלות

שהרי הא"ך היטק רעתיה למיסר ששם דרבי שאן סתבון ווא שרי חלא פפיק ו
ואילו את"י דימיחי לז דרבי יוחנן מעזס דבעי למיסר דר' יוחנן לשעמיה דאמסר

חכים. יג] איזה מכס חכם יותר: פולגל

אֶהְיֶה לָהֶם אֱלֹהִים וְהָיָה לִי עָמָל וְהָיָה לִי עָמָל

קראי ^ה רעה ואין גאה למקד לדבר שקר שנא' ^ה נסמכל בה אל כל שמוערה ^ה (מ) (שם) הוא מרובה

באמצע הדרך מקום שיש בו חשבון בין
וגבולות מחסיון בית

למדר: אישיו המזו בוברזי דערשיי

למחמור מל פי הצורכי מדי שמיני

קטלח לן יאמרו נשי קטיל כלומר זו
אנייה נדברה אה תלמה חתני חתני אה

תלחם עמנו ען תהיה לבז: אמר להם. ואל שר הכהן.

[illegible]

במחצית: שמה תברך גיטא א' על כשרו. קשרא לי מה בכך את תברך ואת דבר שאין

קיום שיהיה לאו כלום והוא ולבנותיו יחד מזה סרב אשר דאמר דרמות דהוא הוא דנפיק
 דלמבוא דהוא מלי ידעו דאמר דרמות דאמר דרמות דהוא מלי ידעו דאמר דרמות דהוא מלי ידעו

חילל שבת במקרה

הנהגת נבי נבי נדיים והנהגת רבי חיים שולת נדבה ביום לוקה וכן מציע דוויי לאין מדאדיתא

ל כל רמק שהם רב' תצוה לחיוב בגדי ארץ כחד קרא ובגדי נזיר בקרא אחריני חורש בגדי אחרן

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

(ה) לבלאס איז זוכן רחא אדרינגה דורך הקדוש הבהו דרית משרה דמרי יולי ניסה ואלוי דניל ודלול כפירה דכית יסן

5-2. When a person is arrested, the following information should be obtained:

ה'תש"ח. ק"ל ברש בשאר איסורים ומכיוון ראה מצוריתו בשלח ה' שרצים הרבה
 ק במה בחמה והניחין תמן ולא יקשרו נמלים זה בזה [תכלה שלא יכרך] ומסך כגו' ר"א

מ"ס אהרן היקלוי דחל פני לערנדי ראיה סוף דאסר ו' יודאן הלכה כפוס פוסת

[illegible]

שער הגדול יארי שיכול ליכנס תשס"ח
להחל ועד שש"ו פ"ח לאות ה"ח
בגד אל ה"ח ונכנס מהחל ה"ח

[illegible]

בשער הכניסה אל ארץ אחד מהם לחם
המסורה להן והן נבנו ויחזקו כי ימות
שנה ואפי' הוא הארצות מכות חללו בעד
ששני טחלו אל ביכל לה החשטן ויפסד
האסמחוד לו שני פתחים אחד למסדה וא'
הביכל צדדיו הימים וה' פתחים לו
ה' אסמה פה האמה והאמה על גביהם
והוא הוא חמור (אמנו הוא אל וכו')
והוא הוא חמור (אמנו הוא אל וכו')

[illegible]

היכל היו חמשה סה"ס זהבן לרובן אחד
גרויסם ואחד למסנה חיל לרובן חסונה
לרובן לסונית מסרנית שנה היו שלבן

[illegible]

פתרו * של הכול נבחר עשים אמה
הרבו עשר וארבע תרומות היו לה
שנים בפים וישים תריץ ששאר *
תרומות הכולל ולקשר הדרגות נפתחו
לתק דפחה לכמה עוביו של כותל
והפנימות נפתחו לתק דפחה לכמה אמה
התרומות * של הכול מזה כודו חץ
מאחר התרומות רבי יהודה אומר בתוך
הפתח היו שערות וכסן * אצטרטמא היו
ונקבלות לאחריהן אלא שני אמות ומחצה
ואלו שני אמות ומחצה היו אמות ומחצה

במאן דהוי אבא ומוזא במאן שטאט
 פארטן לרעות לרעות שטים מסבט
 לרעות שטים דלדא וואו ווייט לרעות
 לאדור: ב' יאצט פאפאשס ווי לו לשער
 דערנא דור כעצאן ואדער ברודס שברודס
 אל כעצאן אדס ב' מעקלס ועלער דרא פאפאש
 ער יא דיוקאל שטאט "אבא" אלע ר' ^{אבא}
 השער הזה סגור ויהא לא יפתח ואיש לא
 יבא בו כי ה' אלחי ישראל בא בו ויהא
 סגור נא לא דפערטא ופתח אר פאפאש
 ונבנס לרעות וסטרות להיכל רבי יודנה
 אבא: בתוך קובץ של סוחר לא מוזק
 וזו יצאנו ויהא ד' שני יאצטאן ויהא ד' ^{אבא}

הרצנות מבפנים ואת הפנימיות מברח:
ושלשים

[illegible]

מבין רחמי אבה ומוחו מבין שנימד
 שוחים לרחות לרחות שוחים מסכות
 לרחות שוחים לרחות שוחים רחתי
 לרחות: ב' ישי' פשפשים היו לו לשער
 הגול אחר כצנץ ואחר ברדס ברדס
 אל כנבס אדם ב' משלים ועליו רמ' ממשל

הרעזות מבנים ואה הפנימות מבחי: ושלם

[illegible][illegible]

הדרך על־המונח

[illegible]

(ה) אין ודאית שדמא כהנא (ג) כל אילין בין פריהם בין חלופת שדמא נהן שכי כהנא כפריהם שדמא (לח ט' ג) (ל) נקמל

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 2689-2694.

